جامعـــــــة الجزائـــــــر-1-

كليـــــــــة الحقـــوق – بن عكنون-

التدخل الدولي في الصومام

مذكـــرة لنيل شهـــادة الماجستير في القانـــون الدولـــــي

فـــرع: القانـــون الدولـــي و العلاقـــــات الدولية

إعـــداد الطالبـــة:

بن عطاء الله رقية

بإشـــراف الأستـــاذ:

الدكتـــور بوكرا لدريس

أعضـــاء لجنـــــة المناقشـــــة

1- الاستاذ الدكتور: أورحمون محمد الطاهر.....رئيسا

2- الاستاذ الدكتور: بوكراادريس.....مشرفا مقررا

3- الاستاذ الدكتور: كتاب ناصر.....عضوا

السنة الجامعية:2010-2011

مقدمـــــــــــــة:

برز موضوع التدخل الدولي بشكل ملحوظ في تسعينيات القرن الماضي،رغم أن ظاهرة التدخل ليست جديدة في تاريخ العلاقات الدولية،إذ عرفت تطورا ملحوظا وتدرجت قوانينهـــــا ووصلت إلى الوضع الحالي بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد،فبعد سقوط الإتحاد السوفييتي انفردت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تملك زمام المبادرة بفرض هيمنتها وسيطرتهـــــا على العالم كما تبيّن في هذه الفترة تراجع النزاعات الدولية واستشراء الحروب والصراعات الداخليـــة في الكثير من الدول،خاصـــة في القارة الإفريقية،نتيجة لأسباب مختلفة:عرقيـــة أو قومية أو انفصالية أو تلك الناجمة عن تطبيق الديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان،ممّـــا أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة وسقوط العديد من الضحايا دون تمييز بين المحاربين والمدنيين،وهذا ما يتنافى والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان ، في القانون الدولي الإنساني وأحكام القانون الدولي العام.

وممّا لا شك فيه، فهذه التصرفات الضارة،عجّلت بروز ظاهرة التدخل الإنساني بشكل واضح من قبل الدول والمنظمات الدولية بسبب الصراعات الحاصلة،وفرض مبرر التدخل تحت مسوغات حماية حقوق الإنسان والأقليات،وتقديم المساعدات الإنسانيـــة التي شكّلت محـــــور التدخل الدولي في أزمات الكثير من البلدان سيّما في الصومال،البلد الذي انهارت مؤسساته كليا بسبب الحرب الأهلية بين الفصائل الصومالية المتنازعة على السلطة،والتي يرجع المختصون عوامل انهيارها بصفة خاصة لانهيار الوازع الشخصي للتركيبة السكانية تجاه قوانين الدولة بسبب الولاء القبلي واندثار الولاء لسيادة الدولة نظرا لذوبان شخصية الفرد لتبعيـــــــة القبيلـــة من خلال التحالف والتمرد لمصالح فردية تحت ستار التجمع الحزبي القبلي،الذي أدى إلى دخول الصومـــال في حرب طال أمدها[1].

وقد أثّرت هذه النزاعات على الأوضاع الإنسانية في هذا البلد وأسفرت عن تدهور وتفاقم الأزمة بشكل كبير إلى جانب الموجة الطبيعية الشرسة التي حلّت بها من جفاف ومجاعـــة بيـــن (1968و 1974) [2]، وعجز منظمات الإغاثة عن ممارسة نشاطها بسبب الحرب الأهليـــة، بالإضافـــة

---

[1]- محمد حسن علي دربل،**الفراغ السياسي في الصومال**، مجلة دراسات ، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، العدد الثامن ، ليبيا ، السنة الثالثة / الربيع /2002 ، ص: 140.141.

[2]- – د.عبد الوهاب الكيالي، **الصومال الجمهورية الديمقراطية**، الطبعة الأولى ،الجزء الثالث، الموسوعة السياسية، 1983، ص 670.

إلى اتساع دائرة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي حرّمتها القوانين الدولية واعتبرتها منافية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة[1]؛وأمام التجاوزات الخطيرة التي عرفها الصومال وانتشار المظالم بصورة فضيعة وبشكل لم يقف حياله الضمير الإنساني عاجزا،بل أصبح التدخل الدولي في هذا البلد أمرا حتميا لوقف تلك الصراعات والتصعيد الدموي[2].

ويتمحور موضوع البحث حول النزاع الصومالي،الذي نبرزه من زاوية التدخل الدولي بعد المأساة الإنسانيـــــة التي شهدها الصومال وما انجر عن ذلك من تطورات في الوضع،خاصة وأن معظم بلدان القارة الإفريقية عرفت حروبا أهليـــــة ممّا يستوجب بحث هذه الظاهرة ونتائجهـــــا في الصومال كنموذج إفريقي.

وتكمن أهميـــة موضوع هذا البحث فيما يلـــــي :

_ يعتبر موضوع التدخل الدولي أهم مواضيـــع القانون الدولي والقانون الدولي الإنســـاني، لذا جاء التركيز على الأزمة الصومالية ،التي أردت من خلالها تسليط الضوء على هذه المرحلة المهمّة في حياة الصراع الصومالي خاصة وأنه لا يزال مستمرا ومتصاعدا،منذ أكثر من 18 سنة وبصورة تزداد تعقيدا،إذ تداعت الأزمة إلى أبعـــاد أخرى طالـــت الأمن البحري(القرصنة التي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا للملاحة البحرية الدولية)،إلى جانب ذلك يلاحظ عدم الاهتمام الوافر للباحثين لإعطاء الموضوع حقه من الدراسة والتحقيق خاصة فيما يتعلق بمجال الدراسات القانونية رغم أهميتها.

_ تزداد أهميـــة الموضوع من خلال إبراز التطـــورات التي شهـــدها أحد المبـــــادئ المقدســـــة في القانون الدولي "وهو مبدأ عدم التدخل" وظهور ما يسمى بـــ" التدخل الإنساني " كاستثنـــاء على المبدأ،لنرى مدى نجاعـــة هذا المبرر الذي استخدمه دعاة التدخل الدولي لإيجاد حل مناسب للنزاع القائم في البلد الذي مزّقته ودمرته الحرب الأهلية، ومعرفة التطورات المذهلة في السنـــوات الأخيرة لما بعد الحرب الباردة والتي أسهمت في تبلور ظاهرة التدخل الإنساني نظرا للاهتمام الـــدولي البالغ بحقوق الإنسان وتراجع مفهوم السيادة المطلقة، الأمر الذي يجعل القول بشرعية التدخل الإنساني يفتح الباب واسعا أمام التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول، خاصة إذا حاد غـــرض

---

[1]- Spiry Emmanuel « **interventions humanitaires et interventions d'humanité : la pratique française face au droit international** », R.G.D.I.P, N°2, 1998, p410.

[2] – د.أحمد إبراهيم محمود ، **الأمم المتحدة وحفظ السلام في إفريقيا : تجربة التدخل الدولي في الصومال** ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 22 ، أكتوبر 1995 ،ص120.

التدخّل عن الهدف الإنساني المعلن،و ذلك من طرف القوى الكبرى،وهذا ما يصطـــدم بمبـــدأ عـــــدم التدخـــل في الشؤون الداخلية للدول الذي يعد دعامة النظام الدولي،والواقع أن ثمة حالات تحط من القيم الإنسانية وحقوق الإنسان يكون التدخل الإنساني بشأنها شرعيا حسب ما أفضت إليه آراء بعض الفقهاء ،إذا تم احترام شروط وضوابط معينة لتحقيق الهدف الإنساني وهو الحق في التدخل لحماية الإنسانية،والذي يشكل جزءا من الضمير العالمي حين ممارسته في حدود المعقول ودون تجاوزات ممّا يتطلب وضعه في إطار قانوني واضح حتى لا يخضع تكييفه بصورة ضيقة.

ومن جهة أخرى،سوف يتم التعرض للتدخل العسكري الإثيوبي، إذ انفـــــــــــردت إثيوبيـــا في تدخلها في الصومال بصورة مباشرة بطلب من الحكومة الانتقالية ودعم أمريكي، الأمر الذي آثار ردود أفعال متباينة حول مدى شرعية هذا التدخل.

ومن ثم، فأسباب اختيار هذا الموضوع كانت انطلاقا من أهميته،وقلّة الدراسات القانونية المتعلقة بدراسة النزاع الصومالي والإلمام بكل جوانبه قدر المستطاع رغم ما يحيطه من تعقيد،لأن معظم ما وجد من كتابات دراسات وصفية للقوات الأمريكية ومنشورات إعلامية وسياسيـــة،لذا تم التفكير في إثراء مكتباتنا بإعـــداد هذا البحث ومحاولة لكشف الغطاء عن مدى فاعلية التدخل الدولـــــي في الصومال في حل الأزمة القائمة وإيجاد حلول مرضية للوصول إلى الوحدة الوطنية التي يأمل الصومال أن تتحقق بين أبنائـــــه عن طريق التعاون الدولي والتضامن الإنساني المرجوين بدل التفكك والانفصام .

ويتحدد موضوع هذا البحث،حول أحد أنواع الحروب الأهلية التي عرفتها القارة الإفريقية خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين في الصومال والتي تتميز بخصوصية جعلتها تحتل الصـــدارة في المأساة الإنسانية التي حلّت بالشعب الصومالي،وما نتج عنها من آثار وخيمـــة على مختلف المستويات،و تناولت بالدراسة موضوع "التدخل الدولي في الصومـــال "عنوانـــا للبحث وهـــــذا من خلال التحديد والتحليل للموضوع منذ فترة سقوط نظام "زياد بري" وانهيار دولة الصومـــــال في عام 1991،ويشمل ذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الأمم المتحدة لها فيما يعرف بعملية "إعادة الأمل"،تليها عملية الأمم المتحدة الثانية، إلى خروج القوات الدولية والنتائج المترتبـــة عن ذلك التدخل،ثم التعرّض في جانب آخر من تطور الأزمة إلى التدخل العسكري الأثيوبي الذي حدث مؤخرا نهاية عام 2006 بطلب من الحكومة الاتحادية الانتقالية لمواجهة اتحاد المحاكم الإسلامية.

ويبدو من الواضح أن منطقة القرن الإفريقي باتت قبلة للتدخلات الدولية،نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم ممّا جعل الصومال[1] محطة لأنظار الدول الأوروبية خاصة (بريطانيا،إيطاليا،فرنسا) التي تتنافس عليه كمنطقة نفوذ للسيطرة على الطريق البحري،ولم يبرز الاهتمام الأمريكي بالصومال-فيما يتعلق بتوثيق العلاقات معه تمهيداً لتوطيد النفوذ الغربي به ومحاولة اكتسابه في صفّها- إلا بعد عام 1950 منذ عودة إيطاليا،وقبل هذا التاريخ لم تكن سياسة أمريكا بشأن المنطقة واضحة،إذ وضعت و.م أ يديها على الصومال تحت ستار المعونة الفنية ودراسة مشروعات التنمية الاقتصادية فيه .

وقد تزايدت أهمية المنطقة التي وصفها Raman Bhardiway [2]منطقة القرن الإفريقي:" أنها تمثل رأس القرن الإفريقي وشريان الحياة الذي يمرّ من خلاله نفط العالم،وهو ما يجعلها المنطقة الأكثر قابلية للاختراق والتفجير في عالم اليوم..."،بعد شق قناة السويس في 17 نوفمبر 1869م،ممّا اختصر المسافة بين الشرق والغرب إلى النصف منها عن طريق رأس الرجاء الصالح، و زادت أهمية طريق الملاحة عبر البحر بالنسبة لهذه الدول الاستعمارية المذكورة ذات المصالح الحيوية في الشرق.

---

(1)- أنظر (خريطة الموقع الجغرافي للصومال) في الملحق رقم 1، ص135.

(2)- Raman Bhardiway ,"**the Dilemma of the Horn of Africa**" , New Delhi Publishers ,1979,p.166

"... ويشكل القرن الإفريقي بوابة المحيط الهندي والبحر المتوسط كما يربط الشرق الأوسط بالقارة الإفريقية ...وعليه فالمنطقة الحساسة لغرب آسيا لا تتضمن إسرائيل ومصر واليمن فقط،ولكن السواحل الاريترية والصومالية القريبة من حقول النفط السعودية،وخط نفط البحر الأحمر أيضا ،وعليه يمكن القول من الناحية الافتراضية بأن غرب آسيا تمتد لتشمل من الناحية العملية القرن الإفريقي ".

و بعض المعلومات بشأن الصومال - موسوعة الإخوان – على الموقع الآتي :

http: //www.ikhwan.net/wiki/index.php/الصومال

" تعرف جمهورية الصومال بالقرن الإفريقي ، وهو امتداد لإفريقيا صوب الشرق ، وتمتد أراضيها بين خطي عرض 12°شمالا و13'9°جنوبا ، وبين خطي طول 41°و 51°شرقا ، وتطل على خليج عدن من جهة الشمال بساحل يزيد طوله على1.000 كم ، وعلى المحيط الهندي بساحل يزيد طوله على 2.100كم.ويزيد طول الحدود البرية للصومال على 2.380كم ،منها 61 كم مع جيبوتي ، في شمال غربي الصومال ، 546.1كم مع إثيوبيا في الغرب والشمال الغربي ،و682كم مع كينيا في الجنوب الغربي،وأقصى امتداد للصومال من الشمال إلى الجنوب ، 1.529كم، وأقصى امتداد من الشرق إلى الغرب 1.175كم ... تبلغ مساحة الصومال نحو 637.000 كم^2 على أن الصوماليين ينتشرون في مساحة لا تقل عن مليون كم^2 ،فيما يطلق عليه الصوماليون "الصومال الكبير"، و تقع بعض أجزاء الصومال الكبير في غربي إثيوبيا وشمالي كينيا".وفي :

- Bilan du monde, Edition 1999.

ومن هنا برزت الإشكالية القانونية التي كان لا بد من طرحها للإحاطة بموضوع هذا البحـــث،كما يلي:

– ما هي طبيعة النزاع القائم في الصومال(داخلي أم دولي)؟وما هو واقع التدخل الدولي فيه ؟

وتندرج ضمن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية ذات الأهمية والتي يثيرها موضوع البحث والمتمثلة فيما يلي :

1. ما هو التكييف القانوني للنزاع في الصومال،وعلى أي أساس تم التدخل الدولي ؟
2. كيف تمت الإجراءات التي تبنتها الولايات المتحدة في عملية التدخل في الصومال ؟
3. فيما تمثلت مبررات التدخل العسكري الأثيوبي في الأزمة الصومالية ؟
4. هل حقق التدخل الدولي في الصومال النتائج المرجوة منه ؟

وتم الاعتماد في الإجابة عن الإشكالية الجوهرية والأسئلة المتفرعة عنها،على منهجين علميين هما: المنهج التاريخي والوصفي لمعرفة تطورات أحداث الأزمة الصومالية ابتداء من أصل النزاع القائم والوقوف عند طبيعته باعتباره نزاعا داخليا أو نزاعا دوليا،إلى معرفة الأساس القانوني الذي اعتمده التدخل الدولي وصولا إلى النتائج المرجوة التي أفضى إليها التدخل الدولي،والمنهج التحليلي لمعرفة أسباب وأبعاد عمليات التدخل الدولي في الصومال ومدى تطابقها مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة والاستعانة بالنصوص القانونية التي تقيّد دراستنا.

وبناء على ما تقدم، تمت معالجة موضوع البحث من خلال فصلين اثنين، تناولت في الأول التكييف القانوني للنزاع في الصومال وأساس التدخل الدولي وذلك في مبحثين: خصص الأوّل لدراسة تحوّل النزاع في الصومـــال من النزاع المسلّح غير الدولي إلى النزاع المسلح الدولي،أما الثاني فيتعلق بأساس التدخل الدولي في الصومال ومبرراته.

أما الفصل الثاني،فتم التركيز فيه على الجانب الميداني بالتطرق إلى طرق ووسائل التدخل الدولـــي في الصومال والنتائج المترتبة عنه،وشمل المبحث الأول منه عمليات التدخل الدولي في إطار الأمم المتحدة والتدخل الأثيوبي في الصومال،و تضمن المبحث الثاني نتائج التدخل في الصومال،وتمت الاستعانـــة ببعض الملاحق والمراجع الهامة وخلصت في الأخـــير إلى وضع ما تم استنتاجه من اقتراحات في الخاتمة .

الـــفصـــل الأوّل

التكييف القانوني للنزاع في الصومال وأساس التدخل الدولي

تتطلب عملية التكييف القانوني للنزاع في الصومال،الوقوف بدايـــة عند الظروف التي أدّت إلى بروز الأزمة الصوماليـــة على الساحة الدولية،لأن معظم الباحثين يرجعون ذلك إلى الصراعات الدموية التي شهدتها القبائل الصومالية المشكلة لنظام" زياد بري" والذي تصفه قطاعات واسعـــة من الشعب الصومالي " بالنظام السلطوي الديكتاتوري الفاسد" ،القائم على أسس قبلية، أهدرت في ظله حقوق الإنسان الصومالي،واستمرت فيه الصراعات لفترة طويلة،ممّا أدّى إلى إشعال فتيل حرب إبادة متبادلة بين الأطراف الصومالية المتنازعة على السلطة،ساعد هذا النظام على الاستمرار تلقيه مساعدات خارجية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب الباردة التي عزّزت نفوذه [1].

و مع انتهاء الحرب الباردة، وسقوط نظام "زياد بري" في جانفي سنة1991 [2]، برز الصراع القبلي بشكل واضح،وانتشرت أساليب العنف والفوضى داخل الصومال،وانهارت الدولة تبعا وتوقفت مؤسساتها عن أداء وظائفها، خاصة بعد سيطرة حركة المؤتمر الإسلامي الموحد على العاصمـــة " مقديشو"،وفرار الرئيس زياد بري في ماي1991 ، وفي هذه الأثناء اتضـــح أن الأزمة الصومالية أصبحت تعبر عن مشكلة بناء الدولة القومية بسبب ما تركه النزاع القائـــم من عجز في توطيد التكامل والوحدة الوطنيتين، لكن الرفض الشعبي لنظام الحكم حرك مسألة عدم تقبل مفهوم الدولة بمعناه الحديث واللجوء إلى النظام القبلي لتوفير الحماية،كما تغيّر مفهوم المصلحة العامـــة التي أصبحت تعني لدى الصوماليين الدفاع عن المصالح القبلية[3].

وأمام تردي الوضع وتفاقم المأساة الوطنية في الصومال ،تحرك الضمير الإنساني جراء هذه الحالة البائسة في محاولة منه لوقف النزاع أو التخفيف من حدته في هذا البلد،عن طريق تدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية للصوماليين؛والسعي للبحث عن طريقة ناجعـــة لتسويـــة

---

[1]–د.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم،**تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،جمهورية مصر العربية ، 2003 ، ص 245.

[2]– المرجع نفسه.

[3]– د. يعقوب عبد الرحمن : **التدخل الإنساني في العلاقات الدولية** ، ط1، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2004 ، ص 215.

سياسية تعيد للدولة المنهارة مؤسساتها وإنقاذ شعبها،وقد شهد الصومال[1]نوعين من التدخل الدولي،تدخل إنساني عن طريق الأمم المتحدة بتفويض أمريكا،وتدخل عسكري أثيوبي في أواخر عام 2006 بطلب من الحكومة الانتقالية الصومالية وبدعم أمريكي للقضـــاء على المحاكم الإسلامية التي أصبحت تهدد الاستقرار في الصومال على حد زعمهما، وهذا ما يدفع للتساؤل عن ماهية النزاع القائم في الصومال ، و ذلك من خلال التطرق إلى طبيعته القانونية فيما إذا كان ينطبق عليه وصف النزاع الداخلي،كما جاء في أحكام البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف الأربع لعام 1949،وكذا المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات،وبالتالي توضيح أطراف النزاع طبقا لمعايير القانون الدولي للنزاعات المسلحة،أم أن النزاع في الصومال دولي بسبب تدخل أطراف أجنبية،مما يدعو إلى معرفـــة القانون واجب التطبيق ،كما يجدر التطرق للأساس القانوني الذي تم على إثره التدخل الدولي في الصومال من جهة،ثم التدخل الإثيوبي من جهة أخرى.

و لكل ما سبق بيانـــه،تم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: تحوّل النزاع في الصومال إلى النزاع المسلح الدولي.

المبحث الثاني : أساس التدخل الدولي في الصومال.

---

[1] -أنظر جذور الصومال حسب وكالة الأنباء اليمنية :

http// :www/sabanews .net/ar/news44075.htm

" ينحدر الصوماليون عرقيا من أصول عربية و جذرين قبليين هما " صومالي وساب " وتتفرع من الأول أربعة فروع قبلية أساسية هي " الدارود والهوية والإسحاق والعيسى " في حين يتفرع عن " ساب " جذران قبليان أساسيان يقطنان على شاطئ نهري " جوبا وشبيلى " في أقصى جنوب الصومال وهما (الديجل والرحنوين) وهذه الجذور القبلية الستة، تتفرع إلى حوالي ثمانين قبيلة وعشيرة تنتشر داخل وخارج الصومال أي أنها تتوزع بين إريتريا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا. والصومال المعاصر الذي عرفناه حاليا جاء على إثر نضال شاق خاصة أبناء الصومال الأحرار منذ مطلع القرن العشرين تحت إطار تنظيمي عرف بحزب وحدة الشباب، و حصلت الصومال على حق استقلالها وإعلانها رسميا في مطلع جويلية 1960 . وتكونت الصومال من توحيد منطقتين صوماليتين في الأول من جويلية 1960 كانت أحدهما تحت الاستعمار البريطاني حتى 26 جوان 1960 وهي المنطقة الشمالية من الجمهورية الصومالية، والتي أطلقت على نفسها الآن اسم (جمهورية أرض الصومال) . والمنطقة الأخرى ، هي التي يطلق عليها (صوماليا) والتي كانت خاضعة للاستعمار الايطالي قبل الحرب العالمية الثانية وصارت فيما بعد أرضا تحت وصاية الأمم المتحدة حتى الأول من جويلية 1960 ويعرف اليوم بالجنوب الصومالي " . أنظر كذلك : صحيفة 26 سبتمبر /العدد(921)، 24أوت2000و صحيفة القدس العربي ، العدد(3585)، 19نوفمبر 2000.

المبحث الأوّل

تحوّل النزاع في الصومال إلى النزاع المسلّح الـــدولي

قبل تكييف النزاع في الصومال ، تجب معرفة القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة إذ بات من المتعارف عليه أنه حينما يثار نزاع أو حرب في دولة ما ، فالقانـــون الدولي الإنساني أو ما يصطلح عليه "قانون النزاعات المسلحة "، هو الذي يحكم هذا الوضع،و ذهب الفقيه ماكس هبر (MAX HOBER) إلى تعريف هذا القانون بأنه " إفراز لمجموعـــة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعو في إطارها العام إلى نبذ الحروب بين الدول والشعوب والاهتمام بآثارهـــا على البشرية والأشياء، والرجوع إلى الحل السلمي للمشكلات التي تنشـــأ بين الدول،وإذا ما وقعت الحرب فثمة اعتبارات ذات طابع إنساني يجب إعمالها [1].

ويلاحظ من خلال هذا التعريف، أن استعمال لفظ "الحرب" قد تم التخلي عنه ووقع الاختيار على مصطلح " النزاع المسلح "وإطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة،لكن لا يعني هذا أن كل حالة تستخدم فيها القوة العسكرية تعد نزاعا مسلحا؛كما يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني الذي هو فرع من فروع القانون الدولي العام(international humanitarian law) حديث النشأة،يرجع استخدامه لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبق" ماكس هوبر"؛ومن ثم أصبح اللفظ متداولا من خلال الكتابات القانونية التي تميل في معظمها إلى مصطلحي"قانون الحـــرب"و" قانون النزاعات المسلحة " الذي أضحى تعبيرا شائعـــا في المؤلفات الحديثة [2].

---

[1]– أحمد فتحي سرور، **القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني**، ط2، (دار المستقبل العربي للنشر ،ل.د.ص.أ ، بعثة القاهرة، القاهرة، 2003)، ص17.

[2] – يستثنى من النزاعات المسلحة : " **التوترات والاضطرابات الداخلية** "، أنظر: د. عامر الزمالي ، **مدخـــل إلى القانون الدولي الإنساني**، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تونس ، 1997، ص 32.– أنظر المرجع نفسه، ص 7 " ... منذ المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد بجنيف ما بين 1974 و1977 تحت شعار " تأييد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة " غدا تعبير القانون الدولي الإنساني مألوفا في المؤلفات و قرارات المؤتمرات الدولية والإقليمية والقضاء الدولي ". أنظر كذلك في الموضوع نفسه شريف علتم في **القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني الأردني** ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،عمان ، الأردن (د ت) ، ص4 ، ما يلي : " تعتبر مصطلحات قانون الحرب " و" قانون النزاعات المسلحة" و" القانون الدولي الإنساني" مترادفة المعنى ، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائدا حتى إبرام ميثاق الأمم المتحدة كان " قانون الحرب " ، ولما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، و وردت كلمة " الحرب " في ديباجة الميثاق عند الإشارة إلى إنقاذ " الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" ثم بعد استخدام الميثاق تعبير "استخدام القوة " شاع استخدام مصطلح " قانون النزاعات المسلحة " ، ثم في بداية السبعينات تأثر هذا القانون بحركة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي خاصة في أعقاب مؤتمر طهران عام 1968 وشاع استخدام مصطلح " القانون الدولي الإنساني".

وردت الكثير من التعريفات للقانون الدولي الإنساني، وعرفه الدكتور عمر سعد الله انطلاقـــا من أنواعه على أنه " القانون الذي يميز بين أربعة أنـــواع من النزاعات المسلحة تتفاوت القواعد والصكوك المنطبقة على كل منها ، فهي تضم (1) النزاع المسلـــح الدولي الذي تنطبق عليه اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وقواعد لاهاي وغير ذلك من المبادئ القانونية (2) الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية التي هي بمثابة حروب للتحرير الوطني ويحددها البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977وتخضع له (3) النزاعات المسلحة غير الدولية التي تخضع لتنظيم المادة 3 المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربع ولبعض المعايير العرفية (4).والنزاعات المسلحة غير الدولية التي ينظمها البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 ويعرفها تعريفا ضيقا "[1] .

أما الأستاذ "جان بكتيه"، فيعرف القانون الدولي الإنساني بأنه " فرع مهـــم من فروع القانون الدولي العام يدين بوجوده الإحساس بالإنسانية ويركّز على حماية الفرد ،لأن إطاره يستهدف التخفيف من معاناة كل ضحايا الصراعات المسلحة ممن هم تحت رحمة أعدائهم ســـواء أكانوا جرحى أم مرضى أم غرقى أم أسرى حرب أم مدنيين "؛وقد سار في هذا الاتجاه ، الدكتور عامر الزمالي الذي وصف هذا القانون بكونه" فرعا من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والاتفاقية إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح بما انجرّ عن ذلك النزاع من آلام،كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليـــــات العسكرية [2].

و ممّا تقدم، يتضح أن القانون الدولي الإنساني يصب اهتمامه على حماية أنواع محـــــددة مـــن الحقوق (حماية الأشخاص والممتلكات) في ظرف استثنائي يتمثل في زمن الحرب باستخدام الأسلحة، سواء أكان النزاع داخليـــا أو دوليا ، والتخفيف من معانات المتـــضررين جـــراء هـــذه النزاعـــات المسلحة.وهذه الفكرة تجعلنا نتساءل عن طبيعة النزاع القائـــم في الصومال مما يدفعنـــا إلى إيضاح ذلك من خلال مطلبين: نتعرض في الأول إلى (النزاع المسلّح غير الدولي في الصومال) أما الثاني، فنخصصه لـــ (النزاع المسلّح الدولي في الصومال).

---

[1]- د.عمر سعدا لله: **أنواع النزاعات المسلحة**، معجم القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،الجزائر 2005، ص86 .

[2]- د.عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص7.

المطلـــب الأوّل

النـــزاع المسلّح غير الـــدولي في الصومـــــال

ينصرف النزاع المسلح غير الدولي كقاعدة عامة، إلى النزاعات المسلحة التي تثـــور داخـــل حدود إقليم الدولة ، وتتميز بانتشارها الواسع وبصورة تتحدى النزاعات الدولية في وقتنا الحاضـــر وذلك من خلال الخطورة التي تنطوي عليها.وتعرف النزاعات الداخليـــــة على أنها "الاشتباكات الناجمة عن اختلافات إيديولوجية وعرقية وسياسية ودينيـــة بين طرفين وطنيين ، ممّا يجعل هذا الوصف منطبقا على كل اصطدامات مسلحة تدور بين حكومة شرعية وجماعة وطنية متمرّدة ، أو فيما بين أطراف متعادية في وطنها لا يمثل أحدها الحكومة الشرعية " [1].

والحقيقة أن الاختلافات التي وقعت في الصومال لم يكن مرجعها(إيديولوجي،عرقي, أوديني)لأن الشعب الصومالي متجانس،لكن الطموح السياسي في الاستيلاء على السلطة أدّى إلى ظهور النزاعات المسلحة الناجمة عن التنافس القبلي الذي أصبح يميز الشعب الصومالي[2]،وقـــد خصّ القانون الإنساني هذه النزاعات بجانب مهم من الأحكام التي تنظمها و يتجلى ذلك من خلال أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف لعام 1949 (الفرع الأول) والبروتوكول الثـــاني (لعام 1977) الإضافي الملحق باتفاقات جنيف لعام 1949 (الفرع الثاني).

الفـــــرع الأوّل

تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف لعام 1949 على النزاع في الصومال

تعتبر المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف لعام 1949 بمثابة اتفاقية مصغرة [3]وجـــــــاء في فقرتها الأولى ما يلي:"النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي"والدائر في " أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة " وتوجب على" كل طرف في النزاع " تطبيق أحكامها [4].

---

[1] – د.عمر سعدا لله ، **القانون الدولي الإنساني– وثائق وآراء–** ،دار مجدلاوي للنشر، عمان ، الأردن ،2002، ص329.

[2]– د.مفيد شهاب، **دراسات في القانون الدولي الإنساني**، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000 ، ص 24.

– للمزيد من التفاصيل، أنظر الدكتور عبد الوهاب الكيالي ، **الصومال الجمهورية الديمقراطية** ، الموسوعة السياسية، الطبعة الأولى ،الجزء الثالث ، مرجع سابق،1983، ص 670.

" يعتقد الصوماليون أنهم ينتمون إلى قبيلة قريش ،إحدى القبائل العربية ، تجمعهم وحدة الدين ،التقاليد واللغة وإن كان هناك لهجات عدة وذلك على غرار الدول الإفريقية المستقلة حديثا والتي تضم عدة اثنيات ولغات متنوعـــــة فهي تشكل بذلك مزج لجماعات (لغوية وطائفية) ".

[3] – المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.أنظر الملحق رقم (2) ص 136.

[4]– د.عامر الزمالي ، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ، مرجع سابق ، ص 21.

يتبيّن من قراءة هذه المادة أنها لم تعرّف النزاع المسلّح غير الدولي،بل انطلقت من كونه ظاهرة موضوعية ، وهو ما ذهب إليه الدكتور عامر الزمالي معرفا النزاعات المسلحة الداخلية بأنها " تلك النزاعات التي تخوض فيها القوات المسلحة لدولة ما لمواجهة فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني "،كما عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر النزاع الداخلي كونه" قتالا ينشب داخل إقليم دولة بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرف على هويتها ،أو بين جماعات مسلحة تتصارع فيما بينها،ولكي يعتبر القتال نزاعا مسلحا غير دولي، يتعين أن يبلغ مستوى كثافة معينة و يمتد لفترة ما " [1].

ويتّضح من هذا التعريف الأخير أن ثمة شروطا يجب توافرها حتى يتصـــــــف النزاع بأنـــه " داخلي "ويتمثل ذلك في توفر العناصر التالية: (أولا) الإقليم ، و(ثانيا)الأطراف الداخلية و(ثالثا) مستوى من الكثافة وأن يمتد لفترة معينة .

الفقرة الفرعية الأولى: الإقليـــــــــم

ينصرف مصطلح الإقليم وفق القانون الدولي إلى المكان الذي تقوم عليه الدولة من بر وبحر وجو ،ولا ينفصل عنه،وتتمتع في داخله بكامل السلطات المقررة في القانون الدولي[2] ويعد الإقليم الركن الثاني من أركان الدولة،ولا يتصوّر وجود سكان بدون وجود إقليم يعيشون عليه على وجه الاستقرار والدوام [3]،وبما أن النزاع يتحدد بمكان وقوعه،فالنـــزاع الصومالي لم يتعد الحدود الإقليمية للدولة الصومالية، ممّا يفهم أنه نزاع داخلي وقع داخل حدود الأراضي الصومالية وهذا ما تبرره المادة الثالثة حسب الفقرة " والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ".

و عرف إقليم الصومال مع بداية الحكـــم الوطني وتجربة الحكم البرلماني انقساما بسبب الفرقة بين أبنائه ، وتصاعد الصراع الاجتماعي خاصة عندما حصل الجنوبيون على المناصب القيادية في الدولة ، وهمش الشماليون الذين تولّد لديهم الشعور بالاضطهاد وإهمـــال منطقة الشمال من طرف النظام الحاكم ، كما تميّزت المؤسسات التي استلمت الحكم بعد الاستقلال بالضعف الواضح[4].ومن هنا يعتبر الإقليم عنصرا ضروريا لتكييف النزاع،ولكن هل هذا العنصر كافيا بمفرده للغرض نفسه أم يتطلب تضافر عناصر أخرى؟.

---

[1]– د.عامر الزمالي، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ، مرجع سابق ، ص36.

[2]– د.إبراهيم أحمد شلبي ، **مبادئ القانون الدولي العام** ، الدار الجامعية ، القاهرة ، 1985، ص 84.

[3]– د.محمد بوسلطان ، **مبادئ القانون الدولي العام** ،الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران ، الجزائر 2002 ، ص80.

[4]– د.محمد يعقوب عبد الرحمن: **التدخل الإنساني في العلاقات الدولية**، مرجع سابق، 216.

الفقرة الفرعية الثانية : أطـــراف النـــزاع

أشرنا في الفقرة السابقة إلى أهمية الإقليم كعنصر يجب توافره في النزاع الداخلي إلا أن أطراف النزاع لا تقّل أهمية ،لأن النزاع المسلّح يقتضي تواجد أطراف مشتركة فيه وحتى يكون داخلـــيا يجب أن تكون الأطراف داخلية،و لوحظ من الميدان ومن خلال الاشتباكات والصراع القائم في الصومال وجود ميلشيات وفصائـــل مسلحة من أبناء الشعب الصومالي نفسه ، تشكّلت على أساس التقسيمات العشائرية، التي تعتبر العشيرة أكبر وحدة سياسية يرجع إليها لحل الخلافات والنزاعات التي تحدث في كل منطقة، استنادا إلى الأعراف كأساس قانوني لها ، وبالتالي فالانتماء العشائري والمشاعر القبلية أصبحـــا عنصرين يعكسان ما ينطوي عليه هذا البلد الإفريقي من انقسامات قبلية إلى جانب التجانس الثقافي،وهـــذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات المعمّقة للمجتمع الصومالي باعتباره مجتمعا له طبيعة خاصة ومركّبة[1].

و كان لعامل الموروثات الاستعمارية[2]،أثر إلى حد بعيـــــــد في تقسيم الشعب الصومالي إلى طوائف متصارعة،اتضح ذلك من خلال الخريطة السياسية للقرن الإفريقي عقب فترة الاستقـــلال التي شهدت تناقضات إلى حد كبير مع التوزيعات القومية والعرقية والقبلية واللغوية إلى جانب ما فرضه الاستعمار من حدود مصطنعة على المنطقة، أثرت تأثيرا سلبيا على الصومال بصفة خاصة ، إلى جانب تأجّج الصراع نتيجة للاندماج الوطني [3].

و تشكلت الميليشيات من تفكك القبائل الصومالية إلى كيانات متناحرة أساسها الولاء القبلي والعشائري ، مستمدة استمراريتها من الانغلاق على نفسها،كما ظهر ما يعرف بأمراء الحرب في ساحة القتال وتوسع نفوذهم بشكل استحال معه ضبط الأوضاع واستعادة الأمن والاستقرار للصومال خاصة في غياب جيش نظامي تعهد له هذه المهمّة بسبب انهيار الدولة [4].

---

[1]- أ.د.نجوى أمين الفوال ، **دولة الصومال ولادة جديدة** ،مجلة المستقبل العربي، العدد 12، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2000، ص 138

[2]- راجع : د.محمد يعقوب عبد الرحمن : **التدخل الإنساني في العلاقات الدولية** ، مرجع سابق ، ص 215 ، " وبعد هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية تنازلت إيطاليا عن كل مستعمراتها الإفريقية بمقتضى معاهدة الصلح ، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة استقلال الصومال الإيطالي عام 1949 لكنها وضعته لمدة عشر سنوات تحت الإدارة الإيطالية كي تؤهله للاستقلال بإشراف مجلس استشاري يتكون من مندوبين عن مصر وكولومبيا والفلبين ، ولذلك حصل الصومال الإيطالي عام 1960 على استقلاله . وفي الوقت نفسه تخلت بريطانيا عن الصومال البريطاني فنشأت دولة الصومال بحدودها الحالية وعاصمتها مقديشو".

[3]- أنظر :عبد الجليل مرهون ، " **الصومال في الجيواستراتيجيا الدولية : من الحروب الأهلية إلى مشروع الوصاية** " ،شؤون الأوسط ، العدد 15 ، بيروت : كانون الثاني / يناير 1993 ، ص 10 .

[4]- ، المرجع نفسه .

ومن هنا نصل إلى أن النزاع الداخلي يتطلب وجود عنصري الإقليم والأطراف حسب ما ورد في التعريف السابق للمادة،كما يتطلب عنصرا آخر وهو مدى بلوغ النزاع لمستوى من الكثافة وامتداد زمنه وهذا ما سيتم شرحه في الفقرة التالية.

الفقرة الفرعية الثالثة : مستـــوى كثافـــة النـــزاع وامتداد زمنـــه

تناول التعريف المشار إليه سابقا شرط " بلوغ النزاع مستوى من الكثافة وامتداد زمنه " وهو ما تحقق فعلا في ميدان القتال ، فضراوة الحرب التي عرفها الشعب الصومالي أنهكت هذا البلد الفقير وألحقت به أضرارا مادية ومعنوية، وبدت خطورة الوضع وتأزمه واضحة للجميـــع من خلال ما بثته وسائل الإعلام من ممارسات مهينة عصفت بكرامة الإنسان الصومالي إلى درجة جعلت الصومال تشكل نموذجا فريدا للعنف ومنطقة مهددة ومهيأة لمأساة وطنية ضحيتها شعب تجرع آثارها السلبية وفقـــد دولته التي كانت تحميه لسنوات طوال،ومن خلال تحليل المادة الثالثة المشتركة خلصت إلى أن العناصر الثلاثة التي تم ذكرها (الإقليم، أطراف النزاع ومستوى كثافة النزاع وامتداده) قد اجتمعت في النزاع الصومالـــي ، ممّا جعل هذا النوع من النزاع يوصف "بالنزاع الداخلي "[1].

و نصت هذه المادة صراحة في فقرتها الرابعة على أن "تطبيق القواعد الإنسانية في النزاعات غير الدولية لا يؤثر بأي حال على الوضع القانوني لأطراف النزاع"،وهذا يعني إعادة تأكيد القاعدة القديمة القاضية باحترام سيـــادة الدولة التي يقع النزاع على أراضيها، ونشير إلى أن هذه المادة لم تتضمن"الاعتراف بصفة المحارب"،وما يلاحظ أنه ورغم أهمية نص هذه المادة ومواكبته جميع الحروب منذ الخمسينات وحتى اليوم،فإنه لم يكن كافيا لتغطية جميع الجوانب الإنسانية لتلك النزاعات،لذلك صيغت أحكام جديدة قد تفي ببعض الحاجـــة في هذا المجال تمثلت في صياغة البروتوكول الثاني لعام 1977 [2] الذي سنتناوله في الفرع الآتي.

الفـــــــرع الثـــــــاني

تطبيق البروتوكول الثاني لعام 1977 (الملحق) على النزاع في الصومـــــــال .

سبق أن تطرقنا إلى كون النزاعات الداخلية لم يكن لها من نص في القانون الإنساني سوى المادة الثالثة المشتركة[2].ومهما يكن في هذه المادة من مبادئ تمثل الحد الأدنى لحقوق الإنسان المتفـــــق

---

[1]- د.عامر الزمالي ، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ، مرجع سابق ، ص38.

[2]- المرجع نفسه.

[3] -أنظر نص المادة الثالثة في الملحق رقم (2) ،ص136.

عليها فإنها كانت موضوع تأويلات مختلفة انتهت أحيانا إلى تضييق نطاقها أكثر مما تحتمله نصا وروحا. ونظرا للانتشار الواسع للتراعات الداخلية وبخطورة العديد منها في عصرنا الحاضر فإنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تم إعداد مشروع طموح بالمقارنة مع ما أقرّه المؤتمر الدبلوماسي(1977/1974).

ومن أهم ما يضيفه البروتوكول الثاني إلى المادة الثالثة المشتركة ،نذكر على سبيل المثال تعريفه للتراعات ذات الطابع غير الدولي على أنها تلك التي " تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول "[1].

إن ما يمكن استنتاجه من هذا التعريف الذي جاء به البروتوكول الثاني هو توفر ثلاثة عناصر مهمة لوصف التراع كونه داخليا وهي: الإقليم، أطراف التراع وتوفر درجة من التنظيم والانضباط، وسوف نتعرض لشرحها فيما يلي:

الفقرة الفرعية الأولى: الإقليـــــــم

إن الأساس الذي انطلقت منه المادة الثالثة في فقرتهـــا الأولى والمادة الأولى فقـــرة أولـــى من البروتوكول الثاني واحد، يتمثل في قيام التراع في إقليم دولة ما،وقد صيغت المادة الأولى في هذا البروتوكول بما يمكن رسم ملامح التراع المسلح الداخلي بعبارة" تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة ..."،كما تناولت حسب هذه المادة، إشارة سلبية إلى التراعات الدولية لأن القانون المتعلق بها لا يشمل التراعات الأخرى وفقا لرأي الدكتور عامر الزمالي،كما أنه من الناحية الشكليـــة فالبروتوكـــول إضـــافي إلى اتفاقات جنيف الأربع رغم اتصاله الوثيق بالمادة الثالثة المشتركة ،دون المساس بشروطها الحالية (كما جاء في المادة الأولى)[1]،وما دام النص على عنصر" أطراف التراع"صريحا حسب المادة الثالثـــة المشتركة،نتســـــاءل:هل كان كذلك في البروتوكول الثاني ؟

الفقرة الفرعية الثانية : أطـــــراف النـــزاع

غاب مصطلـــح"أطراف التراع"الذي استعمل في نص المادة الثالثة المشتركة في البروتوكول الثاني،و تم تجنب هذا اللفظ في المؤتمر الدبلوماسي من قبل ممثلي دول العالم الثالث وهي وفـــــود

---

[1]- البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام1949 ، المادة 1 فقرة 1.

[2]- د.عامر الزمالي ، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ، مرجع سابق ، ص 3.

الأغلبية حتى لا يكون ذريعة للمعارضة المسلحة للحصول على امتياز ما، و تضمنت المادة الأولى فقرة أولى من البروتوكول أن هناك نوعين من المواجهـــة المسلحة وهما: الحالة التي تشتبك فيها القوات المسلحة للدولة مع قوات مسلحة منشقـــة، والحالـــة التي تواجه فيها القوات المسلحة التابعة للدولة مجموعات مسلحة تابعة للثوار، وفي كلتا الحالتين يتبيّن أن الأمر لا يتعلق بأفراد منعزلين بل بقوات منظمة قادرة على تنسيق أعمالها[1] ممّا يفهم وفقا لما تقدم أن أطراف النزاع قد تكون(قوات مسلحة تابعة للدولة،أو قوات مسلحة منشقة،أو مجموعات مسلّحة تابعة للثوار) تنشب بينها اشتباكات،وسوف نبحث في الفقرة التالية عن مواصفات القوات المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة المشتركة تعد أوسع مجالا من البروتوكول الثاني ، أنه لا يمكن الحديث عن مجال تطبيق البروتوكول الثاني إذا لم تكن الدولة الطرف في النزاع الداخلي طرفا في البروتوكول نفسه، بل يكون المجال لتطبيق المادة الثالثة المشتركة وحدها ،أما إذا حدث وأن توفّرت جميع شروط تطبيق البروتوكول الثاني، فيطبق في الوقت نفسه مع المادة الثالثة [2]،رغم أن هذه المادة لا تذكر مواصفات محددة لتكييف النزاع .

غير أن هناك نزاعات لا تشملها أحكام القانون الدولي الإنساني رغـــم أنها تنطـــــــوي على حالات من العنف المسلّح، وردت كحالات استثناها البروتوكول الثاني،فما هي إذا هذه النزاعات الخارجة عن نطاق تطبيق هذا البروتوكول وبماذا تتصف ؟ ستتم الإجابة عن ذلك ضمن الفرع الثالث من هذا المبحث.

الفقرة الفرعية الثالثة : توفر التنظيم والانضباط

يشترط في أطراف النزاع سواء أكانت قوات مشتبكة مع القوات العسكرية الحكومية وغيرها، توفّر شروط معينة تم ذكرها في المادة الأولى من البروتوكول ،وهي شروط موضوعية تتمثل في:(القيادة المسؤولة والسيطرة على جزء من الإقليم والقيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسّقة والقدرة على تنفيذ البروتوكول)،وتعتبر هذه الشروط ضرورية حتى لا تقوم هذه القوات بعمليات منعزلة، وأثبت الواقع الصومالي،أن اشتباك الفصائل الصومالية المشكلة وفقا للقبائل الموجودة كانت على درجة من التنظيم والانضباط ، ساد في مرحلة سابقة ، لكن في مرحلة لاحقة عندما اشتركت الحكومة الشرعية الصومالية المؤقتـــــة في النزاع إلى جانب القـــوات الإثيوبيـــة

---

[1]- د.عامر الزمالي ، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني**،مرجع سابق ، ص 39.

[2]- المرجع نفسه ، ص38

عند ملاحقتها للمحاكم اتّضح مدى التنظيم والانضباط الذي عرفته المحاكم الإسلامية أثناء الفترة التي سيطرت عليها،مكّنها ذلك من أن تكون طرفا أساسيا في النزاع[1].

الفـــــرع الثالـــــث

استثنـــاءات قانـــون النزاعـــات المسلحـــــة

لقد سبق أن بيّنا النزاعات التي تحيط بها أحكام القانون الدولي الإنساني و تحميها ، إلاّ أن هناك حالات أخرى من العنف المسلّح لا يشملها هذا القانون ، و استثنيت تمامـــا من نطاق تطبيق اتفاقات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، وهذا ما ورد صراحة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من البروتوكول الثاني الملحق التي تنص على أنه:"لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) وأعمال العنف العرضية النادرة وغيرها من الأعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة ".

و جاء عرض هذين المصطلحين على سبيل المثال للتوضيح وليس للتعريف،كمـــــا ورد في كلمة "مثل" التي لا تشكل عناصر تعريف،والملفـــت للانتبـــاه أن القصد من وراء استثنائها حتى لا يذهب البعض إلى اعتبارها نزاعات مسلحة محضـــة ،لذا تم التطرق إليها بصريح العبـــارة بما لا يترك داعيا للملابسات والخلط[2].

وعددت هذه الفقرة حالتين من النزاعات هما(حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية)، والقانون الدولي يصنف هذه الأوضاع على أنها " اضطرابات وتوترات داخلية "لأن العنف لم يصل فيها إلى الدرجة التي تجعله نزاعا مسلحا ، ممّا يعني أن قانون النزاع المسلح –القانون الإنساني – غير معمول به، لأن أعمال العنف العرضية والمتفرقة وأعمال الشغب يكون مستوى العنف فيها أدنى من المستوى الذي يجعلها "نزاعا" كما أنها لا ترتكب من قبل جماعات مسلّحة منظمة قادرة على تنفيذ عمليات متواصلة ومنسقة كما سبق التطرق إليه وسنفصل باختصار المصطلحين من خلال الفقرتين التاليتين :

---

[1] – د.عامر الزمالي، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ،مرجع سابق ، ص39.

[2] –المرجع نفسه، ص 40.

الفقرة الفرعية الأولى : الاضطرابـــات الداخليـــة

استثنى القانون الدولي الإنساني الاضطرابات الداخلية من مجال تطبيقه، وذهبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عرض تقرير أعدته عام1970 على خبراء الحكومـــات في مؤتمر عقد بجنيف في عام 1971 حول النزاعات غير الدولية وحرب العصابات،واصفة الاضطرابات الداخلية بأنهـــا "الحالات التي هي أدنى أن تسمى نزاعا مسلحـــــا غير دولي- بأتم معنى الكلمة- توجد فيها على المستوى الداخلي ، في مواجهة على درجـــة من الخطورة أو الاستمرار وتنطوي على أعمال عنف قد تكتسي أشكالا مختلفة، بدءا بانطلاق أعمال ثورة تلقائية حتى الصراع بين مجموعات منظمة شيئا ما والسلطات الحاكمة ،وفي هذه الحالات التي لا تؤدي بالضرورة إلى صراع مفتوح ، تدعو السلطات الحاكمة قوات شرطة كبيرة وربما مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي إلى نصابه. ونظرا لكون عدد الضحايا يكون مرتفعا جعل من الضروري تطبيق حد أدنى من القواعد الإنسانية" [1].

كما تعرف الاضطرابات الداخلية ، بأنها تلك " المواقف التي تشتمل على مواجهات داخلية خطيرة أو مستمرة،وفي مثل هذه المواقف والتي قـــد لا تتصاعد بالضرورة إلى نزاع مفتوح قد تستخدم السلطات قوات شرطة كبيرة وحتى القوات المسلّحة لاستعـــادة النظام داخل البلاد وقد تتبنى إجراءات تشريعية استثنائية تمنح مزيدا من السلطات للشرطة أو القوات المسلحة" [2]،وبالتالي نستنتج أن القانون الإنساني – وباستثناء المبادئ المشار إليهـــا في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقات جنيف لعام 1949- لا يسري على الاضطرابات الداخلية،ولكن هل يسري على التوترات الداخلية ؟

الفقرة الفرعية الثانية : التوتـــرات الداخليـــة

تضمن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي- سابق الذكر- بعض الخصائص التي تميز التوترات الداخلية كالإيقافات الجماعية وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين،أو بسبب آرائهم ومعتقداتهم، وظروف الاعتقال اللاإنسانية والمعاملة السيئة وتعطيل الضمانات القضائية الأساسية عند إعلان حالة الطوارئ مثلا ،وظهور حالات الاختفاء، وقد تكون هذه الظواهر منفردة أو مجتمعة

---

[1] - R.I.C.R ,juillet /août 1978.pp.210-211.

[2] - د.عمر سعدالله : **معجم في القانون الدولي المعاصر**،مرجع سابق ، ص 139.

لكنها تعكس رغبة النظام الحاكم في تطويق آثار التوتر من خلال اللجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة على الأوضاع [1].

نستنتج ممّا سبق أنه بالرغم من عدم خضوع هاتين الحالتين وهما الاضطرابات الداخلية والتوترات الداخلية، إلى أحكام القانون الإنساني إلاّ أنهما لا يفلتان من القانون الدولي ، لأن الآثار الناجمة عنهما وكذا المعاملة اللاإنسانية للموقوفين أو المعتقلين بسبب هذه الأوضاع تعالجها وتضمنها قوانين حقوق الإنسان إلى جانب القوانين الداخلية وما تتضمنه من حقوق وضمانات جماعية وفردية ،كما أن أساس حمايـــة الأفراد ضد العنف والمعاملـــــة التعسفية يجب أن ينظر إليه من خلال النظام القانوني الوطني بما يتبعه من مؤسسات وأجهزة عديدة لمنع وقوع المخالفات، و يكفل هذا الأخير الضمان الفعال لحقوق الفرد.

ومع ذلك، وعلى الأقل منذ أن صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948/12/10،أصبح من المسلم به أن حماية " الكرامة الطبيعية المتأصلة لجميع أفراد الأسرة البشرية "واجب يقع على عاتق المجتمع الدولي؛والتعبير القانوني عن ذلك الواجب هو التشريع الدولي لحقوق الإنسان بمختلف معاهداته المستكملة بقواعد العرف [2].

وجدير بالذكر أنه في زمن الطوارئ العامة التي تهـــدد حياة الأمّة، تتخـــذ الـــدول على عاتقها إجراءات تخالف التزاماتها المتعهد بها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان ، ولكنها تظل ملزمة بأن تحترم في جميع الأوقات والظروف عددا من الحقوق الأساسية أي جوهر حقوق الإنسان الذي هو مستوى الحد الأدنى المطلوب لحماية كرامة الإنســـان حتى في أوقات الأزمات الحادة [3].

وتناولت المادة الثالثة "مقياس الحد الأدنى في القانون الدولي الإنساني" وهو يطابـــق إلى حد كبير جملة الضمانات التي لا تستطيع الحكومات التحلل منها حتى في حالة الطوارئ،فجوهر هذه المادة ذات الطابع العرفي يشكل جزءا من القواعد الآمرة سارية المفعول بالنسبة لجميع أشكال النزاع المسلّح[4].

---

[1]- د.عامر الزمالي ، **مدخل إلى القانون الدولي الإنساني** ، مرجع سابق ، ص41.

[2] - أ.شريف علتم ، **القانون الدولي الإنساني : تطبيقاته على الصعيد الوطني الأردني** ،مرجع سابق، ص، 41،42،43.

[3]- أنظر : **العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية** ،المؤرخ في 16ديسمبر1966، المادة 1، الفقرة الرابعة.

[4]- أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر **في قضية نيكاراقوى ضد الولايات المتحدة** تطبيق أحكام المادة الثالثة في استنتاجها أن المادة الثالثة في شكلها العرفي ، تشكل " مقياسا للحد الأدنى " ينطبق على جميع النزاعات المسلحة.

وباعتبار القانون الإنساني يسري في أوضاع استثنائية بطبيعتها أوضاع التزاع المسلح، فمضمون حقوق الإنسان التي يتعين على الدول الالتـــزام بها في جميع الأحوال يشكـــل النواة الصلبة [1]، يتفق إلى حد بعيد مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الإنساني.

المطلـــــب الثـــــاني

النـــزاع المسلّح الدولـــي في الصومـــــال

كنـــا قد توصلنا في المطلب الأول إلى أن التزاع في الصومال مسلح داخلـــــي، وفي هذا المطلب سوف نبحث فيما إذا كان التزاع في الصومال دوليا، وهذا ما يدعونا لمعرفة المقصود منه حتى يتسنى لنا وصف التزاع الصومالي ، وقد عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر النـــزاع المسلح الدولي بأنه " القتال الذي ينشب بين القوات المسلحة لدولتين على الأقل " يكون فيها الصراع بين طرفين أجنبي والآخر وطني [2].

ويعرّف بعض الفقهاء الصراعات المسلحة الدولية بأنها:"صراع بين دولتين أو أكثر ينظمه القانون الدولي وتكون وراء هذا الصراع محاولة من جانب أطرافه لأن يسعى كل منهم للمحافظة على مصالحه الوطنية من خلالها"، وهي تختلف عن الاضطرابات الداخلية والتوترات التي تقوم بها المستعمرات "[3]،كما يعرّفها الدكتور حامد سلطان بكونها:"تلك التزاعات التي تتميز عن غيرها من الصراعات الأخرى لأنها تدور بين دولتين، ومن ثّم فوجود أكثر من دولة في إطار التزاع هو الذي يضفي عليها الطابع الدولي[4]،وجدير بالذكر أن حروب التحرير الوطني صنفت نزاعات دولية [5].

---

[1]- النواة الصلبة (le noyau dur) :هي اسم يطلق على حقوق الإنسان الأساسية وتشمل بصفة خاصة (الحق في الحياة وحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملة اللاإنسانية وحظر العبودية والاسترقاق ، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين) تلزم هذه الحقوق الدول باحترامها في جميع الأحوال ، حتى في أوقات التزاعات أو الاضطرابات .

[2]- منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، **القانون الدولي الإنســـاني إجابات عن أسئلتـــك**، جنيف، الطبعة الرابعة، مارس / آذار 2006ص 4.

[3]- د. محمد حافظ غانم : **مبادئ القانون الدولي العام – دراسة لضوابطه الأصوليـــة ولأحكامه العامـــة** ،ط2 ، دار النهضة العربيـــة 1961ص 624.

[4]- د.حامد سلطان وآخرون ، **القانون الدولي العام** ،ط4 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987ص794.أنظر أيضا الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر: **مقدمة لدراسة القانون الدولي العام** ، ط2، 1995، ص1000.998.

[5]- د.حازم محمد عتلم،**قانون التزاعات المسلحة الدولية – المحل – النطاق الزمني** ، ط1 ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت 1994 ، ص 152.

نستنتج ممّا تقدم من تعريفات أنه وحتى تضفى صفة الطابع الدولي على النزاع يشترط وجود أكثر من دولة طرفا فيه،كما أن النزاع الداخلي في بعض الأحيان وبتوفر شـــروط معينة يمتـــــد إلى نزاع دولي مثل ما حدث في القضية الصوماليـــة محل الدراسة، لذا وجب البحث عن هذا التطـــور الحاصل في هذا النزاع وإيجاد وصف قانوني له من خلال الفرعين التاليين: يتضمن الأول انتقال النزاع في الصومال من داخلي إلى دولي و يتمحور الثاني حول تدخل أطراف أجنبيـــــــة في النزاع الصومالي.

الفـــــرع الأوّل

تحوّل النـــزاع في الصومـــال من داخلـــي إلى دولـــي

توصلنا فيما سبق إلى أن النزاع في الصومال داخلي حسب الشروط التي تمت الإشارة إليها في المطلب الأوّل،لكن النزاع الصومالي لم يتوقف عند ذلك الحد،بل تعداه إلى خارج حدود الدولة بسبب تدخّل أطراف أجنبية،ويقصد بذلك التدخّل الدولي ، وفي هذا الإطار سوف يتم التعرض إلى آراء بعض الفقهاء حول طبيعة النزاعات المسلحة والتمييز بينها، لأن البعض يعتبر النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي داخلية والبعض الآخر يرى أنها نزاعات لها إمكانية التحول إلى دولية. وسنورد هذه الاتجاهات الأربع التالية:

الفقرة الفرعية الأولى: النـــزاعات المسلحـــة غير ذات الطابع الدولي شأن داخلـــي.

اتجه جانب من الفقه إلى أن النزاعات غير ذات الطابع الدولي هي التي " تثور داخل إقليم الدولة بين السلطة القائمة من جانب، وجماعة الثوار أو المتمردين من جانب آخر و مثل هذه النزاعات يحظر على القانون الدولي التطرق إليها بالتنظيم كونها تدخل ضمن إطار السلطان الداخلي للدول [1].

غير أن هذا الرأي مردود عليه، لأن مسألة السلطان الداخلي للدول هو الذي يحكم النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي يتناقض والقواعد الدولية الحديثة ،خاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف لعام 1949،والبروتوكول الثاني لعام 1977 المضاف إليها والعديـــد من القرارات الدولية الصادرة من المنظمات الدوليـــة، بما في ذلك الأمـــم المتحدة أو المنظمـــات

---

[1]- د.حازم محمد عتلم ، **قانون النزاعات المسلحة الدولية – المحل – النطاق الزمني** ، مرجع سابق ، ص 152.

الدولية و الإقليمية ،ولقي هذا الاتجاه قبولا لدى بعض الدول والحكومات،لكن رفضت بعض الحكومات السماح للقواعد الدولية أن تطبق على نزاعاتها الداخلية، وتتمسك بضرورة بقائها في إطار القانون الوطني والمحاكم الوطنية، ونذكر على سبيل المثال موقف الجزائر الرافض للتعامل الدولي للحد من آثار الصراع الداخلي الذي عاشته في السنوات الماضية،وعبر الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان بقوله :" إن موقف الجزائر الذي اتخذته على لسان رئيس الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1999/09/20 عندما رد على الأمين العام للأمم المتحدة السيد " كوفي عنان" والذي طالب الحكومة الجزائرية بقبول التدخل الإنساني الدولي للعمل للحد من آثار الصراع الداخلي المسلح ومواجهة المآسي التي سببتها أعمال العنف بين السلطة الجزائرية والمعارضين،وجاء رفض الرئيس الجزائري للتعامل الدولي مع الأزمة الجزائرية على أساس أن المعايير الإنسانية لا يتم اتخاذها إلا في مواجهة الدول الصغيرة ،في حين أن هناك العديد من الانتهاكات الإنسانية في أماكن أخرى من العالم و لم تحرك الأمم المتحدة فيها ساكنا "[1].

الفقرة الفرعية الثانية : إمكانيـــة تحول النزاعـــات المسلحة الداخلية إلى دوليـــة

يرى أنصار هذا الاتجاه أن النزاعات غير ذات الطابع الدولي تحمل من المخاطر ما قـــد يحوّلها إلى نزاعات مسلّحة دولية،وبالتالي، تخضع لأحكام القانون الدولي مستشهدين ببعض الأمثلة نذكر منها الصراع العربي –الإسرائيلي الذي كان في الأصل صراعا بين العرب واليهود في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن سنتي 1948/1947 والتي كانت جزء ا من فلسطين خاضعـــة آنذاك للانتداب البريطاني،وترتب على ذلك الصـــراع العديـــد من الضحايا على الجانبين وحرمانهم من الحماية الإنسانية ومحاولة تطبيق ذلك عليهم اعتبر أمرا مستحيلا،و أسفر الصراع عن تفتيت دولة فلسطين وقيام دولة جديدة كما ذكر تيودور ميرون Theodor Meron[2].

ومن هنا يتبيّن أن النزاع الصومالي يحمل في طياته عناصر محلية ودولية ، لكنه في بداية الأزمة كان مقتصرا على الأطراف الصومالية من أبناء الدولة الواحدة ، وكان نزاعا مسلحا داخليا، لكن ومع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية تحت غطاء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الصومالي، تحوّل

---

[1]- د. مسعد عبد الرحمن زيدان ، **تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** ، مرجع سابق ، ص 27.

[2]- Meron, Theodor ." **Classification of armed conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua's Fallout** ", J.I.L, Vol .92 No.2,April 1998,p.239

النزاع المسلّح الداخلي إلى نزاع مسلّح دولي،كما تكررت عملية التدخل الدولي فيما بعد انسحاب القوات الأممية ليشهد الصومال تدخلا عسكريا من طرف الجارة أثيوبيا نهاية عام 2006.

الفقرة الفرعية الثالثة : الاستنـــــاد إلى اتفاقات جنيف لعام1949

يستند هذا الاتجاه إلى اتفاقات جنيف للتمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي،ومن أنصار هذا الاتجاه من يقول بأن النزاع غير ذي الطابع الدولي لإمكانية تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 1949،و ذهب الفقيـــه "روسو" بالقول إلى أن "القواعد التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولية تختلف عن تلك المطبقة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، والتي تنطبق عليها أحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وكذا البروتوكول الثاني لسنة 1977والتي تنص المادة 28 منه على حماية ضحايا هذه النزاعات "[1].

وقد أيّد هذا الاتجاه الفقيه جيروم ماتيزي Jérôme Matteazzi بقوله :" إن النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي ،داخلي مسلّح ، أي أنه نزاع يحدث في إقليم الدولـــــة وتسري في شأنه المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقات جنيف لسنة 1949 ،و المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية لسنة 1954[2]،مضيفا أنه :" لا يشترط في مفهوم الصراع الدولي المسلح حدا أدنى من العنف أو القتال أو التنظيم العسكري أو السيطرة على الأرض، إذ يكفي وقوع أعمال قتالية بسيطة أو حتى عدم وقوع أعمال قتالية على الإطلاق أو حدوث توغلات محدودة النطاق داخل المجال الإقليمي للعدو أو إعلان الحرب أو أي إجراء مماثل وإن تعقبـــه أعمال قتالية أوحـــــدوث غزو دون مقاومة "[3].

---

[1] -د.مسعد عبد الرحمن زيدان، **تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** ،مرجع سابق ، ص33.

[2]- Matteazzi, Jérôme: **« the international humanitarian law and dispute resolution »,** International Committee of the Red cross, seminar international humanitarian law and dispute resolution, Cairo: 26-27 October 1998, p.20."A non - international armed Conflict refers to an internal armed Conflict not of an international character occurring in the territory of a state , Article 3 Common to the Geneva Conventions of 1949 and 4 of the Hague Convention for the protection of Cultural property of 1954 apply in a situation".

[3]- Ibid ,p21

غير أن هذا الاتجاه كان محل نظر من قبل الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم والذي أشار إلى أن تحديد ماهية الصراع يجب أن تسبق تطبيق أحكام القاعدة القانونية،و تعريف النزاع يجب أن يكون مستقلا عن القواعد التي يمكن تطبيقها عليه وذلك لإعمال أهم ميزتين للقاعدة القانونية وهما العمومية والتجريد ،خاصة وأن القاعدة القانونية لا يتم إعمالها في الواقع إلا بعد تكييف الصراع محل التطبيق،كما أن وضع تعريف محـــدد للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي يعـــد من الأمور الصعبة على حد قول " فاريرFarer ":"إن تحديد المقصود بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي أمر ليس سهلا ويعد من المسائل بالغة الدقة لأن اصطلاح الطابع الدولي مشحون بالغموض والأفكار المتعارضة " [1].

وتؤكد ذلك المناقشات التي دارت في مؤتمر جنيف الدبلوماسي والمشروعـــات التي قدمتها الوفود المختلفة لتحديد نطاق تطبيق أحكام المادة الثالثة على النزاعات المسلحة الداخلية والتي تتوفر فيها شروط معينـــــة تكشف قيام تنظيم مناوئ للحكومـــة الشرعية وخلصت الفكرة في النهاية إلى أن مسألة التطبيق تركت لتقلبات الحاجة الدولية [2] اعتمادا على مسألة ترجيح الرأي القائل بوجوب تفسير مفهوم اصطلاح النزاع غير ذي الطابع الدولي تفسيرا واسعا بصرف النظر عن الخلافات بين أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر [3].

الفقرة الفرعية الرابعة : النزاعـــات المسلحـــة ثلاثـــة أنـــواع

بعد أن تعرضنا لإيجـــاد تعريف النزاع المسلـــح ضمن الفقـــرات السابقـــة والتي عرضت اتجاهات مختلفة، فهذا الاتجاه يشتمل على طائفة ثالثة غير مسماة وهذا ما ذهب إليه ميرويتز Meyrowitzوأنصاره بالقول أن:"اتفاقات جنيف لسنة 1949 تفرق بين النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي فقط "، و هناك طائفة ثالثة غير مسماة "، وفسر هؤلاء قولهم بأن النزاعات المسلحة بين الدول توصف بأنها دولية بينما النزاعات المسلحة الداخلية هي تلك النزاعات غير ذات الطابع الدولي،أما الطائفة الجديدة التي تتميز بخاصيتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية فهي النزاعات المسلحة التي ليست بين الدول ولكنها تتخذ طابعا دوليا.

---

[1]- د.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، **تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** ، مرجع سابق ، ص36.

[2]- المرجع السابق . أنظر كذلك : د.حامد سلطان وآخرون ، **القانون الدولي العام** ، مرجع سابق،ص 794.

[3]- د.مسعد عبد الرحمن زيدان، مرجع سابق ، ص36.

و من الملاحظ أن مصطلح "طائفة غير مسماة "جاء غامضا كونه لا يستخدم في مجال إعمال القواعد القانونية بصفة عامة والدولية منها بصفة خاصة، مما جعل التمييز بين النزاعين يشوبه نوع من التداخل بدلا من إزالته [1]،ومن هنا ظهرت صعوبة وضع تعريف للتفرقـــة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي،وهذا ما سنوضحه في الفرع التالي.

الفـــرع الثـــانـــــي

تـــدخـــل أطـــراف أجنبيـــة في النـــزاع الصومـــالـــــي

يتسم النزاع المسلّح في الوقت الحديث بوجود وضع فعلي يقضي تطبيق أحكام قانون الحرب سواء في ظروف النزاعات المسلحة الدوليـــة أو غير ذات الطابـــع الدولي،ومن هنا تكمن صعوبة وضع تعريف للتفرقة بين النزاعين،لكن التساؤل الذي يطرح هو كيف تتعامل القوات الدولية مع الصراعات المسلحة سواء الدوليـــة منها أو غير ذات الطابع الدولي؟.

أثبت الواقع أن القوات الدولية قد تجد نفسها مشتركة في عمليات عسكرية تترتب عليهـــا آثار إنسانية وقانونية خطيرة جدا ،كما أنه في مثل هذه الظروف قد يرتكب من الأعمال ما يعد انتهاكا للأحكام التي يقرّها القانون الدولي،وهو ما حدث فعلا أثناء تدخل قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في الصومال سنة 1992 ممّا أثار خلافا فقهيا حول مدى إمكانية إخضاع هذه القوات لأحكام القانون الدولي حال تدخلها في النزاعات المسلحة بصفة عامة ، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بصفة خاصة [2]،وذهب "جوسيب Jessup " إلى أن القوات التابعة للأمم المتحدة حال استخدامها القوة لا تخضع لقانون الحرب [3]، لكن هذا القول محل نظر حسب الدكتور مسعد لأن هناك تساؤلا يعرض نفسه وهو: إذا كانت القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة لا تخضع لقانون الحرب فلأي القواعد تخضع إذا ،خاصة إذا تجاوزت أحكام القانون الدولي في جانبه الإنساني؟ وحدث ذلك فعلا في أحداث سابقة كما أسلفنا الذكر،كما أن هذه التجاوزات قد تحدث مستقبلا تحت مسمى" إعمال الشرعية الدولية " ممّا يستوجب التزام هذه القوات بالقواعد الدولية (باعتبارها قواعد آمرة مستمدة من العرف الدولي ولا يمكن لها التنصل منها بدعوى عدم انضمامها للاتفاقات) حال تعاملها مع أطراف الصراع حتى يتحقق الصالح العام والشرعية بمفهومها السليم [4].

---

[1] – د.مسعد عبد الرحمن زيدان ،، **تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** مرجع سابق ، ص 30-31.

[2] – المرجع نفسه ، ص38.

[3] – د.محمد حافظ غانم ، **مبادئ القانون الدولي العام :دراسة لضوابطه الأصولية لأحكامه العامة** ،مرجع سابق ،ص627.

[4] – د.مسعد عبد الرحمن زيدان، مرجع سابق، ص39.

و يمكن القول أنه يجب إخضاع هذه القواعد لأحكام القانون الدولي بصفة عامة والإنساني منه بصفه خاصة إذا كانت هذه القوات تعمل في إطار الشرعية الدولية ،فإهمال هذه الفرضية يعني فتح باب الخلاف حول دور هذه القوات إذ أنهم يعتقدون أنها لا تستخدم إلا في مواجهة الدول الصغيرة بقرار من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن،كذلك هناك اتجاه يقول بأن قوات الأمم المتحدة يجب أن تعطى حقوقا أكثر من حقوق المحاربين لأنها لا تحارب من أجل مصلحة قومية ولكنها تحارب من أجل صالح الجماعـــة الدولية [1]،وتتمثل هذه الحقوق في الدعم المالي والمعنوي وكذا الالتزام بالقواعد الدولية حال تعاملها مع أطراف النزاع [2].

ونخلص من خلال دراستنا لهذا المبحث إلى أن النزاع القائم في الصومال نزاع مختلط فتواجد الأطراف الأجنبية الثلاثة (الأمم المتحدة ، الولايات المتحدة ، وأثيوبيا) في النزاع الصومالي إلى جانب الأطراف الوطنية (الفصائل الصومالية،المحاكم الإسلامية،أمراء الحرب،الحكومة الانتقالية الشرعية) تضفي عليه الطبيعة المختلطة للنزاع ،و كان في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية نزاع داخلي، ثم انتقل إلى نزاع دولي بانغماس أطراف أجنبية فيه،و أطلق على النزاعات التي أفرزتها الأحداث الراهنة بسبب الانهيار الكلي لأسس الدولة بالفوضوية،وبشأن القواعد التي تحكم هذه النزاعات، ذهب شنيدلرschindler إلى القول بأن" النزاعات المسلحة داخل الدولة الواحدة تطبق عليها القواعد التي تحكم النزاعات غير ذات الطابع الدولي ، هذه النزاعات لها ذاتية داخلية نظرا لكونها تقوم بين أكثر من فصيل داخل الدولة الواحدة لأنه في حال اشتراك دولـــة أخرى على الأقـــل في النزاع يجب تطبيق القواعد التي تحكم العلاقات بين الأطراف الثلاثة ويقترح البعض أن تطبق في هذه الحالة القواعد التي تحكم النزاعات الدولية باعتبارها نزاعات مسلحة مختلطة "[3].

و لم ينج هذا الرأي من الانتقاد، لأن هذه الفئة التي أطلق عليها مسمى" نزاعات مختلطة "، هو تحديد غير دقيق لأنه في حالة تدخل دولة في النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي يختلف الأمر إذا كان التدخل مباشرا أو غير مباشر ، وإذا كان غير مباشر فلن يغير طبيعة النزاع ويبقى غير ذي طابع دولي، ولكن إذا كان التدخل مباشرا تحوّل النزاع إلى دولي [4].

---

[1]- د.مسعد عبد الرحمن زيدان ، **تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي** ، مرجع سابق، ص39.

[2]- المرجع نفسه،ص 40.

[3]- Schindler , Dietrich » **the protection of Human Rights and Humanitarian law in case of disintegration states** , R. E. D.I ,vol ,52,1966,p.17.

[4] – د. عبد الرحمن زيدان، مرجع سابق ، ص32

وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن قوات حفظ السلام إذا ما أصبحت طرفا في النزاع فالمواجهات بينها وبين الطرف الأصلي في النزاع الداخلي هي التي تدّول وهذا ما يسمى بـــ"نظرية فصل العناصر المكونة Komponentheorie"التي تنص على أن:" العلاقات بين الطرف الخارجي الدخيل والطرف الأصلي في النزاع هي وحدها التي تدوّل ، أما تدخل دولة في نزاع، مسلح داخلي فيفسد النزاع برمته و يتحوّل إلى نزاع دولي" ، و قد أصبحت قوات الأمم المتحدة الثانية لحفظ السلام في الصومال طرفا في النزاع بالرغم من أن مهمتها بموجب الفصل السابع من الميثاق كانت " توطيد الأمن ونشره وصونه في كافة ربوع الصومال " وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 814 لعام 1993 لكونها منحت تفويضا باستخدام القوة ، وتعتبر هذه القوات كيانا من غير الدول يشارك في أي نزاع مسلح ، أما الحالة التي تقوم فيها جماعة مسلحة بإصدار إعلان أحادي الجانب تلتزم فيه باحترام القانون الدولي الإنساني فالأستاذ ممتاز Momtaz يرى" أن المتمردين إذا التزموا أمام السلطات التي يحاربونها ، يكتسبون شخصية قانونية وظيفية ممّا يؤدي إلى الإقرار ضمنيا بوجود حالة حرب "، وهناك تشابه بين قوات حفظ السلام وهذه الجماعة المسلحة والمواجهات التي قد تحدث مع دولة ما ، الأمر الذي ينجم عنه تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية [1]

المبحـــث الثانـــــــي

الأســـاس القانونـــي للتدخل الدولـــي و الأثيوبي في الصومال ومبرراتـــه

لمعرفة مدى تطابق الأساس القانوني للتدخل الدولي في الصومال بسبب المأساة الإنسانية يجدر البحث عن مدى تطابق هذا التدخّل الإنساني مع القانون الدولي حتى يضفى عليه الطابع الشرعي ويخرج من دائرة الاتهامات باللاشرعية[2] التي تلاحقـــه بسبب تقاربـــــه من ممارســـات التدخل لصالح الإنسانية التي كثيرا ما تفتقـــر للشرعية[3]،ونظرا لما تناقلتـــــه وسائل الإعـــلام من أحداث مروعة و معاناة مؤلمة للشعب الصومالي أثّرت بشكل كبير على الرأي العام ممّا جعـــل

---

[1]- بن تشيكو صدري ،**عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنساني،إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني** ،من إعداد نخبـــة من الخبراء الجزائريين، الطبعة الأولى،ل.د.ص.أ،2008 ،ص177-176

[2]- Spiry Emmanuel , « **interventions humanitaires et interventions d'humanité :la pratique française face au droit international** » ,in RGDIP,Edition A .pedone , paris ,N°2,1998,p411.

[3]- Ibid, p429.

الأمم المتحدة، بوصفها آلية جماعية ترى من واجبها التحرك بدلا من أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في الصومال لنجدة الضحايا المدنيين الذين قهرتهم ظروف الحرب، وقد رخّص مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخّل في الصومال بموجب القرار رقم 794 المؤرخ في 03 ديسمبر 1992 استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق.كما تدخلت أثيوبيا في إطار التدخل الانفرادي للدول بطلب من الحكومة الصومالية الانتقالية، وهذا في فترة لاحقة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بعدة سنوات،وسنبين فيما يلي كيف تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءاته وفقا للفصل السابع وتوسيع مفهوم التهديد ضد السلم والأمن الدوليين في القضية الحالية حتى نلقي الضوء على الأساس القانوني للتدخّل الدولي في الصومال، وهذا ما يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى فكرتين أساسيتين وهما: الأساس القانوني للتدخل الدولي في الصومال ومبرراته (المطلب الأول) و الأساس القانوني للتدخل الأثيوبي في الصومال (المطلب الثاني).

المطلب الأوّل

الأساس القانوني للتدخل الدولي في الصومال ومبرراته

قامت الأمم المتحدة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة بعمليات عديدة لحفظ السلام في القارة الإفريقية ، و شهد الصومال أكبر عملية تدخل للأمم المتحدة على الإطلاق منذ بدء العمل بنظام حفظ السلام [1]، كما وجد مجلس الأمن الدولي حريته بعد توقف الحرب الباردة التي كانت تشل عمله وتحقق التجانس بين أعضائه [2] خاصة عند توفر الاتفاق وسرعة التحرك خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الإنسانية والبحث عن الفعالية [3] بالرغم من أن القانون الدولي يعترف بقداسة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وهذا ماكرّسه ميثاق الأمم المتحدة إلا أنه استثناء وحسب التطورات الراهنة أصبح مجلس الأمن يستعمل صلاحياته الواسعة بالتدخل لحل الأزمات الداخلية.

---

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود، **الأمم المتحدة وحفظ السلام في إفريقيا**، مرجع سابق، ص 120.

[2]- Sammaruga Cornelio, « **L'humanité dans la guerre : la nécessité d'une action urgente** », in « les nation unies et le droit international humanitaire » ,colloque international à l'occasion du 50 éme anniversaire de l'ONU (Genéve 19, 20 et 21 octobre 1995) , Ss dir de Luigi Condorelli ,Anne MARIE la Rosa ,Sylvie Sherre , A. Pedone ,Paris ,1996,p22. et Dupuy Pierre Marie, « **Après la guerre du golf** … », in RGDIP, A .pedone, Paris ,n°3 , 1991,p622.

[3]- Ibid, p 623.

وذلك بدوافع إنسانية إذا ما رأى تهديدا أو إخلالا بالسلم والأمن الدوليين، وهذا ما يقودنا إلى طرح السؤال الآتي: ما هو الأساس القانوني الذي استند عليه التدخل الأمريكي في الصومال، وما هي مبرراته ؟

نتناول الإجابة عن هذا السؤال ضمن فرعين، الأول (أساس التدخل الدولي في الصومال) والثاني (مبررات التدخل الأمريكي في الصومال).

الفـــرع الأوّل

الأســاس القانـــوني للتدخـــل الأمريكـــي

يعد مجلس الأمن الدولي جهازا من أهم أجهزة الأمم المتحدة،نظرا لاضطلاعه بالوظيفة الأساسية التي أنشئت من أجلها المنظمة عام 1945،وهي حفظ السلم والأمن الدوليين،وقصد القيام بمهامه كما ينبغي،أتيحت له سلطة تقديرية خولتها نصوص ميثاق الأمم المتحدة تضمنها الفصل السابع منه لتكييف وتقدير المواقف والتراعات الدولية عندما يتعرض السلم و الأمن الدولي للتهديد أو للإخلال بهما، وهو ما سندرسه في الفقرتين التاليتين:

الفقرة الفرعية الأولى : تدخل مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق .

ونبيّن ذلك في ثلاث نقاط أساسية وهي :

أولا : سلطة مجلس الأمن في تكييف الوضعية " بتهديد السلم والأمن الدوليين "

تظهر السلطة التقديرية لمجلس الأمن من خلال تقدير مدى ملاءمة الوضع للتدخل من عدمه وبالرجوع إلى المادة 39 من الميثاق والتي تنص على أن:" يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو ما يجب اتخاذه من التدابير لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه "نجد مجلس الأمن يتمتع من خلال هذه المادة باختصاصات واسعة يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة [1] تمكنه من تكييف الوضعية المطروحة أمامه وهي ثلاث حالات(تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع عدوان)، ويصدر بشأنها قرارات ملزمة تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدولي أو إعادتهما إلى نصابه [2]، وتميّزه هذه الإلزامية في إصدار القرارات عن نظام عصبة الأمم الذي لم يكن يمنح

---

[1]- تنص المادة 24 من الميثاق على الاختصاص الأساسي الذي عهد لمجلس الأمن بما يلي : " بالتبعات الرئيسية في أوامر حفظ السلم والأمن الدوليين".

[2]- د.أحمد عبد الله أبو العلا ، **تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين** ، دار الكتب القانونية ، المحلى الكبرى ، مصر 2005 ص 22.

قرارات مجلس العصبة في هذا الشأن الوصفة الإلزامية بل كان يجعلها توصيات وللدول المعنية أن تقبلها أو ترفضها.والسؤال المطروح – من أين يستمد مجلس الأمن هذه الصلاحيات ؟

انطلاقا لما يتمتع به مجلس الأمن من سلطة تقديرية مطلقة في تقرير ما إذا وقعت أعمال تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو تعد عملا من أعمال العدوان، وهي الحالات المذكورة في المادة 39 من الميثاق المشار إليها سابقا، يستطيع أن ينظر لكل حالة على حدة دون وضع ضوابط معينة، بشأن تكييف ما يعرض عليه من وقائع – فلا شيء يحد اختيار المعايير لتحديد حالات تدخله – إذ يقوم بإصدار ما يراه مناسبا من توصيات أو إجراءات قمعية عندما يتوصل إلى قناعة أن هناك تهديدا للسلم أو إخلالا به أو عدوانا،ولا تملك الدولة عندئذ حق الطعن ضد قراره [1]،كما لا يوجد أي تعريف معين ودقيق للحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 39 التي تحدّ من سلطته هذه [2]،ويعتبر التصويت في هذه الحالة تصويتا في مسألة موضوعية يستلزم موافقة الدول الخمس ذات امتياز الاعتراض(الفيتو) [3].

ثانيا : السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تكييف الوضع

تتضح السلطة التقديرية لمجلس الأمن من خلال دراسة مجالها بالتعرّض إلى سلطته في تكييف[4] المواقف والنزاعات[5]الدولية وتحديد صورها، وباعتبار ميثاق الأمم المتحدة قد عهد إليه اتخاذ أية تدابير لقمع التصرفات التي من شأنها أن تهدد السلم أو تخل به أو تشكل عملا من أعمال العدوان ، وبهذا تتقرر مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي بنص المادة 24

---

[1]- د.أحمد عبد الله أبو العلا، ، **تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين** ، مرجع سابق، ص 26.

[2]- Evelyne Lagrange , « **les opérations de maintien de la paix et le chapitre VIII de la charte des nations unies** » , dans perspectives Internationale N° 16 , Edition Montchrestien – Paris 1999,p38

[3]- د.مفيد شهاب، **المنظمات الدولية**، الطبعة العاشرة ،دار النهضة العربية ، القاهرة 1990، ص 291.

[4]- انظر أوّل تكييف لمجلس الأمن استعمل فيه سلطته التقديرية:إن النزاع الذي وقع بين هولندا وإندونيسيا في جويلية 1947 ,أول نزاع استعمل فيه مجلس الأمن سلطته التقديرية في التكييف وفق نص المادة 39 ، يتلخص في حرب دارت بين الطرفين ، حيث اعتبرتها هولندا حربا داخلية لا تدخل في نطاق سلطات مجلس الأمن في حين ذهبت دول أخرى ومن بينها أستراليا إلى اعتبار المعارك الدائرة بين الطرفين تشكل إخلالا بالسلم طبقا للمادة 39 ، د. علي ناجي صالح الأعوج ، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2004،ص 195.

[5]-عرفت محكمة العدل الدولي ، في قضية مافروماتيس mavromatis النزاع على أنه :"هو كل خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين ، أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما "، أنظر : د.عمر سعدالله ، حل النزاعات الدولية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2005، ص8-9. أما الموقف فهو " احتكاك دولي تتشابك فيه مصالح عدة دول في مسائل عامة دون أن يصل الأمر إلى تقديم ==

من الميثاق التي تنص على أنه :"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه التبعات "،وبفضل السلطات الممنوحة له يكون مؤهلا للقيام بواجباته لتكييف المواقف والنزاعات الدولية وتقرير ما إذا كانت تدخل في إحدى الحالات الواردة في المادة 39 المشار إليها سابقا، ويقرر من الأسباب ما يبرر تدخله، ومن الملاحظ أن المجلس لم يضع ضوابط أو قواعد معينة بشأن تكييف ما يعرض عليه من وقائع ،كما نشير إلى تعهد الدول بتنفيذ قراراته [1].

وأقرت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بتاريخ 21جوان 1971 حول "الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول "على استمرار وجود جنوب إفريقيا في ناميبيا رغم قرار مجلس الأمن رقم 276 لعام 1970،بأن مجلس الأمن يعد صاحب المسؤولية الأولى[2]،وباعتبار تكييف الموقف أو النزاع الغرض منه هو التأكّد من وقوع إحدى الحالات التي ذكرتها المادة 39 من الميثاق، وبالتالي ثبوت اختصاصه في اتخاذ ما يراه المجلس من تدابير فاعلة لتحقيق مهمته ، اعتبر الفقه هذه المادة من أكثر المواد التي أثارت جدلا فقهيا حول تفسيرها وتحديد طبيعتها بما تحمله من صلاحيات وسلطات خطيرة يتمتع بها مجلس الأمن في تصديه للقضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين ويملك وحده سلطة تحديد الحالات التي يمكن من خلالها استعمال التدابير العقابية المنصوص عليها في الفصل السابع "[3]،وبتكييفه هذا يتمكن المجلس من تحديد مصدر التهديد ومقدار خطورته

== طلبات محدد ة تصلح لعرضها على محكمة دولية كما هو الحال في النزاع " ، أنظر المادة 27 فقرة3 "... التي تشترط في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 امتناع من كان طرفا في النزاع عن التصويت "، وتنص المادة 34على أن "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين ".نلاحظ أن الميثاق ميز بين النزاع والموقف من خلال التصويت ،فإذا كان العضو في المجلس طرفا في النزاع فإنه يمنع عن التصويت بينما إذا كان طرفا في الموقف المعروض عن المجلس فلا يحرمه الميثاق من حق التصويت. أنظر مصطفى أحمد فؤاد ، الأمم المتحدة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2004، ص116.

[1]- تنص المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:" يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ".

[2]- أنظر حكم المحكمة الذي جاء فيه ما يلي:" ... أما مجلس الأمن عندما اعتمد القرارات المعنية فإنما كان تصرفه ممارسة لما يعتبره مسؤوليته الأولى في حفظ السلم والأمن ، والمادة 24 تعطي له السلطة اللازمة في ذلك ..." ، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1948-1991)، منشورات الأمم المتحدة ، وثيقة رقمst/leg/ser. fr /1 ، 1992،ص105.

[3]- د.فاتنة عبد العال أحمد ، **العقوبات الدولية الاقتصادية** ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص67.

و المسؤول عنه والإجراءات المناسبـــة لمواجهتـــه صونا للسلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه [1].

غير أن الأستاذ جرار كوهين جونتام "Gérard Cohen Jonathan "اعتبر عملية التكييف تمثل مرحلة تحضيرية لتحديد نشاط مجلس الأمن و ذهب إلى أن " مجلس الأمن لا يكيّف ما وقع فقط، وإنما يكيّف الوقائع التي حدثت على أسلوب القاضي الذي يكيف الوقائع ليحدد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ، فعملية التكييف تمثل مرحلة تحضيرية لتحديد نشاط مجلس الأمن "[2]،فاستناد مجلس الأمن إلى المادة 39 قد يكون صريحا في القرارات التي يتخذها أو قد يكون ذلك ضمنيا، واعترف الأستاذ Gérard أنه "يمكن اعتبار الاستناد إلى المادة 39 يكون ضمنيـــا implicite في الحالة التي يتخذ فيها القرار بناء على الفصل السابع،دون الحاجة إلى تكييف صريح constatation expresse خاصة في فرضية تذكير مجلس الأمن بقرارات سابقة تضمنت تكييفا صريحا للوضع ضمن إحدى الحالات الواردة في المادة 39 من الميثاق "[3].

و أشار الدكتور حسام محمد هنداوي إلى أن مجلس الأمن يحرص في العديد من قراراته المتخذة بموجب الفصل السابع والمتضمنة عدة تدابير قمعية على عدم الإشارة إلى النص القانوني الذي استنـــد عليه ، نذكر على سبيل المثـــــال قراره رقم 418 الصادر في 4نوفمبر 1977 الذي جاء فيه :" إن امتلاك جنوب إفريقيا للأسلحة والمعدات الخاصة بها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين" [4]،بينما من النادر أن يشير مجلس الأمن صراحة إلى نص المادة 39 في قراراته، مثل قراره رقم 232المؤرخ في 12ديسمبر 1966المتعلق بالوضع في روديسيا الجنوبية،بقوله:" أن المجلس وهو يتصرف وفقا للمادتين 39 و41، يؤكـــد أن الوضع في روديسيا الجنوبية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"[5]،وبشـــأن الغـــزو العراقـــي للكـــــويت في قراره 660 المـــؤرخ في 1990

---

[1]- د. علي ناجي صالح الأعوج ، **الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة** ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2004، ص 198.

[2]- Gérard Cohen Jonathan, "**commentaire de l'article 39**" , in Jean pierre Cot et Allain Pellet (sous dir)," la charte des Nations Unies: commentaire par article "Paris ,Economica ,1991,p651

[3]- **ibid, p 653.**

[4]-أنظر . حسام أحمد محمد هنداوي ، **حدود سلطات مجلس الأمن ،سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد**، دون دار وبلد النشر)، ص 67-68.

[5]- S/RES/232(1966) du16 Décembre1966.

والـــذي ينص على ما يلي :" ... وإذ يقرر مجلس الأمن أن هناك انتهاكا قائما للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت وعملا بالمادتين 39 و 41 من ميثاق الأمم المتحـــدة فإنـــــه ..." [1] وعندما يصدر مجلس الأمن قرار التكييف وفقا لسلطته التقديرية الواسعـــــــة في تقدير المواقف والنزاعات الدولية ، فإنه إما أن يصدر قرارا مستقلا أو أنه يعقبه بقرار يتضمن الإجراءات اللازمة لمواجهته كما قد يدمج القرارين في قرار واحد [2].

ثالثـــا : الرقابـــة القضائية على تصرفات مجلس الأمـــن

أثار النشاط الكبير الذي عرفه مجلس الأمن منذ انهيـــــار الإتحاد السوفييتي نقاشا كبيـــرا على مستوى الفقه و القضاء الدوليين حول مسألة السلم والأمن الدوليين خاصة و اضطلاع هذا الجهاز بسلطات لم يتم النص عليها صراحة في بنود الفصل السابع من الميثاق،كما اختفت الرقابة المتبادلة بين العسكريين باستعمال حق النقض للحد من التدخلات والقرارات غير الشرعية لمجلس الأمن [3]، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تمثل سلطة الرقابة ،كما تبيّن أن مجلس الأمن ومع نهاية الحرب الباردة أصبح يقرر قواعد عامة تطبق بصفة دائمة ممّا يجعله يساهم في تكوين وتوطيد وبلورة القواعد العرفية ، إضافة إلى تقرير التدابير العقابية والمؤقتة بموجب الفصل السابع من الميثاق [4]، والتي يستند إليها لتبرير اختصاصه ، واتجه مجلس الأمن للاعتراف بحق الدفاع الشرعي عقب أحداث 11سبتمبر 2001 وهذا ما يؤكد رغبته في توسيع هذا الحق والذي يمكن اللجوء إليه للقيام بالرد على هجمات عسكرية لم تقم بها الدول، وإنما ارتكبتها جماعات خاصة ،كما أن امتناع مجلس الأمن عن إدانة التدخل العسكري في يوغسلافيا عام 1999يشكل عنصرا وعاملا أساسيا في إرساء دعائم حق التدخل الإنساني.بالتالي فالممارسات العملية لمجلس الأمن في مجال استخدام القوة العسكرية تسعى إلى تطوير القانون الدولي بصورة جوهرية [5].

---

(1)- S/RES/660(1990) du02 Aout1990.

(2)- أنظر د.علي ناجي صالح الأعوج ، **الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة** ،مرجع سابق، ص201.

(3)- Olivier Fleurence," La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies – L'état du débat depuis la fin de la guerre froide", Bruxelles, bruylant , 2000,p250

(4)-Valérie Born Eveno, " **le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité** " R.G.D.I.P,2004,N°,p827.

(5)-Olivier Corten," **la participation du conseil de sécurité à la cristallisation ou à consolidation de règles coutumières**", R.B.D.I, 2004, N°2, p552-553

و باعتبار مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة [1] في تكييف الوضع وتأسيسه على الفصل السابع من الميثاق، فإنه يتخذ بذلك ما يراه مناسبا من إجراءات قسرية حينما يلاحظ أن ثمة حالة من الحالات الثلاث المذكورة في المادة 39 من الميثاق (تهديد أو إخلال أو عدوان) وهذا نابع من اختصاصه،لكن قد يتعسف مجلس الأمن أثناء تكييفه لوضع ما خاصة في غيـــــاب تعـــريف أو معايير لتحديد حالة تهديد للسلم والأمن الدولي،ممّا يستدعي إخضاعه للرقابة،وهذا ما يؤدي بنا للبحث عن الهيئة التي تعود لها صلاحية الرقابة على ممارسات مجلس الأمن،و مدى فعاليتها ؟

لم يمنح ميثاق الأمم المتحدة أية سلطة أو اختصاص لمحكمة العدل الدولية، فيما يخص رقابة أعمال مجلس الأمن،وبالنسبة لسلطته في تكييف حالات تهديد السلم وحدود اختصاصاته[2] وكشفت مناقشات مجلس الأمن والمرافعات الكتابية أمام المحكمة فيما يتعلق ببعض القضايا التي عرضت عليها والآراء التي أصدرتها عن وجود اتجاهين، يعترف الأول بوجود نوع من الرقابة على أعمال مجلس الأمن و يرفض الثاني أية رقابة على أعمال المجلس وهو الرأي الغالب [3].و ذهب الأستاذ Yves Petit إلى أنه "إذا ما اعتبرنا منظمة الأمم المتحدة عالمية تتصرف وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي (المادة الأولى فقرة **1**) ، فالمحكمة يمكنها أن تمارس الرقابة على مجلس الأمن " ويقول أيضا أن " رقابة المحكمة على مجلس الأمن تبقى حذرة وضعيفة" [4].كما أشار الأستاذ Allain pellet إلى أن " المحكمة بإمكانها ممارسة الرقابة على مجلس الأمن إلاّ أن هذه الرقابة صعبة التحقيق ، مقيّدة واحتمالية " [5].

أما الأستاذ محمد بجاوي وعند تقييمه لدور المحكمة ،استخلص أن ممارسة الرقابة على مجلس الأمن غير ملائمة ومؤكدا على أن الوظيفة المنازعاتية للمحكمة غير ملائمة لممارسة الرقابة في ظل النصوص الحالية الواردة في الميثـــــاق، ويكون الحـــــل المستحسن في احتمال تحقيق الرقابـــــة

---

(1)-Kerbrat yaun, « **la référence au chapitre VII de la charte des nations unies dans les résolutions à caract**ère **humanitaire du conseil de sécurité** »,L.G.D.J, paris, 1995,p44 (

(2)- د.نعيمة عميمر، **دمقرطة منظمة الأمم المتحدة ،أطروحة منظمة الأمم المتحدة** ، أطروحة دكتوراه ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ، لبنان ، 2007، ص55.

(3)- أ.ممدوح علي محمد منيع ، **مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر**، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1996 ص200.

(4)-Yves Petit, **Droit International du maintien de la paix**" , Paris,"L.G.D.J,2000, 149-184

(5)- Allain Pellet," **Rapport Introductif: peut-on et doit-on contrôler les actions de Conseil de** sécurité?, in **le Chapitre VII de La Charte des Nations Unies** , Colloques de Rennes,50éme anniversaire des Nations Unies ,Parie, Pédone , p226.

عن طريق الوظيفة الإفتائية [1]حسب نص المادة 96 من الميثاق والتي جاء فيها :" يمكن للمحكمة في إطار وظيفتها الاستشارية إذا كان الطلب مرفوعا إليها من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن تعطي آراء استشارية ليس فيما يتعلق بتفسير الميثاق فقط ،ولكن في كل المسائل التي تخص تقدير شرعية الأجهزة السياسية للأمم المتحدة" [2]،وفي هذا الإطار يعد نص هذه المادة سندا قانونيا كافيا للترخيص لمثل هذه الأجهزة بطلب الفتاوى ،وهكذا يقوم المجلس قبل أو بعد عملية التكييف بطلب رأي استشاري من المحكمة، تنظر المحكمة في تكييف مجلس الأمن بمناسبة الفصـــل في نزاع معين، و يثير أحد الأطراف اعتراضه على التكييف المعطى للوضع، وكمثال على ذلك تقدم مجلس الأمن بمثل هذا الطلب في قضية الآثار القانونية لاستمرار وجود جنوب إفريقيا غير المشروع في إقليم ناميبيا عام 1971 ، و ذهبت المحكمة إلى أنه "من البديهي أن لا تملك المحكمة أية سلطة في الرقابة القضائية على القرارات التي تصدرها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن فيما يتعلق بسلطاتهـــــــا "[3]،و أكّدت في رأيها هذا أنها لا تملك أي اختصاص في رقابة شرعية قرارات مجلس الأمن رغم كونها الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة،ونشير إلى أن مجلس الأمن وبالرغـــم من وجود العديد من المسائل القانونية والتي في أغلب الأحيان تدعوه لاستفتاء المحكمة إلاّ أنّه لم يتقدم إليها بطلب رأي استشاري ما عدا مرة واحدة في القضية سابقة الذكر،وامتنع في بعض المسائل التي تتطلب رأيا استشاريا منها[4].

---

(1)- Mohamed Bedjaoui ,"**UnControl de la légalité des actes de du Conseil de sécurité est–il possible?**",in **le Chapitre VII de la Charte des nations Unies** , Colloques de Rennes,50éme anniversaire des Nations Unies,Parie, Pédone ,1995 p287.

(2)- Mohamed Bedjaoui ," **Nouvel ordre mondial et control de la légalité des actes de Conseil de sécurité** " ,Bruxelles Bruylant ,1994,p100.

(3)- Marc Perrin De Brichambaut et autres," **Leçons de droit international public**", Paris , presse de Science Po et DALLOZ , 2002, p 273

(4)- مثل : انضمام أعضاء جدد وتفسير المادة 27 من الميثاق ، ... ومسائل أخرى , أنظر ممدوح علي المنيع ، المرجع السابق ، 189. وللإطلاع على الهيئات التي يحق لها طلب فتوى من محكمة العدل الدولية ، أنظر منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك ، رقم المبيع25 .I.99.A، 2001، ص 38 وما يليها .

- أنظر : الرأي الاستشاري المتعلق بنفقات الأمم المتحدة عام 1962 حيث ذهبت المحكمة إلى إضفاء الشرعية على قرار مجلس الأمن بالرغم من أن الطلب الموجه إليها كان يتمحور حول شرعية قرارات مجلس الأمن ،ويدخل هذا في إطار النطاق الواسع لسلطة المحكمة في مباشرة اختصاصها باعتبارها جهازا قضائيا .

ويلاحظ أن طلب الرأي الاستشاري قبل تكييف مجلس الأمن قد يرفض ويتطلب وقتا طويلا أمام المحكمة لإصدار رأيها بشأنه، ممّا يعني أن رقابة المحكمة على عملية التكييف غير فعّالة بكل آلياتها [1]،خاصة وأن مجلس الأمن يهمه التحرك السريع والفعال لمواجهة الأزمات الدولية ،أما إذا طلب مجلس الأمن رأيا استشاريا من المحكمة بعد عملية التكييف فيستبعد أن يخالف هذا الرأي تكييف مجلس الأمن حفاظا على مصداقية دور المحكمة القضائي من خلال عدم تصادمها مع مجلس الأمن، فالرقابة الخارجية على عملية التكييف التي يقوم بها مجلس الأمن، تعتبر محدودة وعارضة ولا تشكل نظاما عمليا للرقابة [2]،لذا وجب الاعتماد على الرقابة الذاتية لمجلس الأمن في تكييفه للوقائع المتمثلة في حق الاعتراض،و اعترضت القوى الكبرى في مؤتمر سان فرانسيسكو على كل المشاريع التي كانت ترمي إلى الإضعاف من سلطة مجلس الأمن، وخاصة على اقتراح آلية رقابة ، مما يعني تمسك هذه الدول بالسلطة التقديرية لمجلس الأمن في مجال التكييف والتي تمكنه من تجاوز فترة الشلل والحصول على تجانس بين أعضائه خاصة في الوقت الحالي، وأصبح التكييف الذي يتوصل إليه معقولا ومبررا سياسيا طالما أن ذلك مستمدا من تمتعه بالحرية في تقديراته من الناحية القانونية[3].

---

(1)-Kerbrat yaun, « **la référence au chapitre VII de la charte des nations unies dans les résolutions à caract**ére **humanitaire du conseil de sécurité** »,Op.cit ,p28.

(2)-,Op.cit ,p28.

(3) -Ibid,p34.

الفقرة الفرعية الثانية :تكييف مجلس الأمن للوضع في الصومال وتدخله بموجب القرار 794/92

سعت الأمم المتحدة مع نهاية الحرب الباردة إلى التصدي للنزاعات غير ذات الطابع الدولي والتي انتشرت في العديد من الدول لا سيما الإفريقية بشكل يمس السلم والأمن العالمي من خلال مجلس الأمن الذي أصدر العديد من القرارات بشأنها في غياب نص قانـــوني في ميثاق الأمم المتحدة يقضي بتحديد المسائل المهددة للسلم والأمن الدوليين ليستدل بها المجلس أثناء تكييفه للمواقف والنزاعات ،إلاّ أن المادة 39 من الميثاق خوّلت المجلس سلطة تقديرية واسعة في تكييف وتحديد حالات تهديد السلم والأمن الدولي،إلى جانب ذلك منحت هذه النزاعات الفرصة لمجلس الأمن في مرحلة التسعينيات لتوسيع سلطاته من خلال توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدولي، و في القضية الصومالية اعترف مجلس الأمن بالطابع الفريد للحالة الراهنة في الصومال واصفا إياها بالمتدهورة والمعقّدة وغير العادية بسبب النزاع القائم الذي يجعل تدخل مجلس الأمن مسألة فورية واستثنائية لتوزيع المساعدات الإنسانية على الصوماليين المتضررين.

وعبّر مجلس الأمن عن الوضع بأنه مأساة إنسانية جسيمة وحادة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين نتيجة العقبات التي تعترض عملية توزيع المساعدات الإنسانية.وهذا ما تضمنه قراره رقم794/92 المؤرخ في 3ديسمبر1992،و أيد القرار توصية الأمين العام الواردة في رسالته المؤرخة في 29 نوفمبر1992 باتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل تهيئة بيئـــة آمنـــة لعمليات الإغاثـــة الإنسانيـــة في الصومال في أسرع وقت ممكن [1].

فضلا عما تقدم، دعا القرار جميع الدول الأعضاء التي يسمح وضعها بتقديم قوات عسكرية والمساهمة بتبرعات إضافية نقدا أو عينا على وجه السرعة،كما طلب المجلـــس من الأمين العام إنشاء صندوق – يمكن من خلاله حيثما يكون ذلك ملائما– توجيه التبرعات إلى الـــدول أو العمليات المعنية [2].

ومن هذا المنطلق، وحتى يتسنى لمجلس الأمن التدخل فإنه يكيّف الأحداث التي تهمه على أنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو عملا من أعمال العدوان وبإيجاد حالـــة

---

[1]– قرار مجلس الأمن رقم 794/92 الملحق رقم 3،ص 137-141.

[2]– المرجع نفسه.

من هذه الحالات يصبح تدخّله مؤكدا وشرعيا [1] دون أن يصطدم بأي عائق وخاصة عائق عدم التدخل[2]،وبما أن مجلس الأمن قد توصل في تكييفه لحالة الصومال إلى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين سيّما وأنه اعتبر تقديم المساعدات الإنسانيـــة في الصومال يعتبر عملا مهما لجهوده لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما ، وحتى يتسنى لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات القمع العسكرية لا بد من توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة في المادة 39 وإلا عدّ عمله تجاوزا لاختصاصاته [3]،وهكذا يكون قد عمل في إطار سلطته التقديرية ومسؤولياته،ويكون تدخل الأمم المتحـــــدة في الصومال مؤسسا على الفصل السابع الذي يخوّل لمجلس الأمن سلطة الملاحظة و القرار إذا ما تبيّن له وجود تهديد ضد السلم ،ويصدر قراراته الملزمة لجميع الدول الأعضاء وفق المادة 25 من الميثاق[4].

أولا : مناقشـــــة قـــرار مجلس الأمن رقم 92 /794

وصف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الدكتور بطرس بطرس غالي قرار مجلس الأمن رقم 92 /794 المؤرخ في 03ديسمبر1992 بالتاريخي,و عبر المجلس بموجبه عن قلقه من حجم المأساة التي يعيشها الصومال والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، وقام بإرسال قوات عسكرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية في إطار عملية إعادة الأمل [5].

أردنا في هذا العنصر التطرق بالشرح إلى بنود القرار في عنصرين:(**1**) مناقشة قرار مجلس الأمن من الناحية الشكلية (**2**) من ناحية المضمون.

1- من الناحيـــة الشكليـــة

اشتمل القرار 794 على 21 بندا شملـــت متن القرار إلى جانب الديباجة،ووردت مصطلحات في ديباجة القرار منها ما يوحي إلى إجراءات إلزامية (أ) ومنها ما يشـــير إلى استعمال مصطلحات مرنة (ب).

---

(1)- Brigitte Stern, « **l'évolution du rôle du conseil des nations unis dans le maintien de** la paix et la sécurité internationales « , **in « le droit international comme langage des relations internale , NU,NEW YORK ,1996,p60.**

(2)- Olivier Russbach, **ONU contre ONU,** le droit international confisqué,ED la découverte, paris, 1994, p41

[3]-د. عبد الله الأشعل ، **النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي** ، الطبعة الأولى ،دون دار نشر ، القاهرة ،1997،ص 345.

[4]-أ.ممدوح علي محمد منيع ، **مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر** ،مرجع سابق، ص31.

[5] -شاهين علي شاهين ، " **التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته** " ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد 04، السنة 28 ، ديسمبر 2005 ، ص 303.

أ) **استعمال مجلس الأمن في قراره 794 لمصطلحات توحي إلى إجراءات إلزامية وهي:**

– استعمال المجلس مصطلح ،"يعيد تأكيد قراراته"، ومصطلح يؤكد" الحاجة الملحة إلى تسليم المساعدات الإنسانية بسرعة في أرجاء البلد كافة ومصطلح يعترف (ورد مرتين) بالطابع الفريد للحالة الراهنة في الصومال وبأن شعب الصومال يتحمل المسؤوليـــة الأساسيـــة عن تحقيق المصالحة الوطنية وتعمير بلده.

– استعمال مصطلح لا تغيب عن باله طبيعتها الآخذة في التدهور...والتي تتطلب استجابة فورية واستثنائية.

– استعمال مصطلح يقرر"إن جسامة المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال... تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

يتضح من خلال هذه المصطلحات أن مجلس الأمن أراد بها لفت الانتباه والتأكيد على الطابع الإجباري الذي يستوجب التدخل الفوري والاستثنائي الذي تتطلبه حالة الصومال والتي وصفت بالفريدة من نوعها لما انطوت عليه من مأساة إنسانية حقيقية جعلته يتخذ قرارات ملزمة استنادا للفصل السابع من الميثاق، وهذا يعني أن مجلس الأمن وسّع مجال إعمال الفصل السابع في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة [1]في القرارات ذات الطابع الإنساني [2].

ب) **استعمال القرار 794/92 مصطلحات مرنـــة** ،وهي :

– استعمال مصطلح يلاحظ ،وإذ يلاحظ الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية .

– استعمال مصطلح يثني في الفقرة السادسة، إذ تنص على أن مجلس الأمن " يثني على الجهـــود التي تبذلها حاليا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والدول.

واستعمل مجلس الأمن هذه المصطلحات المرنة " يلاحظ " " يثني " للتخفيف من حدة التوتر لدى الأطراف المختلفة المهتمة بإيجاد حل للنزاع القائم في الصومال، خاصة أن الأوضاع السائـــدة تتميز تارة بفتور النـــزاع وفي أغلب الأحيان بتصاعده– مما يخلق نوعا من الشعور بالملل

---

(1)- Pierre Marie Dupuy, « **Sécurité collective et organisation de la paix** ». RGDIP. A pedone , paris , N° 3 , 1993 , p 617.

(2) - == == == , « **Droit international public** », Dalloz ; paris, 1994, p426

وبالتالي، فاستعمال هذه المصطلحات من قبل مجلس الأمن والتي تحمل معاني الاهتمام والثناء ستجدد عزيمة هذه الأطراف – الإقليمية والدولية – ورغبتها في مواصلة بذل الجهود لحل الأزمة الصومالية، وللإشارة فإن مجلس الأمن باستعماله لهذه المصطلحات الإلزامية والمرنة يكون قد كشف عن الأهمية البالغة التي يوليها لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في الصومال مؤسسا تدخله وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

2 – من ناحية المضمون

أ) الالتزامات والدعوات المتضمنة في القرار رقم 794/92

تدخل مجلس الأمن بممارسة اختصاصه في قضية الصومال انطلاقا من المادة 39 من الميثاق ليفرض بعض الالتزامات على الصوماليين بتوجيه دعوات لجميع الأطراف،ومن ناحية أخرى ليلقي على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ القرار 794/92.

و اعترف مجلس الأمن بالطابع الفريد للحالة الراهنة في الصومال حسب ما جاء في ديباجة القرار المذكور مما استدعاه التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخلفات المأساة الإنسانية الجسيمة التي سببها النزاع في الصومال وشكلت خطرا وعقبة حالت دون مرور المساعدات الإنسانية وتفاقم الوضع وزاد تدهورا وأصبح يشكل تهديـــدا للسلم والأمن الدوليين[1].

و بعد أن كيف مجلس الأمن حالة الصومال المتفجّرة وبأنّ الوضع في المنطقة يهدد السلم والأمن الدوليين [2]، أصبح مختصا دون أن يصطدم بما كان يمكن أن يشكل عائقا لتدخله وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة 7 من الميثاق ، وترفق هذه المادة في حد ذاتها باستثناء ورد في جملتها الأخيرة يسمح لمجلس الأمن بالتدخل في إطار الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق [3].

---

[1]– أنظر: الفقرة الثالثة من ديباجة قرار مجلس الأمن 794/92المؤرخ في 03 ديسمبر 1992، مرجع سابق،ص138.

[2]- Emmanuel Spiry, « **interventions humanitaires et interventions d'humanité : la pratique française face au droit international** », in R.G.D.I.P, Edition A.pedone, N° 2, 1998, p419.

[3]- Gilbert Guillaume, « **Article 2 §7 de la charte des nations –unis** », in la charte des nations unies, commentaire article, sous direction de Alain Pellet et Jean Pierre Cot, Economica, Paris, 1991, P 491

وتطرق مجلس الأمن بموجب القرار 794/92 إلى جملة من الالتزامات واجب الامتثال لهـــا من قبل الصوماليين من خلال مصطلح يطالب في متن القرار (فقرة أولى) ، ولكن في المقابل أضاف المجلس إلى ذلك مصطلحات أخرى تدخل في إطار دعـــوات يوجهها للـــــدول الأعضـــاء (الفقرة 11) التي تنص على أن مجلس الأمن : " يدعو جميع الدول الأعضاء التي يسمح وضعها بتقديم قوات عسكرية والمساهمة بتبرعات إضافيـــة نقدا أو عينا وفقا للفقرة 10 أعـــلاه إلى أن تفعل ذلك ويطلب إلى الأمين العام أن ينشيء صندوقا يمكن من خلاله حيثما يكون ذلك ملائما توجيه التبرعات إلى الدول أو العمليات المعنية ".

كما وجه مجلس الأمن دعوته للأمين العام من خلال قراره السابق للتصرف بشكل معين وذلك مرتين وكانت الدعوة الأولى خاصة (بالقوات الأممية) و نصت الفقرة الخامسة عشرة من متن القرار 794 على أن مجلس الأمن " يدعو الأمين العام إلى أن يلحق عددا صغيرا من موظفي الاتصال التابعين لعملية الأمم المتحدة في الصومال بالمقر الميداني للقيادة الموحّدة "،و تعلقت الدعوة الثانية بمواصلة الجهود وفقا لما نصّت عليه الفقرة العشرون من متن القرار 794 على أن مجلس الأمن " يدعو الأمين العام وممثله الخاص إلى مواصلة جهودهما من أجل تحقيق تسوية سياسية في الصومال ".

ب) مسؤوليـــة الأمين العام للأمم المتحـــدة بموجب القـــرار 794/92

عهد مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية،تتمثل في التصرف على وجـــه الاستعجال (**1**) واستعمال كافة الوسائل لتحقيق نتيجة التخفيف من معانـــاة السكـــان المدنيين في الصومال (**2**).

1- *تصرف الأمين العام على وجه الاستعجال.*

يفهـــم من نص الفقرة 10 من متن القرار 794 التي تنص على أن مجلس الأمن " وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، يأذن للأمين العام والدول الأعضاء المتعاونة في تنفيذ العرض المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن "،وهذا وفقا للعرض الذي تقدمت به دولة عضو يتعلق بإنشاء عملية لإيجاد بيئـــة آمنة في الصومال [1]،وطلـــب مجلـــــس

---

[1] - أنظر الفقرة الأولى من القرار رقم 794/92 ، مرجع سابق، ص 137.

الأمن من الأمين العام وفي إطار مواصلة جهوده إنشاء صندوق لتوجيه التبرعات الإضافيـــة التي يتم جمعها نقدا أو عينا من الدول الأعضاء وفق ما تقتضيه ظروفها إلى جانب دعوة مجلس الأمن الدول إلى تقديم قوات عسكرية لتهيئة بيئة آمنة في الصومال تمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، أما فيما يتعلق بكافة الدول المعنية ، طلب المجلس منها وحسب الاقتضاء تقديم تقارير منتظمة،بحيث يقدم أوّل هذه التقارير في موعد لا يتجاوز خمســـة عشر يوما بعد اعتماد القرار 794/92، إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار وعن تحقيق الهدف المتمثل في تهيئة بيئة آمنة لتمكين المجلس من اتخاذ القرار اللازم بشأن الانتقال بسرعة إلى مواصلة عمليات حفظ السلم [1].

2- استعمال الأمين العام كافة الوسائل المتاحة له .

يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يستعمل كافة الوسائل الموجودة تحت تصرفه بما فيها تلك الوسائل الموجودة لدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في هذا المجال،ويطلب مجلس الأمن إلى جميع الدول وخاصة دول المنطقة تقديم دعم مناسب للأعمال التي تقوم بها الدول بصفتها الوطنية أو من خلال الوكالات أو الترتيبات الإقليمية عملا بهذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلـــة (الفقرة 17 من متن القرار794)،وعليه ، حرص الأمين العـــام على القيـــام بمسؤوليتـــه في تنظيم عملية المساعـــدة الإنسانية تنفيذا للقرار المذكور،كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات الأمم المتحدة مع أنها قوات حفظ سلام ،إلاّ أنها مخوّلة باستعمال القوة للدفاع عن نفسهـــا [2]،وذلك على أساس المادة 51 من الفصل السابع من الميثاق [3].

ونلاحظ أن ممارسة حق الدفاع الشرعي وما يؤدي إليه من اتخاذ التدابير اللازمـــة من جانب الدولة المعتدى عليها دون حاجة إلى استئذان مجلس الأمن تتطلب شروطا معينـــة [4]،

---

[1]- J.M SOREL, **la Somalie et les Nations- Unies,** A.F.D.I, 1992, P72

[2]- **د.**فتح عبد الله الشيخ، **مشروعية العقوبات الدولية والتدخل الدولي**، الطبعة الأولى، القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 1998، ص113.

[3] - تنص المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة على حالة الدفاع عن النفس كما يلي : " **ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول ، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء " الأمم المتحدة " وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ،والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيمـــا للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضـــرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمـــــن الدولي أو إعادته إلى نصابه** ".

[4] - د.فتح عبد الله الشيخ، ، مرجع سابق، ص 137. نقلا عن: د.مفيد شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة العاشرة،دار النهضة العربية 1990 ص: 122-123.

إذ يتمثل الشرط الأوّل في وجود هجوم مسلح فعلي يمثل عدوانا، و لا تجيز المادة 51 من الميثاق ما يطلـــق عليه بالدفاع الشرعي الوقائي، أي استخدام القوة من جانب دولة تتوقع الهجوم عليها وتريد منع وقوعه،و يتعلق الثاني بكون الميثاق لم يعرف العدوان، و لم يحدد معايير للحكم على وقوعه،مما يؤدي إلى حرية الدولة في تقدير ذلك وفقا لأهوائها،لأنه بالرغم من أن الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة توصلـــت في ديسمبر (1974) إلى وضع تعريف للعدوان إلا أن الدكتور مفيد شهاب يرى إعماله بالنسبة لما يقع من حوادث مازال يثير خلافات كثيرة؛أما الثالث، فيتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير التي اتخذها الدولة المعتدى عليها تطبيقا لحق الدفاع الشرعـــي،ويتمثل الشرط الرابع في توقّف الدولة عن هذه التدابير عند تدخل مجلس الأمن بما يراه ضروريا لحفظ السلم.

وتطور حق الدفاع عن النفس في عمليات الجيل الثاني[1] لحفظ السلام عندما خوّل مجلس الأمن ــ ولأول مرة في قراره رقم 93/814 الصادر في 26 مارس 1993 ــ القوات الدولية استخدام الإجراءات القسرية في الصومال لتحقيق أهدافها وممارسة حق الدفاع عن النفس، وأصبحت بذلك هذه القوات أوّل قوة سلام تشكّل بشكل صريح تأسيساً على الفصل السابع من الميثاق.

ومنه نستطيع القول أنه في الأصل لا يجوز الإخلال بمبدأ عدم التدخل إلا استثناء، إلاّ أن التدخل في الصومال أبيح للأمم المتحدة نزولا عند مقتضيات الأمن الجماعي وبغية تحقيق أهدافها في حفظ السلام والأمن الدوليين،لكن في الحقيقة يجب أن يكون التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالقدر الذي يقتضيه الهدف منه ووفقا لضوابط معينة وإلاّ فلا يصبح لهذا التدخل أي سند قانوني، بل يعتبر اعتداء على حق الدولة في ممارسة اختصاصاتها والقيام بإدارة شؤونها بحرية دون الخضوع لإرادة أخرى .

---

[1]- أنظر: مصطلح " عمليات الجيل الثاني: د.عمر سعدالله ، **معجم القانون الدولي المعاصر** ، الطبعة الأولى ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر، 2005 ، ص 272.

" تلك العمليات التي اكتسبت في نهاية الثمانينات أهدافا أكثر طموحا، فلم تعد تهدف فقط إلى إرساء الاستقرار لوضع معين وإنما باتت تهدف أيضا إلى المشاركة بفعالية في تطبيق القواعد السياسية الدولية، وشملت عمليات حفظ السلام مهـــام متنوعة جدا، كمراقبـــة عمليات الانتخـــــاب (وأحيانا شمل ذلك تنظيم الانتخابات والإشراف عليها) ، نشاطات المصالحة الوطنية (بما في ذلك تسريح الجنود وإعادة دمج المحاربين السابقين ، مراقبة حقوق الإنسان والتدريب)، وإزالة الألغام،ويعتبر فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال في ناميبيـــا (1989– 1990) . بعثة الأمم المتحدة المتقدمة ومن ثم سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (1991–1993) ، و بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفـــادور (1991–1995). تعتبر أمثلة على هذا النوع من العمليات متعددة المهام، والتي تتم بصورة مباشرة داخل الدول. ويستمر احترام المبادئ العملياتية الثلاثية المذكورة سابقا " . وكذلك في:

- Françoise Bouchet Saulnier : **Dictionnaire Pratique du Droit Humanitair**e,Edition la Découverte Syros , Paris XIII, 1998,p241.

الفـــــرع الثانـــــــي

التـــدخـــــل لأسبـــــاب إنسانيـــــة

واجه التدخل لأسباب إنسانية الكثير من المصاعب ، و اصطدم في تطبيقه مع مبدأ السيادة الذي يكفله القانون الدولي لكل دولة،لذلك وأمام تفاقم الأزمات الإنسانية من خلال الحروب الداخلية في الدول سيّما في الصومال محل هذا البحث، وما شهده هذا البلد من أهـــوال (قتل جماعي، إبادة ،اغتصاب...)كان لا بد للمجتمع الدولي أن يجد السّبيل للتوفيـــق بين احترام سيادة الدولة وضرورة إيقاف الجرائم الناجمة عن هذه النزاعات، و أصبحت القضية الصومالية أكثر صعوبة وتعقيداً خاصة في البحث عن الجهة المخولة بحل الأزمة والتكفل بهموم الشعب الصومالي في ظل الانهيار الكلي للدولة وتفشي الفوضى .

وأجمع الفقه الدولي المعاصر على أن التدخل الإنساني الذي تقوم به دولة ضد دولة أخرى لحماية رعاياها ، أو لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ، هو تدخل غير مشروع ، لأن قيام دولة باستخدام القوة ضد دولة أخرى يعد عملا محظورا في القانون الدولي ، طبقا لما تنص عليه المادة 4/2من ميثاق الأمم المتحدة [1]، بينما تعتبر الأمم المتحدة المنظمة الدولية القادرة على تنفيذ التدخل الإنساني ، ويتضح ذلك خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أين توسع مفهوم السلم والأمن الدولي ليشمل حالات ذات طابع إنساني، لكن مسؤولية التنفيذ تقع على مجلس الأمن صاحب الاختصاص ممّا يثير التساؤل حول مدى شرعية تلك التدخلات.

و لذلك نتناول في هذا الفرع فكـــرة التدخل لأسباب إنسانية(فقرة فرعية أولى)ثم نتطـــــرق في (فقرة فرعية ثانية) إلى التدخل بترخيص من مجلس الأمن الدولي.

الفقرة الفرعية الأولى: فكرة التدخل لأسباب إنسانية

أفرزت التغيرات الدولية الحاصلة،ظهور مفهوم جديد للتدخل تحت مسمى" التدخل الإنساني" وهو مصطلح اعتمد حديثا كغطاء تستعمله الدول الغربية لبسط نفوذها على الدولة التي أنهكتها شراسة الحرب الأهلية ولتمرير خطتها وتحقيق مآربها الوطنية كلما وجدت الظروف مهيأة لذلك

---

[1]-تنص المادة 2 فقرة4 على أنه: " يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضـــي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على وجه آخر لا يتفق ومقاصد " الأمم المتحدة " ".

وساهمت التطورات الجوهريـــة للنظام الدولي الجديد في السنوات الأخيرة لما بعد انتهاء الحرب الباردة في بلورة التدخل الإنساني كاستثناء على مبدأ عدم التدخل الذي هو مبدأ قانوني ملزم لكافة الدول ، ومكرس في كافة مصادر القانون الدولي [1]،ونصت عليه مختلف الاتفاقات الدولية أهمها:عهد عصبة الأمم في مادته الخامسة عشرة وأكدته الفقرة السابعـــة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كما تضمنته الاتفاقات الدولية الاقليمية مثل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقيـــة في مادته الثانية وميثاق جامعة الدول العربية في مادته الثانية والثامنة وميثاق منظمة الدول الأمريكية في مادتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة، وكرس القضاء الدولي مبدأ عدم التدخل بصورة واضحة في قضية مضيق كورفو عام 1949 واعتبر المبدأ جزء من القانون الدولي العرفي [2].

كما شهدت الجمعية العامة فترة الستينات والسبعينات كثرة دول العالم الثالث التي حصلت على استقلالها و أصبحت ترفض أي شكل من أشكال التدخل وتنظر إليه بنظرة عدائيـــــة [3] وفي هذه الفترة تم إصدار مجموعة من القرارات تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول[4] وأولت منظمة الأمم المتحدة عناية كبيرة لتكريس هذا المبدأ بصدور العديد من المواثيق التي تحرم التدخل في شؤون الداخلية للدول وتعتبره بمثابة الحصن المنيع للدول الضعيفة ضد طموح الدول الإمبريالية القوية،ومن ثم فلا يجوز انتهاك هذا المبدأ لأن ذلك سوف يشكل تهديداً خطيرا للاستقلال السياسي للدول واختلال توازنها الناجم عن عدم التكافؤ القائم في المجتمـــع الدولي والانتقاص من سياداتها،

---

[1]-Pellet Alain, « droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire ? »,in p.p.s, la documentation française, France, N°758-759, 1995, pp108-110.

[2]-Déferges Philipe Morceau, **un monde d'ingérence**, presses des sciences politiques, France 1997, p38.

[3]- Pellet Alain, « **droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire** ? », op.cit, p3

[4]- د.بوكرا إدريس ، **مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر** ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1990 ص161.(أهم هذه القرارات : القرار رقم 2131(XX) الصادر في 1965/12/21وهو " إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها"/ تأكيد مبدأ التدخل كأحد مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول في القرار رقم 2526((XXV المؤرخ في 1970/10/24 في شكل " إعلان بشأن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة (جاء هذا التأكيد من طرف الجمعية العامـــة بعد 5 سنـــوات من القرار الســـابق وبنفس ألفـــاظ القرار 2131 /قرار رقم 3314 المتعلق بتعريف العـــــدوان والمـــؤرخ في 1974/12/14/ القرار رقم 31/91 المتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمؤرخ في 1976/12/16/ والقرار 103/36 المؤرخ في 1981/12/09 وهو " إعلان حول عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول) .

وهذا ما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،و تزايدت أهمية هذا المبدأ في العلاقات الدولية بفضل التعاون المشترك بين الدول على احترامه والعمل لتسوية المنازعات الدولية وتطوير العلاقات الودية والسلمية،غير أنه ومع تزايد الضغوط بعد الحرب الباردة للاعتراف بحق التدخل العسكري من أجل أهداف إنسانية، وتراجع مفهوم سيادة الدولة، أصبحت المطالبة بذلك في ضوء أخلاقيات جديدة تحت زعم حماية المقهورين والتي يجب أن تكون لها الأولوية بالنسبة للقوانين الوضعية، وهذا ما يفهم من خلال ما أكده الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة سنة 1992 بقوله إنّ " وقت سيادة الدولة قد ولى لأنه بعيد تماما عن الواقع الحالي " [1] .

ومع تزايد ويلات النزاعات الداخلية أضحى من الصعب تحمّل الوضع المأساوي الذي تعانيه الشعوب،خاصة وأن الضمير الأخلاقي لا يمكنه تقبل ذلك،ومن هنا برز دور قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في المناطق التي تعرف النزاعات ،سواء أكانت بفعل الصراعات الداخلية أو في حالات قيام الدولة في حد ذاتها باضطهـــاد جزء من شعبها [2]،إذ يتم إنقاذ الضحايا بتقديم المساعدة لهم والتي تتطلب موافقة الدولة المعنية،وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 على حق المبادرة الذي تتمتع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات الداخلية [3]،والذي بدوره يتطلب الحيادية والإنسانية ،وفقا لنص المادة 18 فقرة 2 من بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977.

غير أن ما يلاحظ في بعض الأحيان هو رفض الدولة المعنية قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشاطها الإنساني على إقليمها مما يجعل اللجنة تبادر بمحاولات لإقناع الدولة،وبما أن الإقناع يتطلب وقتا أطول للوصول إلى الضحايا فقد يتضاعف عدد هم بسبب التأخير وبالتالي فهذا الإجراء يعرقل تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب السرعة في مثل هذه المواقف الإنسانية،لكن رغم هذا تبقى اللجنة ملتزمـــــة بالسرية حتى تتسنى لها المحافظة على حظوظهـــا في ممارسة نشاطهـــا الإنســـاني على إقليـــم الدولة المعنية [4] . ومع تزايـــد المعانـــاة الإنسانيـــة

---

[1] - د.هدى راغب عوض، **إعادة لتقسيم حفظ السلام**، مجلة السياسة الدولية، العدد 122/أكتوبر 1995 ، ص257.

(2)- Emmanuel Spiry, « **interventions humanitaires et interventions d'humanité : la pratique française face au droit international** », Op.cit, p 410.

[3]- د.سعدالله عمر ، **تطور تدوين قواعد القانون الإنساني** ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1997 ، ص 128.

(4)-Déferges Philipe Morceau**, un monde d'ingérence**, op.cit, p61

على الساحة الدولية وظـــهور العراقيل سالفة الذكر تشكلت منظمات غير حكومية مثل أطبـــاء بلا حدود(Medecins sans frontiéres)،أطبـــــاء العالم(Medecins du monde)مساعدة طبية دولية(aide Médicale international)لا تعير اهتماما لموافقة الدول على تدخّلها وتنشط بصفة غير شرعية وتندد بالمآسي التي تشاهدها في الميدان بغية ضمان وصـــول المساعدات الإنسانية إلى المتضرريـــن في الوقت المناسب ما دامت تضطلع بمهام إنسانية،ومع مرور الوقت أصبحت هذه المنظمات تتدخل في مختلف مناطق التوتر و توّلدت فكرة التدخل الإنساني من خلال هذه الممارسات المتكررة وهي فكرة بعيدة عمّا يسمى بالمساعدة الإنسانية التي هي محايدة ومبنيـــــة على إرادة الدولة [1].

الفقرة الفرعية الثانية : التدخـــل بترخيص من مجلس الأمن الدولـــــي

إن مشروعية التدخل الدولي لا تزال محل نقاش بين فقهاء القانون الدولي،إلاّ أن الاتجاه الحديث الذي أفرزه النظام العالمي الجديد يمثله المنادون بمشروعية التدخل الدولي ووضعوا معايير وضوابط أقروا مراعاتها كحد أدنى لضبط ممارسة تطبيقية والتي نوردها كما يلي:

أولا : الترخيص بالتدخـــل

ويقصد بالترخيص الدولي أن يصدر قرار التدخل الدولي من قبل مجلس الأمن أو يأذن بـــه في حالة المنظمات الإقليمية،باعتبار هذا الجهاز الجهة الوحيدة المخوّلة وفقا للميثاق بتقدير الموقف أو الحالة التي تهدد السلم والأمن الدوليين ،كما يفترض فيه التحلي بالموضوعيـــة والحياد بحكم أنّه يمثل مصالح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أما إذا ترك الأمر لتقدير الدول منفردة ، فهذا سوف يفسح المجال لتفسيرات تخدم مصالح الدول الكبرى، وفي القضية الصومالية اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الموقف بناء على طلب من ممثل الصومال لدى المنظمة الدولية وأصدر المجلس القرار رقم 733/92 المؤرخ في 1992/01/23، بعد فشل جهود الأمين العام للأمم المتحدة في احتواء تفاقم المأساة الإنسانية وإقناع الأطراف المتحاربة بضرورة الوصول إلى تسوية سلمية للصراع الدموي الذي تصاعد بعد سقوط نظام زياد بري في جانفي 1991، واندلاع الحرب التي أدّت إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص ، ولجوء أكثر من مليون صومالي إلى الدول المجاورة في تلك الفترة. [2]

---

[1]- Paul Tavernier, **Nouvel Ordre Mondial et Droit de l'homme : la guerre du golfe**, château Gontier paris, 1993, p 64

[2]- د.فتح عبدالله الشيخ ، **مشروعية العقوبات الدولية والتدخل الدولي** ، مرجع سابق، ص116.

ومن المعروف أن يكون المبدأ العام للتدخل الدولي بموافقة الحكومة المعنية، وفي حالة عدم وجود حكومة ممسكة بزمام الأمور فبموافقة الجناح المسيطر على الأوضاع، وإذا كان الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة فهذا يستدعي ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي في حالة استحالة موافقة الحكومة أو رفضها أو عدم وجودها.

كما جرى العمل على اشتراط موافقة الحكومات الشرعية لقبول التدخل لأسباب إنسانية وفقا لما يقتضيه مبدأ احترام سيادات الدول، لكن هناك جانبا من الفقه يرى عـــدم ضرورة القبول ولم يعتبر القبول شرطا كما ذهب إليه السيد الأمين العام بطرس غالي بالقول:" ليست موافقة الدولة المضيفة شرطا أساسيا لعمليات حفظ السلام ، وفور صدور قرار مجلس الأمن يملك التدخل الإنساني الأساس القانوني الكافي"وعليه استطاع مجلس الأمن دمج التدخل الإنساني ضمن الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولي و عبرت عن ذلك الدكتورة هدى راغب عوض بقولها :"استطاع مجلس الأمن أن يفلت من الرفض التقليدي ممّا قد يحوّل التدخّل الإنساني إلى رخصة للتنافس بين الـــدول القويـــة "[1].

واتضح من الممارسة الدولية فيما يتعلق بالتدخلات،أن تدخل مجلس الأمن في النزاع الداخلي الصومالي قد استخلص من الضرورة الإنسانية التي كانت كافية لتدخله خاصة في ظروف انهيار الدولة وتعقد النزاع ، وهو مبرر كاف لشرعية التدخل الإنساني الذي يتسم بطابع الضرورة الملحّة،ويصبح بالتالي رضا وقبول الدولة في غير محله في مثل حالة الحرب الأهلية وانهيار السلطة الداخلية في الصومال ،كما أن هناك فئة أخرى تعتبر موافقة الحكومة الشرعية لا تتعلق بالتدخل الإنساني وإنما تتعلق بالتدخلات المشروعة بناء على طلب الحكومة المعنية ،وهي فئة تجد مشروعيتها في القانون الدولي المعاصر، فالحكومة القائمة هي التي توجه بطلبها إلى الغير للتدخل مثلما فعلت الحكومة الانتقالية الصوماليـــة سنة 2006،ولجـــأت إلى طلب إثيوبيا بالتدخل لمساعدتها في القضاء على المحاكم الإسلامية في الصومـــال، وتجدر الإشارة إلى أن طلب الموافقة من أجـــل التدخـــل لصالح الإنسانية قد تكون فيه الموافقة شكلية كما قد تغيب موافقـــة الدولة التي حدث فيها التدخل [2]،و لجأ مجلس الأمن أثناء تدخله في النزاع الصومـــالي إلى الفصل السابع من الميثـــاق ،

---

[1]- د.هدى راغب عوض، **دوريات السياسة الدولية حول التدخـــل العسكري لأهداف إنسانيـــة**، مجلة السياسة الدوليـــة ،سبتمبر 1993 ص 335.

[2]- أنظر على سبيل المثال :تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في جزر غرينادا في أكتوبر 1983، تم ذلك بناءا على رسالة الحاكم العام لجزر غرينادا بول ساكون في 24 أكتوبر على الرئيس ريغن ، ومن المعروف أن وظيفة الحاكم العام في جزء غرينادا قد أصبحت وظيفة رمزية بعد الثورة التي قامت في هذه الجزر عام 1979" ؛ وفي مثال آخـــر ،نذكر تدخل الهند العسكري في باكستان الشرقية عام 1971==

ومنح لقوات حفظ السلام صلاحيات واسعة بوصفها قوات " فرض سلام"،وهو ما أشـــار إليـــه السيد الأمين العـــام السابق بطرس بطرس غالي في " أجندة السلام " التي قدمهـــا لمجلس الأمـــن في 30جـــوان 1992 والتي جاء فيها :" في حالة فشل الوسائل السلمية في حل الخلافـــات ، فإن مجلس الأمـــن يجب أن يستخدم القوة لفرض السلام " [1].

جاء فرض القوة بعد تأزّم الوضع وتعقده كما أسلفنا القول ممّا حال دون وصول المساعدات الإنسانية للشعب ، و فوض مجلس الأمن سلطاته إلى مجموعة الدول باستعمال القوة نيابة عنه لضمان وتأمين القوافل الإنسانية،ورخص للدول الأعضاء باستعمال كل الوسائل الضرورية لتقديم المساعدة الإنسانية ، باعتباره صاحب الاختصاص في استعمال القوة وفقا لأحكام المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في القرار رقم 794/92 المتعلق بالنزاع الصومالي إذ أشار إلى ما يلي: " الترخيص للدول الأعضاء بتوظيف كل الوسائل الممكنة لعملية المساعدة الإنسانية في الصومال"،كما أكدت المادة1/48 من الميثاق على أن: "1/الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء " الأمم المتحـــدة " أو بعض هؤلاء الأعضاء حسبما يقرره المجلس،2/يقوم أعضاء"الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها"،وعليه و بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المعهودة لمجلس الأمن، فمسؤولية اختيار الآليات الملائمة لكل حالة تقع على عاتقه ، وهو المخوّل باستخدام القوة المناسبة للحالة التي يواجهها.

ومن ثم عرفت الممارسة الدولية بعد عام 1992عمليات حفظ السلام التي أنيطت بأدوار إنسانية استنادا للفصل السابع من الميثاق وفي هذا الإطار تم إنشاء ثلاث عمليات وهي:(قوات الأمم المتحدة في يوغسلافيا " Forpronu"وعملية الأمم المتحدة في الصومـــــــال "Onusom"

== فبعد انتصار حزب " عوامي" في الانتخابات العامة في ديسمبر 1970 في باكستان الشرقية نمت حركة انفصالية في هذا الإقليم تطالب بالانفصال عن باكستان ، وإزاء انعكاسات الأحداث على الهند (98مليون لاجئ بنغالي فروا إلى الهند) لدى هيئة الأمم المتحدة مبررا التدخل حيث قال : لقد تدخلت الهند لإنقاذ شعب البنغال الشرقي من الإبادة الجماعية".فالمثال الأول كانت الموافقة شكلية بينما في المثال الثاني انعدمت فيه الموافقة،غسان الجندي،نظرية التدخل الإنساني لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام،المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 43 1987،ص166).

[1]- تم اقتراح تشكيل وحدات " فرض السلام " تحدد مهامها بشكل مسبق من طرف مجلس الأمن ، أنظر :

-Schricke, l'agenda pour la paix de B.B.Ghali, A.F.D.I, 1992,p16.

والأمم المتحدة في الموزمبيق "Onumo")،وكانت مهمة هذه القوات سلمية ويتوقف تشكيلها بناء على موافقة الأطـــراف، ووصف الفقيهVIRALLY عمليات حفظ السلام الدولية بكونهـــــا " تحفظية وغير قسرية تقوم بها منظمة الأمم المتحدة بناء على موافقة الأطراف " [1] .

ويتضح ممّا تقدم أن مجلس الأمن ربط البعد الإنساني لعمليات حفظ السلام بالمحافظـــــة على السلام الدولي و أشار في أحد قراراته بشأن الصومال إلى أن " إرسال المساعدات الإنسانية يشكل حيزا مهما من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لفرض الســـلام والأمن الدولـــي في تلك المنطقة " [2]،وهكذا أصبح التدخل الإنساني صفة جديدة لقوات حفظ السلام الدولية للمساهمة في حل النزاعات الدولية وتطورا نوعيا لمفهومها التقليدي الذي فرضته ظروف الواقع.

ثانيـــا :ضوابـــط التدخـــل لأسباب إنسانيـــة

إن العبرة من التدخل الإنساني هي تحقيق الهدف الإنساني المشروع، وهو المعيار الذي يحقق حماية فعلية لضحايا النزاعات ووقف الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان، لذا يجب أن يكون التدخل محدودا في الوسائل والمكان والزمان ، لكن ما لاحظته المنظمات غير الحكومية أثناء تقييمها للوضع في عملية إعـــــادة الأمل في الصومال من خروقات للقانون الدولي،جعلها تتوصـــــل في استنتاجاتها إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن منع ما حدث و معظم الضحايا مدنيين و نتاج عمليات قوات الأمم المتحدة نفسها، ممّا يجعل القواعد المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي أو حتى قواعد ضبط العمليات القتالية في أحكام القانون الدولي الإنساني تتضمن قيمة مثالية [3].

وحتى يكون الهدف المتوخى من التدخل الإنساني فاعلا، ينبغي تبني معايير لوضع ضوابط معينة كأهمية الهدف، ومدى إلحاح الموقف، إلى جانب توفر أسباب معقولة للتدخل، ووجود أهـــداف

---

[1]- نصت المادة 42 من الميثاق على أنه: " **إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه،ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء" الأمم المتحدة** "

[2]- د.غسان الجندي ، **أركولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدوليين** ، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ، 2000 ص 75.

[3]- آب روجرز، **خوض الحرب بلا خسائر في الأرواح** ، م.د.ص.أ ، مختارات من أعداد 2000، المركز الإقليمي الإعلامي القاهرة ، مصر ، 2001 .

حقيقية يسعى التدخل لتحقيقها دون أن يرتب وقوع أضرار أو خسائر تتجـــــاوز الهدف المقصـــود[1]،وينطبق شرط الحياد والموضوعية في حالتي تحديد الموقف الذي يقتضي التدخل الدولي وتنفيذ عمليات التدخل تلك، لذلك حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تجعل عدم المحاباة وتوخي الحياد من أهم الأسس التي ينبغي أن تحكم عملية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود ،لكن ما تمت ملاحظته أن القوات الأمريكية التي اشتركت في عملية الأمـــــم المتحدة في الصومال لم تتقيد بمبدأ الحياد بل حوّلت عملها ضد أحد أمراء الحرب وهو محمد فارح عيديد لملاحقته كما قامت بالعديد من الغارات الفاشلة لاعتقاله أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين الصوماليين ، كما تم توجيه اتهامات إلى القوات الايطالية والكندية والبلجيكية بارتكاب العديـــد من الجرائم (قتل ، تعذيب ، اغتصاب....) .

أصبحت ذريعة حقوق الإنسان وسيلة مفضلة للتدخل في صلاحيات الدول باستعمال الأمم المتحدة،وأصبح الواقع يشهد نشاط الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنســـــان و هو عمل انتقائي[2]،خاصة وأن الغرب بزعامة الولايات المتحدة يحاول فرض تصوره لفكرة حقوق الإنسان على المستوى النظري قبل أن يفرض ذلك على الصعيد الواقعي، ويفضل التدخل عن طريق العمل الجماعي عن العمل الأحادي الجانب لوجود قرينة بسيطة وهي احترام المصالح الإنسانية وأكثر نزاهة ، كما أن شرعية التدخل لا تستطيع أن تكتسب مصداقية إلا في إطار القوى المتمتعة بالسلطة والرقابة في الجماعة الدولية،وذلك سيؤدي إلى تكاثف أطراف المجتمع الدولي نحو بذل جهود أكثر لوقف المآسي والكوارث الإنسانية المروعة .

وحتى لا يحيد التدخل الإنساني عن مجال الشرعية،كان لزاما إحاطته بنوعين من الضمانات،وهي ضمانات وقائية تسبق قرار التدخل وأخرى علاجية،وتتمثل الأولى في توفر بعض المعايير المعينة كأن يتم التدخل الإنساني ضمن قواعد القانون الدولي،وأن يتم تنفيذه من أجل ضمان تنفيذ هذه القواعد عند الإخلال بها،و يتسم بالموضوعية والحياد، و يتم استنفاد كل الوسائل الشرعيـــة والخيارات المتاحة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.وإذا تم استخدام التدخل وفقا للمعايير السابقة فذلك سيساهم في منع نشوب الحروب و المنازعات بين الدول و تعزيز حقـــوق

---

(1)- Monique chemillier Gendrea, **Humanité et Souverainetés**, Edition la découverte, Paris, France, 1995, p74.

(2)- حسين حنفي عمر، **التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان**، الطبعـــة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005/2004 ص 370

الإنسان، كما قد يكون التدخل وسيلة تتستر وراءها الدول من أجل التدخل في شؤون الدول الأخرى أو تعمل لزعزعة الاستقرار والأمن فيها لتحقيق مآرب خاصة [1].

أما بالنسبة لتدخل الدول الكبرى لضمان احترام حقوق الإنسان في الدول الأخرى ،فلا يتقيد غالبا بالمعايير الموضوعية بل يتوقف الأمر على ضمانات علاجية كأن ينظر إلى رغبة الدولة المعنية في وضع حد للانتهاكات الحاصلة و يلتزم التدخل بالهدف الإنساني المسطر،كما ينبغي مراعاة التدخل لمبدأ التناسب في كل الأحوال ، وقد اتجه جانب من الفقـــه الدولي إلى وضع جملـــــة من المقاييس تتميز بالتوسع وعدم الدقة يمكن التوصل عبرها للحكم على شرعية التدخل الإنساني وهي ثلاثة شروط: يتمثل الشرط الأول ، في أن يكون التدخل من أجل تنفيذ التزامات دولية تقع على الدول بموجب القانون الدولي،والثاني ، أن يكون التدخل عن طريق الأمم المتحدة ، أما الثالث ،فهو يستند هذا القرار إلى المشروعية الدولية بمعنى عدم مخالفة قواعد القانون الدولي، كما أن التدخل المسموح به في شؤون الدول بموجب القانون الدولي هو الذي يرتكز على قواعد القانون الدولي خاصة ما ورد في اتفاقات حقوق الإنسان ، كما يجب أن يحوز التدخل على موافقة المجتمع الدولـــي في ظل الحدود المعقولة والمراعية للشروط المبررة للتدخل الإنساني المصنفة كضرورة [2].

أما فيما يتعلق بتدخل المنظمات والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، فمقيد باحترام شرط أن يتم التدخل ضمن منظمة الأمم المتحدة ويكون تدخلها مستندا إلى القانون الدولي ، ولأجل تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإلاّ وقعت تحت طائلة الحظـــر الواردة في المادة 7/2 من الميثاق ، والتي تخاطب بالنهي الوارد فيها،منظمة الأمم المتحدة مثلها في ذلك مثل الدول الأخرى احتراما لمبدأ سيادات الدول ومبدأ احترام الاختصاص الداخلي؛ وثالثا يجب على المنظمات الدوليـــة بكافة أنواعها بما فيها منظمة الأمم المتحدة الامتثال لهذا القانون فهي كالدول مخاطبة بأحكام هذا القانون وعليها الالتزام بقواعده والتي من أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبـــدأ احترام سيادتها بين الدول في تطبيق المعاييـــر الدوليـــة وألا يتم استخدام سلطاتها

---

[1]- حسين حنفي عمر، ، **التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان**، مرجع سابق ، ص 370.

[2]- أ.قزران مصطفى،**الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي الإنساني**، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق بن عكنون ،2008/2007، ص102.

[3]- المرجع نفسه.

واختصاصاتهـــا من أجل أهداف استعمارية لبعض الدول ، و تسري القواعد والتزامات القانون الإتفاقي أو العرفي بطبعها بشروط متساوية إزاء جميع أعضاء المجتمع الدولي،ولا يجوز إخضاعها لحق استبعاد يمارس انفراديا،وعليه بات من الضروري لدى أنصار التدخّل الدولي لأسباب إنسانية التخلي عن قدسية المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي والسلامة الإقليمية لصالح القواعد الإنسانية التي تقتضي التدخل الدولي في شؤون الدول لأسباب إنسانية خاصة إذا تسبب سلوك الدولة نحو مواطنيها في كوارث إنسانية امتدت آثارها لدول أخرى، ممّا يفسّر في هذه الحالة أن علاقة الدولة مع مواطنيها لم تعد أمراً داخليا.و أقّر القانون الدولي التزامات على الدول تجاه مواطنيها تتمثل في احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير وحقوق الأقليات،لأن هذه المواضيع لم تعد شأنا داخليا يقع في نطاق سلطات الدولة بموجب الفقرة السابعـــة من المادة الثانيـــــة (م2/ فق7) من ميثاق الأمم المتحدة [1].

وأكد د. بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، في الكلمة الافتتاحيـــة التي ألقاها أمام المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان و الذي انعقد في عام 1993 على أن " المجتمع الدولي يوكل إلى الدولة مهمة تأكيد حماية الأفراد ولكنّه حال خرق هذه الدول للمبادئ الأساسية التي وضعها الميثاق فذلك يوجب على المجتمـــع الدولي أن يحل محل الدولة حال فشـــلها في التزاماتها "، أما إذا أخلت الدولة بالتزامها تجاه مواطنيهـــا ورفضت القيـــــام بمراعاتها، فالمجتمـــع الدولي دوره في إجبارها على الوفاء بالتزاماتها خاصة إذا تعلق الأمر بمجال عمليات حفظ السلام وتقديم المعونات الإنسانية ومواد الإغاثة أثناء الحروب الأهلية والصراعات الإثنية [2].

إن ما تم ذكره من ضوابط للتدخل تعد معايير ومبادئ يطمح المؤيدون للتدخل الدولي والإنساني في أن تكون ملزمة لتأطير الممارسة وإضفاء الشرعية عليها، ولكن الموضـــــوع لازال في طور التجربـــــة كما أن فكـــــرة التدخـــل الدولي كما ذكرناها لا تزال في طور النشـــأة،

---

[1] – تنص المادة 7/2 على أنه :" ليس في هذا الميثاق ما يسوغ " للأمم المتحدة " أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الإختصاص الداخلي لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمـــــع الواردة في الفصل السابع ".

[2]- SURYA Subedi « **the notion of save AREAS and protected zones in international law** » a paper submitted in a Seminar in the institute of Social Studies, The Hague (1994) p: 4

و لم تتبلور بعد كقاعدة ملزمة في كل الأحوال بموجب القانون الدولي المعاصر [1].

وفي الأخير نخلص إلى القول أنه بالرغم من المفهوم الواسع لهذه الشروط المذكورة آنفـــا غير أنهـــا لا تجد تطبيقا من الناحية الواقعية.

ثالثـــا : التدخل بإشراف مجلس الأمن الدولـــي

يعتبر مجلس الأمن الدولي صاحب الاختصاص الأصلي والمسؤول الأول عن الشؤون المتعلقـــة بالسلم والأمن الدوليين، فهو يشرف على العمليات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ، إذ يرخّص له بالتدخل عن طريق الأمين العام الأممي و يتمتع بسلطات تنظيم التسليح بموجب المـــــادة 26 من الميثـــاق، وله سلطة التدخل المباشر في كل حالة ينشأ فيها نزاع من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر ويسعى لإيجاد حلول مناسبة له إما عن طريق الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من الميثاق،أو بالوسائل القمعية طبقا للفصل السابع من الميثاق [2] في حالة عدم نجاعة الوسيلة الأولى، قصد قمع كل عمل عدواني أو الإخلال بالسلم والأمن الدوليين .

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن في بعض الأحيان يقوم بتفويض بعض صلاحياته لبعض الدول عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، للتدخل في بعض النزاعات نتيجة لظروف معينة بتنفيذ بعض الإجراءات القسرية نيابة عنه،ونذكر على سبيل المثال ما حدث في الحرب الكورية (1953/1951) [3] ،إذ كلف مجلس الأمن بصورة انفرادية الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل وقد يفتح الباب بتفويض أكثر من دولة للاشتراك في العمليـــات العسكرية اختياريـــــا وبنـــاء

---

[1]- **ومن أهم أنصار هذا الاتجاه نذكر**: الفرنسي برنار كوشنـــار (رئيس أطباء العالم) الذي تبنى نظرية الفرنسي ماريو بتاتي (عميد كلية جامعة باريس جنوب) عن " حق التدخل " بحيث جعل هذا الحق أكثر شعبية في مناطـــق النزاع " وكان ذلك ضمن (أول ملتقى دولي حول الحق والأخلاقيات الإنسانيـــة الذي انعقد في 28/27/26 جانفي 1987) ،افتتحه رئيس الجمهورية الفرنسية – فرونسوا متيران –واختتمه الوزير الأول – جاك شيراك- وفي سنة 1988 قدم باسم الحكومة الفرنسية للأمم المتحدة لائحة تنص على " المساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية " وكذا" الحالات الاستعجالية من نفـــس الدرجـــة "(**لائحـــــة الجمعية العامة رقم 43/131المؤرخة08/12/1988**) ، وأعتبر ذلك تقدم هائل زعزع القانون الدولي التقليدي ثم تبع ذلك لائحة ثانية من الجمعية العامة بعـــد سنتين والتي تنص على " ممرات الإسعاف الإنساني وحق الوصول إلى الضحايا " **اللائحة رقم 100/45المؤرخة 1990/12/01**.

[2]- د.عمر سعدالله ، **معجم القانون الدولي المعاصر** ، المرجع السابق ، ص 341.

[3]- محمد بابوش ، **الموقف الأمريكي من القانون الدولي** ،مجلة المستقبل العربي ، العدد341 ، مركز دراسات الوحدة العربية / السنة الثلاثون تموز / يونيو 2007/7، ص 34.

"... إذ قامت قوات كوريا الجنوبية باستفزازات ضد كوريا الشعبية ، في 25 حزيران / يونيو وقد قاومها الجيش الكوري الشعبي ، فتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر غارات بربرية على المدن والمنشآت الصناعية ، ونزلت القوات البرية الأمريكية في جنوب شبه الجزيرة الكورية وبالرغم من التدخل الأمريكي المسلح فقد تم أواسط أيلول / سبتمبر 1950 تحرير 95 في المائة من الأراضـــــي التي عاش عليها 97 في المائة من سكان كوريا ".

على شروط يتفق عليها مثلما حدث في حالة التحالف الدولي ضد العراق ، ومنه فهدف العمليات التي تندرج تحت مفهوم التدخل الدولي يكون مختلفا حسب الظروف المحيطة بالمشكـــل أو الموقف المعيّن إذ تقرر عمليات حفظ السلام عادة بمعرفة مجلس الأمن وتظل داخلة ضمن نطاق مسؤولياته ،أما الأمين العام للأمم المتحدة ، فيعد مسؤولا أمام المجلس عن تنظيم وتنفيذ وتوجيه العملية،وهو الوحيد الذي يمكنه أن يبعث بتقارير عنها إليه ،كما يضع مجلس الأمن في الصـــورة من ناحية المعلومات الخاصة بتطوير الأداء في العملية ، وتخضع جميـــع المسائل التي يمكن أن تؤثر على طبيعة التأثير الفعال للعملية لقرار مجلس الأمن ، وفي هذا المجال يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مساعداته للمجلس من خلال مكتب الشؤون السياسية الخاصة "[1]

ولتحقيق الهدف الدولي من التدخّل المشروع يتعين في حالـــة اللجوء إلى استعمال القـــوة أن يتـــم ذلك في أضيق نطاق كحد أدنى مقارنة بالهدف المنشود و لا ينطوي ذلك على خرق لمبادئ القانون الدولي الإنساني [2].

الفقرة الفرعية الثالثـــة : اللجنة الدولية للتدخّـــل و سيـــادات الدول .

إذا عدنا إلى مرجعيات الأمم المتحدة التي تتحدث قانونيا في الفترة الأخيرة عن شروط ومبادئ التدخل الدولي في حالة الأزمات الإنسانية، يجدر التطرق للمبادرة الكندية التي تمت بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة و تم تشكيل اللجنة الدولية للتدخّل وسيادة الدول (ICISS) ، والتي أوكلت لها مهمة وضع أسس التدخل الدولي الإنساني[3]وقدمت هذه اللجنة تقريرا نشرفي ديسمبر 2001 أوصى باستبدال التدخل الدولي الإنساني بمسؤولية الحماية .

---

[1] – مراد إبراهيم السوقي ، **البعد العسكري في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام** ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 122/ أكتوبر 1995 ص139.

[2] – المرجع نفسه، ص 117.

[3]- أوصت هذه اللجنة التي يترأسها الأسترالي غاديت إيفانز والجزائري محمد سحنون إلى مجلس الأمن بما يلي : " **أن ينظر أعضاء مجلس الأمن ويسعوا إلى الاتفاق على مجموعة المبادئ التوجيهية التي تشمل مبادئ " التدخل العسكري " الواردة بإيجاز في موجز التقرير ، لتنظيم استجاباتهم للمطالبات بتدخل عسكري لأغراض الحماية البشرية ، و أن ينظر الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن ويسعوا إلى الاتفاق على عدم استخدام حق الفيتو في الأمور التي لا تمس مصالحهم الحيوية دون اعتماد المجلس قرارات يأذن فيها بتدخل عسكري لأغراض الحماية البشرية تحظى بتأييد لولا الفيتو".**

– موقع لجنة التدخل وسيادات الدول على الإنترنت :

International commission on intervention and state sovereignty
www.iciss.ciise.ge.ca

وفي صميم سيادات الدول ينبغي على كل دولة توفير الحماية اللازمة لسكانها حسب القوانين المراعاة في كل منها، لكن إذا ما تخلّت أية دولة عن واجباتها في حماية مواطنيها نتيجة حروب داخلية أو عصيان أو قمع أو إخفاق أو غير راغبة أو غير قادرة على وقف الأذى أو تجنبه .. فهنا يجب على المجتمع الدولي القيام بحماية المواطنين تحت توصية خلصت بها اللجنة وهي المسؤولية الدولية للحماية، والتي تشتمل حسب التقرير على ثلاث مسؤوليات محددة وهي: **مسؤولية الوقاية** وتعني كل عمل يتم القيام به قبل بدء النزاع يؤدي إلى تفاديه وهناك عدة طرق يمكن اعتمادها في هذا المجال أهمها إرساء دعائم حوار بناء وفعّال يؤدي إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وتفادي النزاع بكل أشكاله،و **مسؤولية الرّد** يتم اللجوء إليها في حالة عدم فعالية الوقاية وتتضمن تدابير عملية مناسبة رادعة قد تشمل الجزاءات وإقامة دعوى دوليـــــة... وفي أقصى حالات يتم اللجـــــوء إلى التدخل العسكري،وأخيرا **مسؤولية إعادة البناء** وفيها يتم تحديد ما بعد استتباب الأمن، وينظم المجتمع الدولي كل الوسائل اللازمة لإعادة الإعمار، بتوفير المبالغ المالية اللازمة عن طريق المانحين ، وكذلك الاضطلاع بمسؤولية تجاه الاطمئنان على نجاعـــة الشركات المتدخلة ومراعاة مدى فعالية القوانين المنظمة لإعادة البناء وسرعة الاستجابة لحاجيات المواطنين الضرورية والعاجلة(توفير المياه الصالحة للشرب،دعم المستشفيات،الاهتمام بالبنية التحتية...وكذلك إنعاش الاقتصاد) [1].

---

[1]-أنظر: اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادات الدول، مرجع سابق.

المطلـــب الثـــانـــــي

الأســـاس القانـــوني للتدخـــل الأثيـــوبي في الصومـــال

شهدت الساحة الصومالية أثناء التدخل الإثيوبي حدا من التطور في التراع ببلوغ المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية الأثيوبية وقوات المحاكم الإسلامية أشدها خاصة عندما سيطرت هذه الأخيرة على مدينـــة دينسور القريبة من العاصمـــة المؤقتة بيداوة وفرضـــت حصارا عليهـــا وتوقفت الشاحنات المحملة بالوقود والغذاء المتجهة نحوها،ونظرا لكون المحاكم الإسلامية فاجأت الجميع بما حققته من نجاحات في إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة مقديشو،وأثارت بتصرفها هذا مخاوف العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي شعرت بتهديد مصالحها وبدأت تتبادل الاتهامات بصفة علنية فيما بينها،باعتبار الصومال أصبحت تشكل القاعدة الخلفية الملائمة للإرهاب، والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار هذه الأطراف .

و السؤال الذي يتم طرحه في هذا المجال كالآتي:ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه إثيوبيا أثناء تدخلها الأخير في الصومال ؟

وسنعالج الإجابة عن ذلك من خلال الفرعين التاليين : يخصص الفـــرع الأوّل لتكييـــف الوضعية الداخلية في الصومال"بتهديد السلم والأمن الدولي"، أما الفرع الثاني ، فيتمحور حول التدخل الإثيوبي في الصومال بناء على طلب الحكومة الاتحادية الانتقالية.

الفـــرع الأوّل

تكييـــف الوضعيـــة الداخليـــة في الصومـــال " بتهديد السلـــم والأمـــن الدولـــي"

استحسن الصوماليون التواجد الفعلي للمحاكم الإسلامية كقوة جديدة في الصومال رافضة لأي تدخل أجنبي واستعاد بفضله الرأي العام الصومـــالي ثقته فيها نظرا لما تقدمه من خدمات للمجتمع والتعبير عن أعبائه ومشكلاته من خلال مساهماتها الفاعلـــة في حلها وإحلال الأمن والإحساس بالطمأنينة لدى الصوماليين،ونجحت المحاكم ولفترة قصـــيرة في ذلك بفضل ما توافرت عليـــه من مقومـــات النجـــاح والاستمراريـــة سواء في شكلهـــا التنظيمـــي أو في جناحهـــا

---

(1)- محمد بابوش،**الموقف الأمريكي من القانون الدولي** ،مرجع سابق ، ص 34.

"... حيث قامت قوات كوريا الجنوبية باستفزازات ضد كوريا الشعبية في 25 حزيران / يونيو وقد قاومها الجيش الكوري الشعبي ، فتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عبر غارات بربرية على المدن والمنشآت الصناعية ،ونزلت القوات البرية الأمريكية في جنوب شبه الجزيرة الكورية وبالرغم من التدخـــل الأمريكي المسلح فقد تم أواسط أيلول / سبتمبر 1950 تحرير 95 في المائة من الأراضي التي عاش عليها 97 في المائـــــة من سكان كوريا ".

العسكري وأخـــذت تتسع أكثر داخل الأراضي الصومالية ممّا أثار مخاوف العديد من الأطراف سيما الحكومة الانتقالية (الفقرة الفرعية الأولى)،وأثيوبيا(الفقرة الفرعية الثانية)والولايات المتحدة الأمريكية (الفقرة الفرعية الثالثة) .

الفقرة الفرعية الأولى : مخاوف الحكومـــة الانتقاليـــــة

شعرت الحكومة الانتقالية الصومالية التي تشكلت خارج حدود الصومال بموجب اتفاق نيروبي للمصالحة الوطنية لعام 2004 والذي أفرز توافقا عشائريا واسعا تم فيه اختيار السيد عبد الله يوسف رئيسا انتقاليا للبلاد وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة السيد علي محمد جيدي،و أحسّت الحكومة بالخطر الذي يهددها من قبل المحاكم الإسلامية التي أحكمت سيطرتهـــا على جزء كبير من الأراضي الصومالية وأصبحت قوة رئيسية في الصومال قادرة على فرض نفوذها في ظرف قياسي،الأمر الذي جعل مخاوف الحكومة الانتقالية تتصاعد بالرغم من كونها حكومة شرعية حصلت على الاعتراف الدولي في الفترة ما بين أكتوبر 2004 ويونيو 2006،لكن دورها ظل ضعيفا على الساحة الصومالية [1].

ويرجع الملاحظون عرقلة أداء هذه الحكومة في مهامها إلى الظروف الأمنيـــة وعدم الاستقرار،ومعاناتها من الضعف والعجز حتى مع الانتقال إلى العاصمة مقديشو،إذ أقامت المؤسسات الانتقالية كلها في عاصمة مؤقتة في مدينة بيداوة جنوب غرب الصومـــال على مقربة من الحدود مع أثيوبيا في انتظار الوقت المناسب لدخول أراضيها[2].

وتعود أسباب الشعور بالتهديد من جانب الحكومة إزاء المحاكم الإسلامية إلى الخشيـــــــة من توسيع هذه الأخيرة لنفوذها على حساب الحكومة، والعداء الإيديولوجي، والاتهامات الموجهة للمحاكم لارتباطها بتنظيم القاعدة إلى جانب رفض قادة الحكومة تقاسم السلطة مع المحاكـــــم و التحريض الأثيوبي للحكومة ضد المحاكم.

الفقرة الفرعية الثانية : خشيـــة أثيوبيـــا من تهديـــد المحاكـــم الإسلاميـــة

لقد تجلّت ملامح تهديد أثيوبيا من قبل المحاكم الإسلاميـــة من خـــلال دورها في الهيمنة والنفوذ الذي حققته على الساحة الصومالية،و لم يكن شعورها بالخوف جديدا بل كان سببه عداء

---

[1] – د.أحمد إبراهيم محمود ،**إفريقيا:الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال** ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 168/ المجلد 42 ،أفريل2007 ،ص173.

[2]– المرجع نفسه ، ص 173.

تقليديا بين أثيوبيا وتيار الإسلام السياسي في الصومال عموما،و من هنا يمكن إبراز بعض العناصر[1] التي تظهر تخوفها فيما يلي:

أولا: تقويض الترتيبات القائمة في الصومال بما يترتب على ذلك من الإطاحة بحلفائها وأصدقائها الموجودين في السلطة الانتقالية.

ثانيا: الخشية من إقامة دولة إسلامية تكن لأثيوبيا العداء بإعـــادة فتح إقليم الأوجادين الذي تحتله أثيوبيا وتعتبره جزءا من أراضيها .

ثالثا: التخوف من الانعكاسات السلبية وتوجهات التيارات الإسلامية داخل إثيوبيا ذاتها التي يتسبب فيها بروز المحاكم وانتعاش تيار الإسلام السياسي في الصومال.

الفقرة الفرعية الثالثة : بـــروز المحاكـــم الإسلاميـــة انتكاســـة للسياســـة الأمريكيـــة.

أدّى بروز المحاكم الإسلامية في الصومال، بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التخوف الشديد إزاء ما يشكله انتشارها من خطر ليس في الصومال فقط، ولكن على امتداد منطقة القرن الإفريقي وكانت تتهم قادة المحاكم خاصة الشيخ طاهر حسن عويس رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية بأنه رجل القاعدة في الصومال ،هذا التنظيم المناوئ للولايات المتحدة،و اتهمته بتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998،لأن المحاكم تأوي ثلاثة من عناصر القاعدة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية من السلطة الأمريكيـــة لمشاركتهـــم في التفجيرات المذكورة [2]،وهم:(أبو طلحة السوداني،وفضل عبدا لله وصالح بنهان)،وأمـــام هذه المخاوف وقفت إدارة بوش وراء إنشاء ما يعرف بـــ :تحالف إعادة السلم ومكافحة الإرهاب المشكل من أمراء الحرب والذي قضت عليه المحاكم ممّا جعل وضـــع الاستخبارات المركزيـــــة في حرج شديد لانهزام حلفائها الرئيسيين الذين راهنت عليهم في الصومال،والإحباط الذي عانت منه السياسة الأمريكية عقب سيطرة المحاكم على مقديشو،وأمام هذه الانتكاسة للسياسة الأمريكية واصلت أمريكا اتهاماتها للمحاكم و اعتبر مسؤولو الإدارة الأمريكية وجود هؤلاء المتطرفين في الصومـــــال يمثل تهديدا فعليا للمصالح الأمريكية والدوليـــة مما يستوجب التدخل،وفي المقابل شعرت المحاكم الإسلامية بالتهديد من جانب تلك الأطراف أيضا،فالحكومة الانتقالية اتجهت لطلب دعم إثيوبيا لها علاوة على كون كبار مسؤولي الحكومة تبنـــو منذ البدايـــة خطابا شديد

---

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود ، **افر يقيا :الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال** ،مرجع سابق ، ص 174.

[2]- المرجع نفسه، ص 174.

اللهجة ضد المحاكم الإسلامية يقوم على أن توسيع نفوذ ها يمثل خطرا داهما على أمن الصومال واستقراره مع اتهامهم لها بالتطرف والارتباط بتنظيمات الإرهاب الدولي، لاسيما تنظيم القاعدة كما سبق ذكره [1].

ومن جهتها شعرت المحاكم الإسلامية بالتهديد من طرف أثيوبيا في فترات متكررة وسبق أن حدثت صراعات دامية بين أثيوبيا وما كان يعرف بجماعة الاتحاد الإسلامي التي تعتبر الجماعة الأم للمحاكم الإسلامية،كما شعرت بالتهديد من قبل الولايات المتحدة لأنها دعمت بالفعل خصومها من أمراء الحرب [2].

وممّا تقدم نخلص إلى أن التهديدات كانت متبادلة بين أطراف النزاع ممّا عرقل الجهود المبذولة لتقريب المواقف فيما بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية و أدى إلى التداخل الشديد بين التحركات السياسية والعسكرية التي جرت على هامش الصراع وزادت من تعقيد الوضع.

الفـــرع الثـــانـــي

التدخل الإثيـــوبي في الصومـــال بطلب من الحكومة الاتحادية الانتقاليـــة

بدأت القوات الأثيوبية في التحرك نحو العديد من المناطق الصومالية بطلب من الحكومة الانتقالية الاتحادية التي كانت متخوفة من تصاعد النفوذ الإسلامي في الصومال خاصة وأن المحاكم الإسلامية اعتبرت نفسها القوة الوحيدة المسيطرة على الوضع الداخلي معلنة رفضها لتواجد هذه الدولة مما دفعها لإعلان الجهاد ضد أثيوبيا حاملة لشعار" إن طريق الجنة يمر عبر أديس أبابا "، وهذا ما حذا بإثيوبيا لوضع نفسها في حالة دفاع عن النفس مبررة تواجدها على أرض الصومال كونه جاء بهدف تدريب الوحدات الصومالية التي كانت قد أنشئت بعد تشكيل الحكومة والبرلمان الصومالي[1]معتبرة المحاكم الإسلامية التي انتشرت تشكـــــل قوة مهيمنة على الساحـــة الصومالية

---

[1]- أنظر الحـــوار الذي أجراه عبد الرحمن يوسف مع رئيس المحاكم الإسلامية، شيخ شريف شيـــخ أحمد بالعاصمة الصوماليـــة ، على موقـــع (الإسلام اليوم بتاريخ 2006/06/28): " **برزت فكرة تأسيس المحاكم الشرعية عندما كثرت الاغتيالات،وعمليات الاختطاف، وأعمال الشغب والسلب بصورة واسعة النطاق في العاصمة على أيدي العصابات المجرمة ، حيث اجتمع أهل كل حي لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة عصابات المافيا،ووضع حد لممارساتهم التي تزعزع أمن المواطنين وترعبهم وعلى هذا الأساس أنشئت المحاكم الشرعية في معظم أحياء العاصمة الصومالية مقديشو استجابة لرغبة الشعب في استتباب الأمن والاستقرار**".

[2]- د. إبراهيم محمود، ، **إفر يقيا :الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال** ،المرجع السابق، ص174.

[3]- أنظر الحوار الذي أجراه فؤاد الخرسا مع ضيف الحلقة عبد الله حسن محمود ، سفير الصومال في مصر (القاهرة) ، تحت عنوان : **أحداث الصومال ...حرب داخلية أم إشعال للقرن الإفريقي**.برامج العالم على الموقع التالي :
www.alalam.ir/site/mokhtarathttp:// _2_imaalhadas2003.htm

وتمثل تهديدا للترتيبات السياسية القائمة في الصومال مستمدة وصفها هذا من العداء التاريخي لجماعات الإسلام السياسي الصومالية[1]،ونتيجة لذلك تبنّت حكومة "ميلس زيناوي "منذ البداية خيار التصعيد العسكري ضد المحاكم الإسلامية في الصومال،وبدت أكثر حدّة في عدائها للمحاكم الإسلامية من الحكومة الانتقالية ذاتها،وإثارتها للهواجس لدى قادة السلطة الانتقالية الصومالية ولاسيما الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الحكومة علي محمد جيدي من نيات المحاكم الإسلامية وتحريضهم من أجل تبني موقف متشدد ضدها،ولتحقيق ذلك نسقت الحكومة الأثيوبية مواقفها بالكامل مع إدارة جورج بوش في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت منها على الضوء الأخضر لضرب وتدمير القوة العسكرية للمحاكم الإسلامية مستفيدة من الاتهامات الأمريكية السابقة للمحاكم الإسلامية بارتباطها بتنظيم القاعدة وإيوائها لثلاثة من قادة القاعدة في شرق إفريقيا من بين الذين وردت أسماؤهم على لائحة الإرهابيين المطلوبين من الولايات المتحدة،وهكذا نسق الجانبان الأمريكي والأثيوبي بالكامل خططهما العسكرية ضد المحاكم [2].

الفـــرع الثالـــث

قرار مجلس الأمـــن رقم 1725 المتعلق بإرســـال قـــوات إفريقيـــة إلى الصومـــــال

سارعت الحكومة الانتقالية الصومالية عندما اشتد عليها التحريض الأثيوبي ضد المحاكم الإسلامية إلى تقديم مشروع للبرلمان الانتقالي يتضمن الإسراع بنشر قوات حفظ سلام إفريقيـــة في الصومال ،وهي الخطوة التي اعتبرتها المحاكم الإسلامية عدائية موجهة ضدها ورفضتها بشدة،كما سارعت الحكومة إلى استخدام قوات إثيوبية بصورة غير شرعية ومن دون الحصول على موافقة البرلمان على ذلك ومع نفي وجود تلك القوات أصلا لفترة طويلة [3].

الفقرة الفرعية الأولى : مشـــروع القـــرار الأمريكـــي

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 06 ديسمبر 2006 على تأييد إرسال قوة إقليمية لحفظ السلام في الصومال، و تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع القـــرار الذي شاركت في تبنيه حكومات كل من:الكونغو وغانـــا وتترانيا،وهي دول تتمتع بعضوية المجلس، وللإشـــارة

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود ، **إفر يقيا :الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال** ، مرجع سابق ، ص 89.

[2]- المرجع نفسه ، ص 101 .

- Bryson Hull, Analysis: Somali Islamists fought wrong king of war, Reuters, 02/01/2007.

[3]- أنظر مراسلة " يو إس إنفو" الأمريكية (جودا تيا) ، بعنوان " **مجلس الأمن الدولي يسمح بإرسال قوة إقليمية لحفظ السلام إلى الصومال"** ، ديسمبر2006 على الموقع التالي:(http:// US info.state.gov)

فالكونغـــو كانت تتولى رئاســـة الدورة للإتحاد الإفريقي[1]،وقـــرر مجلس الأمن والسلم الإفريقي في الاجتماع الذي عقده في 15 سبتمبر2006 على تشكيل هذه القوة من ثمانية آلاف جندي وقررت دول الإيغاد إرسال أوغندا والسودان لأول كتيبتين للمساهمة في القوة العسكرية [2].

الفقرة الفرعية الثانية : قـــــوة القـــرار رقم 1725

شدد القرار على الحاجة "لحوار مستمر وذي مصداقية "بين السلطة الانتقالية الاتحادية واتحاد المحاكم الإسلامية،وحثّ الجانبين على الوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها واستئناف محادثات السلام "دون إبطاء" وهدد المجلس بدراسة " اتخاذ إجراءات " ضد من يعترضون سبيل محادثات السلام ويسعون للإطاحة بالسلطة الانتقالية الاتحادية أو يهددون الاستقرار الإقليمي،ولم يذكر القـــرار إجراءات محددة ،غير أن مثل هذه الصيغة تشير عادة إلى العقوبات .

و كلفت بعثة حفظ السلام بمهام–حسب القرار– تمثلت في:المحافظـــة على الأمن ومراقبتـــه في بيداوة وتوفير الحماية لأعضاء السلطة الفدرالية التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها الأساســـي في بيداوة،كما تتكفل بحماية أعضاء حكومتها وبنيتها الأساسية وقيام البعثة بتدريب قوات أمنية مؤقتة تابعة للسلطة والمساعدة في تسهيل إعادة تأسيس قوات الأمن الوطنية في الصومال،وفيما يتعلق بتمويل القوة ،فسيكون طوعيا أما حجمها وتكوينها ، فسيترك لمنظمة " الإيغاد" التي تنوي إيفاد قواتها (8000 عنصر)من الدول السبع المنظّمة إلى عضويتها في شرق إفريقيا؛و أيّد مجلس الأمن خطة الإيغاد لنشر هذه القوات [3].

وقصد السماح بإرسال أسلحة وعتاد عسكري وتدريب فني ومساعدات بهدف دعم قوة الإيغاد أو استخدامها لها حصريا،خفف مجلس الأمن الحظـــر على الأسلحـــة الذي فرضـــــه على الصومال منذ العام 1992،على أن تقوم قوة الإيغاد برصد التقدم الذي يحققه الجانبان في تنفيذ اتفاقات يتم التوصل لها خلال محادثاتهما وضمـــــان الوصول الحر لأولئك المشاركـــــين في المحادثات وسلامة مرورهم [4].

---

[1]– أنظر مراسلة "يو إس إنفو" الأمريكية (جودا تيا) ، **مجلس الأمن الدولي يسمح بإرسال قوة إقليمية لحفظ السلام إلى الصومال** (مراسلة) ، مرجع سابق.

[2] – عبد المنعم أبو إدريس : **بعد قرار مجلس الأمن إرسال قوات افريقية للصومال : القرن الإفريقي يدخل أجواء الحرب**، صحيفة الصحافة النسخة الإلكترونية ، العدد رقم 4886 المؤرخة في 21 جانفي 2007. () http://www.alsahafa.info/index.php?lype=38

[3]– مراسلة " يو إس إنفو " الأمريكية (جودا تيا)، مرجع سابق.

[4]– المرجع نفسه.

أعلنت المحاكم الإسلامية في الصومال فور صدور قرار 1725 رفضها للقوات الدولية بينما رحبت الحكومة الانتقالية الصومالية بالقرار،وتغيرت موازين القوى منذ سبتمبر و أصبحت الحكومة الموجودة في مدينة بيداوة تحت حماية قوات أثيوبية ،بينما سيطرت المحاكم على مدينة جوهر وإقليم جوبا الأوسط وصولا إلى كيسمايو، ووصف الشيخ شريف أحمد رئيس المحاكم الإسلامية من مقديشو في لقاء له مع قناة الجزيرة " القرار أمريكي و اتخذ مجلس الأمن غطاء لتمريره، و أمريكا تريد الانتقـــام من الشعب الصومالي"، وأيّد النائب سفير الصومـــال في الأمم المتحدة "عبيدي بيديل" القرار في تصريحات صحفية بعد صدوره مباشرة وأعرب عن شكره لواشنطن كون القرار يهدف إلى دعم الحكومة الشرعية في البلاد،وللإشارة فهذه القـــوات ستأتي من دول الإيغاد وهي:(كينيا،أوغندا،أثيوبيا،اريتريا،السودان،تنزانيا،ورواندا)ومن بين هذه الدول السبع ثلاث دول لديها حدود جغرافية مع الصومال هي:(كينيا ، أثيوبيا، اريتريا) ودولة رابعة تقود وساطة بين المحاكم بالتعاون مع جامعة الدول العربية هي السودان [1].

ومن هنا يتضح أن واشنطن فتحت خطا موازيا للعمل ضد المحاكم من خلال مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراره رقم 1725 في 06 ديسمبر 2006 بالسماح لإرسال قوات إفريقية إلى الصومال لتجسيد محاولة أمريكية أخرى لانتزاع البلد من سيطرة المحاكم؛وكانت هذه الدائرة المغلقة من سوء التقدير والحسابات الخاطئـــــة السبب الرئيسي وراء تكرار تجـــدد أزمات الصومال [2].

الفـــــرع الرابـــــع

مبـــررات وأهـــداف التدخـــل العسكري الإثيـــوبـــي

منذ فترة طويلة والصومال يعاني عدم الاستقرار بسبب الصراعات المريرة التي أرهقته فما أن انسحبت القوات الأمريكية وبدأ البلد يلملم جراحه حتى استفاقت الصومال على تدخل آخر وهو ما حدث أواخر عام 2006 وهو التدخل العسكري الأثيوبي الذي تعددت دوافعه ومبرراته وأصبح من الصعب معرفـــــة المسارات التي سيأخذها هذا البلد مستقبلا في الحفـــاظ على كيانه مما يدفع للتساؤل التالي:ما هي مبررات ودوافع التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال؟

---

[1] - مراسلة " يو إس إنفو " الأمريكية (جودا تيا)، **مجلس الأمن الدولي يسمح بإرسال قوة إقليمية لحفظ السلام إلى الصومال** (مراسلة) ، مرجع سابق.

[2]- سامح راشد، **الصومال بين صعود المحاكم الإسلامية وحسابات واشنطن**، السياسة الدوليـــــــة، المجلد 42، العدد 167، يناير 2007، ص 191.

الفقرة الفرعية الأولى : مبـــررات التدخـــل العسكـــري الإثيوبـــي .

ويمكن تلخيصها في أمرين اثنين وهما :

أولا : الذريعة الجديـــدة بعد الهزيمـــة الأمريكيـــة في الصومـــال

بعد خروج القوات الأمريكية وظهور اتحاد المحاكم الإسلامية الذي استطاع إرساء سلام وهدوء نسبيين في الصومال،كان لزاما على أمريكا التفكير في ذريعة جديدة تمكنها تحقيق أطماعها في الصومال،سيما وأن التجار لم يعودوا من الحرب الأهلية سوى بتجارة خاسرة وتحتاج الذريعة إلى سبب وجيه يؤدي إليها،ووجدت الولايات المتحدة الأمريكية ذريعة جديدة لهذا التدخل الأخير في الصومال،فبعد حصول تفجيرات في السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998وبعدأحداث11سبتمبر2001،رفعت أمريكا راية حربها ضد الإرهاب متهمة المحاكم الإسلامية بالعلاقة مع تنظيم القاعدة واعتبار الصومال معقلا للإرهابيين المسلحين،ولأن تدخلها بحاجة ماسة إلى مساندة داخلية صومالية وإقليمية إثيوبية،قامت الحكومة الانتقالية في بيداوة بالاستناد إلى إثيوبيا ومعاملتها لتكون اليد اليمنى للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الأفريقي[1].

ومن ثم واصلت أثيوبيا استغلال شعار"مكافحة الإرهاب" لتبرير ممارستها تجاه الصومال خلال عام 2002 والتي وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في بعض المناطق الحدودية بزعم مطاردة عناصر إرهابية والدفاع عن مصالحها الحيويـــة،الأمر الذي أدى إلى المزيد من التوتـــــر في العلاقات الصومالية بين الحكومة الانتقالية والنظام الإثيوبي،وتقدمت الحكومة الصومالية بشكوى إلى المنظمات الدولية والإقليميـــة ضد التدخلات الإثيوبيـــة في شؤونهـــا الداخلية خاصة وأن إثيوبيا كانت مدعمة من قوى المعارضة المناوئة للحكومة الصومالية الانتقالية بهدف عرقلة مساعي المصالحة في البلاد والسعي لتدمير الصومال[2] .

ثانيـــا : التخـــوف الإثيوبـــي من امتداد المـــد الإسلامي والدفاع عن مصالحهـــا الحيويـــة

تشير الشواهد إلى تدخل إثيوبي فاعل ومؤثر في الساحة الصومالية رغم نفي الحكومة الإثيوبية الاتهامات الصومالية،وقد اتخذ التدخل عدة صور وأشكال خلال العام2002،حيث واصلت إثيوبيا دعم زعماء الفصائل الصومالية المناوئة للحكومة الانتقالية والأقاليم الانفصالية في كل من الشمال الشرقي والغربي للبلاد أو ما يعرف بجمهورية أرض الصومال وبونت لانـــد وتناقلت الأنباء تقديم

---

[1] -تلفزيون الدنيا : **تاريخ الأزمة الصومالية** (addounia tv.2006)

[2]- التقرير الاستراتيجي العربي، **القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية والتطورات الداخلية** ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أنظر الموقع : http://www.ahram.org.eg/ acpss

إثيوبيا لدعم عسكري ولوجستي لميلشيات عبدالله يوسف في سعيه للاستيلاء على مدينة بوصاصو في شهر مايو والذي تم في أعقاب انسحاب ميليشيات جامع علي جامع الذي سعى للحصول على دعم ومساندة جيبوتي وإريتريا والجماهيرية الليبية في حربه ضد عبد الله يوسف .

وحدد رئيس الوزراء الأثيوبي موقف بلاده بقوله "في ظل عدم وجود حكومة قوية تبسط قوتها وهيمنتها على جميع أجزاء الصومال، فمن حق إثيوبيا الحفـــاظ على أمنهـــا والدفـــاع عن نفسها حتى ولو تطلب الأمر التفاوض مع الفصائل الأخرى "مؤكدا " أن القوات الإثيوبية عبرت الحدود في مناسبات متعددة عندما كانت مصالح البلاد في خطر"،وواصلت إثيوبيا اتهامها للحكومة الانتقالية الصومالية بدعم الإرهاب وضمها عناصر كثيرة من المحاكم الإسلامية المنتمية إلى تنظيم الاتحاد الإسلامي المدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية إلى قوات شرطتها،كما طالبت إثيوبيا دول الإيغاد معاملة الحكومة الانتقاليـــة كفصيل من الفصائل الصوماليـــة الأمر الذي أدى إلى مواجهة ساخنة بين الوفدين الصومالي و الإثيوبي في إطار اجتماعات منظمة الإيغاد[1].

الفقرة الفرعية الثانية : دوافـــع التدخـــل الأثيوبـــي.

هنـــــــاك عدة دوافـــــع نذكر من بينهـــــــــا :

أولا : المـــوروث التاريخـــي

كانت لأثيوبيا منذ زمن بعيد أطماع لا حدود لها في الصومال وفي غيرها من دول القارة الأفريقية، وقد ترسخت هذه الأطماع بفعل ظروف ونشأة الدولة في كل من الدولتين،ويعود ذلك إلى عهد الإمبراطور منليك(1913/1898)،مرورا بهيلاسلاسي وانتهاء بمنجستو،تاريخ طويل للأطماع التوسعية [2] التي أكدتها مذكرة الإمبراطور منليك والتي أرسلها إلى الدول الأوروبيـــــة في شهرماي عام 1898،جاء فيها عزمه على استرجاع الحدود القديمة لإثيوبيا التي تمتد من الخرطوم إلى بحيرة نيازا(فكتوريا)،وكرر رئيس الوزراء الإثيوبي فيما بعد المزاعم نفسها أمـــام الجلسة التأسيسية لمنظمة الوحدة الإفريقيـــة، معلنا أن الدول الاستعمارية قد حرمت بـــلاده من سواحلها على المحيط الأطلنطي مضيفا أنه لم تكن هناك دول تسمى:السودان،أوتشاد أو إفريقيا الوسطى أونيجيريا،وإنما هنـــاك إثيوبيا التي تمتد بطول القارة الإفريقية وعرضها،كما لا توجد وثيقة تاريخية تشير إلى وجود دولة أو أمة صومالية- حسب قوله- لقد أجبرنا المستعمرون في مؤتمر

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي، **القرن الإفريقي:التداعيات والتفاعلات الإقليمية والتطورات الداخلية**، مرجع سابق.

[2]- المرجع نفسه.

باريس الذي عقد بعد الحرب العالمية الثانية... والذين استخدموا سواحلنـــا في اريتريا والصومال للهجوم على الدولة الإفريقية المستقلة الوحيدة " [1].

وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد الرئيس منجستو تكررت المزاعم نفسها من طرف القائم بالأعمال الأثيوبي في واشنطن عام 1980عندما صرح بأن المؤرخين الذين يعتد بهم أكدوا أن الصوماليين قد هاجروا من الأراضي العربية إلى منطقة القرن الإفريقي منذ ستمائة عام فقط وهناك وثائق تاريخية تؤكد أن المنطقة التي تسمى حاليا بجمهورية الصومال كانت منذ القرن السابع الميلادي إقليما أثيوبيا[2]،وعلى هذا الأساس أخذت أثيوبيا منطقة من الأراضي الصومالية بموجب اتفاقية مؤتمر برلين الشهيرة في عام 1884الذي تم فيه اقتسام إفريقيا بين الدول الأوروبية وكانت أثيوبيا الدولة الوحيدة خارج أوروبا التي شاركت في هذا التقسيم وكذا تقسيم إفريقيا،وتم بموجب اتفاقية في ذلك المؤتمر تجزئة الأراضي الصومالية إلى خمسة أجزاء ،كما أخذت أراضي ألهود من الأراضي الصومالية في عهد الإمبراطور هيلاسيلاسى في عام 1954.

ومن ثم أصبحت الصومال وإثيوبيا دولتين حرتين منذ استقلال الصومال في عام 1960،وحصلت مواجهة أولى بين البلدين في عام1964 في عهد الإمبراطور هيلاسيلاسى والثانيـــة في عام 1977 في عهد الرئيس منجستو،مما جعل العلاقة بين البلدين يسودها جو من التوتر الدائم بسبب المشكلة الحدوديـــة التي لم تجد حلا مرضيا لكلا الطرفين حتى الآن؛وحتى تهضم إثيوبيا تلك المنطقة المتنازع عليها بين البلدين سعت جاهدة إلى إيجاد سند قانوني لها عندما طلبت من الوفود المشاركـــــة في مؤتمر القمة الأوّل لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي عقد في القاهرة عام 1964،الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به والمتعلق بترك الحدود القائمة بين دول القارة على ما كانت عليه وقت الاستعمار وقبل المؤتمر،وإصدار توصية بهذا الخصوص، ومنذ ذلك الوقت أصبحت أثيوبيا تستنـــد إلى تلك التوصية كلما تجدد النزاع الحدودي بين الدولتين، بينما تستنـــد

---

[1]- د.عبدالله شيخ محمد عثمان ، **الصراع الأهلي في الصومال ، دراسات معاصرة** ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، ص 65.

[2]- المرجع نفسه، ص 66.

الصومال إلى مبدأ حق تقرير مصير الشعوب الذي ينص عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية[1].

وفيما يتعلق بالحكومة الأثيوبية الحالية ،وإن كان دستورها ينص على حق تقرير مصير شعوبها إلاّ أنه لا يظهر في الأفق شيء من علامات تطبيق ذلك المبدأ في المستقبل القريب على المنطقة الصومالية(الأوعادن)،أما فيما يتعلق بأراضي جمهورية الصومال،فالحكومة الحالية الإثيوبية لا تريد على الأقل أن تكون هناك دولة معادية لها خاصة عندما أصبحت دولة حبيسة(مغلقة دون منفذ بحري) بعد حصول اريتريا على الاستقلال بخلاف الصومال التي لها أطول ساحل في إفريقيا كلها ويتوقع أن تعارض إثيوبيا أي حل للمشكلة بواسطة أطراف بعيدة بينها وخير مثال على ذلك رد فعلها السلبي تجاه مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الذي تم تعطيله في كل مرة [2].

ثانيا : التخوف الإثيـــوبي من امتداد تيـــار الإسلام الصومالي إلى أراضيهـــا

شكّل امتـــداد تأثير تيار الإسلام السياسي[3] تخوفا كبيرا لدى أثيوبيا كونه يـــؤدي إلى إثارة مطالب إقليمية ليس بالنسبة لإقليم الأوغادن فقط،وإنّما إلى أقاليم أخرى داخل إثيوبيا ، حيث تشكل جماعة الاتحاد الإسلامي تهديدا مباشرا لإثيوبيا (حسب مصادرها) ، وفي المقابل تتهم الجماعة إثيوبيا بمسؤوليتها عن تمزيق الصومال الكبير، و تعتبر أنها تمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق الوحدة بين الأقاليم الصومالية،كما ترى أثيوبيا أن إيديولوجية الاتحاد الإسلامي تقوم على فشل نظم الحكم العلمانية (المدنية والعسكري)التي تولّت السلطة في الصومال بعد الاستقلال، ، في تحقيق الوحدة وتسببت سياساتها الفاشلة في تمزيق الدولة ذاتها التي تتألف من جزئين من الأجزاء الخمسة للصومال الكبير،ممّا يعني حسب وجهة نظر الجماعة أن الإسلام وحده هو القادر على تجميع شتات الحركة الوطنية الصومالية،وهو الوحيد الذي يمكنه أن يوحّد جهود الصوماليين حول هدف الوحدة وإقامة الصومال الكبير [4].

---

[1]- د.عبد الله شيخ محمد عثمان، **الصراع الأهلي في الصومال، دراسات معاصرة**، مرجع سابق، ص 67.

[2]- المرجع نفسه ، ص68.

[3] - أنظر ما جاء في التقرير الإفريقي :

- ICG, **« Somalia's Islamists »**, Africa Report N° 100(December 2005), p: 6.

[4]- أنظر حول هذه الرؤية تحليل الباحث الأثيوبي "عاتو ميدهان تاديسي" المتخصص في الشؤون الصومالية ، في مركز الحوار وبحوث السياســة في أديس أبابا وورد في حديث صحفي :

Bruck shewareged, " Medhane on Al-Ithihad and Somalia , it was obvious from the start that Al-Ithihad was in position to explait the Chaos in Somalia," Reporter (Addis Ababa), 15 july2006) pp.16.17.

و ازدادت خشية أثيوبيا أيضا ممّا بدا في سلوك الحركات الإسلاميـــــة الصومالية، (أو الأوغادنية) في بعض الفترات من السعي إلى تحريك الأقليات الإسلامية المضطهدة داخل إثيوبيا والتي تعانـــي من التهميش السياسي والاقتصادي، لتعزيز موقفها المطالب بحق تقرير المصير على نحو ما تسعى إليه بعض الجماعات الأوروبية داخل أثيوبيا أو الصومال،ونصيب أكبر في السلطة بما يتناسب مع وزنها السكاني،وقد بدا ذلك واضحا عندما لمّح بعض قادة اتحـــاد المحاكم الإسلامية بهذه المسألة أثناء الحرب التي شنتها القوات الحكومية والإثيوبية ضدهم في ديسمبر 2006،حينما طالب مسلمي إثيوبيا بالمشاركة في الجهاد ضد حكومة ميليس زيناوي،وبالرغم من أن هذه الدعـــوة لم تلق اهتماما من قبل إثيوبيا إلاّ أنها أثّرت بشكل واضح في الحكومة الأثيوبيـــة [1].

ثالثـــا : الرغبة الأثيوبيـــة في الاستفـــادة من حالة انهيـــار الدولة في الصومـــال

بعدما أصبحت أثيوبيـــا دولة حبيسة عقب استقلال إريتريا،زادت رغبتها في الاستفـــــادة من السواحل الصومالية والحصول على موانئ بحرية بل وصل بها التفكير إلى استقطـــاع أجـــزاء من أراضي الصومـــال وضمها لها،كما تثـــار إمكانيـــة تحقيق نوع من الاندمـــاج بينهـــــا وبين الصومال [2].

ومن هنا نخلص إلى أن العنصرين السابقين يختلفان إلى حد كبير عن العنصر الأخير كونهما يتسمان بطبيعة دفاعية تتعلق بدرء تهديدات معينة – فعلية ومحتملـــه – تخشى حكومـــة زيناوي من أنها قد تهدد إثيوبيا انطلاقا من الصومال،بينما يتعلق العنصر الثالث بطبيعة هجومية يكون الموقف الأثيوبي فيها صاحب المبادرة في الحصول على مكاسب محددة ترتبط بالمصالح والأطماع الإثيوبية في الصومال .

---

[1]- د. عبدالله الشيخ محمد عثمان ، **الصراع الأهلي في الصومال، دراسات معاصرة**، مرجع سابق ، ص 93.

[2]- المرجع نفسه ، ص94.

وخلاصه لهذا الفصل، يعتبر التكييّف القانوني للنزاع في الصومال مسألة ضرورية لمعرفة ماهية النزاع القائم في هذا البلد الأمر الذي جعلنا نبحث طبيعة النـــزاع في هذا البلد ،فيما إذا كان ينطبق عليه وصف النزاع الداخلي كما جاء في أحكام البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949وكذا المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات،وبالتالي توضيح أطراف النزاع طبقا لمعايير القانون الدولي للنزاعات المسلحة أم أن النـــزاع في الصومال دولي بسبب تدخل أطراف أجنبية وهذا يجر إلى معرفة القانون واجب التطبيق.

وعليه، توصلت إلى أن وصف النزاع في الصومال اتضح في بداية ظهور الأزمة كونه داخليا لاستيفائه شروط النزاع الداخلي ووقع في رقعة جغرافية ذاتها وهو الإقليم الصومالي،وأطرافه صوماليون ينتمون لتشكيلات مسلحة مختلفة من الشعب ذاته يحركها الولاء القبلي الذي يطبع المجتمع الصومالي والذي يبرز شدة التنافس والتناحر بين القبائل الصومالية،كما تميز باستمراريتـــه إلى حد تجاوز فيه الاضطرابات والتوتـــــرات الداخلية التي لا ترتقي إلى نزاع داخلي بل استثناء له أحكامه الخاصة .

لكن ما حدث جراء هذه الظروف القاسية والفوضى العارمة في الصومال، وما انجرت عنه من مأساة إنسانية ،جعل الضمير الإنساني يتحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية التي أثّرت بشكل سلبي على هذا البلد مخلفة آثارا وخيمة على الشعب الصومالي من جهة وعلى البنية التحتية للدولة من جهة أخرى ،منذ سقوط نظام "زياد بري "عام1991 الذي ترتب عنه فسح المجال أمام مختلف الجماعات المسلحة لاغتنام فرصة الفراغ السياسي ومحاولتها الاستيلاء على السلطة.

وأمام هذه الأوضاع تحركت منظمة الأمم المتحدة للتدخل في الصومال ،بواسطة مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 794/92 المؤرخ في 03 ديسمبر 1992 مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل السابع من ميثـــاق الأمم المتحدة كأساس للتدخل دون أن يتعارض ذلك حسب نص المادة الثانـــية من الميثاق في فقرتها السابعة و ما تكرسه،وهو مبدأ عـــدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول؛وبما أن مسألة تكييف النزاع من اختصاص مجلس الأمن،ولانعقـــــاد هذا الاختصاص يجب أن يتعلق الأمر بالتهديد أو الإخلال بالسلـــم والأمن الدوليين أو أن يكون عملا من أعمـــال العـــدوان وفقـــا لنص المادة 39 من الميثـــاق، وقد أقرّ مجلـــس الأمن أثناء تكييفـــه
لحالة الصومال على أن النزاع القائـــم يشكل تهديدا وإخلالا بالسلم والأمن الدوليين.

ويلاحظ ممّا سبق أن الهدف الأساسي من تدخل منظمة الأمم المتحدة هو تدخـــل إنساني شرعـــي الغـــرض منه حماية مرور المساعدات الإنسانية وضمان وصولهـــا إلى المتضررين المدنيين لتخفيف معاناتهم، وتبيّن ومنذ الوهلة الأولى من خلال ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 794/92 أن التدخل الدولي في الصومال شرعي وقانوني، وحالة الصومال تجعلها طابعا فريدا ومعقدا وغير عـــادي يتطلب تدخلا استعجاليا واستثنائيا وهذا باعتراف مجلس الأمن نفسه حين تكييفه للحالة.

كما يتضّح أن قرار التدخّل أسس على مبررات إنسانية وأخلاقية قصد كفالة تسليم المساعدات الإنسانية؛وجاء بعد انفجار الوضع وتفاقـــم المأســـاة الإنسانيـــــة واستمرارهـــــا في الصومال وحدوث خروقات وانتهاكات صارخـــة لحقوق الإنسان الأمر الذي حرك الضمير الإنساني العالمي للتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيـــرة في حق البشرية واضعا بذلك الاعتبارات السيادية جانبا،وفسح المجال أمام ظهور مفهوم جديد للتدخل ألا وهو التدخل لاعتبارات إنسانية الذي يعد استثناء على المبدأ الأصلي " مبدأ عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول " والذي يشكل منعرجا حاسما في تطور القانون الدولي .

وقد عرف الصومال في فترة لاحقة ،تدخلا عسكريا مباشرا من طرف إثيوبيا في أواخر ديسمبر 2006 بطلب من الحكومة الصومالية المؤقتة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقة المحاكم الإسلامية الشرعية التي ذاع صيتها بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الصومال عام 1993(كما سنرى لاحقا) وبروزها بشكل ملحوظ وسيطرتها ميدانيا وفي وقت قصير، الأمر الذي جعلها محل أنظار الولايات المتحدة الأمريكية التي اهمتها بعلاقتها بالقاعـــدة واعتبرتها ضالعـــــة في تفجير السفارتين الأمريكيتين.

واستنتجت في الأخير أن النزاع في الصومال تحوّل من نزاع داخلي إلى دولي بوجود أطراف خارجية (منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأثيوبيا) تحت مبررات ودوافع يؤدي الجانب الاستراتيجي فيها دورا حاسما،خاصة وأن الصومال تحتل موقعا جغرافيـــا مميـــــزا في القرن الإفريقي يجعله محلا للأطماع الخارجية.

وبشكل عام ،فالنزاع في الصومال يعد من النزاعات المختلطة،أطراف وطنية وأطراف أجنبية ويعبر عن مثل هذه النزاعات في الوقت الراهن بالنزاعات الفوضوية المعقدة التي يسقط فيها العديد من الضحايا المدنيين وتتجلى فيها بصورة أوضـــــح ضرورة تطبيق القانـــــون الإنساني لأنـــه في النزاع الداخلي تطبق المـــــادة الثالثـــة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الثاني الملحق بها أما في النزاع الدولي،فيطبق البروتوكول الأول من الاتفاقات نفسها لكن الواقع يبرز صعوبة مراعاة هذه القواعد في

مثل هذه النزاعات نظرا لانعدام الانضباط بين المقاتلين وتسليح المدنيين بسبب تدفق الأسلحة إلى الإقليم الأمر الذي جعل استحالة التمييّز بينهم و بين المقاتلين وتصعيد المواجهات التي تضاءلت معها فرص تطبيق القانون الدولي الإنساني.

الفصـــل الثـــانـــي

آليـــات التدخّـــل الدولي في الصومال والنتائج المترتبة عنـــه

ارتأيت تخصيص هذا الفصل لدراسة آليات التدخل الدولي في الصومال نظرا لما للقضيـــــة من أهمية خاصة في هدف التدخل و المتمثل في " توفير بيئة آمنة لعملية الإغاثة الإنسانية" بعد تدهور الأوضاع الداخلية إلى حد لا يمكن للضمير العالمي أن يقف حيّاله سلبيا ، إلى جانب ذلك عزوف المعسكر الغربي عن التفاعل مع هذه القضية ، وغياب ما يكفي للأمم المتحدة من القوات والأموال للقيام بعمل سريع للحد من النتائج الكارثية للأزمة الصومالية،و قد بادرت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 1992 بتحويل العملية إلى حماية وصول المساعدات الإنسانيـــة إلى المناطق المتضررة ، و اتسع نطاق الأهداف التي حكمت أعمال الأمم المتحدة،وذلك بتفويض قوات حفظ السلام استخدام القوة المسلحـــة في تنفيذ المهام التي كلفت بها ممّا أدّى إلى انغماس الأمم المتحدة في الصراع الصومالي وتكبدها خسائر جسيمة [1].

وفيما يتعلق بالتدخل العسكري الإثيوبي، تدخلت إثيوبيا إلى جانب الحكومة الانتقالية الصومالية بطلب من هـــــــذه الأخيرة لملاحقـــة المحاكم الإسلاميـــة التي سيطرت على الوضع في الصومال بعد أن منيت القوات الأممية بالفشل في مهمتها و إعلان انسحابها واستطاعت المحاكم في فترة قصيرة أن تحقق الاستقرار النسبي،خاصة وأنها تكتسب تأييدا شعبيا واسعا من الصوماليين، جعل إثيوبيا متخوفة ومحتاطة من امتداد النزاع إلى أراضيها ، وقبولها لطلب الحكومة الانتقالية بالوقوف إلى جانبها للقضاء على هذه المحاكم الشرعية التي باتت تهدد الطرفين وعلى هذا الأساس سنتناول موضوع هذا الفصل في المبحثين التاليين:

المبحث الأوّل:عمليات التدخل الدولي في الصومال.

المبحث الثاني:نتائج التدخل الدولي في الصومال.

---

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود، **الأمم المتحدة وحفظ السلام في إفريقيا، تجربة التدخل الدولي في الصومال ورواندا**، مجلة المستقبل العربي، العدد 122أكتوبر، 1995، ص 125.

المبحـــث الأوّل

عمليـــات التدخـــل الدولـــي في الصومـــال

أصبح الصومال بحلول عام1992"دولة منهارة"– حرب الجميع ضد الجميع – وكانت الميلشيات والعصابات تنهب مخازن ومستودعات الوكالات وتستولي على الشحنات التي أرسلت لمساعدة الشعب الصومالي ، وتهاجم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وتحول دون وصول الأغذية إلى الجائعين وتنهبها لمصالحها ، وفي أوائل جانفي1992م أرسل الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس بطرس غالي، السيد جيمس جوناه وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إلى مقديشو لمقابلة محمد فارح عيديد وعلي مهدي من أجل محاولة الإغاثة الدولية، و أعلن الجانبان تأييدهما لقيام الأمم المتحدة بدور ها في إتمام المصالحة الوطنية وإن كان اللواء عيديد لم يخف معارضته الشديدة لإرسال قوات للأمم المتحدة [1].

ولتوضيح عملية التدخل الدولي تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : تضمن الأول،عملية التدخل الدولي في الصومال بما فيها عملية الأمم المتحدة الأولى والقوة الدولية الموحّدة ثم عملية الأمم المتحدة الثانية ،وفي المطلب الثاني:تم فيه عرض آليات التدخل العسكـــري الإثيوبـــــــي في الصومال.

المطلـــب الأوّل

عمليـــة التـــدخل الأمريكي في الصومـــال

بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 92/ 794 القاضي بتدخل و.م أ في الصومال استنادا للفصل السابع ، أصبح هذا القرار مؤسسا وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بصفة خاصة وأحكام القانون الدولي بصفة عامة ، ومن ثم يتعين علينا أن نوضّح عملية التدخل في الصومال التي اشتملـــــت على عمليتين،قسمتا حسب النشاط الميداني لكل منهما،وسوف يتم التطرق إلى ذلك ضمن عنصرين في الفرعين التاليتين :

الفـــــــرع الأوّل

عملية استعـــادة الأمـــل في الصومـــــــال

تعد عملية "استعادة الأمل"في الصومال لعام 1992 أول عملية إنسانية حقيقية تقوم بتنفيذها الأمم المتحدة في بلد عضو،وجاء ذلك نظرا لانهيار الدولة الصوماليـــة في جانفـــي 1991 واحتـــدام الصـــراع بين الطـــــوائف والعشائـــر المتناحـــرة للسيطـــــرة على مقـــــدرات

الدولـــة المنهارة[1]، و أفضت هذه الأحداث إلى بروز ما يسمى بمأساة الصومال والتي تمثلت أبرز فصولها في العجز والحيلولة بين المنظمات الدولية الإنسانية وبين إيصـــــال مساعداتها الإنسانيـــة إلى ملايين الصوماليين الذين كانوا يتساقطون ضحايا الجوع والتناحر بين الفصائل الصومالية ، ضف إلى ذلك معاناة الشمال الصومالي من الجفاف والقحط الشديدين[2]،واعتبرت الصومال كواحدة من أفقر دول العالم الثالث طبقا لمقياس الأمم المتحدة للفقر، بل وأحيانا تشغل أسفل قائمة الدول المكونة لما يسمى" بالعالم الرابع " كدليل على الدول الأكثر فقرا [3]، و هذا ما جعل الأمم المتحدة تعترف بالطابع الفريد للحالة الراهنة الحاصلة في الصومال ، وتصفها بالآخـــــــذة في التدهور والتعقيد وتتطلب الاستجابة الفورية والاستثنائية [4].

ولوضع حد للمأساة الإنسانية أصدر الرئيس الأمريكي "جورج بوش" قراره بالتدخل العسكري في الصومال بتاريخ 25 نوفمبر 1992 على إثر اجتماع مجلس الأمن الوطني وأوفد وزيره للخارجية بالوكالة" آقل بورقر Eagleburger" إلى نيويورك في اليوم نفسه لمقابلة السيد بطرس بطـــرس غالـــي (الأمين العام للأمم المتحدة) معربا عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة القوات المسلحة للتدخل في الصومال،وبعد ساعات قليلة أصبح اقتراح الولايات المتحدة علنيا ورسميا وأصبحت منظمة الأمم المتحدة بهذا الإعلان شريكة في العمليات العسكرية والأمريكيـــة في الخارج في فترة ما بعد الحرب الباردة [5].

وفي رسالته المؤرخة في 20 جانفي 1992،ناشد المسؤول المؤقت عن أعمال بعثة الأمم المتحدة الدائمة في الصومال مجلس الأمن ، التدخل بغرض المساعدة وتتفق هذه الرسالة مع أخرى بعث بها الرئيس السنغالي عبد ضيوف،رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مجلس الأمن في ديسمبر 1991،واستجابة لهذه النداءات [6]أصدر مجلس الأمـــن واستنادا على أحكام الفصل السابـــــع من الميثاق القرار رقم 733/92 في 23جانفي 1992 يأمر فيه بفرض حظر عام وكامل على تسليم

---

(1) – **د**.حسام أحمد محمد هنداوي، **التدخل الدولي الإنساني ، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي** ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،ص207.

(2)- Samatar, Abdi I **: the predatory and the peasantry reflections on Rural Development Policy in Somalia, in Africa today** ; 3rd, Quarter, 1985, p4**3.**

(3)– د.حسام أحمد محمد هنداوي،المرجع السابق ،ص207.

(4)– أنظر : قرار مجلس الأمن رقم794/92 ،المؤرخ في 03 كانون الأول /ديسمبر 1992، الفقرة 2.

(5) - Don dserdofer : **The Road to Somalia how the U.S decided to send troops** , USA , the Washington Post National Weekly edition ,December 14-20 ,1992,p4.

(6)– أ.قزران مصطفى، **الحدود القانونية لشرعية التدخل الـــدولي الإنساني** ، مذكرة من أجل الحصـــول على شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر : كلية الحقوق ، 2008/2007، ص129 .

أي نوع من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال ،كما حثّ جميع أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائية فورا والاتفاق على وقف لإطلاق النار وتعزيز عملية المصالحة والتسوية السياسية والعمل لتمكين أفراد الإغاثة الإنسانية من تحقيق مهامهم[1].

لكن القرار 733/92 لعام 1992 لم يحد من الأوضاع الإنسانية التي ازدادت سوءا وأصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبعدما تمكن الأطـــراف من الوصـــول إلى تعهد بوقف إطلاق النار،أرسل مجلس الأمن مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار وتوفير الأمن لشحنات المعونة الإنسانية بعد طلب الأمين العام الإذن بإرسال سرية عسكرية [2]وأصـــدر المجلس العديد من القرارات التي أهمها القـــــرار 751/92 المـــؤرخ في 24 أفريل 1992 ووافق مجلس الأمـــن في هذا القرار على أن ينشي تحت التوجيه العام للممثل الخاص للأمين العام قوة أمن موظفي ومعدات وواردات الأمم المتحدة في ميناء مقديشو ، وحراسة نقل مواد الإغاثة الإنسانية من هذا الميناء إلى مراكز التوزيع في مقديشو وما حولهـــا وفي الأجزاء الأخرى من الصومال وكلف الأمين العام بتوزيع 50 مراقبا عسكريا بعد التشاور مع جميع أطراف النزاع[3].

وبعد موافقة الفصائل الصومالية على إرسال مراقبين غير مسلحـــين،طالب اللّواء عيديـــد في 25 جوان 1992 بإلغاء البعثة وهذا بعد أن اتهم أفرادها بالتحيّز، ولوحظ تسرب عملات صعبة ومعدات عسكرية لجناح علي مهدي عن طريق نيروبي،لكن عملية نشر القوات عادت واستمرت بعد أن قدم طرح هذه العملات للتداول، وأقرّ مجلس الأمن إنشاء أربع مناطق للعمليات بالإضافة إلى إنشاء فريق تقني يتكفل بالتفاوض مع أطـــراف النـــزاع في قراره رقم 767/92الصادرفي 27 جويلية 1992،كما أصدر مجلس الأمن في 28 أوت قـــراره رقم 775/92 الذي يأذن فيه بزيادة أفراد قوة الأمم المتحدة [4].

---

[1]- د.حسام أحمد محمد هنداوي ،**التدخل الدولي الإنساني ، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي** ، ،مرجع سابق ، ص 210.211.

[2]-د.بطرس بطرس غالي ، **خمس سنوات في بيت من زجاج** ، الطبعة الأولى ،مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، 1999.

[3] - Paul travernier, Les casques bleus, presses universitaires de France, paris,1996,p208

[4] -أنظر الملحق رقم 5 ، ص 155 ، بشأن عدد قوات الولايات المتحدة في الصومال والتي كان من المقرر أن تصل إلى 28000 جندي بالإضافة إلى 17000 جندي من 23 دولة وهم (**استراليا ، بلجيكا ، بوتسوانا ، كندا ، مصر ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، الهند ، إيطاليا الكويت ، المغرب ، ايرلندا الجديدة ، نيجيريا ، النرويج ، باكستان ، العربية السعودية ، السويد ، تونس ، تركيا ، الإمارات العربية ، بريطانيا ، زمبابوي**) ، وكذلك : -Paul travernier Les casques bleus, Op/cit ,p 284 .

وبعد إخفاق عملية حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة (ONUSOM 1) لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية إمدادات المساعدات الإنسانية و إزاء هذا الوضع،دعت وزارة الخارجية الأمريكيـــــــة في نوفمبر 1992 إلى إرسال قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة-تضم قوات أمريكية- لتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرة في الصومال،واقترح البنتاغون أن تقود الولايات المتحدة تحالفا خارج الأمم المتحدة للقيام بمهمة توزيع المساعدات على أن تحل هذه الهيئة الأممية محل القوات الأمريكية بعد فترة قصيرة من الوقت،وهوما يعرف بالاقتراح الثاني الذي اعتمده مجلس الأمن المتضمن إنشاء" قوة التدخل الموحدة " .(1)

و أقرّ مجلس الأمن في جلستـــه 3145 بالإجمـــاع بموجب القـــــرار رقم 92 /794المؤرخ في 03ديسمبر 1992 مراجعة مبادئ الأمم المتحـــدة ، وسمح للأمين العـــام والدول الأعضاء المعنية باللجوء إلى(قوة تدخل موحدة) لتسهيل عملية أنيصوم الأولى وبالتالي اللـــجوء إلى القوة تحت قيادة أمريكية من أجل تهيئة بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية،ووصلت قوات فرقة العمل الموحدة التابعة للأمم المتحدة بعد أيام(2)وقبل الأمين العام بعرض الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 3000 جندي أمريكي لتشكل النواة الأولى لقوة دولية متعـــددة الجنسيات للتدخـــل في الصومال لضمان توزيع المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها خاصة أن الوضع في المنطقة أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين (3) .

ولتنفيذ القرار رقم 92 /794،أصـــدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مرسومـــــــــا في 04ديسمبر 1992 أعطى فيه إشارة انطلاق عمليـــــة"عودةالأمـــل"Rendre l'espoir" "Restore "Hopeالتي كان مقررا لها وفق الخطة الأمريكية وكمرحلة أولى، السيطرة على مقديشـــو و تمت صياغة بنود قرار التدخل في الواحد والعشرين (21بندا) في مدة قصيـــرة حتى تتكيـــف

---

(1) – د.هالة سعودي، **الأمم المتحدة، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، الولايات المتحدة والأمم المتحدة**، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، 1996، ص69.

(2)– **الأمم المتحدة والصومال** ، مجلة الوقائع ، منشورات الأمم المتحدة ، جويلية 1995 ، ص 17.

(3)-ONU : **les Nation Unies et la Somalie 1992/1996**, série du livre bleu des Nations- Unies, volume VIII, New York 1998, p:102

مع الرغبـــة الأمريكيـــة في تولّي زمام الشؤون العسكرية وقيادة الائتلاف، إذ يخول هذا القرار للأمين العـــام ومجلس الأمـــن الاحتفاظ بالسيطرة السياسية،وفي الواقع، تم التكفل بالجانبين اللوجيستيكي (العسكري و السياسي) والدبلوماسي من طرف الولايات المتحدة و عيّن الرئيس "روبر أوكلي Robert Oacly "كمبعوث خاص له إلى الصومـــال لإجراء مباحثات ومفاوضـــــات مع رؤساء القبائل والفصائل الصومالية ، وهدف القرار إلى طلب الأمين العام والدول الأعضاء استخدام كل الوسائل اللازمة لتوفير بيئة آمنة لعمليات الإغاثة بأسرع ما يمكن:(مطالبة الدول المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتشكيل قيادة موحدة للقوات متعددة الجنسية ودعوة الفصائل الصومالية المتنازعة لوضع حد للمعارك وتسهيل مهمة جهود الإغاثة الدولية وإنشاء صندوق للتبرعات،كما منح القرار تفويضا للولايات المتحدة بتولي العملية العسكرية دون ذكرها صراحة).

الفقرة الفرعية الأولى : مراحـــل التدخـــل الدولـــي

بدأت القوات الأمريكية والفرنسية المشتركة بحلول 09 ديسمبر 1992 في عملية الإنـــزال لقواتها في الصومال تنفيذا لقرار الرئيس جورج بوش القاضي بإرســـال 28 ألف جندي أمريكي لتنفيـــذ عمليـــة استعادة الأمل، وهكذا أصبحت المعاناة الإنسانيـــة – لأول مرة – سببا كافيا للتدخل العسكري، والجدير بالذكر أن البنتاغون حدد أربع مراحل لذلك وهي التي شرحها الكاتب الصحفي للبيت الأبيـــض "فيتز واتر Fitz Water "في 07 ديسمبر 1992 [1]كما يلي :

المرحلـــــــة الأولى : تضمنت هذه المرحلة استخدام جنود المشاة البحرية (الماريتر) وطائرات مروحية لتأمين مطار وميناء مقديشو وإقامة القواعد العسكرية في العاصمة مقديشو، ومدينة بيـــدوة، ومشـــاركة السيارات البرمائية في الدخول إلى العاصمة من الجهة الجنوبية لمساعدة الطائرات على الإنزال لتصل إلى الميناء،وتقتـــــرب من المستودعات والمخازن،أما الجارفات الآلية والمخيمات ونظام تطهير المياه ، فكلها محملة في السفن الثلاث التي تتحرك نحو الشاطئ وقدرت مدة هذه المرحلة بأسبوع.

---

[1] – م . فيتزاواتر : **المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض** ، واشنطن ، USIA، 07 ديسمبر 1992.

المرحلـــــــة الثانية : تم فيها إنزال 16 ألفا من جنود المشاة البحرية في مقديشو، في حين تقوم وحدة من القوات الأمريكية المتحالفة (نحو10آلاف منهم)بالسيطرة على بيدوة "Baidoa"وأدير "OdUr" وبيلي دوين"Beledweyne"وجبالاسي"Gialalasi" ويقوم المهندسون باصلاح الطـــرق ، في حين يقـــوم الأطباء بمعالجة المرضى وتقوم وحدات النقل بفتح طرق الإمدادات، وقد حدد أجل بداية هذه المرحلة في جانفي 1993 لكي تلتحق جميع القوات المسلحة الأمريكية والمقدرة بـــ 28000 جندي إلى مواقعها والمشاركـــة في عملية استرجاع الأمل إلى الصومال .

المرحلـــــــة الثالثة: وهي التي اتجهت فيهـــا القوات الأمريكية للتوســـع نحـــو الجنوب للسيطرة على مدينة كيسمايو "Kismayo"وميناءهـــا ، ونحو مطـــار بريديري "Baardheere"، وواصلت الانتشار بالتدرج نحو الشمال .

المرحلـــــــة الرابعة : وهي التي تنتهي عندها عملية استعادة الأمل ، وتقوم القوات الأمريكية بتسليم المهمة والقيادة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، وذلك خلال مـــدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من بداية العملية [1].

وبالتالي فالخطة التي وضعتها الولايات المتحدة والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في عملية إعادة الأمل تعتمد على القاعدة التي أكد عليها " باول" رئيس هيئـــة الأركان المشتركة للجيش في لقائه مع الصحافة عندما شرح خطة تدخل القوات المشاركة،و قال [2]: " على الولايـــات المتحدة التدخل بقوة فعالة والخروج بسرعـــة من الصومال " وبعبارة أخرى يمكن وصف الخطة التكتيكية للإنزال الأمريكي في الصومال بأنها خطة اجتياح حقيقية أنجزتها إدارة بوش وفقا لحسابات دقيقة تعتمد على سرعة التنفيذ لبلوغ الهدف، وحسب رأي الأمين العام بشأن الخطة ، فالعملية تنقصها شروط يجب توافرها لإنجاحها ، ويكمن ذلك في المهام الواجب القيـــام بها من طرف القوة الموحدة باتخاذ إجراء فعّال لضمان تحييد الأسلحة الثقيلة للفرق المتنازعـــة ووضعـــا

تحت السيطرة الدولية، و يتم نزع سلاح الفصائل والقوات غير النظامية قبل انسحاب قوة العمل الموحدة التي أرسلت في 8 ديسمبر 1992،وفي السياق ذاته أرسل الأمين العام رسالـــة إلى الرئيس الأمريكي أشار فيهـــا إلى النقـــاط المذكورة وأضاف أنه " بدون تلك الإجـــراءات لا أعتقد أنه

---

[1]- Paul travernier, Les casques bleus , Op/cit ,p284 .

[2]- Russel Watson : « **Troops for a Tragedy** » USA : News Week 14 December 1992, P:13

سيكون في الوسع إيجاد البيئة الآمنة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن أو تهيئة الظروف التي يمكن فيها مواصلة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة حاليا لتعزيز المصالحة الوطنية وتحويل مهمة حماية الأنشطة الإنسانية بصورة آمنة إلى عملية تقليدية تقوم بها الأمم المتحدة لحفظ السلام ".

الفقرة الفرعية الثانية : قيـــادة عملية إعادة الأمل "RESTOR HOPE"

أراد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التمسك بقيادة أمريكية للعمليات، رغم التحفّظات التي أبدتها الصين وزيمبابوي في مجلـــس الأمن ،ويعـــود ذلك إلى مطالب الدولتين بأن تكون القيادة دولية و تخضع العملية لإشراف مجلس الأمن [1]،خاصة وأنـــه من المفروض أن تسند قيادة عمليات حفظ السلام عادة إلى الأمم المتحدة ذاتها وينبغي أن تتلقى القوات الدولية التعليمات من الأمين العام للمنظمة الدولية ، غير أنه في خلال السنوات الماضية حصلت الولايات المتحدة على تفويض لقيادة عمليات حفظ السلام في الصومال تحت مظلة الأمم المتحدة وفق –صيغة غامضة –لتوفير المساعدات الإنسانية [2].

و أشار قرار مجلس الأمن رقم 794/92 إلى العرض الذي اقترحته الولايات المتحدة بتولي قيادة العملية، و فوض المجلس الأمين العام والدول المشاركة في القوة باتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن توحيد قيادة القوات المشاركة وإنشاء آليات ملائمة للتنسيق بين الأمم المتحدة والقوات العسكرية التابعة لتلك الدول،وأبدت بعض الدول منها (إيطاليا، بلجيكا ،فرنسا ،نيجيريا وباكستان..) موافقتها على مد القوة بالجنود،كما طلب المجلس من أمينه العام إلحاق هيئة اتصال صغيرة بمقر القيادة الموحدة العاملة في الميدان تمثل عمليات الأمم المتحدة في الصومال وإقامة آليات مناسبة للتنسيق بين الأمم المتحـــدة والقوات العسكرية التابعة للدول المشاركة،و أوصى القرار بضـــرورة

تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن، حدد موعد تسليم أول تقرير في حدود 18 ديسمبر 1992 لتمكينه اتخاذ القرار اللازم بشأن الانتقال بسرعة إلى مواصلة عمليات حفظ السلم[3].

---

[1]– التقرير الإستراتيجي العربي، **القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية و التطورات الداخلية** ، مرجع سابق.

[2]– د.حسن أبو طالب وآخرون، **القرن الإفريقي بين التفكك وإعادة الاندماج**، التقرير الإستراتيجي العربي،1993 ، مؤسسة الأهرام القاهرة، ص 125 .

[3]– قرار مجلس رقم 794/92 المؤرخ في 3 ديسمبر1992، مرجع سابق.

بعد الفشل الذريع للأمم المتحدة الذي اتضح من خلال الأشهر الأولى للأزمة ، قام مجلس الأمن بدعوة الأمين العـــام للأمم المتحدة السيد بطـــرس بطـــرس غالي لإعداد تقرير مفصّـــــــل عن الأوضاع المتدهـــورة في الصومال وتقديم اقتراحات وتوصيات لمساعدة الشعب الصومالي، و طرح الأمين العام أمام مجلس الأمن بدائل للتعامل مع الأزمة والتي شملت النقاط الخمس الآتية [1]:

1- مواصلة جهود الأمم المتحدة التي تحمل تفويضا من مجلس الأمن والعامـــلة بمقتضى مبادئ ومهمات عمليات حفظ السلام في الصومال دون استخدام القوة،(لا تنشر هذه القوات بـــدون اتفاق أطراف النزاع على أماكن انتشارها) .

2- سحب العناصر المسلحة من قوات الأمم المتحدة والتراجع على استعمال المستخدمين العسكريين الدوليين لحماية النشاطات الإنسانية وإعطاء الوكالات الإنسانية غير الحكومية فرصا للتفاوض مع أطراف النزاع لحل المشكل.

3 – قيام قوات الأمم المتحدة بإظهار القوة في مدينة مقديشو لإيجاد الظروف المناسبة لتأمين تسليم مواد الإغاثة وإجبار الأطراف المتصارعة على التعاون معها .

4- تولي مجموعة من الدول و بتوكيل من مجلس الأمن لعملية توزيع المساعدات بالقوة.

5- توسيع دور الأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلام العالمي،بتشكيل قوة ضخمة وفقا لترتيبات جديدة وبعيدا عن الأسلوب التقليدي.

وقد تبلورت هذه الفكرة بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام بوزير الخارجيـــة الأمريكـــي في 25 نوفمبر1992 بشكل أصبح معه الطرح الأمريكي البديل المقترح على مجلس الأمن والذي تلخص في إمكانية استعداد الولايات المتحدة تولي زمام تنظيم وقيادة العملية التي يشترك فيها عدد من الدول الأعضاء إذا ما رغب مجلس الأمن أن يقرر تخويل هذه الدول استخدام وسائل فعالة لكفالة توزيع إمدادات الإغاثة على الشعب في الصومال[2].

ونظرا لكون البديل الأول يتطلب استعداد أطراف النزاع للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والبديل الثاني يتطلب سحب القوات الدوليـــة ممّا يؤثر سلبا على الأزمة ،فقد أوصـــــى الدكتور

---

[1]- رسالة رقم S /24868 المؤرخة في29 نوفمبر 1992،موجهة لرئيس مجلس الأمن من طرف الأمين العام، والتي قدمت خمسة خيارات للدراسة.

[2]- ONU: **les Nation Unies et la Somalie 1992/1996**, Op.cit, p : 225

بطـــرس بطرس غالي باختيار أحد البدائل الثلاثة الأخرى التي تتضمن استخدام القوة بهدف وقف استخدام العنف والنهب الذي تتعرض له عمليات الإغاثة و لضمان وصولها إلى الصوماليين الذين يعانون المجاعة أكّد الأمين العام على أن مجلس الأمن ليس لديه سوى أن يتخذ إجراءات أكثر شدّة لتأمين العمليات الإنسانية في الصومال [1].

الفقرة الفرعية الرابعة : صعوبات نقـــل القيادة العسكرية من الولايـــات المتحدة إلى الأمم المتحدة

واجهت عملية نقل القيادة العسكرية من الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة صعوبات عديدة بعد أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب،ولوحظ أن فترة الشهور الثلاثة الأولى التي تولى الأمريكيون خلالها قيادة العملية لم تنجح في توفير بيئة آمنة لتسيير أعمال نقل مواد الإغاثـــــــة إلى الصوماليين،وهو ما أعتبر شرطا لازما لتسليم القيادة العسكرية إلى الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 794/92، مما أثار مخاوف المنظمة الدولية من عدم قدرتها على تولي القيادة العملية في بيئة غير آمنة وأدّى ذلك إلى إثارة فكرة (النقل المتدرج) و تنتقل القيادة من الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة على مراحل متدرجة، تجري خلالها تقوية قيادة الأمم المتحدة، ممّا يعني أنه ستتواجد قيادتان للقوات الدولية خلال المرحلة الانتقالية حتى يمكن الاستغناء عن القيادة الأمريكية مع تنفيذ هذا الأسلوب بصورة متتالية من منطقة إلى أخرى في الصومال ،و بالفعل جرى تنفيذ هذه الخطة المتدرجة و قامت الأمم المتحدة بزيادة القوات متعددة الجنسيات لإحلالها محل القوات الأمريكية و تعيين قائد جديد لقوات حفظ السلام.

وقد كانت الغاية من تشكيل قوة مؤلفة من 30 ألف جندي تابعة للأمم المتحدة هي تولي أعمال حفظ السلام في الصومال عقب انسحاب معظم القوات الأمريكية، مع إبقاء ما يسمـــى بـــ (قوة رد فعل سريع)أمريكية لمواجهة أي انفجار واسع النطاق لأعمال العنـــف في الصومال، وفي ظل هذا الوضع تم تأجيل عملية نقل القيادة لمدة 3 أشهر و تحققت في ماي 1993[2].

وقد حثت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة على الإسراع في تسلم القيادة العسكرية للعملية في الوقت الذي لم تكن فيـــه المواجهات العسكرية العنيفة قد بـــدأت بعد ،بين القـــوات الأمريكية والميليشيات الصومالية،كما لم تكن الأمم المتحدة راغبة في تسلّم القيـــادة العسكريـــة

---

[1] - ONU : **les Nation Unies et la Somalie 1992/1996**, Op.cit, p : 22

[2]- التقرير الإستراتيجي العربي، **القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية و التطورات الداخلية** ، مرجع سابق، ص107.

قبل استكمال أعمال التنظيم العسكري و الإداري للقـــوات متعددة الجنسيـــات في البلاد [1] ، ومنه بدأ التدخل الدولي في الصومال برغبة و قرار أمريكيين و جاء الانسحاب الأمريكي بقرار من الإدارة الأمريكية ووورثت الأمم المتحدة الموقف المعقّد في الصومـــــال بفعل الأخطاء الأمريكية في تعاملها مع الفصائل الصومالية،خاصة في غياب قوات كافية لديها لتدارك الوضع وعدم وجود التمويل اللازم لمثل هذه العمليات .

الفـــــــرع الثـــــانـــي

الأمـــم المتحـــدة وعمليـــة (أنيصوم 2) لفـــرض الســـــلام في الصومـــال

بعد تولي الولايات المتحدة قيادة عمليات حفظ السلام منذ أواخر عام 1992 وحتى ماي 1993 قدمت أثناءها النسبة الأكبر من إجمالي القوات الدولية العاملة في الصومال،و انتظرت الإدارة الأمريكية إلى حين انتهاء الأمم المتحدة من استعمال التجهيزات الإداريـــة و التنظيميـــة
و البشرية لها في الصومال لنقل القيادة العسكرية إليها[2]،و قبل قرار الانسحاب كان مجلس الأمن قد رفع وتيرة تدخله في الصومال، وبدأ في 3 مارس1992 بإجراءات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال التي سيتم التطرق إليها في الفقرة الأولى من هذا الفرع .

وتتلخص هذه العمليـــة في وضع برنامج دولي شامل لتأمين تدفـــق الأغذيـــة والمساعدات الإنسانيـــة إلى الصومال لمدة ثلاثة أشهر،كما شكل مجلس الأمن في اليوم نفسه لجنة مراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت بين الفصائل المتحاربة والتي تتكون من خمسين مراقبا دوليّا[3]، ارتفع عددهم إلى خمسمائة مراقب بقرار من مجلس الأمن رقم 775/92المؤرخ في 28 أوت 1992 عندما احتدم الصراع[4].

الفقرة الفرعية الأولى: إجـــراءات التدخـــــل

أولا : تشكيـــل قـــوة(الأنيصوم 2)

تم الإعلان عن تشكيل قوة (الأنيصوم-**2**- ONUSOM) أوما يسمى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في 03مارس 1993 و تحوّلت إليها مسؤوليـــة إقرار الســـلام في المنطقة وفقا لقـــرار مجلـــس الأمن رقم 814/93 المـــؤرخ في 26مارس1993 والذي يتعلـــق بتجريـــد الأطـــراف

(1)- التقرير الاستراتيجي العربي،**القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية و التطورات الداخلية** ،مرجع سابق ، ص 107.

(2)-د.غسان الجندي، **عملية حفظ السلام الدولية**، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،2000 ، ص 69.68

(3)- S/RES/775 du 28 août 1992.

(4) - د.غسان الجندي، مرجع سابق، ص 70.

الصومالية من السلاح و ينص على ما يلي:"...وإذ يسلم بالأهمية الأساسية لوضع برنامج شامل وفعّال لتجريد الأطراف الصومالية من أسلحتهـــا بما في ذلك الحركـــات والفصائل".

وتمت عملية الإشراف على انتقال القيادة من قوات التدخل الموحّدة UNITAF إلى قوات (الأنيصوم-2-ONUSOM)من طرف جونتان هو (JONATHAN HOWE) الذي عينه الأمين العام كممثل خاص له في الصومال وأسندت له جملة من الصلاحيات ،كمهمة تعزيز المصالحة السياسية وتحضير الأرضية لإعادة تأهيل وتعمير البلاد ، وبالتالي لم يتم نشر القوات والانتقال الفعلي للقيادة إلى منظمة الأمم المتحدة إلا في 04 ماي 1993 و تحولت العملية من أعمال إغاثة إنسانيـــة إلى مساعدة بناء الدولة ومؤسساتها بصورة آمنة[1].

تطرق مجلس الأمن في قراره 814 إلى عمليـــة التحول من قوة العمـــــل الموحـــدة إلى (الأنيصوم -2- ONUSOM) بصورة تدريجية وهو أمر ضروري يتطلبه الوضع المتردي في الصومال كما يتطلب ذلك برنامجا شاملا وفعالا لتجريد الحركات والفصائل الصومالية المسلحـــــة من أسلحتها،كما حدد القرار مدة إنجاز العملية ابتداء من مارس إلى أكتوبر1993 و نص على ما يلي :" يقرر إجراء استعراض رسمي للتقدم المحرز صوب بلوغ مقاصد هذا القـــرار في موعد لا يتجاوز31 أكتوبر1993"، واعتبرت عملية (الأنيصوم -2- ONUSOM)من أكبر وأقوى العمليات التي نفذتها الأمم المتحدة في إطار عمليات حفظ السلام نظرا للعدد الكبير لأفراد التدخل من جيش وأفـــراد للإمدادات قـــدرت بـــ 20 ألف جندي [2] ،ووافق مجلس الأمن على نشر هذه القوات على كامل التراب الصومالي عكس قوات UNITAF التي انتشرت في جنوب الصومال فقط.

ثانيـــا : مهـــام قـــوة الأنيصـــوم (2) .

كلفت بعثة الأمم المتحدة الثانية إلى الصومال باتخاذ الإجراءات الملائمة بما فيها الإجراءات القمعية من أجل ضمان الظروف الأمنية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية في كامل ربوع التراب الوطني،عن طريق نزع أسلحة المتحاربين والمصالحة الوطنية،بالإضافة إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية ومصادرة الأسلحة الخفيفة المرخصة،ومراقبة الموانئ والمطارات ومواصلة عملية إزالة الألغام وإعادة توطين اللاجئين إلى جانب ذلك مساعدة الصوماليين في إعـــادة إنشاء المؤسســـــــات

---

(1) – مايكل ماك كوري " **مؤتمر وزارة الخاجية الصحفي ليوم 01أوت1993** " ،واشنطن : USIA ،11 أوت 1993 ، ص 14.

(2) – المرجع نفسه، ص 2.

الوطنيـــة والإقليمية (إنشاء قوة شرطة صومالية،استحداث أنشطة إعلامية مناسبة، وإعادة بناء دولة صومالية على أسس ديمقراطية)[1].

و تمثل أول عمل قامت به القوات التابعة للأمم المتحدة بعد استيلام القيادة ، في عملية نزع الأسلحة لإحدى الفصائل التابعة اللواء محمد فرح عيديد (الجبهة المعارضة) في 05 جوان 1993 ، وفوجئت القوات الأممية بمواجهة مسلحة عنيفة أدّت إلى مقتل 23 جنديا باكستانيا وأكثر من 75 صوماليا وشكل ذلك استياء لدى الأمم المتحدة ودفع مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات بإصدار القرار 93/ 837المؤرخ في 06 جوان 1993 والذي يتم بموجبه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة منفذي الهجوم ونص على ما يلي:" يدين بشدة الهجمات المسلحة الاستفزازية التي ارتكبت ضد موظفي الأمم المتحدة الثانية في الصومال في 05 جوان 1993 والتي تبدو جزءا من سلسلة عمليات مبيتة ومتعمدة لانتهاك وقف إطلاق النار من أجل الحيلولة بالترهيب،دون تنفيذ ولاية هذه القوات حسبما تردد في القرار 814/93" بند1،و يحق لمجلس الأمن وفي حدود صلاحياته في حالة وقوع تهديد للسلم والأمن الدولي اللجوء لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقرّ باستخدام القوة [2]، وذكّر القرار مسؤولي الهجوم صراحة بتكييّف الوضع بما يلي :"وإذ يقرر أن الحالة في الصومال تشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة، و يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "[3]، كما شمل القرار اتخاذ كل التدابير القهريـــة التي من شأنها معاقبة مسؤولي الهجوم المسلح ومحرضي الشعب على العنف و فتح تحقيق حول نشاطات المسؤولين على الهجوم وإيقافهم وحجزهم بغرض تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم،وهي صلاحيات خولت للأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن و نص على ما يلي : "وقد جزع جزعا شديدا إزاء الهجمات المسلحة التي شنتها قوات تنتمي على ما يبدو إلى المؤتمر الصومـــالي الموحد (المشترك في التحالف الوطني الصومالي) ضد مستخدمي عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال".

---

[1]- مايكل ماك كوري " **مؤتمر وزارة الخاجية الصحفي ليوم 01أوت1993** " ، مرجع سابق ، ص2 .

[2] - Jean Paul Brodeur : **Maintien et imposition de la paix en Somalie 1992-1995**,(Québec : le devoir, Mai 1996), p5 * www.devoir.com

[3]- قرار مجلس **الأمن رقم 837/93** المؤرخ في 06جوان 1993 ،أنظر الملحق رقم 3 ص147.

وتمكّنت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذا القرار من فرصة الحصول على حرية التصرّف لإحلال السلام وفرضه بالقوة، وأقدمت قواتهـــــا على قصف مواقع قـــــــوات"عيديد "بالطائرات و أوقعت أضرارا جسيمة بالمناطق السكانية وقتـــل العديـــد من الصوماليين، وشكّل القصف استنكارا عالميا رغم تراجع فرح عيديد وإعلانه الموافقـــة على اتفاق المصالحة الوطنية و استصدر الأميرال " جونتان هو " أمرا باعتقاله في 17 جوان داعيا إياه تسليم نفسه سلميا ممّا زاد الوضع تأزما خاصة بظهور التعصب القبلي[1].

وبعد المفاجأة القوية التي تلقتها القوات الأمريكية بعد مقتل 18 جنـــــديا من المشـــــاة في 03 أكتوبر 1993 وقبلها بقليل في أواخر سبتمبر1993 تم أسر عسكري أمريكي على إثر إسقاط طائرته العمودية،استدعى الأمر من إدارة كلينتون دعم مواقعها بالاستنجاد بقوات عملية لإلقاء القبض على 24 من المشتبه فيهم و قتل 18 جنديا أمريكيا وجرح 75 آخرا ،كما تم إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات المسلحة بإذن من مجلس الأمن على أفراد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 885 .

ثالثـــــا : قيـــادة عمليـــة(الأنيصوم 2)

اعترضت عملية (الأنيصوم2) في الصومال أثناء تأديتها لمهامها مشكلة في القيادة ، وهذا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره رقم S/26317 المؤرخ في 17 أوت 1993 على أن " هناك مشكلة خطيرة وحساسة نشأت في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وهي المشكلة المتعلقة بقيادة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن والسيطرة عليها"[2] ،

و أضاف أن:" إجراءات بعض قادة الوحدات أدت إلى إضعاف سلامة هيكل القيادة العسكرية لعملية الأمم المتحـــدة في الصومال " وربما يعود ذلك إلى الظروف شديدة التعقيد والخطورة التي وجدت عملية الأمم المتحدة في الصومال نفسها فيها وتعمل في ظلها،وأشار بصفـــة أساسيـــة إلى الخلافات التي نشأت بين قيادة الوحدة الإيطاليـــة في مقديشو وقوات عملية الأمم المتحـــــدة الثانيـــة في الصومال بشأن العمليـــات العسكرية في هذه المدينة،وطلبت إيطاليا إعـــادة توزيع وحداتها الموجـــودة في مقديشـــو في أماكن أخرى في الصومال[3] وتمت في الأخير تسوية هذه المشاكل بعد إيضاح على المستويين السياسي والتنفيذي[4].

---

[1]- الأمم المتحدة، مجلة الوقائع(منشورات الأمم المتحدة) ، السنة الرابعة عشر، العدد 4، ديسمبر 1993، ص 26.

[2]- Jean Paul Brodeur : **Maintien et imposition de la paix en Somalie 1992-1995**, Op.cit, P 4.

[3]- الأمم المتحدة ،المرجع السابق.

[4]- ONU, Les casques bleus , Op.cit , p 287-288.

وفيما يتعلق بتعزيز الوحدات العسكرية التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، قال عنها الأمين العام في تقريره على أنها لم تتم بالسرعة التي تم التخطيط لها،وجرى تعزيز القوة بصورة تدريجية إلى المستوى المأذون به وهو 28.000 فرد ،و بلغ عدد القوات في شهر أوت ما يزيد قليلا عن 2000 جندي وغيرهم من الأفراد المشكلة من 27 بلدا، و انتشرت قوة الرّد السريع التابعة للولايات المتحدة والتي يبلغ مجموع أفرادها 1167 من جميع الرتب لدعم عملية الأمم المتحدة في الصومال لكن هذه القوة ليست جزءا من قوة الأمم المتحدة،وتسبب عجز بعض البلدان عن توفير القوات في المواعيد المحددة في عرقلة توسيع نطاق أنشطة عملية الأمم المتحدة في الصومال على جميع أنحاء الصومال ممّا أدى إلى زيادة بعض العناصـــر التي ترغب في تقويض جهـــود الأمم المتحدة [1].

ولوحظ أن جهود مجلس الأمن في التعاطي مع لجنة الأحداث في الصومال كانت عديمة الجدوى وبرزت الحاجة إلى التخلي عن النهج التقليدي الذي يعتبر قبعة المحافظة على الســـــلام واستبداله بنهج ثوري يرتدي مصطلح فرض السلام،و لهذا اعتبر مجلس الأمن في 3 ديسمبر 1992 استمرار القتال في الصومال يشكل تهديدا للسلام العالمي و قرر نشر قوات دولية تحت قيادة أمريكية في الصومال بهدف تأمين الغذاء و الدواء للشعب الصومالي و الذي فقد .300 ألف مدني بفعل الصراع القائم [2].

الفقرة الفرعية الثانية: انسحـــاب القـــوات الأمريكيـــة،لصالح القـــوات الأمميـــــة.

ويتبيّن ذلك في ثلاث نقاط أساسية وهي كالتالي:

أولا : قـــرار سحب القـــوات الأمريكيـــــة .

بعد النكسات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في الصومال،خاصة مع انعدام الوضوح بشأن تحديد مدة بقاء القوات الأمريكية المسلّحة في الصومال وعدم تحديد الدور الأمريكي بعد نقل القيادة لعملية الأنيصوم (2) ،أثّر ذلك سلبا على النتيجة النهائية للعملية وأحدث إشكالا كبيرا داخل الكونغرس الأمريكي ولدى الرأي العام الأمريكي،ممّا دفع الرئيس الأمريكي إلى تشديد لهجتـــــه على انتهاء مهمة القوات المسلحة الأمريكية فور إنجاز المهمّة الإنسانية ليتم تسليم المهمة الأمنيـــــة إلى قوة حفظ السلم العادية التابعة للأمم المتحدة [3].

---

[1]- Paul travernier, Les casques bleus , Op.cit , pp 287,288

[2]-الأمم المتحدة، مجلة الوقائع (منشورات الأمم المتحدة)، مرجع سابق، ص 26.

[3]- تقرير الأمين العام ألأممي رقم 26317، المؤرخ في 17 أوت 1993.

ومن الملاحظ أن القوات الأمريكية شاركت في عملية نزع سلاح الفصائل الصومالية ودخلت في مواجهة مباشرة مع فصيل عيديد تكبدت على إثرها خسائر بشرية أرغمت الرئيس كلينتون على التعجيل لاتخاذ قرار سحب القوات الأمريكية المسلحة من الصومال ،كما كان لضغط كل من الكونغرس والرأي العام دور في ذلك ،و شبه قرار الانسحاب الخطر المحدق بالقوات الأمريكية في هذا البلد بالذي كانت تواجهه في بيروت،كما أشار القرار في فقرته الأخيرة إلى ضرورة اهتمام أكبر بالمشاكل الداخلية والمتمثلة في كارثة طبيعيـــــة(فيضانات نهر الميسيسيبي)التي كانت تتطلب مساعدات عاجلة ،واختتم القرار بالتماس مجلس النواب من الرئيس إرجاع القوات المسلحة الأمريكية على وجه السرعة؛واتضح في نظر العديد من نواب الكونغرس أن الولايات المتحدة أدّت واجبها واستكملت عملها في الصومال ،وفي هذا الإطار صرح النائب "روبر بورد Robert Byrdبقوله :" حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية من الصومال سواء أكانت جزءا من عملية الأمم المتحدة أم لم تكن،وانتهت مهمة الإغاثـــة الإنسانية و أنجزنا مهمتنا وحان وقت الرحيل" [1].

غير أنه ونتيجة لإهمال إدارة كلينتون لمعارضة الكونغرس ومواصلة حملة القبض على اللواء عيديد أصدر الكونغرس قراره رقم 259/92 المؤرخ في 13سبتمبر 1993 على إثر خطاب وجه للجهاز التنفيذي يتعلق بإلزام الرئيس كلينتون على السهر للحفاظ على أرواح الجنـــود العاملـــين في هذا البلد وضرورة تقديمه قبل 15 أكتوبر 1993 تقريرا توضيحيا وتفصيليا يحدد فيه الأهداف السياسة الأمريكية المتوخاة من وراء دعم الولايات المتحدة لعمليات الأمم المتحدة ، وألحّ القرار على ضرورة وصف التقرير للعملية ، ومدى بقاء القوات في الصومال ، أما في حالة عدم إتمام هذه الإجراءات فهدد الكونغرس على لسان النائب Byrd بقطع تمويل الاعتمادات الموجهة لتغطية هذه العملية وبشأن الانسحاب،أكّد النائب Firitz Hollings قوله:"إننا نعيد خطأ الفيتنام،بإرسال قوات إضافية تبقى دائما غير كافية لتحقيق النصر،والملجأ الوحيد لنا هو الانسحاب الفوري"[2].

---

(1) - H / Res / 227-103 d **Congress 15 Session**, BN, US Congressional Bill, 27.07.1993.
(2) - I bid

وهكذا أتخذ قرار الانسحاب من طرف الرئيس كلينتون في غضون 48 ساعة من تاريخ وقوع حادث مقتـــل الجنود الأميركيين، وبعد مشـــاورة أجراها مع رؤساء الكتل البرلمانيـــة في الكونغرس ،مستشاريه في مجال الأمن الوطني،ومسؤولي الدفاع والعاملين في مجال المساعدات والدبلوماسيين العاملين في الصومال في 05 أكتوبر1993، إضافة إلى ترأسه اجتماعين مهمين لمجلس الأمن الوطني في 06 أكتوبر1993 والـــذي تبلور خلالهما أربعـــة بدائـــل طرحت للنقاش والبحث والتي تمثلت في: الانسحاب الفوري،سحب كل القوات خلال 6 أشهر،وترك الأمور على ما هي عليه وعدم الانسحاب،وإرساء قوات إضافية وتصعيد التدخل [1].

ونتيجة لإدراك خطورة الانسحاب الفوري وما ينتج عنه من مخاطر على سلامة القوات الأمريكية وعودة الفوضى من جديد في الصومال، وقع اختيار بيل كلينتون على بديل الانسحاب التدريجي خلال 06 أشهر[2]وهو الرأي الذي أشار إليه مستشار الأمن القومي ووزير الدفـــاع والطرح الذي استطاع به الرئيس بيل كلينتون إقناع أعضاء الكونغـــــرس ،أدّى في الأخـــير إلى إعلان قرار الانسحاب التدريجي من الصومال في 07 أكتوبر 1993 على إثر خطاب الرئيس الموجه للأمة [3].

وبحلول 28 مارس 1994،انسحبت القوات الأمريكية من الصومال وبقي حوالي 50 فـــردا من الماريتر لتوفير الأمن لمكتب الاتصال الأمريكي،وعمل 13 عسكريا آخرين كمستشارين لقائد عملية الأمم المتحدة الثانية، فيما يخص الأمور اللوجستية،لكن هذا الانسحاب لم يكـــن الأخيـــر في سلسلة الانسحابات الأمريكية إذ ساعدت القوات المسلحة الأمريكية القوات الأممية في بداية شهر مارس 1995 بعدما أوفدها الرئيس بيل كلينتـــون لحماية انسحاب قوات(الأنيصـــــوم2) التي انتهت مهمتها[4]،وعلى العموم،فإن قرار الانسحاب أظهر الدور الجديد الذي يتطلع الكونغرس إلى أدائه في ميدان السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة وحل الأزمات المعقدة ، ويعود هذا بالخصـــــوص إلى الأخطار التي ارتكبتها إدارة كلينتون في تسيير الملف الصومالي،كما رأى

---

(1) -US Congress (**Congressional Report**), Washington ; Usia October 1993, P3

(2)- Andrew Kohut :and Robert Toth , " arms and people's" USA, foreign affairs ,November,December,1994,, p 53.

(3)- US White House (**Report**), Washington: USIA, 6 October 1993, p4

(4) – دنيس بوكس : **مؤتمر وزراء الدفاع الصحفي** ، واشنطن : USIA،25 مارس 1994 ،ص 18.

الكونغرس بغرفتيـــــه أن الولايات المتحدة حققت وأنجزت "الأهداف الإنسانية " المحددة مبدئيا لهذه العملية، والمتمثلـــة في القضاء على المجاعة وتأمين طرق قوافل الإغاثة ، لذلك وجب عليها الانسحاب قبل أن تتورط في عملية لانهاية لها [1]،واتضح أنّ رئيس كلينتون كان يواجه معارضة شديدة داخل الكونغرس أعربت عن عدم رضاها على الطريقة التي عولج بها الملف الصومالي خلال أكتوبر 1993 و أدائه في مجال السياسة الخارجية عموما[2]،مما أدى إلى مطالبته بضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأمريكية من الصومال .

ثانيا : انحراف الأمم المتحدة عن الهدف و سوء استعمال المبادئ

بعد أن تعرضت الأمم المتحدة لضغوط أمريكية خاصة تلك الاتهامات التي وجهتها إليها الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت " بأنها تتباطأ في تشكيل القوة الدولية" وأعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لوضع 5 آلاف فرد تحت تصرف القوة الدولية، منهم 1200 جندي مقابل3800 فرد للإمدادات، قامت الأمم المتحدة بتشكيل هذه القوة لإحلالها محـــل القوات الأمريكية في الصومال

وكان عدد كبير من الجنود الأمريكيين يعملون تحت قيادة غير أمريكية في عملية تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام غير مسبوقة[3]،وهي:(نزع أسلحة الفصائل الصومالية المتصارعة، حماية موظفي الإغاثة العاملين في مختلف أنحاء الصومال و حفظ الأمن و السلم في البلاد).

و عبّر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابق عن القلق السائد حول الاتجـــــاه الذي اتخذته عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال،وقال"إننا على وعي بما يخامر بعض الجهـــــــات من إحساس بأن عملية الأمم المتحدة في الصومال تحيد عن مهمتها الرئيسية المتمثلة في كفالة التوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية " و "أنها تحشد جهودا و موارد أكثر مما ينبغـــــــي في العمليات العسكرية"، وللإشارة كانت عملية (أنيصوم 2) مخططا لها لتغطي كافة أرجاء الصومال على عكس الوضع أثناء عملية(أنيصوم1) التي كانت تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية و التي

---

(1)- Charles Corey : " **Somalie, un Parlementaire Propose un Calendrier pour le Retrait des Forces Américaines USA :** USIA MARS 1993 .P12.

(2) - أنجز مركز "Galup" في 08 أكتوبر 1993 سبرا لأراء أعرب فيه 39 بالمائة من الديمقراطيين و25 بالمائـــة من الجمهوريين في الكونغرس عن تأييدهم لمعالجة الرئيس كلينتون للملف الصومالي . أنظر :

- Eric V.Larson , **Focus on the Djibouti Peace Conference** , CNN .COM, Somalia on the Web 23

(3) -التقرير الإستراتيجي العربي ، **القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية و التطورات الداخلية** ،مرجع سابق، ص 115.

شملت 40 % من الأراضي الجنوبية في الصومال فقط،كما اشتملت عملية الأمم المتحدة على عمليات محدودة النطاق لنزع أسلحة الفصائل وهذا ما أدى بمهمة الأمم المتحدة لأن تكون أكثر خطورة في الصومال [1].

ثالثا: الصعوبات التي واجهتها عملية تدخل الأمم المتحدة

واجهت الأمم المتحدة أثناء توليها لمهامها في مختلف مناطق النزاع في الصومال، العديد من الصعوبات التي يمكن تلخيصها فيما يلي :

1-صعوبات التنسيق بين القوات بسبب تجميعها من دول مختلفة في اللغات و الثقافات و العقائد العسكرية و كذلك الخبرات القتالية.

2- صعوبات القيادة و السيطرة و العمل العسكري المشترك.

3- يقوم نظام حفظ السلام على إسناد القوات إلى العسكريين من الدول الصغيرة أو المتوسطة في مقومات القوة الشاملة التي ليست لها الخبرة الكافية في السيطرة على قوات ضخمة منتشرة على مساحات واسعة من الأرض.

4-عدم امتلاك خبرة كافية في مجال إجراء المناورات العسكرية التي تخلق بدورها مشاكل في الإدارة و التنسيق لعمليات حفظ السلام.

5-عجز الأمم المتحدة عن التجاوب السريع مع حالات التدخل الإنساني العاجل [2].

وإلى جانب هذه الصعوبات، شهدت عمليات العنف على أرض الواقع تصاعدا مستمرا فعلى سبيل المثال سجل في الأول من شهر جويلية وحسب تقرير الأمين العام الأممي (S/26022) بشأن الهجمات التي وقعت يوم 5 جوان1993 والإجراءات اللاحقة التي اتخذتها عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ، وكانت الهجمات قد وقعت في أغلب الأحيان في المنطقة الجنوبية من مقديشو أين توجد قوات قوية للواء عيديد كما أعلن عن مقتل أربعة صحفيين يوم 12 جويلية على أيدي الصوماليين ووقوع انفجار يوم 8 أوت أدى إلى مقتل أربعة جنود أمريكيين و سبعة نيجيريين يوم 15 سبتمبر 1933[3].

---

[1] -مجلة الوقائع(منشورات الأمم المتحدة)، مرجع سابق، ص 24 .

[2] -التقرير الإستراتيجي العربي ، مرجع سابق، ص 115.

[3] - مجلة الوقائع، مرجع سابق، ص 25 .

ويعتبـــر الكمين الذي نصب للجنود الباكستانيين من أكبر الهجمات في عدد الضحـــــايا التي تعرضت لها قوة حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة ، إذ قتل نتيجة ذلك حوالي 25 و جرح 57 آخرون على الأقل– كما سبق ذكره- وجرت هذه الأحداث في موقع تخزين الأسلحـــــــــــة وفي محطة للتموين،و قد أعلن الأميرال هاو الممثل الخاص للأمين العام في 16 سبتمبر أن الأمم المتحدة تواجه "تحديات و ولايتها تتعرض للإعاقة يوميا و بكل طريقة " من جانب ميليشيات عيديد المعروفة (باسم المؤتمر الصومالي الموحد/التحالف الوطني الصومالي)،و كان التحالف الوطني الصومالي قد سيطر طويلا على القطاع الجنوبي من مقديشو و تعددت الهجمات العديدة ووصل العنف إلى حد التهديـــد من طرف أحد المقربين للواء عيديد الذي صرح بقوله " قد تؤدي عمليات التفتيش المزمعة على مواقع الأسلحة المحددة التي تقوم بها عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال إلى الحرب" [1].

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد اشتداد أعمال العنف والهجمات ضد قوات الأمم المتحدة اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 897 المؤرخ في 4 فيفري 1994 والذي يقضي بعدم استخدام عملية الأمم المتحدة الثانيـــة في الصومال لوسائل قسرية،بل ستستند في عملها على التعاون مع الأطراف الصومالية لإنجاز المهام التالية [2]:(مساعدة الأحزاب الصومالية على تطبيق اتفاق أديس أبابا والمساهمة في ضمان نزع الأسلحة واحترام وقف إطلاق النار،الدفاع عن المطارات والموانئ الكبرى وكذا الهياكل القاعدية،تقديم المساعدة لكل الأشخاص المنكوبين،تسهيل إعادة تنظيم قوات الشرطة والجهاز القضائي،مساعدة اللاجئين والنازحين على العودة إلى ديارهم،تسهيل المسار السياسي،ضمان أمن الموظفين والتجهيزات والمعدات الأممية ومؤسسات الأمم المتحدة و الهيآت المساعدة في العملية الإنسانية).

وبتاريخ 8 مارس 1994 انتهت عهدة "الأميرال هوي l'Amiral Howe "كممثل خاص للأمين العام و استخلفه بصفة مؤقتة السفير" لنصانة كوياتي LANSANA Kouyaté "(غينيا) الممثل الخاص المساعد سابقا،وخلال اجتماع نيروبي الذي تم في 17 مارس 1994، قامت الأمم المتحدة بجمع الرجلين ، اللواء فرح عيديد و على مهدي و كان هذا اللقاء لأول مرة يتم فيه التحاور منذ سنة مضت بهدف بعث مسار المصالحة السياسية ،و تم التوقيع على اتفاق نيروبي بين الطرفـــــين

---

[1]- مجلة الوقائع، مرجع سابق، ص 25 .

[2]- قرار مجلس الأمن رقم 92/ 814، الملحق رقم 3،ص 142-148

اللذين يتحركان باسم تحالف الطائفتين اللتين يمثلانها يوم 24 مارس1994،و تم الاتفاق على اقتراح ندوة للمصالحة الوطنيـــة في 15 ماي من السنة نفسها لانتخاب الرئيس و نوابـــــه و تعيين وزير أوّل .(1)

وفي أواخر مارس 1994 أنهت كل من الولايات المتحدة و بلدان أخرى انسحاب فرقهم (الأنيصوم 2)، وانخفض عدد الأشخاص في العملية في نوفمبر1993من29.000 إلى 19.000 شخص، و أشار الأمين العام إلى التأخيرات التي ظهرت في مسار المصالحة وكذا تدهور الوضعية الأمنيـــــــة إلا أنه إقترح على مجلس الأمن تمديد عهدة الأنيصوم(2) لمدة ستة أشهر والتأكيد على هدفها المعلن عنه في اللائحة رقم 93/865 على أن تتم مهلتها في مارس 1995،و قد صادق مجلس الأمن على اللائحة رقم 94/923 بتاريخ 31 ماي 1994 والتي من خلالها حدد مهمة (أنيصوم 2) إلى 30 سبتمبر 1994(2).

و عين السفير "فكتور قيبو (غانا) (VICTOR Ghiho) "بتاريخ 01جويلية 1994 كممثل خاص بالصومال كما عبر الأمين العام إلى (مجلس الأمن)في 18 جويلية 1994 عن رغبته في إقرار مهمة خاصة في الصومال تسند لها دراسة حجم تخفيض محتمل للفرق الموجودة في عين المكـــان في إطار عملية الأمم المتحدة الثانية ،كما أوصى بعهدة جديدة إلى العملية إلى 31 أكتوبر 1994 لإعطـــاء الفرصة للقادة الصوماليين وتمكينهم إبراز استعدادهم للتعـــــاون مع الأمم المتّحدة وفيمـــا بينهم من أجل إخراج بلدهم من نفق الأزمـــة المستعصية(3)،وهكذا سمـــح مجلـــس الأمن بالتخفيض التدريجي لعدد القـــوات ليصل إلى 22000رجل و تم تمديد البعثة عدة مرات كان آخرها في 4 نوفمبر 1994بالقرار 954وهذا إلى التاريخ المذكـــــور سابقا31مارس 1995 وبـــدأ الانسحاب في 28 ديسمبر 1994 وانتهى بصفة رسميّة في 2مارس 1995 (4).

---

(1)- ONU : **Les Nations Unies Et La Somalie (1992-1996)**, op.cit .104

(2)- op.cit, P : 105

(3)- ibid.

" ... بدأ في هذه الفترة الهجمات على قوات (الأنيصوم 2) حيث سجل بتاريخ 22 أوت 1994 هجوم في بيداوة قتل على إثره 7 جنود هنديين و جرح آخرون حيث تم التنديد بقوة بهذا الهجوم و صرح الأمين العام عن انشغاله بتدهور الوضع الأمني و عن عدم انعقاد ندوة المصالحة الوطنية المزمع عقدها في 15 ماي 1994 و هذا ما دفع بمجلس الأمن إلى دعوة الأمين العام لتقديم تقرير قبل30 سبتمبر 1994 حول آفاق المصالحة الوطنية و الاحتمالات الممكنة عن مستقبـــل (الأنيصوم 2). و في 31 أوت 1994 و أثناء هجوم على مستشفى ريفي في بيدوة Baidoa توفي 3 أطباء من الفوج الهندي للأنيصوم (2) ، و قد ندد فعل الأمين العام بالهجوم وطلب من الأمين العـــام المساعد الانتقال إلى عين المكان للإطـــلاع على العمليات و تقديم توصيات ..."

(4)-ONU, Les casques bleus , Op/cit , p 296.299.302

المطلـــــب الثانـــــي

آليـــــات التدخـــــل الأثيوبـــــي في الصومـــال

بعد فشل الجولة الثالثة من مفاوضات الخرطوم – التي لم تبدأ أصلا – أصبح أمام إثيوبيا خيار التصعيد والمواجهة المسلحة باعتباره الخيار الرئيس إن لم يكن الوحيد في مواجهة المحاكم الإسلامية،كما وجدت المحاكم الإسلامية أن المفاوضات لا يمكن أن تسفر عن تسوية حقيقية للصراع القائم في ظل ازدياد وتيرة التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال،ولم تعد الحكومة الانتقالية جادة في مواصلة التفاوض مع المحاكم الإسلامية من أجل تقاسم السلطة،وهو موقف كان متأثرا إلى حد كبير بالضغوط الإثيوبية والأمريكية [1]، مما جعل إثيوبيا تتدخل بصورة مباشرة في النزاع الصومالي.

وارتكزت السياسة الأثيوبية في تدخلها إزاء الصومال على آليتين:سياسية وعسكرية تباين توظيفهما تبعا لتطور الأوضاع السياسية في الصومال وبحسب موقف حكومة أديس أبابـــــا إزاء كل تطور من تلك التطورات بهدف تحقيق أهدافها على الساحة الصومالية، وسيتم توضيح ذلك من خلال الفرعين التاليين:نتناول في الأول الآلية السياسية ، أما الفرع الثاني، نتعرض فيه للآلية العسكرية.

الفـــــــــرع الأوّل

الآليـــــــة السيـــــاسيـــــــة

تتمثل الآلية السياسية في الهيمنة الكاملة لأثيوبيا على حركة التفاعلات السياسية الصومالية عن طريق تركيزها على ثلاثة عناصر رئيسة،وهي التحكم في نتيجة عملية المصالحـــة الوطنية الصوماليـــة(فقرة أولى)،وتشجيع الحركات الانفصالية داخل الصومال(فقرة ثانية)، ضبط موازين القوى بين الفصائل الصومالية المتصارعة (فقرة ثالثة).

---

[1] -التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، مؤسسة الأهرام ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، نوفمبر 2007، ص 316.

سارعت إثيوبيا ومنذ فترة مبكرة للإنفراد بإدارة تسوية المسألة الصومالية عن طريق حصولها على تفويض متكرر من قبل منظمة الوحدة الإفريقية منذ قمة القاهرة المنعقدة في جوان 1993 كما حصلت على تفويض مماثل من جماعة الإيغاد ، وسبق أن استضافت العديد من مؤتمرات المصالحة الصومالية لكنها فشلت في تحقيق نتائج مرضية وحاسمة بسبب رفض الكثير من الجماعات الصومالية للدور الأثيوبي المهيمن في الصومال وتطلعات إثيوبيا للقيام بدور القوة الإقليمية المهيمنة على مستوى منطقة القرن الإفريقي ككل، وسواء بسبب رفض أثيوبيا أو نظرا لمحدودية قدراتها باعتبارها دولة فقيرة، ولا تستطيع أن تتحمل التكلفة المادية التي تتطلبها رعاية عملية مصالحة حقيقية في الصومال، وهذه هي المشكلة التي واجهت الدور الأثيوبي في عملية التسوية الصومالية غير أن دورها قد اقتصر في استضافتها لمؤتمرين للمصالحة أثنـــاء فترة التدخل الدولي في الصومال في النصف الأول من عام 1993،أسفرا عن الوصول إلى اتفاقين مهمتين في تلك الفترة،ولم يكن لإثيوبيا دور حقيقي في تلك المفاوضات التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة ،ولم يكتب النجاح للاتفاقين،وفيما بعد استضافت إثيوبيا اجتماعا تشاوريا للفصائـــل الصوماليـــة في ماي 1994 لكن هذا الأخير لم يصمد طويلا [1].

وهكذا اتضح أن إثيوبيا لن تستطيع أن تمارس دورا فاعلا في رعايـــــــة المصالحة الوطنية في الصومال وحاولت بعد ذلك تبني إستراتيجية هادفة إلى إفساد الجهود التي تقوم بها أطراف أخرى حتى لا يؤدي ذلك إلى تعظيم دور تلك الأطراف في المسألة الصومالية على حساب الدور الإثيوبي،وحتى لا تعزز تلك الجهود ترتيبات سياسية محددة قد لا تتوافق مع مصالح إثيوبيـــــــا في الصومال،وبدا ذلك واضحا في وقوفها بقوة ضد اتفاقـــات المصالحة المختلفة على الساحة الصوماليـــة،بدءا من إعلان القاهرة في مارس 1994واتفـــاق القاهرة في ديسمبر 1997 واتفاق جيبوتي سنة 2000.

---

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود ، **إثيوبيا والمسألة الصومالية: من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري**، المستقبل العربي، العدد 339، مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ، السنة الثلاثون، أيار (مايو) 2007/5)،ص 94.

شجعت إثيوبيا الحركات الانفصالية،ووقفت بقوة ضد وحدة الصومال وجيبوتي حينما انسحبت فرنسا من هذه الأخيرة، وباعتبار جيبوتي جزءا من الصومال الكبير، فقد طالبت في وقت سابق وبإصرار شديد باستقلالها ورفض إتحادها مع الصومال حتى لا يغذي ذلك حلم استكمال وحدة الصومال،وهددتها في ذلك الوقت باحتلالها إذا تحققت وحدتها مع الصومال[1].

ومع اندلاع الحرب الأهلية في الصومال قدمت أثيوبيا الدعم والمساندة السياسية الكاملة لبعض الحركات الانفصالية في هذا البلد،ولا سيما عملية انفصال شمال الصومال في إطار ما يعرف "بجمهورية أرض الصومال"، وأيدت كيانات الحكم الذاتي التي نشأت في شرق ووسط البـــــلاد (بلاد بونت) وغرب البلاد (عشيرة الرحانوين)، وكانت بلاد بونت خاضعة لسيطرة ما كان يعرف بجبهة الخلاص الوطني الصومالي،وأعلنت قيام دويلة "بلاد بونت "في شرق ووسط البلاد في جويلية 1998 ، بوصفه كيانا يتمتع بالحكم الذاتي [2] في إطار الدولة الصومالية والتي اختير اللواء عبد الله يوسف أحمد رئيسا لها في جويلية 1998، أما في جنوب غرب الصومال، أعلن ما يعرف بجيش الرحانوين للمقاومة بزعامة اللواء حسن محمد نور "شاتي جدود" في أفريل 2002 قيام ما يسمى بالدولة الإقليمية لجنوب غرب الصومال[3].

وبالتالي،شجعت أثيوبيا التوجهات الانفصالية في الصومال،ووفّرت الدعم بأشكال مختلفة للكيانات الانفصالية التي نشأت فيه ،ممّا يعني أنه من مصلحتها تفتيت الصومال حتى تتمكن من تحقيق أهدافها القاضية بإنهاء حلم الصومال الكبير،علاوة على أن هذا التفتيت يجعل الصوماليين معنيين بالأساس بالحفاظ على ما تحت أيديهم من أراضي قبل التفكـــير في استعادة الأقاليم الأخرى وفي مقدمتها إقليم الأوغادن،كما أن تفتيت الصومال يضمن لأثيوبيا التحكم في تلك الكيانات الانفصالية الصغيرة بشكل محكم .

---

[1] – د.أحمد إبراهيم محمود ، **إثيوبيا والمسألة الصومالية: من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري**، مرجع سابق ، ص95-96.

[2] – المرجع نفسه ، ص 96

[3] – المرجع نفسه.

إضافة للعنصرين السابقين، ساهمت أثيوبيا بسياستها المعادية للصومال في تثبيت حالة من التوازن في ما بين الفصائل المسلحة بما يجعل من غير الممكن لأي منها أن يمتلك موارد القوة بصفة منفردة لإخراج البلاد من حالة الفوضى والانهيار؛ وساعدت بعض الفصائل الصوماليـــــة في مقدمتها الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال بزعامة عبد الله يوسف وهي التي تشكلت منها لاحقا إدارة الحكم الذاتي لبلاد" بونت لاند "،وكذا جيش الرحانوين المقاومة،وجماعة علي مهدي محمد بالإضافـــة إلى جماعات أخرى بإمدادها بالأسلحة والمعدات القتالية وخدمات التدريب العسكري لأفراد تلك الفصائل ،وهذا ما يعني تدخل أثيوبيا بصفة غير مباشرة في الصراع الصومالي [1].

ومن جهة أخرى ،اتسمت علاقة إثيوبيا ببعض الفصائل الأخرى بالتقلب الشديد، مثلما حدث لها مع فصيل حسين عيديد الذي كان في وقت مضى معاديا لها و تحالف لبعض الوقـــــــت مع إريتريا خلال الفترة 1998-2000،و دعما معا بعض جماعات المعارضة الإثيوبية المسلحة ضد نظام زيناوي،ومنذ عام 2001 تحوّل حسين عيديد لبناء علاقة وثيقة مع إثيوبيا التي دعمتـــه بعدما تلاقت مصالحهما في العمل ضد الحكومة الصومالية السابقة بزعامة صلاد حسن، أما الأطراف التي شهدت فيها إثيوبيا توترا مزمنا معها ،فنذكر بالتحديد كافة جماعات الإسلام السياســـي بما في ذلك المعتدلة منها و عملت أثيوبيا كل ما في وسعها قصد عرقلـــة هذه الجماعة من التحـــوّل إلى قوة رئيسية على الساحة الصومالية،ومنعها من المشاركة بفاعلية في التفاعلات السياسية الرئيسية المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية،و مما سبق يتضح جليا أن العداء كان واضحا من خلال تدخل إثيوبيا المباشر في العديد من المؤتمرات في الصومال لضرب قوات جماعة الإتحاد الإسلامي في عام 1996 و1997 بعدما اتهمتها بالضلوع في تنفيـــــذ عدة هجمـــات مسلحـــة في أديس أبابا عام 1996 ونجحت آنذاك في القضاء على القدرة العسكرية للحركة؛ومنذ ذلك الحين وأثيوبيا في عداء تقليدي بينها وبين تيار الإسلام السياسي في الصومال، الذي تعتبره تهديدا خطيرا لأمنها الوطني [2].

---

[1] - د.أحمد إبراهيم محمود ، **إثيوبيا والمسألة الصومالية: من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري**، مرجع سابق ، ص 98.

[2]- David .H .shim"**Ethiopia :coping with Islamic fundamentation before and after** » September11,Africa Notes(center strategic and international studies),no.7(Februry2002),pp.5.6.

الفـــــــرع الثـــانـــــي

الآليـــــــــــة العسكريـــــــــــة

يعد التدخّل العسكري الإثيوبي في الصومال تطورا كاشفا لحجم الدور المهيمن الذي تؤديه أثيوبيا وسياسة الهيمنة الممتدة التي تمارسها منذ انهيار الدولة الصومالية، ضمانا لمصالحها وأطماعها في هذا البلد، ويتجسد ذلك في إبقاء حالة الفوضى والانهيار على الدوام فضلا عن ضمان تبعيـــة أي نظام حكم في الصومال لها [1]، فبعد آلية الوساطة التي كانت تمارسها خلال التسعينيات لجأت هذه المرة إلى استخدام الآلة العسكرية مستندة إلى نفوذها في الإيغاد لتحقيق أهدافها،و ارتكزت خطة عملية التدخل الأثيوبي هذه على أربع مراحل نتناولها في (الفقرة الفرعية الأولى)، كما نتعرض لعملية ملاحقة المحاكم الإسلامية التي أدت إلى تصاعد المقاومة المسلحة في (الفقرة الفرعية الثانية)، أما(الفقرة الفرعية الثالثة) ،فسنشرح فيها خطة أمن مقديشو.

الفقرة الفرعية الأولى: مراحـــل عمليـــة التدخـــل الإثيوبـــــي

تمت عملية التدخل العسكري الأثيوبي عبـــر أربع مراحل [2] كما يلي:

المرحلة الأولى : تمثلت فيها نشر قوات عسكرية قوامها 20 ألفا على الحدود بين البلدين .

المرحلة الثانية :تمت بإرسال قوات للعاصمة المؤقتة لتأمين الحكومة الانتقالية، للحيلولة دون سيطرة المحاكم عليها منذ منتصف جويلية (تاريخ استئناف الجولة الثانية من مفاوضات الخرطـــوم مما ساهم في تأخر هذه الجولة قرابة شهرين).

المرحلة الثالثة :حدثت فيها سيطرة إثيوبيا على بعض المناطق الصومالية،وأفـــــادت بعض التقارير في جويلية 2006 بأن القوات الإثيوبية احتلت مدينة واجد الصومالية واستخدمت المطار الموجود بها من أجل نقل المزيد من قواتها .

المرحلة الرابعة :حصل التدخل العسكري الكثيف في العاصمة مقديشو في ديسمبر من أجل إسقاط المحاكم الإسلامية،فبعد ما كانت إثيوبيا تنفي مشاركتها في القتال إلى جانب القوات الحكومية ضد قوات المحاكم الإسلامية وكانت المحاكم نفسها تؤكد ذلك، واتخذ التدخل العسكري الإثيـــوبي منذ الرابع والعشرين من ديسمبر أشكالا يصعب إخفاؤها أو إنكارها خاصة بتدخل الطيران الحربي الإثيوبي في القتال و قامت ثماني طائرات إثيوبية على الأقـــــل بقصف قـــوات المحاكم

---

[1]- د.أحمد إبراهيم محمود، **إثيوبيا والمسألة الصومالية : من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري**، مرجع سابق،ص 89.

[2]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مرجع سابق، ص317.

الإسلاميـــة في مدن بناد يرى وجويل كالا بركة ، ودانونيني، فضلا عن الدعم الأمريكي المتمثل في تزويد إثيوبيا بطائرات استطلاعية لمعرفة أماكن تمركز قوات المحاكم.

إن ما تقدم من تدخل عسكري صريح جعل "ميليس زيناوي"يضطر للاعتراف بهذا التدخل مبررا إياه بأنه "يمثل ردا على استفزازات واعتداءات المتطرفين ودفاعا عن سيادة إثيوبيا في مواجهة التهديدات الإسلامية"،كما تدفق في الوقت نفسه المزيد من القوات والدبابات والمدفعية الثقيلة الإثيوبية للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الحكومية ،وركّزت قـــــوات التدخـــل في البدايـــة على الاكتفاء بمحاصرة العاصمة ، و تكثيف عمليات القصف الجوي والمدفعـــــي على مواقع المحاكم داخل مقديشو الأمر الذي دفع المحاكم للفرار من العاصمة ليلا في اليوم نفسه بحجة أن الانسحاب جاء لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين [1].

و لم تستمر المعركة العسكرية طويلا بين القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الصومالية الانتقالية من جهة،وبين قوات المحاكم الإسلامية من جهة أخرى، وفي أقّل من أسبوع واحد وبحلول الفاتح من يناير 2007 سقطت المحاكم وفقدت سيطرتها على جميع المدن التي وصلت إليها من قبل،و اعتبرت إثيوبيا والولايات المتحدة طرد قوات المحاكم من مقديشو بعد الإطاحـــة بها على أنه فرصة تاريخية لتحقيق السلام والمصالحة بين الفرقاء الصوماليين [2].

ورغـــم من أن رئيس الوزراء ميليس زينـــــاوي أعلن أن قوات بلاده ســـوف تنسحب خلال أيام قليلة إلا أنه لم يتم الانسحاب حتى مع بداية انتشار القوات الأوغندية التابعة للاتحاد الإفريقي،الأمر الذي شكك في نيات وأهداف هذا التدخل [3].

الفقرة الفرعية الثانية : تصاعـــد المقاومـــــة المسلحـــــة

اعتقدت أثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن الأمور استقرت لها بعد الإطاحة بالمحاكم الإسلامية من قبل السلطة في أواخر 2006 ، إلا أن ذلك الاعتقاد لم يدم طويلا لأن المقاومة كان لها رأي آخر خاصة بعد ظهور حركة شباب المجاهدين التي تعتبرها واشنطن فرعا لتنظيـــم القاعدة

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مرجع سابق، ص 316.

[2]- أ.حمدي عبد الرحمن حسن ، **تطورات القضية الصومالية وأزمة النظام العربي،دراسة** ، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، العدد 26 خريف 2007 :

http: //www.sis.gov.eg/Ar /pub/African perspective/Africa26/110211000000000000006.htm

[3]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مرجع سابق .

في الصومال ووصفتهـــا بكونها منظمة إرهابية،وهذا ما يقودنا لمعرفة وضع المحاكم الإسلاميـــة في فترة ما بعد هزيمتها العسكرية السريعة على أيدي القوات الحكومية والأثيوبية .

والجدير بالذكر أن المقاومة المسلحة التي تبنتها بقايا المحاكم الإسلامية اصطدمت بتحديات صعبة ترتبط بالواقع الصومالي المعقد (أولا)،وتحديات مرتبطة بوضع حالة اتحاد المحاكم الإسلاميـــة في فترة ما بعد الحرب (ثانيا).

أولا : تحديـــــات الواقع الصومـــــالي المعـــقـــد

كان مشروع المقاومة المسلحة مستندا ومدعوما ولو بصورة غير معلنة من عشيرة وحيـــدة، وهي عشيرة الهوية التي ينتمي إليها أغلب قادة وأعضاء المحاكم الإسلامية، بينما كانت عشائر الدارود والدر والديجل ميرفلى مؤيدة لسياسة الحكومة الانتقالية ومستعينة بالقوات الإثيوبية ضد المحاكم الإسلامية و لم تقبل بهيمنة اتحاد المحاكم الإسلامية على مقديشو وجنوب ووسط البلاد معتبرة إياها ميلشيا عشائرية ممثلة للهوية رغم من الايدولوجية الإسلامية التي كانت ترفعها هذه الأخيرة [1] .

ونتيجة لعدم حصول هذه المحاكم على الأغلبية المؤيدة من طرف الجميع أو أغلب العشائر الصومالية، أظهر الواقع الصومالي بأن مشروع المقاومة المسلحة ضد الوجود العسكـــري الإثيوبي في الصومال لم يحض بدعم واسع ،خاصة وأن العشائر الصومالية الكبرى أعلنت عدم استعدادهـــا لذلك بل اتجهت لدعم الحكومة الانتقالية،وهذا ما اتضح من ممثلي تلك العشائر في البرلمان الانتقالي مع اعتبار كافة الخطوات اللاحقة التي قامت بها الحكومـــة الانتقالية لتعزيز سلطاتها في البلاد .بما في ذلك إقالة رئيس البرلمان الذي كان مقربا من المحاكم وفرض حالة الطوارئ وطرد أعضاء البرلمان الانتقالي ممن كانوا يعارضون سياسة الحكومة؛وهذا ما يدل على مدى استبداد الحكومة الانتقالية[2].

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مرجع سابق ، ص 317.

[2]- المرجع نفسه ، ص 318.

ثانيا : وضعية اتحـــاد المحاكم الإسلاميـــة في فترة ما بعد الحـــرب.

عرفت المحاكم الإسلامية في فترة ما بعد الحرب تفككا واضح المعالم في صفوفها وانشق عنها ما يعرف بـــ"حركة الشباب" وهي حركة تتبنى مواقف متشددة حتى في فترة ما قبل الحرب،وكانت ترفض خيار التفاوض مع الحكومة الانتقالية،كما كانت تطالب بالإســـــــراع في تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي سيطرت عليها المحاكم بغض النظر عن كافة الاعتبارات السياسية والاجتماعية المحيطة بهذه المسألة، وتعتبر هذه الحركة الأكثر نشاطا في تنفيذ عمليات المقاومة المسلحة ضد القوات الإثيوبية والحكومية،وكما يتردد عنها أن قادة وأعضاء هذه الحركة هم الأقرب فكريا وتنظيميا إلى تنظيم القاعدة بالمقارنة مع غيرهم من أجنحة المحاكم الإسلامية وربما العناصر الجهادية الأجنبية للصومال من خلالهم [1].

وسنوضح فيما يلي ما عانته المحاكم الإسلامية في فترة ما بعد الحرب من تحديات رئيسية[2] نجملها في العناصر التالية :

1– ضعف التماسك الداخلي فيما بين أجنحتها المختلفة عقب انشقاق حركة الشباب .

2- الافتقار إلى المساندة الشعبية الواسعة لمشروع المقاومة المسلحة ضد القوات الإثيوبية وباتت هذه المساندة قاصرة على عشيرة الهوية كما أسلفنا القول،رغم أن مساندتها لم تكن كاملـــة أو معلنة لمشروع المقاومة بعدما كانت البطون الكبرى منها لاسيما الأبجال والهبر جدر قد أعلنت تأييدها للحكومة الانتقالية عقب دخولها مقديشو مما اضطرت العشيرة للدخول في مواجهة واسعة ضد القوات الإثيوبية والحكومية في إطار رد الفعل بعدما وجدت نفسها مستهدفة بصورة مباشرة.

3–حالة الغموض المحيطة بحجم القوة الحقيقية للمحاكم الإسلاميـــــة في فترة ما بعد الحـــــرب و شاعت درجة عالية من التضارب في تقديرات كبار مسؤولي الحكومة الانتقالية بشأن قوة المحاكم إذ أشار الكثير منهم إلى أن المحاكم الإسلامية قد انهارت وانتهت تماما سواء ككيان سياسي أو كمليشيا عسكرية ومن تبقى من أفرادها عادوا إلى عشائرهم، بينما أشار آخرون إلى أن المحاكم ما زالت موجـــودة وتعمـــل في الخفـــاء ؛ وذهبت بعض التقديـــرات الحكوميـــة إلى أن أفراد المحاكم في العاصمة مقديشو وحدها يقدرون بحوالي 3 آلاف فرد.

---

[1]– التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006، مرجع سابق ، ص 319.

[2]– المرجع نفسه.

وبعدما لاحظنا في الفقرة السابقة بأن القوات الإثيوبية المدعومة من طرف أمريكا والحكومة الانتقالية الصومالية قد تغلبت على المحاكم وقضت عليها وهذا منطقي نظرا لعدم تكافؤ القوى بين طرفي النزاع، فهذا يقود لطرح التساؤل الآتي:- هل تم فعلا القضاء على المحاكم الإسلامية نهائيا واستئصالها من المجتمع الصومالي و لم يصبح لها دور مستقبلي في هذا البلد ؟

اتضح في المرحلة الأخيرة من الحرب،أن قادة المحاكم الإسلامية أعلنوا ضد القوات الحكومية والإثيوبية تحولهم إلى تبني استراتيجيه حرب العصابات لطرد القوات الإثيوبية المحتلـــــة – حسب نظرهم – من الأراضي الصومالية،مستفيدين من الرفض الشعبي الواسع في الصومال للتدخل العسكري الإثيوبي وتصاعد المقاومة المسلحة،و تضاربت المواقف الحكومية بشأن حقيقة وضع المحاكم بعد الحرب وهذا يعود إلى اعتبارات التوظيف السياسي لهذه المسألة، فالقائلون بعدم وجود المحاكم يبررون موقف الحكومة الانتقالية الرافض تماما لإشراك المحاكم الانتقالية في عملية المصالحة الوطنية,بينما الذين قالوا باستمرار وجود بقايا المحاكم الإسلامية داخل العاصمة مقديشو بالأرقام سالفة الذكر يسعون لتبرير استمرار الاستعانة بالقوات الإثيوبية وبقائها في فترة ما بعد القضاء على القوة العسكرية لها أو لتبرير الحاجة لنشر قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال[1].

وبعيدا عن هذه التقديرات الحكومية المتضاربة،أثبت الواقع بأن المحاكم لازالت تحتفظ بقدر من الوجود الفعلي داخل العاصمة ،كما أنها تقوم بعمليات محدودة(تنفيـــذ هجمات محـــدودة على مواقع القوات الإثيوبية أو المنشآت الحكوميـــة أو إطلاق النّار على مسؤولي الحكومة الانتقالية)،وأوحت هذه العمليات بتواجد المحاكم وقدراتها على تحدي الحكومة الانتقالية،الأمر الذي جعل مسئولي هذه الحكومة يذهبون للقول بأن أفراد المحاكـــم متأثرين بمنهجيـــة تنظيـــــم القاعـــدة في تنفيذ عملياتهم التي يصفونها بالإرهابية غير أن الحكومة لم تصل لتقديم أدلة مؤكدة عن ذلك،وانعكست كل هذه التحديات على عدم تمكن بقايا المحاكم الإسلامية من إدارة مشروع مقاومة مسلحة واسع النطاق على غرار النموذجين الأفغاني والعراقي،وفي جانب آخر وقعت اشتباكات وأعمال عنف أخرى خارج إطار عمليات المقاومة المسلحـــة من جانب بقايا المحاكم الإسلاميـــــة فاقت في إطارها وأهدافها عمليات المقاومة وخاصة ما حدث لعشيرة الهوية [2] فيما يتعلق "بخطة أمن مقديشو" التي سنوضحها في الفقرة التالية.

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006، مرجع سابق ، ص319.

[2]-المرجع نفسه.

الفقرة الفرعية الثالثة : خطـــــة أمـــن مقديشـــــو

تستهدف هذه الخطة نزع سلاح عشيرة الهويـــــة وتفكيك مناطـــق النفوذ والسيطرة التي يتقاسمها أفراد تلك العشيرة في العديد من مناطق العاصمة ، وهذا يعني أن هذه الخطة لم تكن تهدف لتنفيذ خطة شاملة لنزع السلاح وفرض سيادة الدولة الصومالية، وإنما وصفت بأنها خطة انتقائية متحيّزة تستهدف ضرب عشيرة الهوية التي ينتمي إليها أغلب القادة وأعضاء المحاكم الإسلامية وقصدت الحكومة الانتقالية من ورائها الحصول على أهداف معينة باعتبار تلك العشيرة كانت الأكثر رفضا لسياسات الحكومة الانتقالية لاستنجادها بالقوات الإثيوبية ضد مواطنيها؛ بينما كانت العشائر الثلاث الكبرى الأخـــرى(الدارود،الـــدروالديجل،وميرفلى) تبدي موافقة ضمنية على سياسات الحكومة،وهو ما كان يعني إمكانية تمرد تلك العشيرة ضد الحكومـــة في حالة انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال ،كما كانت الحكومة ترغب في القضاء على كافة مصادر المقاومة الفعلية والمحتملة داخل مقديشو قبيل مؤتمر المصالحة الذي كان مقررا له في بادئ الأمر منتصف2007، ثم تم تأجيله عدة مرات عقب ذلك [1].

وهنا سوف نتعرض لاتفاق وقف إطلاق النار مع عشيرة الهوية قبل تنفيذ أهداف خطة أمن مقديشو ، ثم نبرز مخلفات خطة أمن مقديشو .

أولا :- اتفـــــاق وقف إطلاق النـــار مع عشيرة الهويـــة قبل تنفيذ أهداف خطـــة أمن مقديشـــو

شكل مسلحـــو عشيرة الهوية غير المنتمين للمحاكم أكبر قوة شاركت في معـــارك مـــارس/ أفريل 2007 إلى جانب عناصر المحاكم الإسلامية ضد القوات الحكومية والإثيوبية التي فوجئت بشدة مقاومتها من جانب هؤلاء المسلحين مما اضطرت الحكومة لإنهـــاء الجولة الأولـــى من القتال في أواخر مارس 2007 بالتوقيع على اتفـــاق إطلاق النار مع عشيرة الهويـــة قبل تنفيذ أهداف خطة أمن مقديشو،ثم تمكنت لاحقا من شن جولة ثانيـــــة من القتال ضد مسلحي الهوية واستطاعت طردهم من المناطق التي كانوا يتحصنون فيها لاسيما منطقتي الإستاد وجنوب مقديشو والقضاء على بؤر المقاومة فيها [2].

ثانيـــا – مخلفـــات خطـــة أمـــن مقديشو

استوجب تحقيق أهداف هذه الخطة تكلفة مادية وبشرية وسياسية عالية إذ خلفت جولتا القتال مصرع ما لا يقّل عن ألف فرد في كل جولة منهما، وإصابـــة عشـــرات الآلاف فضـــلا

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006، مرجع سابق ، ص319 .

[2]- المرجع نفسه ، ص321/320

عن تشريد ما يقرب من نصـــف مليون فرد ممن اضطروا للفرار من العاصمـــة ,وتدمير مناطق واسعة من مقديشو،كما أدّت عمليات القصف العشوائي للمناطق السكنية والطرد المنظم للسكان من المناطق المستهدفة من جانب القوات الأثيوبية والحكومية ،إلى توجيه الاتحاد الأوروبي اتهامات محددة لهذه القوات بارتكاب جرائم حرب،مع بدء تحقيق مفصل في هذا الصـــــــــدد بل والتهديد في حالة ثبوت هذه الاتهامات بفرض عقوبات على إثيوبيا والحكومة الانتقالية الصومالية تشتمل على وقف المساعدات المقدمـــــة من الاتحاد الأوروبي إلى كل منهما، أو على الأقل جزء منها [1]،واعتبرت اشتباكات مارس-أفريل 2007م لتنفيذ خطة أمن مقديشو الأكثر حدّة وعنفا على الإطلاق منذ المعارك التي أعقبت انهيار نظام "زياد بري" مباشرة بعد الاشتباكات العنيفـــة التي وقعت بين القوات الحكومية و الإثيوبية وقوات المحاكم الإسلاميـــة في النصف الثانأي من ديسمبر 2006.

المبحـــث الثـــانـــي

نتائـــج التدخـــل الدولـــي فـــي الصومـــال

أثرت عمليات التدخل الدولي بشكل كبير في الصراع القائم في الصومال مخلفة آثارا غير مرغوب فيها بسبب تفاقم المأساة الإنسانية للشعب الصومالي على أيدي بعض القوات الدولية المشتركة والتي وجدت نفسها في مأزق لم تستطع حماية نفسها منه،وخاصة العمليات الانتقامية التي قامت بها الفصائل المعارضة لتواجد تلك القوات على أرض الصومال،وخير دليل على ذلك الاشتباكات التي وقعت بين القوات الدوليـــة وبعض الفصائـــل الصوماليـــة يوم05 جوان 1993 والتي أدّت إلى مقتل 24 جنديا باكستانيا وجرح نحو 65 آخرين .

ونتيجة لما حدث ،انسحبت قوات التدخّل الدولية من الصومال معلنة فشلها، لكن وبالرغم من هذا الانسحاب فلم تنته معاناة الصوماليين لسنوات متواصلة، قطعت فيها هذه الدولة أشواطا من مبادرات المصالحة التي ظلت حبيسة لأطماع بعض الدول الراغبة في استمرار الفوضى وعدم استقرار الصومال ، خاصة الجارة أثيوبيا التي فاجأت المجتمع الصومالي بتدخّلها الأخير المبرر بطلب من الحكومة الانتقالية،واتّفق الطرفان على ملاحقة المحاكم الإسلامية في الصومال والقضاء عليها باعتبارها تشكل خطرا يهدد المنطقة .

---

[1]- التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 ، مرجع سابق ، ص321.

وهنا نتساءل: هل حقق التدخل الدولي النتائج المرجوة من أجل التخفيف من معاناة الشعب الصومالي بعد سقوط نظام زياد بري؟وهل نجـــح التدخل الأثيوبي في إيجاد حـــل للنزاع القائـــم في الصومال بعد القضاء على المحاكم الإسلامية ؟

ومن أجل معرفة تحقيق الغاية من التدخل الدولي،كان لابد من التطرق إلى النتائج التي رتبها هذا التدخل من خلال المطلبين التاليتين:

المطلب الأول: إعـــادة السلم في الصومال

المطلب الأول: تطبيـــق القانون الدولـــــي في الصومال

المطلـــب الأوّل

إعـــادة السلـــم في الصومـــــال

تخلّف النزاعات المسلّحة الداخلية آثارا خطيرة على مستوى الدولة محل النزاع ســـــواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الإنسانيـــــة تفـــوق في بعض الأحيـــــان الآثـــــار التي تحدثها الصراعات الدولية خاصة بعد ظهور أنواع الأسلحة الفتاكة التي تستخدم في الصراعات المسلحة الدولية من طائرات ومدفعية بعيدة المدى، وبأحجامها المختلفة وقوتها التدميرية الفائقـــة والتي في معظم الأحيان لا تستهدف الأهداف العسكرية فحسب، بل كثيرا ما يكون ضحاياهـــا من المدنيين الأبرياء والمنشآت الاقتصادية المهمة في الدولة، وبالتالي فلا تقف آثار هذه الصراعات عند حدود الدولة محل النزاع، وإنما قد تتعدى حدودها الإقليمية مما يشكل ذلك تهديدا للسلم والأمن الدوليين .

وما حدث في الصومال من نتائج بسبب التدخّـــل الدولي كان مروعا بالنسبـــة للمدنيين و عرفت الصومال كارثة إنسانية حقيقية جراء ما لحقها من تدمير بفعل الحرب والظروف الطبيعية الصعبة (الجفاف والفيضانات واستفحال المجاعة بشكل ملحوظ)،ممـــا يثير التســـاؤل الآتي :هل استطاع التدخل الدولي في الصومال تحقيق النتائج المرجوة منه، و بالتالي القضاء أو الحد من المأساة الإنسانية القائمة،وكذلك الشأن بالنسبة لأثيوبيا فيما بعد هل كان تدخلها ناجعـــــا في تغيير الوضع القائم؟

سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل،من خلال عرض الآثار الناجمة عن هذه الصراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي من خلال الفرعين التاليين:

الفـــــرع الأوّل

مبـــــــــادرات المصالحـــة الوطنيـــة في الصومـــال

حاولت العديد من الدول العربية والإفريقية جاهدة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الصوماليـــة في الوقت الذي غاب فيه المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الصومالي الذي عانى الكثير من ويلات الحرب الأهلية بين أبنائه و عقدت العديد من المؤتمرات قصد تحقيق ذلك،وعليه سنتناول المبادرات الإفريقية في(الفقرة الفرعية الأولى) ثم نتعرض إلى مبادرة المصالحة الوطنية في(الفقرة الفرعية الثانية).

الفقرة الفرعية الأولى : المبـــادرات الإفريقيـــة

بعد أن باءت عملية التدخل الدولي في الصومال بالفشل في ديسمبر 1992 من جانب القوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت مظلة الأمم المتحدة إعمالا بالفصل السابع من ميثاقها،بدأ المجتمع الدولي يوجه اهتمامه لإيجاد حل للمشكلات الإفريقية ممّا أتاح المجال أمام المبادرات الإفريقية للمصالحة في الصومال من طرف بعض الدول والتي نذكر من بينها ما يلي :

أولا: مبـــــادرة جيبـــــوتـــي.

قدمت جيبوتي في إطار الجهود الإقليمية لمواجهة الأزمة الصومالية مبادرات عديدة سعت بها للمصالحة بين أبناء الشعب الصومالي منذ أن بدأت الحرب الأهلية في الصومـــال في عام 1991،إذ كانت جيبوتي أوّل من تقدم بجمع كل الفصائل الصومالية في جوان 1991 بدعوة من الرئيس الجيبوتي السابق السيد حسن بوليد إلى مؤتمر للمصالحة في شهر جويلية 1991 والذي كان بعد أشهر قليلة من سقوط نظام "زياد بري"، و اختير السيد علي مهدي محمد رئيسا مؤقتا للصومال لمدة عامين في هذا المؤتمر،وأطلق هذا الأخير في هذه الفترة الخلافات العشائرية حول توزيع المناصب الوزاريـــة ممّا أدى بالجنرال عيديد ـ زعيم فصيل التحالف ـ للمطالبة بأحقيتـــــه في رئاسة البلاد بدعوى دوره المحوري في إسقاط نظام "زياد بري"، ومن ثم انفجرت المواجهة المسلحة بين الفصائل أو ما يسمى بالعشائر الصومالية وما تحتويه من انقسامات قبلية، مما أدى إلى فشل مصير هذه المبادرة نظرا لتغليب المصلحة الشخصية لزعماء الفصائل المتحاربة،و لم تقف جيبوتي عند هذه المبادرة بل تلتها مبادرات أخرى بلغ عددها 12 مبادرة سابقة على المبادرة الجيبوتية الأخيرة (الثالثة عشرة) والتي سوف نتطرق إليها فيما بعد،خاصة أنها ساهمت في وضع الأسس الأولى لتنظيم وإدارة المجتمع الصومالي[1].

---

[1]- د. عبد المالك عودة ،**السياسة المصرية ومشكلات حوض النيل**، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 35 ، مؤسسة الأهرام، القاهرة ، 1999 ص 36.

ثانيـــا : مبـــادرة إثيوبيـــا

تحصلت إثيوبيا على تفويض من منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة"الإيغاد" لتقديم التسهيلات الضرورية لاجتماع القـــادة الصوماليين حيث وتمت دعوة الفصائل الصومالية للاجتمـــــــاع في ســـودري بإثيوبيا و بدأت المبـــادرة التي يطلق عليها"اتفاقية سودري"في ديسمبر 1996

وتضمنت تشكيل مجلس الإنقاذ الصومالي "برئاسة خماسية" توكل له مهمة الإعداد لمؤتمر السلام في "بوصاصو"لإعلان شكل من أشكال الحكومة الانتقالية، و تسبب كلّ من حسين عيديد(الابن) وإبراهيم عقال (رئيس جمهورية أرض الصومال) في رفض مقررات سودري[1]التي توصل إليها المؤتمر وهي:"(إنشاء مجلس وطني للإنقاذ يتكون من 41 عضوا يمثلون 26 فصيلا وإقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية في غضون ستة أشهر، وإنشاء لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء يتولى كل عضو فيها رئاستها بصورة دورية وهم(علي مهدي محمد،عثمان عتو،عبدالله يوسف،عبد القادر محمد آدم،آدم عبدالله نور)،و عقد مؤتمر للمصالحـــــة الوطنيـــة في بوصاصو بالصومال لاعتماد ميثاق السلطة المركزية الانتقالية على أن تحضّره وفود تمثل جميع فئـــات المجتمع الصومالي،كما دعا المؤتمر الحركة الوطنيـــة في شمال الصومال ومجموعة "حسين عيديـــد"

للانضمام إلى اتفاق سودري وكلّفت اللّجنة التنفيذية بإجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ ذلك)"[2]،و أفضت المبادرة في الأخير إلى إفشال المصالحة السلمية في الصومال.

ثالثـــا : مبـــــادرة مصـــــر

بعد فشل المبادرة الإثيوبية ، توجهت الجهود الرامية إلى إحـــلال السلم في الصومـــــال إلى المبادرة المصرية في 1997 التي انبثق عنها إعلان القاهرة،وقد بذلت مصر تحركات مكثفة متخذة اتفاقية سودري كمربع لها معتبرة إياها الأساس الذي بنيت عليه آخر المبادرات المصرية ،وبالتالي عملت مصر لبناء الاتصالات مع زعماء كافة الفصائل الصومالية ودعوة الزعامات التقليدية والتي من بينها التحـــــالف الوطني الصومـــــالي الذي يرأسه حسين عيديـــد وذلك في أفريل 1997بعد أن استوعبت مصر الحقيقة القبلية التي أضحت تسيطر على الأحداث في الصومال وبالتالي أصبح الجـــو مناسبا لجمع الزعيمين الصوماليين الممثلين لأكبر تحالفـــين في مقديشـــو

---

[1]- د.عبد المالك عودة ،**السياسة المصرية ومشكلات حوض النيل**،مرجع سابق، ص37.

[2]- أنظر : الصراع في القرن الإفريقي، على الموقع الآتي :
http://www.muqatel.com/openshare/behoth/siasia2/carn-Afric/sec/09/doc-cvt.htm

(حسين عيديد وعلي مهدي محمد) في ماي1997 وكانت هذه الترتيـــبات المسبقة تحضيراً لاجتماع القاهرة [1].

والجدير بالذكر أن مصر قد نجحت إلى حد كبير في تجميع مليشيا التحالفين الكبيرين اللذين مثلا 44 فصيلا ، منهم 26 تابعا لمجلس الإنقاذ و18 تابعا للمجلس الصومالي ، وبهذا تكون قد ارتكزت على القواعد التي ارتكزت عليها المبادرات الإحدى عشرة السابقة لاجتماع القاهـــرة من خلال تعاملها مع زعماء الفصائل واعتبارهم يشكلون دوراً رئيسيـــــا في الساحة الصومالية،كما استطاعت تحريك المواقف بوضعها ما يسمى "إعلان القاهرة" الذي كان أساساً لمؤتمر المصالحة الوطنية في بيدوة.

وكانت المفاوضات وقتها قد استغرقت40يوماً،و تم توقيع الإعلان في ديسمبر 1997 بين مجموعة "سودري" أو مجموعة علي مهدي محمد (26 فصيلا)ومجموعة " التحالف" أو مجموعة حسين عيديد (22 فصيلا)، وقد تبيّن بأنّ بناء محتوى الاتفاقية لم يتلاءم والواقع القبلي القائم ،كما نصت على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في بيدوة في فبراير 1998 يتألف من 465 عضوا يمثلون كافة شرائح المجتمع الصومالي بصورة متوازنة وتكون مهمة المؤتمر انتخاب مجلس رئاسي يتكون من 13 عضوا يمثلون كافة العشائر الصومالية، غير أنه وخلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات سوف يتم انتخاب جمعية تأسيسية تقوم على التوازن القبلي وفي نهايتها يجري استفتاء على دستور دائم و انتخابات الحكومة الفيدرالية مع قيام حكم ذاتي إقليمي [2].

وفي النهاية تبين أن اتفاق القاهـــرة مني بالفشل مثلـــه مثل ما سبقه من مبادرات رغـــــم أنه عبّر عن الواقع القبلي في جنوب الصومـــــال، مما تمخضت عنه مواجهـــة واضحـــة بين عشيرتي الهويـــة والدارود صاحبتي التاريخ الطويـــل من التنافـــس على السلطة ممـــّا أدى إلى انسحاب فصيلين من الدارود احتجاجاً على ما أسمياه بالمساس بالتوازن القبلي مع الهوية[3].

وهكذا لم يهدف اجتماع القاهرة إلى حل القضيـــــة حـــلا شاملا،إنّما وضع الصوماليين في أوّل الطريق على اعتبار المؤتمر الشامل سيعقد في بيدوة في فبراير 1998.

---

[1]- د.عبد المالك عودة ، **السياسة المصرية ومشكلات حوض النيل**، مرجع سابق ،ص37.

[2]- المرجع نفسه .

[3]- أ.د.نجوى أمين الفوال، " **إشكالية الدولة في الصومال : العامل القبلي** "(ورقة قدمت إلى: ندوة إفريقيا اليوم: قضايا معاصرة، جامعة القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القسم الفرنسي، القاهرة، فيفري 2000) ، ص 17.

رابعـــا : مؤتمـــر بيـــداوة

اختل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عيديد وعلي مهدي في مؤتمـــر بيدوة والذي كان بناء على مقـــررات "إعلان القاهرة" بعد تفجر الصراعات المسلحـــة بين الطرفين من جديـــد في بداية عام1999كما انهارت"إدارة بنـــادر" التي أقيمت في العاصمـــــة في أوت 1998،

ووجهت مصر اهتمامها وتركيزها على العاصمة مقديشو بعد فشلها في اجتمـــــاع القاهرة ،خاصة أنها كانت ترى أن حل مشكلة مقديشو تمثل70 بالمائة من المشكلة الصومالية التي تيسر المسألة وتقرب المسافة لعقد مؤتمر المصالحة، و نجحت إدارة "بنادر" إلى حد بعيد بفضل المساعدات المادية التي قدمتها مصر لها بإرسالها لزي الشرطة للفرقة التي تشكلت من2000فرد مدرب،كما أقنعت بدورها ليبيا بتقديم مساعدات لهذه الإدارة،وتقدمت جامعة الدول العربية ببعض المساعدات في الوقت ذاته[1]،ورغم الجهود الدولية التي بذلت لعقد هذا المؤتمر إلا أن صعوبات كثيرة حالت دون نجاحه بسبب الدور السلبي الذي أدته إثيوبيا في عرقلة المؤتمر وعدم تنفيذ بعض الفصائل لالتزاماتها فيما يتعلق بانسحاب المليشيات من بيدوة(خاصة مليشيا حسين عيديد)،إلى جانب ذلك عدم توفر التمويل اللازم وظهور التنافس الشديد من طرف إثيوبيا وإريتريا على جر الصومـــال وإقحامها في نزاعهما الخاص عن طريق كميات الأسلحـــــــة التي وجهت ضد إدارة بنادر في ذلك الوقت، وكذا الدور الذي أدته إثيوبيا في إفشال لجنة تقصي الحقائق في خرق ظروف توجيهها إلى هيرجيسيا وبونتلاند بدلا من زيارتها المقـــــررة إلى مقديشو [2].

وطالب مجلس جامعة الدول العربية مراراً في آخر قراره بشأن الصومال في دورة انعقاده الأخيرة بضرورة التزام جميع الدول، وخاصة دول الجوار الجغرافي للصومال بقرار مجلس الأمن رقم 733/92 بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى الأراضي الصومالية،وضرورة الالتزام بحرمة التراب الوطني الصومالي وعدم انتهاكه،خاصة أن الأوضاع في الصومال آخذة في التردي بعد مصير إعلان القاهرة الفاشل سيما في الفترة الممتدة من 1998إلى منتصف عام 1999، وتميّز الوضع في الصومال الجنوبي من الناحية السياسية بانسحاب المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليميـــة إلى جانب الظروف الطبيعيـــة القاسيـــة التي عرفتها منطقـــة القرن الإفريقي ممّا أدى بالصومال

---

[1]- د.محمود أحمد مصطفى، ندوة المستقبل العربي، مرجع سابق.

[2]- « **Somalia : Bottom up** » A.R.B, June 1999, p 13302

للتعرّض لأزمة جفاف حادة،كما تدهورت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانيـــــة إلى أدنى درجاتها،وتم إعلان قيام دولة "بونت" في الإقليم الشمالي الشرقي في 1998 على إثر الانقسام القبلي من طرف عبد الله يوسف زعيم فصيل"جبهة الخلاص الديمقراطي الصومالي"SSDF" وأحد المنسحبين من بين أبناء الدّارود وذلك أسوة بانفصال"صوماليلاند"[1].

كما تم الإعلان عن "جوبالاند" باجتماع كل من فصائل الأوغادين مع المجيرتين بزعامة محمد سعيد حرسي(مورجان)حليف إثيوبيا من أجل إقامة دولة "جوبالاند"في جنوب غرب الصومال [2] وسيطر في هذه الفترة جيش تحرير الرحانوين RRA الذي يتزعمه حسن محمد نور بعد التأييد الإثيوبي ودعمه بالسلاح، وتمت السيطرة على بيدوة وانتزاعها من سيطرة حسين عيديد (قبيلةحبرجدر/الهوته)في جوان 1999 الذي أعلن عزمـــه على انتزاع إقليم "الباي" و"الباكول"
في الوسط، بالإضافة إلى إقليم "شبيلي" وهي مناطق تسكنها عشائر "الديجل" وتقع تحت سيطرة جيش التحالف التابع لعيديد.

و تميّزت الأوضاع في مقديشو وما حولها بالقليل من الاستقرار من خلال الإدارات التي تمت إقامتها في المناطق المجاورة، فمنذ بداية 1999 تفجرت الأوضاع مرة أخرى بفعل الفصائل التابعة لكل من علي مهدي وحسين عيديد الذي كان يحصل على الدعم المالي من ليبيا وقطر و الأسلحة من إريتريا، الأمر الذي مكّنه الاستقرار كزعيم للتحالف.

أما الشمال "مقديشو"، فشهد صراعاً على الزعامة داخل قبيلة "الأبجال" في مواجهـــــة علي مهدي محمد مما دعا القيادات التقليدية لـــ "أبجال" للتفكير في اختيار بديل له بعد أن ثبت عجزه في تحقيق الاستقرار في مقديشو[3]،وفيما يتعلق بأمراء الحرب تقلص التأييد السياسي لهم داخل عشائرهم من طرف القيادات الدينية التقليدية ورجال الأعمال، ولمواجهة عصابات السطو والنهب المنتشرة والتي أحدثت أضراراً بمصالح رجال الأعمال قام هؤلاء بمبادرة تأييد وتمويل المحاكم الإسلامية التي تستند على الأساس القبلي، وتعمـــل ضد رغبة وإدارة زعماء الفصائل الأمر الذي لم يرد في الحسبان.

---

(1) - أ.د.نجوى أمين الفوال، " **إشكالية الدولة في الصومال :العامل القبلي** "،مرجع سابق. ص 17.

(2) -"**Somali Militia plans new attacks,**" Africa research bulletin ,july 1999, p 13608

(3)-« Somalia: Building Blocks, »Africa confidential, (22 September 1999) p.6

ويلاحظ من خلال الحرب التي دارت بين إثيوبيا وإريتريا منذ أفريل/ماي 1998 استغلت كل من الدولتين فرصة تشكيل حلفاء لها من بين الفصائل الصومالية،واستخدمت كل منهما حلفاءها للهجوم على الأخرى،ممّا فسح المجال لسيطـــرة كل منهما على المزيد من الأراضـــي والأقاليم[1]، وساد الاستقرار النسبي للوضع في"صوماليلاند"و"بونت لاند" غير أن هناك معارضة داخلية للسلطات القائمة فيها، ويتلقيان الدعم الواضح من إثيوبيا،وبتحفظ من القوى الإقليمية الأخرى خوفا من تحول الدعم إلى تكريس انفصال تلك الأقاليم. وأعلن إبراهيم عقـــال رئيس صوماليلاند في مبادرة منه استعداده للتحاور مع الجنوب حول الوحدة ،وبهذا يكون قد حدث تغيّر واضـــح في موقفه المتشدد من قضية الانفصال،لكنه اشترط لتحقيق هذا الهدف قدرا من الأمن والاستقرار على أن يكون هذا الحوار على أساس من المساواة والعدل في توزيع السلطات والثروات بين الإقليمين،غير أن معارضيه اتهموه بالتخلي عن مبدأ الانفصال عن الإقليم الجنوبي مقابـــل رغبتـــه في رئاسة الصومال الموحّد[2].

.

خامسا : إجماع روما (الإجماع الوزاري الأول لمنتدى الإيغاد).

بعد النتائج السلبية لكل من المبادرتين الإقليميتين (سودري وإعلان القاهرة) بدأ اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الصومالية عن طريق تكاثف الجهود بشكل منظم، ففي جانفي 1998 انعقد بروما الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى الإيغاد (الهيئة الحكومية الدولية للتنمية)وقرّر المجتمعون إنشاء لجنة المنتدى لدعم عملية إقرار السلام في الصومال،والدعوة للأخذ من جديد بمنهج يصلح لمعالجة الأزمة الصوماليـــة بإشراك المجتمع المدني،وتقديم الدعـــم إلى المناطق التي يرغب زعماؤها الالتزام بالسلام، و دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي إلى هذا الاتجاه الذي عرف باسم بناء المحاور أو الركائزBuilding Blocks [3].

وبتوصية من منتدى شركاء الإيغاد تم تشكيل لجنة دولية دائمة تهتم بالصومال،تضم الدول الأعضاء بالإيغاد وفريق الاتصال المعني بمتابعة الوضع في الصومال برئاسة إيطاليا وعضوية الولايات المتحدة ومصر وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافـــة إلى الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية والجمهورية اليمنية،و عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بأديس أبابا،كما تم إرسال لجنة لتقصي

---

(1)- « **War sabotage shopes for Somali stability",** A. R.B, (June 1999), p 13575.

(2)- « **Somalia: cross clam peace party**" A.R.B, (august 1999), p. 13665.

(3) -المقصود ببناء المحاور أو الركائز (building blocks) هو ذلك البناء الذي يقوم على أساس إقامة نظام مستقر في ما يشبـــــه الإدارات أو الدويلات الصغيرة داخل الصومال الجنوبي، جنبا إلى جنب مع صوماليلاند في الشمال ،تمهيداً لإقامة اتحـــاد فدرالي فيما بينهما جميعا.

الحقائق،والتي شهدت خلافا بين منظورين للتعامل مع الأزمة الصومالية،يتمثل المنظور الأول في تبني إثيوبيا من الناحية السياسية دعم الكيانات القائمة اقتصاديا وسياسيا تمهيداً لتجميعها في دولة موحدة، أما المنظور الثاني، فيتمثل في إعلان مصر تخوفها من انتهاج هذه السياسة، بتكريس الانقسامات القائمة ودعم عملية الانفصال وأكدت على حل شامل (مؤتمر وطني للمصالحة)،كما قدمت إيطاليا منظورا ثالثا توفيقيا يشتمل تصوراً للأزمة استطاعت اللجنة تبنيه في النهاية.

الفقرة الفرعية الثانية : مبادرة جيبوتي للمصالحة الوطنية 1999 .

قدمت جيبوتي في شهر جويلية 1999 ملخصا إلى لجنة تقصي الحقائق يشتمل على خطة سلام تتضمن عناصر ثقافية وأخرى سياسية، أصبحت فيما بعد أساسا لمبادرة جيبوتي لحل الأزمة الصومالية،وتعتبر مبادرة جيبوتي للمصالحة الوطنية (سبتمبر 1999) التي دعا إليها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي عن طريق الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عرض فيه مأساة الشعب الصومالي وإعلانه رفض تسوية دائمة للقضية عن طريق "سادة الحروب" أولئك الذين فقد الشعب الصومالي تأييده وثقته فيهم،كما رفض إصرار مجلس الأمن الدولي على أن "يتحمل الشعب الصومالي المسؤولية النهائية عن تحقيق المصالحة والسلم في الصومال" مؤكدا على أن الحل النهائي يضطلع به المجتمع الدولي [1].

أولا : إقتراحات وتدابير

تضمنت مبادرة جيبوتي اقتراحات وتدابير تجسدت ضمن مرحلتين[2]:وتميّزت المرحلة الأولى بإتباع خطوات تمثلت في عدة عناصر منها : (أ) اتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز ثقة الصوماليين تجاه أنفسهم و العلاقات فيما بينهم وبين الغير من أبناء الصومال ،عن طريق التفاهم خاصة فيما بين العناصر الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، و(ب) الترويج لثقافة الحوار من أجل استعادة الحياة الطبيعية،(ج) والبحث عن اتفاق بين ممثلي المجتمع المدني بمختلف الشرائح مع زعماء الفصائل المتحاربة للوصول إلى التآلف وتحقيق السلام.

كما تم في هذه المرحلة التعهد بمبادئ ،و رأى الرئيس الجيبوتي ضرورة توفر مبادئ يتم التعهد بها من طرف الجميع في مؤتمر المصالحة ومنها: (أ) الاعتراف والقبول الكامل بحرية الشعب

---

[1] -وثيقة مجلس الأمن الصادرة في : 24 سبتمبر 1999، بعنوان: **رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس جيبوتي**، وتتضمن مرفقا بخطاب الرئيس الجيبوتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 1999. ص2-4.

[2]- المرجع نفسه ، ص 5.

الصومالي في ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار زعمائـــه الإقليميين والوطنيين،وفقا لإطار زمني متفق عليه و(ب) تحويل فصائل الزعماء إلى أحزاب سياسية تتنافس في الانتخابات إذا ما اختاروا ذلك مع التزامهم بالسلام الكامل والقابل للتحقق منه على أن تتشكل قوة شرطة صومالية من كافة عناصر الميلشيات و(ج) موافقة المجتمع الصومالي على طلب المجتمـــع الدولي بالمساعـــدة في استعادة الحياة الطبيعية والقانون والنظام ووضع إطار للحكم، و كان الهدف الرئيسي من المبادرة في هذه المرحلة الأولية،هو تأسيس الاتفاق وتحقيق الوفاق بين كافة قوى المجتمع المدني الصومالي ومع الفصائل المتنازعة،وذلك لتيسير الطريق إلى تحقيق تفاهم حول اتفاقية واقعة قابلة للتنفيذ.

أما المرحلة الثانية، فتضمنت التدابير والاقتراحات منها:(أ) يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية في حالة رفض زعماء الفصائل (أمراء الحرب)المقترحات السابقة التي تتضمن حصر هؤلاء في مناطق معزولة ومنعهم من السفر بحرية إلى الخارج ، (ب) حظر تقديم أي دعم أجنبي أو نوع من المساعدة لهم،(ج) تجميد أموال هؤلاء في أي شكل كانت وفي أي مكـــــــان، و حثّ الرئيس الجيبوتي المجتمـــع الدولي على اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة ما قـــد تصادفه المبادرة من تعنت أمراء الحرب في الصومال، مؤكداً على أن يضع الهيئات الدولية والإقليمية المعنية أمام التزاماتها تجاه الشعب الصومالي، ولقيت هذه المبادرة استحسانا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة كما أقرت بها كافة المنظمات المعنية،وما يساعد على خروجها إلى واقع التنفيذ،هو تهيئة الجو المناسب للإدارة السياسية للمصالحة واستعادة حكم الدولة ومؤسساتها من جانب تدخل قوى المجتمع المدني الصومالي،ومنه تحقق القبول من كافة الأطراف سواء الداخلية أو الخارجية [1].

ولم تتوقف جيبوتي عن جهودها الرامية لتحقيق السلام في الصومال ، بل شرعت منذ عام 2000 في اتخاذ الخطوات الفعلية تمهيداً لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية على أرضها، بعقدها للقاءات ومشاورات مع رؤساء دول الجوار الجغرافي،ومع اللجنة الدولية الدائمة للصّومـــال التابعة للإيغاد،إلى جانب قيامها باتصالات ولقاءات مع مختلف القوى الفاعلة في الصومال،و عقد مؤتمران في جيبوتي بشأن هذا الموضوع،الأول للمثقفين(في مارس2000) والثاني للحكـــام الصوماليين (في أفريل2000)،كان الهدف منهما تقريب وتوحيد وجهات النظر حول خطوات المبادرة والأهداف المسطرة لها [2].

---

(1)- وثيقة مجلس الأمن الصادرة في: 24 سبتمبر 1999، مرجع سابق، ص 7.

(2)- UN integrates Regional information net work (IRIN), « **Focus on the Djibouti peace conference**," CNN. Somalia COM, on the web 23 August 2000

وممّا تقدم يمكن تلخيص أهم العوامل التي أدّت لنجاح المبادرة الجيبوتية في عناصر ثلاثة: يتمثل الأول في كون أنه ثبت لدى المجتمع الدولي تقلّص دور زعمـــاء الحرب وعـــــدم قدرتهـــم على تحقيق المصالحة الوطنية مفضلين استمرار الأوضاع في الصومال كما هي ،طالما أن هناك مصالح شخصية وراء ذلك، وهذا ما يؤكده تقرير الأمين العام للأمم المتحـــدة"كوفي عنان"

(نشـــر في 16أوت1999 وقدم إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار بشأنه)، وجاء في فقرته الرابعـــة على أنه:"لم يكن زعماء الفصائل الصومالية وبارونات الحرب مستعدين للتخلي عن مصالحهم الشخصية لحساب المصلحة الوطنية لأن استمرار الأوضاع الحالية في الصومال على منوالها الحالي أربح وأكثر فائدة بالنسبة لهم "[1]،ويتمثل العنصر الثاني في مدى الاهتمام الزائد الذي أولته المبادرة لمؤسسات المجتمع المدني الصومالي في تحمّـــل مسؤولياتها وركّزت كل المؤتمـــرات السابقـــــة على مشاركة الفصائل المتحاربة و لم تعط أهمية كافية للمجتمع المدني الصومالي،أمّا العنصر الثالث، فيتعلق بالتعاون الكبير من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والحرص على نجاح المبادرة وتحقيق السلام الكامل لشعب الصومال.

ثانيـــا : عقد مؤتمر المصالحة (مؤتمر عرقة).

بعد أن تهيأت الظروف عن طريق محاولة توعية الشعب الصومالي وإقناعه عبر مراحل ، وتوجيهه نحو طريق السلام، انعقد المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية في مدينة عرقه[2] برئاسة الرئيس الجيبوتي "إسماعيل جيلي" الذي أشرف على افتتاحه بمشاركة حوالي 450 مندوبا صوماليا يمثلون مختلف الفعاليات الصومالية (قبلية وسياسة ودينه ونسائيه وفصائل مسلحة)إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وممثلي دول الجوار؛و عبّر الجميع على اغتنام الفرصة لوضع حد للأزمة الصومالية،لكن زعماء الفصائل المتنازعة منهم من التحق للمشاركة في فعاليات المؤتمر ومنهم من فضل إرسال مندوبين عنهم مثلما فعل كلّ من حسين عيديد وعبد الله يوسف؛ ومن الذين حضروا المؤتمر نذكر علي مهدي محمد وعمر حاج مصلي،وعبد الرحمن علي الرئيس السابق

لصوماليلاند، وتم تليين موقف زعماء الفصائل في هذه المبـــادرة بدلاً من إقصائهم باعتبار أن لهم أهمية كبرى ودوراً قياديا في المجتمع و لم يعد بمقدورهم السيطرة على مختلف الوفود الصوماليـــة.

---

[1]- **د**.مجيب الرحمن عبيد، **المصالحة الصومالية ، إلى أين** ، دراسة ، مركز البحوث والمعلومات ، قراءة سياسية (العدد الخامس)

أنظر الموقع الآتي :

http//:www.sabanews.net/ar/news44075.htm

[2] -تقع مدينة عرقة على بعد 40 كيلو متر من جيبوتي العاصمة.

وحظي هذا المؤتمر بتأييد واسع من قبل المجتمع الدولي[1]، وتمخض عنه انتخاب برلمان انتقالي(جمعية وطنية) من 245 عضوا بعد 4 أشهر من الفعاليات، وهذا بعد مداولات وعمليات ضغط ومساومات جرت من وراء الستار بين حوالي 2000 من الوفود المشاركة في المؤتمر.

وفي الأخير تم التوصّل إلى ضرورة استخدام النظام العشائري كآلية لتقسيم السلطة السياسية على إثر تحطيم رموز الدولة الصومالية واختفاء أي نظام اجتماعي بديل، ومن ثم قسمت مقاعد البرلمان على أربعة تقسيمات عشائرية كبرى وهي (الدارود، الديجل، الدير، الهوية). كان نصيب كل عشيرة 44 نائبا،بينما تم توزيع 24 مقعداً على بعض التركيبات العشائرية الأخرى،ومن حق الرئيس اختيار 20 نائبا، أما النساء المبعدات عن العمل السياسي من قبل ، ففرضن وجودهنّ وحظين بالحصول على 25 مقعداً في البرلمان.

وفي 20 أوت تم انتخاب رئيس البرلمان وثلاثة من نوابه على هذا الأساس وتمت تنحية العشيرة التي يفوز مرشحها بالمناصب المتبقية؛واعتبرت هذه الطريقة حادثة إنتاجية تعد الأولى في التاريخ السياسي الصومالي،و تميّز اليوم الثاني بأن أقسم عبد الرحمن دير واسحق اليمن (الأمين العام السابق لجيش مقاومة الرحانوين من الديجل) كرئيس للبرلمان المؤقت،وأتيحت الفرصة لانتخاب العناصر ذات المصداقية والقدرة السياسية عن طريق إجراء عملية انتخاب البرلمان من جانب القوى المدنية الفاعلة.

و يلاحظ في بعض الأحيان تحوّل الوضع إلى مقبرة لبعض الشخصيات التي فقدت تلك الخصائص بل انجرت بأفعالها الدنيئة إلى ارتكاب جرائم منافية لحقوق الإنسان، ومع ذلك تم التحكم في الوضع من طرف الدارود الذين نجحوا بضم ستة لواءات من العهد القديم إلى الجمعية المؤقتة (محمدحاشي ومحمد سعيد حرسي) وذلك بدعوى عدم تفويت الفرصة للعمل ضدهم بل من الأجدر احتواءهم وكسبهم داخل المجلس [2] .

ورشح 47 عضوا أنفسهم لمنصب رئيس الدولة من خلال هذا البرلمان المؤقت في هذا المنصب الذي ظل خاليا منذ فرار زياد بري،لكن الرأي الأرجح هو إعطاء هذا المنصب إلى"الهوية" لقدرتهم على التعامل مع زعماء الفصائل المتحاربة وخاصة في مقديشو

---

[1]- د.مجيب الرحمن عبيد، **المصالحة الصومالية ، إلى أين** ،مرجع سابق .

[2]- أحمد نافع ،" الصومال .. ماذا بعد مؤامرة المصالحة ؟ "، الأهرام، 2000/09/09.

وقد انحصر الترشح ليلة إجراء التصويت في ثلاثة شخصيات[1] تمثلت في: عبد الله أحمد عدو (كان يشغل منصب وزير المالية ثم سفير لدى الولايات المتحدة في النظام السابق وعبد القاسم صـــــلاد(نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق) وعلي مهدي محمد(زعيم فصيل المؤتمر الصومالي الموحد والمسيطر على شمال مقديشو)،و استقر الرأي في الخامس والعشرين من شهر أوت على انتخاب عبد القاسم صلاد حسن كرئيس للبلاد لفترة انتقالية حددت بثلاث سنوات، على أن يتولى تشكيل الحكومة المؤقتة التي سيقع عليها عبء استعادة كيان الدولة وإعادة إعمار الصومال.

وكتب النجاح للمبادرة الجيبوتية الثالثة عشرة التي قادتها جيبوتي بتحقيق ما عجزت عنه المبادرات السابقة في الوصول – تدريجيا وعبر ما يقرب من أربعة أشهر- إلى سلطة مدنية مركزية تحاول أن تعيد النظام وحكم القانون إلى المجتمع الصومالي و ساعدتها على ذلك المساندة الدولية والإقليمية لها،وعليه تكون هذه المبادرة قد سمحت لنضج المجتمع الصومالي وخلقت لديه موقفا عاما رافضا للحرب ولدور الفصائل فيها،آملة عودة نوع من السلطة التنفيذية والتشريعية في الصومال لأول مرة والمحافظة على ذلك عن طريق التفطن لكل ما يتسبب في إتلاف هذه الجهود الصادقة بل وللتطلع أكثر إلى البحث عن إنجازات أخرى لبعث الأمن والاستقـــرار في المنطقة.

ورغم الجهود المتعددة التي بذلت لمعالجة الوضع المأساوي المترتب على انهيار الدولة الصومالية وعقد العديد من المؤتمرات بحثا عن حل توفيقي يرضي جميع الأطراف ، غير أن هذه الأخيرة كانت دون جدوى ،خاصة وأن أمراء الحرب وأثيوبيا قد أدوا دورا هادما لتلك الجهود باستغلالهم للفراغ السياسي منذ انهيار نظام زياد بري، ومساهمتها في تحقيق كيانات انفصالية ترعاها وتحميها [1] و نجحت أثيوبيا في أهدافها الساعية لتعطيل المصالحة الوطنية،خاصة في تدخلها الأخير في الصومال بطلب من الحكومة المؤقتة ودعم من أمريكا وسط رفض شعبي كبير يعتبر إثيوبيا العدو التاريخي .

---

(1)-,IRIN, « Focus on the_Djibouti peace conference" , Ibid.

(2)- محمد شريف محمود (سفير صومالي سابق) القدس العربي (مدارات) مرجع سابق.

الفـــــرع الثـــانـــــي

تقريـــر رئيس مفوضيـــة الإتحـــاد الإفريقـــي حـــول الوضـــع في الصومـــــال

قـــرر مجلس السلم والأمن في إعلانه الصادر عن اجتماعه الثمانيين المنعقـــــد في 18 جويلية 2007 والمتعلق بالوضع في الصومال ، تمديد صلاحيات بعثة الاتحاد الإفريقي لمدة ستة أشهر إضافية نظرا لكون الوضع يشكل أحد تحديات السلم والأمن الأكثر خطورة التي تواجه القارة الإفريقيـــة ،و تم تأكيد ذلك من خلال البيان الصحفي الصـــادر عن اجتماع المجلس الرابع بعد المائة المنعقد في 20ديسمبر2007، ووافق المجلس على الاجتماع بحلول منتصف جانفي 2008 قبل انتهاء صلاحيات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من أجل استعراض الوضع وتحديد أفضل الطرق للاستعداد للدورة العاشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدهـــا في أديس أبابا من 31 جانفي إلى 02فيفري 2008 [1].

ويتبيّن فيما يلي أهم التطورات التي ميّزت فترة إعداد هذا التقرير منذ جويليـــــة 2007 والتي مست الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية (الفقرة الفرعية الأولى)،والتحديات التي تواجه الانتشار الكامل لبعثة الإتحاد الإفريقية (الفقرة الفرعية الثاني)،كما سنتطرق إلى عنصر آخر يتعلق بتطور الجانب التطبيقي للقانون الدولي(الفقرة الفرعية الثالثة).

الفقرة الفرعية الأولى : تطـــورات الوضع في الصومـــال.

ونتناول فيها الجوانب السياسية و الأمنية و الإنسانية.

أولا: الوضـــع السياســـي

أشار التقرير إلى تميّز هذه الفترة بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مقديشو (من15 جويلية إلى 30 أوت 2007) شارك فيه أكثرمن2600 عضو وفد،وقامت بتنظيمه وإدارتـــــه على نحو مستقل لجنة وطنية للحكم والمصالحة تحت قيادة الرئيس علي مهدي، ونظرا للظروف الأمنية غير العادية غاب جزء من عشيرة هاوي في مقديشو ومجموعات المعارضة المقيمة في الخارج وممثلو المجتمع المدني المقيمون في نيروبي،و اعتبر المجلس المؤتمر خطوة مهمة نحو عملية مصالحة شاملـــــة

---

[1]- مجلس الأمن والسلم ، **تقر ير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال** ،(الاجتماع الخامس بعد المائة ، (105)، أديس أبابا ، إثيوبيا ، 18يناير 2008 ، ص1.

Website :www.africa-union.org

وحقيقية في إطار الميثاق الاتحادي الانتقالي،وطالب من جميع الصوماليين تحمل مسؤولياتهم لإيجاد حلول سلمية لمشاكلهم وبذل قصـــارى جهدهم لتسهيـــل عملية المصالحة ،و اعتمـــد المجلـــس في ذلك على قرارات رسمية للاعتراف بمؤتمر المصالحة الوطنية وتعهد بإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر،كما أعلن رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية تعهدات مماثلة لضمان تنفيذ تلك التوصيات.

ومن ضمن ما تمخض عن المؤتمر، الإعلان عن انتهاء الحرب الأهلية والنزاعات التي كانت تمزق الصومال منذ 1978،ودعوة المؤسسات الاتحادية الانتقالية إلى تنفيذ كافة العمليات الدستورية التي ينص عليها الميثاق الاتحادي الانتقالي قصد تحقيق الوحدة في البلد وإجراء الإحصاء الرسمي للسكان، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ممّا يمهد الطريق إلى إرساء حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية قبل نهاية عام 2009؛كما دعا المؤتمر إلى إنشاء حكومة فعالة يتم اختيار أعضائها من داخل وخارج البرلمان الاتحادي الانتقالي،و في الأخير تم إنشاء آلية لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر المصالحة الوطنية[1]، وعقب الانتهاء من مؤتمر المصالحة الوطنية في مقديشو توجه كلّ من السادة :عبد الله يوسف رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية ،وعلي جدي رئيس الوزراء آنذاك وآدم محمد نور رئيس البرلمان الاتحادي الانتقالي،و علي مهدي رئيس اللجنة الوطنية للحكم والمصالحة وشيوخ القبائل وممثلي مختلف الفصائل الصومالية في 16سبتمبر2007 إلى جدة بالمملكة العربية السعودية أين وقعوا اتفاقا برعاية جلالة الملك عبد الله الذي قدم ملاحظات حثّ من خلالها الأطراف الصومالية على تنفيذ التعهدات المعلنة ،وأكّد على أن " التوصل إلى اتفاق يعد الخطوة الأولى التي تجب متابعتها من خلال الالتزام الكامـــل بأحكامه والعمل الدؤوب لتنفيذها بالفعل"،أما الرئيس عبد الله يوسف، فدعا من جانبه إلى نشر قوة عربية إفريقية مشتركة في الصومال بقيادة الأمم المتحدة من أجل استعادة السلام والأمن في هذا البلدوحث كافة الصوماليين على مساندة مثل هذه القوة؛لكن مجموعات المعارضة،خاصة المحاكم الإسلامية رفضت ما تم التوصل إليه في جدة [2].

ويلاحظ أنه في الفترة ما بين 6 إلى 13 سبتمبر2007 عقد مؤتمر مواز في أسمرة لمختلف مجموعات المعارضة حضره ممثلو اتحاد المحاكم الإسلامية و" البرلمانيين المستقلـــين " بقيـــادة شريف

---

[1]– مجلس الأمن والسلم، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال ، مرجع سابق ، ص2.

[2]– المرجع نفسه ، الصفحة 4.

حسن شيخ عدن الرئيس السابق للبرلمان الاتحادي الانتقالي وأعضاء المهجر الصومالي وبعض قادة العشائر،وتم الاتفاق على تشكيل تحالف من أجل تحرير الصومال وإعادة اعماره مع الهدف المعلن لتحرير الصومال من "الاحتلال الإثيوبي " وإطلاق عملية سياسية تشمل كافة أصحاب المصالح الصوماليين وإعادة بناء دولة الصومال،وقام التحالف الذي أكد على إجراء محادثات مع الحكومة الاتحادية الانتقالية بشأن انسحاب إثيوبي من الصومال بانتخاب الشيخ شريف أحمد العضو الكبير في اتحاد المحاكم الإسلامية رئيسا للجنة التنفيذية،بينما تم تعيين حسن شيخ عدن كرئيس للجنة المركزية للتحالف والتي تتكون من191عضوا،وفيما يتعلق بالحكومة الانتقالية،فقد رفضت التحالف واعتبرته إرهابيا مصرّحة بأنه يشكل تهديدا حقيقيا وقام أعضاء معارضة الحكومة الاتحادية الانتقالية بمن فيهم أعضاء عشيرة هاوي بنأي أنفسهم عن مؤتمر أسمرا ونتائجه.

ثانيـــا : الوضـــع الأمنـــي

ظل الوضع العام في الصومال محفوفا بالمخاطر حسب التقرير و سجّل ما بين 5و6 حوادث تقع في المتوسط في اليوم، استخدمت فيها القنابل اليدوية وزرع قنابل على جوانب الطرق وهجمات بمدافع الهاون وإطلاق أسلحة نارية صغيرة ضد القوات التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية من جهة ، وبين القوات الأمنية والعناصر المناهضة للحكومة والتي يعتقد أن عددا كبيرا منها ينتمي لمليشيات الشباب المتطرفة وهي جناح الشباب من اتحاد المحاكم الإسلامية، اشتدت هجماتها في أكتوبر مباشرة بعد انتهاء مؤتمر المصالحة الوطنية مما أدى بالقوات الإثيوبية والقوات التابعة للحكومة إلى تكثيف عملياتها في نوفمبر،خاصة في المقاطعات التي تختبئ فيها تلك العناصر وعرفت الهجمات تراجعا خفيفا بسبب الفرق الصومالية التي تم نشرها والتي تلقت تدريبا محكما على أيدي القوات الإثيوبية مؤخرا في الجزء الشمالي من مقديشو والمعززة بالمعدات اللازمة ، الأمر الذي مكن وجود القوات الحكومية في الميدان،لكن ليس بالقدر الكافي لتعميمها ونشرها في كافة المناطق نظرا لعجز الحكومة على ذلك خاصة في الوقت الحالي، كما عرف إقليم بونت لاند شبه المستقل وجمهورية صوماليلاند التي أعلنت ذاتيا استقلالها توترا حادا بسبب المطالبات بالأراضي المتنازع عليها من قبل بين الجانبين [1].

---

[1] - مجلس الأمن والسلم، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال، مرجع سابق، ص ص 5.4

وفي تصاعد للوضع ،استهدفت هجمات الهاون موقعا لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومـــال في 8أكتوبر2007 و لم تحدث أية خسائر وتعرض 3 جنود لأضرار خفيفة كما هاجم متمردون قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال التي كانت تحرس المطار،و تم صد هذه الهجمة دون حدوث أية خسائر بالنسبة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وإضافة إلى ما تقدم تجدر الإشارة إلى أن الحرب في الصومال قد أفرزت في الآونة الأخيرة وبشكل بارز ما يعـــرف بالقرصنـــــة التي أصبحت تهدد الملاحة البحرية وتشكل خطرا عليها وإعاقة العمل الإنساني، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 سجلت الإحصاءات المتوفرة 26 حادثة ضد سفن كانت تبحـــــر في المياه الصومالية أو بالقرب منها، وهذا يعني عدم توفّر مراقبة ساحلية فعّالة في البلد وأخذ المواطنين كرهائن أو عن طريق عمليات الخطف ممّا جعل عددا من البلدان المعنية تتصل بالاتحاد الإفريقي بانتظام ،وعلى سبيل المثال ، بعثت حكومة باكستان في 26أوت 2007 برسالة رسميـــّـــة إلى المفوضية لمساعدتها على ضمان إطلاق سراح مركبين من مراكبها مع طاقمهما كانا قد اختطفهما من قبل قراصنة على مقربة من الصومال [1].

ومن هنا،فعمليـــة القرصنة تشكل تهديدا أمـــام تسليم المساعدات الإنسانية خاصـــــة وأنّ 80% تقريبا من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي إلى الصومال يتم شحنها عن طريق البحر، ونظرا للنداءات التي وجهها برنامج الغذاء العالمي والمنظمة البحرية الدولية من أجل بذل جهود دولية منسقة لمعالجة هذه المشكلة ، قام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بموجب قراره رقم 2007/1772 " بتشجيع الدول الأعضاء التي تشغل سفنا بحرية أو طائرات عسكرية في المياه الدولية والمجال الجوي المتاخم لسواحل الصومال على توخي الحذر من مواجهـــة أي حـــــادث من حوادث القرصنة في هذه المنطقة ،واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة البحرية التجارية،وخاصة نقل المعونات الإنسانية في مواجهة مثل هذه الأعمال طبقا لأحكام القانـــــون الدولي ذي الصـــلة " [2].

كما وجهت الحكومة الفرنسية رسالة إلى المفوضية في 2أكتوبر2007أكدت فيها استعداد فرنسا للقيام عن طريق أسطولها البحري بمرافقة السفن التي تنقل إمدادات إنسانية من برنامج الغذاء

---

[1]- مجلس الأمن و السلم ، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال ، مرجع سابق ، ص ص10.9

[2] - المرجع نفسه،ص ص11،12.

العالمي إلى الصومال،و تعتبر الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والمشاورات التي أجراها الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد "مهمة وإيجابية من أجل تسهيل التنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وخاصة عند اقتراب السفن التي تتم مرافقتها عن الأرصفة "[1].

ثالثـــا: الوضـــع الإنسانـــــي

أثّر انعدام الأمن السائد في مقديشو خصوصا وفي الصومال عموما بنحو سلبي على الوضع الإنساني في هذا البلد ، وأدّى العنف والقتال في مقديشو إلى حـــدوث عدد من الخسائر فيما بين السكان المدنيين وخاصة خلال شهري أكتوبر و نوفمبر2007 ونزوح كبير للسكان المدنيين،فطبقا لإحصاء الأمم المتحدة نزح أكثرمن240.000 شخص بسبب انعدام الأمن،خاصة إلى جانب أسباب أخرى متعددة نذكر منها عدم توفّر سبل الرزق وطلب السلطات إخلاء بعض المناطـــق من سكانها لتسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات التابعة للحكومة من أجل اقتلاع عناصر المتمردين كجزء من جهودها الرامية إلى استعادة الأمن .

وتشكل مسألة التحركات السكانية داخل الصومال عبئا إضافيا على كاهل المجتمعات المضيفة التي تواجه بالفعل وضعا إنسانيا حرجا نتيجة لانعدام الأمن وتعطيل الأســـواق في مقديشو التي كانت توفر دخلا مهما للمنتجين الذين يقيمـــــون في جنوب ووسط شبيلى بالإضافـــــة إلى النازحين جراء القتال الذي دار بين إقليمي بونتلاند وصوماليلاند وأشارت التقاريـــر إلى أن 30.000 مشرد في حاجة إلى مساعدة بسبب انعدام الأمن الذي أضحى يشكل عقبـــة خطيرة أمام تسليم المساعدات للسكـــان الذين يحتاجون إليها، ولا سيما مع استمـــــرار الإبلاغ عن الحوادث التي تستهدف المنظمات الإنسانية والعمال في المجال الإنساني، وهذا ما جعل المفوضية تستغل الفرصة للتأثير على السلطات الصومالية لبذل كافة جهودها الممكنة من أجل تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية ووصولها للسكان المحتاجين .

و أدّت المنظمـــات الإنسانيـــة دورا كبير ولا تزال رغم خطـــورة الوضع في التخفيف من معاناة المتضررين،فالشركاء المحليون والمواطنون العاملون في المنظمات غير الحكومية الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة هم الذين يضطلعون بأعمال الإغاثة في الصومال خاصة وأن الظروف الأمنية لا تسمح بنشر عاملين دوليين [2].

---

[1]- مجلس الأمن والسلم، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال، مرجع سابق، ص ص10.9

[2]- المرجع نفسه،ص ص12،13.

الفقرة الفرعية الثانية : التحديـــات التي تواجه الانتشـــــــار الكامـــل لبعثة الإتحـــاد الإفريقيـــة

لعلّ أبرز التحديات التي تواجه بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال هي المتعلقة بالميزانية ،إذ واجهت البعثة قيودا مالية ولوجستية بصفة مستمرة و قدر المبلغ الإجمالي للميزانية الخاصة بها لمدة سنة حوالي 622 مليون دولار أمريكي،قدم من المساهمة أكثر من 32 مليون دولار أمريكي بقليل من طرف شركاء الاتحاد الإفريقي وهم أعضاء الاتحاد الأوروبي،إيطاليا ، السويد ، الصين ، وجامعة الدول العربية،أما المملكة المتحدة ، فتعهدت بتقديم مبلغ 805 مليون جنيه إسترليني لنشر بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال،كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 5 ملايين يورو لهذه الوحدة (500.000 يورو) لتغطية تكلفة التأمين،بالإضافة إلى المساعدة التي قدمت خلال مؤتمر المصالحة الوطنية،وساهمت البعثة الإفريقية في الصومال في ضمان الأمن واستمرت في تسلم الأسلحة التي وضعتها مختلف العناصر المسلحة بهدف التخزين والتدمير،وبالإضافة إلى ذلك فالبعثة تقدم دعما إنسانيا محددا للسكان المحليين وحسب الطلب تقدم أيضا عناصر لحراسة المنظمات الإنسانية أيضا [1].

وتم تمديد مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حسب قرار المجلس ليوم 18 يوليو لفترة إضافية مدتها ستة أشهر و رحب مجلس الأمن في قراره1772/2007الصادرفي 20أوت 2007 بهذا التمديد وأكد نداءه العاجل إلى الدول الأعضاء وشركاء الاتحاد الإفريقي لتقديم المساعدة الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال،وتزويد البعثة بالجنود والعاملين الذين تحتاج إليهم من خلال النداء الذي وجهه المجلس إلى جميع الدول الأعضاء مشيرا إلى ضرورة نشر قوة لحفظ السلام للأمم المتحدة في الصومال تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتدعم الاستقرار على الأمد الطويل وإعادة البناء لفترة ما بعد النزاع في الصومال،كما طلب المجلس من الأمم المتحدة وفي انتظار نشر هذه القوة اتخاذ مجموعة من التدابير لتقديم الدعم المالي واللوجستي والفني لبعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال وهذا في إطار أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة [2].

وفي إطار دعم تخطيط بعثة الاتحاد الإفريقي و إدارتها، قامت الأمم المتحدة بنشر فريق يضم خبراء عسكريين ومدنيين في مقر الاتحاد الإفريقي،إلى جانب ذلك استفادت الفرقة الأوغندية من الدعم

---

[1] – مجلس الأمن والسلم، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال، مرجع سابق، ص 14.

[2] – المرجع نفسه ،ص ص15 ،16.

اللوجستي الأمريكي وكذلك المقر الاستراتيجي للبعثة في أديس أبابا من معدات الاتصال وتعهدت أمريكا بتسهيل عملية النقل إلى الصومال للبلدان المساهمة بالجنود، أما منظمة الناتو، فتعهدت بتوفير جسر لنقل الجنود إلى الصومال،وكما سبق إبلاغ المجلس من قبل، فالجزائر وفرت جسرا جويا للنشر الأولي للفرق بينما عرضت كينيا تسهيلات أخرى دعما للعملية كما تعهدت نيجيريا بتقديم مساهمة مالية قيمتها مليوني دولار أمريكي،و اثبت الواقع أن الموارد والدعم اللوجستي الذي تم حشده حتى الآن لا يزال قليلا بالنسبة للمطلوب فعلا للنشر الكامل لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ومساندة عملياتها .(1)

ورغم هذا وفي ظل تعذر توسيع أنشطتها لتشمل مناطق كبيرة لا تزال بعثة الاتحاد تقدم الحماية البارزة والقيام بدوريات من أجل إرساء الثقة في النواحي القريبة من منطقة عملياتها وضمان حراسة المطار والميناء والكيلو متر الرابع لفيلا صوماليا مقر الرئاسة رغم توتر الوضع.

المطلـــب الثـــانـــــي

تطبيـــق القانـــون الـــدولـــــي في الصومـــــال

أدّت تجربة التدخل الدولي في الصومال إلى توسيع أحد المفاهيم التي تضمنتها المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وهو عبارة " تهديد السلم والأمن الدوليين " إذ اتسع مفهومها من الناحية العملية عما هي عليه من الناحية النظرية ، وهذا ما أثّر على القـــانون الدولي في جانبه التطبيقـــي (فرع أول) ومن جهة ثانية، شكلت حالة الصومال اختفاء التمييز بين ما هو نزاع دولي وما هو نزاع داخلي وزالت الحدود بينهما (فرع ثاني)،ممّا يتطلب الأمر تفعيل القانون الدولي الإنساني (فرع ثالث) .

---

(1)- ذكر تقرير المفوضية في ص 16 على أنه " لا يوجد في مقديشو سوى كتيبتين أوغنديتين وفرقة استطلاع مكونة من 192 جنديا بوروندیا تم نشرهم يومي 23 و24 ديسمبر 2007 وذلك من بين العناصر الثمانية آلاف (8000) الذين يشكلون القوة التي رخص بها المجلس في يناير 2007... غير أنه حتى وقت كان استكمال التقرير الحالي أضاف التقرير ... كان يتم اتخاذ الإجراءات لنشر الوحدات العسكرية للفيلق الأول من الكتيبتين اللتين وعدت بهما بوروندي ... تقدم الولايات المتحدة الدعم الضروري من أجل نشر هذه الوحدات العسكرية ... ويتوقف نشر الكتيبة البوروندية الثانية على تعبئة المساعدة الضرورية في مجال التجهيزات الرئيسية والدعم اللوجستي في ساحة العمليات ودفع أجور القوات ..ولم يتم تحديد أي جدول لنشر الوحدات العسكرية التي التزمت بها غانا (350جنديا) ونيجيريا (كتيبة مكونة من 850 جنديا) بتقديمها ...مبعوث غينيا قام بزيارة إلى أديس أبابا من أجل بحث سبل نشر الوحدات العسكرية التي وعدت بها بلاده، وتقترح المفوضية أيضا إرسال بعثة إلى نيجيريا في إطار متابعة الاقتراح الذي قدمه هذا البلد ... و لهذا السبب لم تكن البعثة قادرة على توسيع أنشطتها "

الفـــــــرع الأوّل

توسيـــع مفهـــوم تهديـــــــد السلـــم والأمـــــن الدولـــــيين

يعبر مفهوم "تهديد السلم والأمن الدولي" عن وجود حالة من الحالات الثلاث التي ذكرتها المادة 39 كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لكن المفهوم الحالي لهذه العبارة عرف توسعا ملحوظا خاصة مع بروز مشاكل وأزمات أكثر إنسانية جعلت الرأي العام يتوجه صوبها خوفا من حدوث كوارث إنسانية،وفي ضوء هذه المادة التي وردت في الفصل السابع من الميثاق والذي يحدد شروط التدابير التي يقررها مجلس الأمن الدولي و ينبغي أن يصدر قرارا يعتبر فيه الحالة في البلد محل النزاع تشكل إحدى الحالات الثلاث [1](تهديد السلم والأمن الدوليين،أو فيها إخلال بالسلم والأمن الدوليين أو تشكل عملا من أعمال العدوان ، أو تتوفر فيها الحالات الثلاث مجتمعة) مما يقودنا للبحـــــث عن ذلك من خلال السؤال الآتـــــــي :

-هل توفرت حالة من الحالات التي أشارت إليها المادة 39 من الميثاق في حالة الصومال ؟

وصف مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 775 المؤرخ في 1992، الصراع في الصومـــال بأنه كارثة إنسانية تستوجب التدخل الفوري من المجتمع الدولي باعتبار انتهاك حقوق الإنسان وما آل إليه الوضع المتدهور في الصومال هو معيار تحديد حالة " تهديد السلم والأمن الدوليين " ، ومن هنا يتضح أن مجلس الأمن الدولي صاحب الاختصاص في هذه المواضيع قصـــد بذلك توسيع صلاحياته بصورة لا تتعارض مع مبدأ عدم التدخل، ولذلك أصبحت هذه الطريقـــة الأكثر استعمالا من طرف مجلس الأمن للتدخل في أية منطقة تعرف مشاكل إنسانية ، وتعد تجربة العراق أهم خطوة في اتجاه دخول المشاكل الإنسانية في مجال تهديد السلم والأمن الدوليين[2]،تلتها الصومال وما جرى في هذا البلد الضعيف من نزاعات مسلحة عرفت فيها حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة والتي تهدد بشكل أكيد السلم والأمن الدوليين .

غير أن جانبا من الفقهاء ذهب بالقول إلى أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن الصومال لم تحدد كيف يشكل الوضع في الصومال تهديدا للسلم والأمن الدوليين بصورة يمكن معها الوصـــول إلى قواعد عامة مجردة تصلح لإرساء مبدأ دولي يستقر العمل به في حال التعامل مع جميع النزاعات

[1]- د.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق ، ص 254.

[2]- د.أحمد ابراهيم محمود، إثيوبيا والمسألة الصومالية : من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري ، مرجع سابق ، ص 14 .

أنظر كذلك : - karbral yann , « **la référence au chapitre VII de la charte des nations unies dans les résolutions à caractère humanitaire du conseil de sécurité** »,Op.cit ;pp11,12.

" حيث كانت بداية التوسع للمشاكل الإنسانية تتضح في قضيتي رودسيا وجنوب إفريقيا "

المسلّحة الداخلية أيّا كانت،فعلى سبيل المثال، وصف القرار 775 لسنة 1992 الصادر من مجلس الأمن أن الوضع في الصومال يهدد السلم والأمن الدوليين دون أن يحدد الأسس القانونية لهذا المفهوم والآليات القانونية اللازمة لوقف هذا التهديد في ضوء المعطيات القانونية التي يسمح بها الميثاق،وأمام هذا الوضع الغامض وعدم الوضوح والتخبط في سياسة الأمم المتحدة تجاه الصراع في الصومال دفع بعض الفصائل الصومالية إلى دعوة القوات الدولية للرحيل عن الصومال و تزعم هذا الاتجاه فصيل فارح عيديد،كما تساءل البعض من الفقهاء عن سبب تدخل مجلس الأمن بالقوة باسم تحقيق الحماية الإنسانية في الصومال والعراق و لم يتدخل في أزمات أخرى أكثر خطورة من الناحية الإنسانية كما هو الحال في إقليم التبت بالصين والصراع الشيشاني الروسي وكذا معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي[1]،وهذا ما يفسر بالانتقائية التي تقتضيها مصلحة أمريكا.

الفرع الثاني

زوال الحدود الفاصلة بين المسائل الدولية والداخلية

انطلاقا من السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي في تكييف الوضع كونه مسألة دولية أو داخلية وفقا للاختصاص الممنوح له على أساس الفصل السابع من الميثاق ، فهو يهتم بصفة خاصة ما إذا كانت حالة نزاع ما تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بتكييفه لها ثم يتدخل بإرادته، واتضح من خلال تجربة التدخل الدولي في الصومال انقسام الفقه الدولي حول عمليات الأمم المتحدة في هذا البلد،فالبعض يرى المآسي الإنسانية التي صاحبت الصراع بعد سنة 1991 تبرر التدخل الدولي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة في ضوء التطورات الدولية الحديثة والتأكيد على أهمية الحماية الدولية لحقوق الإنسان،خاصة في ظل الصراعات المسلحة الداخلية، وما يخلفه من آثار وخيمة على الأشخاص والممتلكات،إلى جانب ازدياد الهجرة الجماعية واللجوء إلى دول أخرى مجاورة،ومثل هذه العمليات من اللجوء الجماعي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتنتقل على إثرها المعاناة إلى خارج حدود الدولة ،وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي إلى ضرورة تنمية الأمم المتحدة لقدراتها لربط العمل الإنساني وحماية حقوق الإنسان بعمليات صنع السلم وحفظه وبنائه [2].

---

[1]- د.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ، ص 254.

[2]- د.بطرس بطرس غالي: تقرير عن أعمال المنظمة ، فقرة 481، سبتمبر 1993 ،ص 174.

الفـــــــرع الثالـــــث

تفعيـــــــل القانـــــون الـــدولـــــي الإنســـانـــــي

تتضح مسألة تفعيل القانون الدولي الإنساني في إقرار حق التدخل الدولي لأسباب إنسانية وإنشاء محاكم جنائية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة المرتكبـــة في السنوات الأخيرة ســـواء في رواندا أو الكونغو أو الاتحاد اليوغسلافي سابقا أو الشيشان أو الأراضي العربية المحتلـــة ...، وتكثيف نشاط منظمات حقوق الإنسان لفضح الممارسات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية،وكان آخر إنجاز في هذا السياق هو افتتاح المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في فاتح جويلية 2002،ورغم ايجاد هذه الآلية إلا أن القانون الدولي الإنساني يظل محـــــدود التأثير في ظل الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام الدولي والتي جعلت التدخل لأسباب إنسانيـــــة أو فتح بعض ملفات خرق حقوق الإنســـان يخضعان لأولويات تحددها اعتبارات سياسية ومصلحيه [1].

ونتيجة لذلك أعلنت الأمم المتحدة عجزها عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،و لم يستطع الأمين العام الأممي تنفيذ القرار رقم 837 الصادر في 06 يناير1995 بسبب الولايات المتحدة التي عارضت عملية مطاردة الصوماليين والقبض عليهم خاصة وأن أحد طياريها كان أسيرا لدى هذه الفصائل مع بعض الجنود الآخرين،ممّا اضطرها الأمر لإجراء مفاوضات سرية بين مسؤولين أمريكيين وممثلي هذه الفصائل حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين مقابل عدم التعرض لأي من أفراد هذه الفصائل،وفي الوقت الذي اتضح فيه عجز الأمم المتحدة،أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتهـــا من الصومال،وتوالت القوات الأخرى خاصة التابعة للدول الغربية في الانسحاب بعد أن ذكرت إحدى الإحصاءات بأن الأمم المتحدة أنفقت في عملياتها المدنية والعسكرية في الصومال خلال سنتي 1992 و 1993 حوالي مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار [2].

وبقيت بعض القوات التابعة لبعض الدول الإفريقية تعمل بعد انسحاب القوات الدولية الأخرى خاصة وأنها لم تكن محل صراع أو تشكيك من قبل الفصائل الصومالية كما هو الحال بالنسبة للقوات المصرية المشاركة في العمليات الدولية ؛وظلت هذه القوات تعمل في المجال الإنساني الأمر الذي استحسنته جميع الفصائل الصومالية،لدورها المحايد في العملية وجهودها الإنسانية الواضحة من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الصومالي بكل طوائفه [3].

---

[1]- د.عمر سعد الله ، **معجم في القانون الدولي المعاصر** ، مرجع سابق ، ص 134.

[2] - د.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، مرجع سابق ، ص 249.

[3]- المرجع نفسه.

وقد توصلنا من خلال هذا الفصل الثاني إلى كون التدخّل الـــدولي في الصومال استنـــد في بدايته لأهداف إنسانية وفقـــــــا لقرار مجلس الأمن رقم 733 في إطار ما يسمى بعمليـــــة (يونيصوم1) والتي بدا عليها القصور بشكل واضح أثناء أداء مهامها في الصومال نظرا لاقتصار أفرادها على 50 فردا الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة خاصة أمام استفحال المجاعة وتصاعد النزاع،وأمام هذه الظروف القاسية فوض مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لإيجاد حل مناسب للوضع المأساوي بتوفير بيئة آمنة لعملية الإغاثة الإنسانية في الصومال بعمليـــة أطلق عليها "عملية إعادة الأمل" بقيادة أمريكية،وكانت مبررات التدخل في بداية الأمر قوية لأن التدخل كان ضرورة حتمية تفرضها حماية حقوق الإنسان التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وخروقات صارخة.

إن اتساع رقعة الصراع تسببت في سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات الأممية، خاصة عندما تم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة في تنفيذ الأهداف الموضوعة لحل الأزمة ، استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 794 مما اضطر و.م.أ والدول الغربية المشاركة في التفكير إلى سحب قواتها من الصومال ، وبعد أن انسحبت و.م أ التي قادت عملية حفظ السلام" إعادة الأمل" منذ أواخر عام 1992وحتى ماي1993وجدت الأمم المتحدة نفسها في وضعية صعبة للاستعداد لتولي مهمة قيادة القوات الأممية لعمليـــة أنيصوم 2، خاصة أن هذا الإجراء يتطلب وقتا كافيا لاستكمال التجهيزات الضرورية في مثل هذه الظـــروف المعقـــــــدة ووصفت العملية بكونها "أكبر وأقوى عملية تدخل نفذتها الأمم المتحدة"،وبقيت الولايات المتحدة تترقب أوضاع الصومال ، بعد العملية التي تعرضت لها في أكتوبر عام 1993 والتي انتهت بمقتل 18 جنديا أمريكيا في معارك مع قوات اللواء" محمد فارح عيديد" بمقديشو،وتجدر الإشارة إلى أنه بحصول الاعتداء على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والذي أسفر عن مقتل نحو 224 فردا في عام 1998،ثم اعتداءات 11سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن،أعادت هذه الأحداث الصومال إلى بؤرة الاهتمام الأمني الأمريكي،و أصبح هذا البلد هدفا مباشرا للمراقبة.

وما تجدر الإشارة إليه أن بروز اتحاد المحاكم الإسلامية في الآونة الأخيرة في الصومال بقيادة المجلس الإسلامي الأعلى لاتحاد المحاكم كقوة عسكرية وسياسية استطاعـــت أن تتحكـــم في الوضع القائم في هذا البلد في ظرف قياسي بعد خروج القوات الأممية ،لفت هذا الصعود المفاجئ لهذه الجماعة انتباه الولايات المتحدة مما دفعها مجددا إلى وضع الصومال تحت مجهر المراقبة العسكرية الأمريكية وخلقت بذلك ذريعة جديدة تعتمد على الاعتقاد الأمريكي بوجود علاقة تربط بين إسلامي الصومال

وتنظيم القاعدة، ورشحت الصومال في قائمة الاستهداف العسكري الأمريكي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان.

ونتيجة لذلك لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم التدخل العسكـــــري الإثيوبي الذي طلبته الحكومة الانتقالية الصومالية ،وأثبت الملاحظون أنها شاركت بغارات جوية شنتها قواتها على أقصى جنوبي الصومال مدعية بذلك استهداف عناصـــر مشتبه في انتمائهـــــم "لتنظيم القاعدة " الاتهام سابق الذكر،مما جعل الأزمة تأخذ منحى جديدا،كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لأديس أبابا دعما معلوماتيا مهما حول نقاط تمركز ميليشيا "المحاكم الإسلامية " و هذا ما أسهم بدور مهم في تحقيق القوات الإثيوبية انتصارا سريعا مؤكدة على حقهـــا المشروع في الدفاع عن النفس،و أعتبر هذا التدخّل أول تدخّل عسكـــــري مباشر للجيش الأمريكـــــي في الصومال منذ انسحابه في مارس 1995.

ووفقا لما تقدم، نستنتج أن تجربة التدخل الدولي في الصومال لم تحقق أهدافها إلا نسبيا، ويمكن أن نبين ذلك من خلال العنصرين التاليين: (أولا) التدخّل الدولي بتفويض أممي و(ثانيا) التدخّل الإثيوبي العسكري بطلب من الحكومة الانتقالية الصومالية.

أولا : التدخّـــل الدولـــي بتفويـــض أممـــــــــــــي

يتمثل الجانب الأكثر أهمية في التدخل الدولي في الصومال في كونه رغم من التسليم بأن الأمم المتحدة قد أفلحت في وقف المجاعة إلا أن إجماعا كاملا يعترف بإخفاقها في إيجاد تسوية للأزمة الصومالية الناجمة عن الصراع الدامي بين الصوماليين، بل والأكثر من ذلك ورطت نفسها في هذا الصراع الذي ازداد تعقيدا،ويمكن توضيح ذلك في العديد من المستويـــات من خلال الملاحظات الآتية :

1- انحراف القوات الأممية عن الهدف المرسوم لعملها وهو تقديم المساعدات الإنسانية ، والتوجـــه إلى تنفيـــذ عمليات قسرية لفرض موقف سياسي عسكري جديد على الأطـــــراف المتصارعة مما زاد عدد الضحايا في القوات الأممية .

2- عدم وضوح الرؤية الكافية للقوات الأممية لظروف النزاع، الأمر الذي أدى إلى فشلها وعدم التمكن من الحياد في التعامل مع الفصائل الصومالية في الصومال،بل دخلت طرفا مباشرا في الصراع وهذا ما يبين عدم توفيقها في إيجاد طريقة صحيحة لإدارة النزاع.

3- خلق تمسك و.م. أ بقيادة القوات نوعا من الاضطراب لدى منظمة الأمم المتحدة التي تعود إليها عادة هذه الصلاحية وأوضح عدم تنسيق الجهود الموجهة لحل النزاع الذي ازداد تعقيدا وتفاقما.

4- شلّ غياب الإمكانيات المادية والبشرية للأمم المتحدة عملها وقلّل من فاعليتها ، ويرجع ذلك لتخلي الدول عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه المنظمة الأممية التي أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتهيئة الرفاهية لشعوب العالم.

ورغم الصعوبات التي اعترضت الأمم المتحدة والتي ساهمت في التقليص من أداء دورها وتنفيذ فعاليتها خاصة فيما يتعلق بالانتقاد الكبير الذي وجه إليها بفشلها الذريع إلا أنها نجحت إلى حد بعيد في تلك الفترة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين،وسجلت وقفتها الإنسانية للحد من شبح الكارثة الإنسانية التي عصفت بالمنطقة جراء الحرب الأهلية التي اعتبرت من أعقد وأبشع الحروب التي عرفتها البشرية .

ثانيا: التدخّل الإثيوبي

خلف التدخل العسكري الإثيوبي آثارا سلبية على مستويات عديدة ، نوجزها فيما يلي:

1- تعد استعانة الحكومة الانتقالية بالتدخل الإثيوبي صدمة عارمة لقطاعات واسعة من الشعب الصومالي لاعتبار إثيوبيا عدوا تاريخيا للصومال ضد مواطنيها.

2- إن لجوء الحكومة الانتقالية للاحتماء بالقوة الإثيوبية والأمريكية ضد مواطنيها والمتمثلين في المحاكم الإسلامية، سيفقدها مستقبلا أثناء المنافسات الانتخابية تعاطف واسع من جانب رافضي التدخل العسكري في الصومال.

3- في إطار العلاقات الثنائية_ الإثيوبية الصومالية_ مستقبلا سترجح الكفّة لصالح إثيوبيا وفقا لميزان القوى بين الجانبين،لكن هذا لا يمنع تمسك الشعب الصومالي بحقوقه وطموحاته المشروعة في الوحدة والاندماج الوطني مما قد يكون حائلا دون نشوء علاقات طبيعية بين البلدين.

وفي الأخير نستطيع القول أنه رغم المكاسب السياسية والعسكرية السريعة التي حققتها إثيوبيا والحكومة الانتقالية الصومالية والمتمثلة في القضاء على القوة العسكرية للمحاكم الإسلامية وإخراجها من الساحة السياسية ، وزيادة نفوذ وسلطة الحكومة الانتقاليـــــة وتمكينها الانتقـــال من العاصمة مقديشو للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2004،إلا أن أثيوبيا لم تنج من مواجهة معضلات سياسية وأمنية عديدة خاصة الاستفزازات المستمرة من الشعب الصومالي الرافض للتدخل سيما عشيرة الهوية،وتخبطها في مسألة التكاليف الاقتصادية،مما جعلها تتخذ قرارا صائبا بسحب قواتها وترك الساحة لقوات حفظ السلام الإفريقية كبديل ملائم لحماية الحكومة الانتقالية سعيا منها لتوطيد نفوذها في الداخل،وترك المجال للصوماليين للبحث عن طريقة ناجعة لحل قضيتهم التي استعصت وازدادت تعقيدا في ظل نظام حكم هش وتجدد الصراعات وازدياد الأطماع الخارجية .

الخاتمـــــــــــــة:

يتّضح من خلال متابعة عملية التدخل الـــــدولي في الصومـــال للفتـــرة (1992-1996) وفي ديسمبر 2006 أن الأزمة الصومالية بكل أبعادها الداخلية والإقليمية والدولية أظهرت مدى التعقيد الظاهر للنزاع القائم في الصومال وما عكسه من تنافس شديـــد بين مختلف الفصائل الراغبـــــة في البحث عن مواقع مهمة بعد تحقيق التسوية واحتمال قيام سلطة مركزية في المستقبل لإنقاذ الدولة المنهارة .

وكان من المفروض أن الهدف المعلن لعملية التدخـــل الدولي في الصومال منذ البدايـــة هو مساعدة السكان المتضررين جوعا من المأساة الإنسانية التي يقتضيها الضمير الإنساني الحي بإشراف منظمة الأمم المتحدة ، إلاّ أنه وبعد بضعة أشهر من التدخل لوحظ انحراف العمليـــــة عن هدفها وانقلاب الأزمة الصومالية إلى مأساة كما ترتب عن ملاحقة اللواء فرح عيديد سقوط العديد من المدنيين كضحايا لهذا التصرف .

وعلى العموم، تميّزت عملية التدخّل الدولي في الصومال من خلال دراسة آلياته واستعراض سلسلة القرارات الدولية المتعلقة به بالإخفاق التام لإيجاد تسوية سياسية للصراع القائم في المنطقة، وتجسد ذلك فيما صرح به الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة لعمليـــــة فرض السلام في الصومال بالفاشلة من خلال قوله : " ما حدث في الصومال تطور جديد في تاريخ منظمة الأمم المتحدة ،حتى في عملية إعادة الأمل لم تنسحب المنظمة العالمية من دولة ما إلا بعد إنجاز مهامها، وهذا يشكل برهانا واضحا أنه بدون إرادة الأطـــــراف في حل نزاع ما لا نستطيع أن نفرض السلام،حاولنا أن نفرض السلام في الصومال خلال ثلاث سنوات ونصف و لم ننجح في مساعينا ".

ومن هنا يتبّين أن تدخل منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام قد اتخذ شكلا عسكريا بارزا الأمر الذي انجرت عنه أحداث مأساوية وحرب أهلية شرسة أصبحت الأمم المتحدة طرفا فيها بينما القتال الفعلي هو بين أحد الفصائل الصومالية والقوات الأمريكية ، وهذا ما أدى إلى فشل مهمة السلام الأممية .

وحتى بالنسبة للتدخل الأمريكي في الصومال لم يكن ناجعا ،الأمر الذي دفع أمريكا نتيجة للنتائج الفاشلة وتجربتها المريرة في المنطقة إلى مراجعة حساباتها،لأن التدخل العسكري الأمريكي اعتبره الشعب الصومالي غير مسموح به قانونا،بل أصبحت لهذا التدخل أهداف سياسية ومصالح ذاتية تحرك أطماع العديد من الدول ـ خاصة أثيوبيا كما لاحظناه من خلال تدخلها ـ وهذا راجع لما يتمتع به

الصومال من موقع إستراتيجي مهم خصوصا في الوقت الراهن في حراسة ومراقبة التحركات ،وما ينطوي عليه من معان كثيرة في السلم والحرب معا هذا من جهة،ومن جهة أخرى، إرادة أمريكا في إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة وفقا لخططها ولتحقيق مصالحها.

وهكذا توصلنا للإجابة عن مدى فاعلية التدخل الدولي في الصومال في تحقيق النتائج المرجوة، حيث استنتج أنه فيما عدا عمليات الإغاثة الإنسانية في بعض المناطق ، فكل التدخلات باءت بالفشل، وهذا الفشـــل المسجّل تعكســـه الأمـــور الآتية التي نختصر أهمها فيما يلي :

– اتخذ تدخل الأمم المتّحدة شكلا عسكريا لفرض السلام ممّا انجرت عنه أحداث مأساوية وتصاعد النزاع الداخلي إلى حد الخطورة وتم عرقلة مرور قوافل المساعدات الإنسانية وأصبحت الأمم المتحدة والولايات المتحدة طرفين في النزاع القائم.

– رفض الشعب الصومالي التدخل العسكري باعتباره غير مسموح به قانونا.

– تسجيل انحراف أفراد القوات الأمميّة المشاركة عن المهمّات الإنسانية المنوطة بها، خاصة ما قامت به من تصرفات لا إنسانية تجاه المواطنين الصوماليين.

– عدم مراعاة التدخل الدولي في هذه الأزمة لقواعد القانون الدولي الإنساني،لا سيّما اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 فيما يخص حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وحماية الضحايا.

– سبّب التدخل الإثيوبي في الصومال تعقيدا للوضع القائم بسبب الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي و للقوات الإفريقية ممّا أدّى إلى احتدام الصراع الداخلي – في السنوات الأخيرة –بين طرفي النزاع الحكومة الانتقالية المدعومة من قبل قوات الاتحاد الإفريقية وبين **المعارضة ممثلـــة في حركة شباب المجاهدين** و حزب الإسلام والتي تشكك في مصداقية " الشيخ شريف شيخ أحمد **الرئيس الحالي للجمهورية الصومالية** " خاصة أثناء دعوته لتدخّل أثيوبيا كما أن مساندة أمريكا لحكومته خلقت شكوكا لديهم.

– انهيار دولة الصومال وتفشي الفوضى أدى إلى بروز ظاهرة القرصنة بشكل متسارع قبالة السواحل الصومالية ممّا شكل خطرا حقيقيا على الملاحة البحرية الدولية .

ونظرا لهذا الفشل ومحاولة لإيجاد حل للأزمة الصومالية المستعصية ،والنهوض من جديد بهذه الدولة المنهارة،ارتأيت تقديم الاقتراحات التالية في خاتمة هذا البحث والمتمثلة فيما يلـــي :

– الابتعاد عن أي تدخّل أجنبي غير مجد في هذا البلد سواء أكان إقليميّا أو دوليّا.

– يمثّل الخيار الدبلوماسي أحد أهم الحلول الممكنة لخروج الصومال من أزمته.

– استثمار جهود كل الصوماليين المخلصين لوطنهم باعتبارهم مسؤولين عن تقرير مصيرهم بأنفسهم .

– تفعيل المصالحة الوطنية والابتعاد عن النزعة القبلية الضيّقة .

– يرتبط حل مشكلة القرصنة في الصومال بمدى استقرار الوضع الداخلي في هذا البلد.

– تفعيل دور المجتمع الدولي في مساعدة الصومال ماديّا ومعنويّا على تخطي الأزمة لاستقبال مرحلة إعادة بناء دولة الصومال الجديد.

نوقشت بحمد الله وعونـــه بتاريخ: 05 مارس 2011

ملاحـــــق

الرقم التسلسلي	الموضـــــــــوع	الصفحة
ملحق –1–	خريطة الموقع الجغرافي للصومال	133
ملحق –2–	المـــادة الثالثـــة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949	134
ملحق –3–	أهم قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصومال	135
ملحق –4–	1–خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) في 04 ديسمبر 1992(يأمر من خلاله القوات الأمريكية بالتوجه إلى الصومال)." Address to the Nation on the Situation in Somalia"	149 150
	2– رسالة الرئيس بوش لأعضائه Letter to Congressional Leaders on the Situation in Somalia" December 10, 1992 "	151
ملحق –5–	قوات الأمم المتحدة العاملة في الصومال (يونيصوم 2)	153

(ملحق رقم : 01)

خريطـــــــة الموقع الجغرافي للصومـــــــال



http://www.israj.net/vb/t746/

(ملحق رقم : 02)

المـــــــادة الثالثـــــــة

المشتركة من اتفاقيات جنيف لعـــــام 1949

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم،والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض،أو الجرح،أو الاحتجاز،أو لأي سبب آخر،يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية،دون أي تمييز ضار على العنصر،أو اللـــون، أو الدين ، أو المعتقد،أو الجنس ،أو المولد،أوالثروة،أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض،تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

(أ) الاعتداء على الحياة،والسلامة البدنية،وخاصة القتل بجميع أشكاله،والتشويه،والمعاملة القاسية، والتعذيب .

(ب) أخذ الرهائن.

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وعلى الأخص المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة .

(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا،والتي تتكفل بجميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

- يجمع الجرحى، والمرضى، ويعتني بهم .

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع،وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة لتنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية،أو بعضها .

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع .

(ملحق رقم: 3)

أهم قـــرارات مجلـــس الأمن الدولي المتعلقـــة بالصومـــــال

رقم القرار	رقم الجلسة	تاريخ انعقاد الجلسة	الصفحة
1992/794	3145	30 ديسمبر1992	141-137
1993/814	3188	26 مارس 1993	147-141
1993 /837	3229	06 جوان 1993	149-147

القرار 794 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3145، المعقودة

في 3 ديسمبر 1992

إن مجلس الأمن ،

إذ يعيد تأكيد قراراته 733(1992) المؤرخ في23 جانفي 1992 و 746(1992) المؤرخ في 17 مارس 1992 و 751(1992) المؤرخ في24أفريل1992 و767(1992) المؤرخ في 27جويلية1992 و 775 (1992) المؤرخ في 28أوت 1992.

وإذ يعترف بالطابع الفريد للحالة الراهنة في الصومال،وإذ لا تغيب عن باله طبيعتها الآخذة في التدهور والمعقدة وغير العادية،والتي تتطلب استجابة فورية واستثنائية؛

وإذ يقرر أن جسامة المأساة الإنسانية التي سببها النزاع في الصومال،والتي زادت حدتها نتيجة للعقبات التي توضع أمام توزيع المساعدة الإنسانية،تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛

وإذ فزع فزعا شديدا لتدهور الحالة الإنسانية في الصومال،وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى تسليم المساعدة الإنسانية بسرعة في أرجاء البلد كافة؛

وإذ يلاحظ الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية،وخاصة الاقتراح الذي قدمه رئيسها في الدورة العادية السابعة والأربعين للجمعية العامة بتنظيم مؤتمر دولي معني بالصومال ومنظمة المؤتمر الإسلامي،والوكالات الإقليمية الأخرى،من أجل تشجيع التوصل إلى مصالحة وتسوية سياسية في الصومال وتلبية الحاجات الإنسانية للشعب في ذلك البلد؛

وإذ يثني على الجهود التي تبذلها حاليا الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والدول لكفالة تسليم المساعدة الإنسانية في الصومال؛

واستجابة منه للدعوات العاجلة الموجهة من الصومال إلى المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير من أجل كفالة تسليم المساعدة الإنسانية في الصومال؛

وإذ يعرب عن فزع شديد لاستمرار وصول تقارير عن حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع في الصومال ، ومن بينها تقارير عن ارتكاب أعمال عنف،أو التهديد بها،ضد الأفراد المشتركين بشكل قانوني في أنشطة الإغاثة الإنسانية غير المتحيّزة

و القيام بهجمات متعمدة ضد الأفراد غير المقاتلين وشحنات ومركبات الإغاثة والمرافق الطبية

../.. 92 -77209

والغوثية،وإعاقة تسليم الامتدادات الغذائية والطبية الضرورية للمحافظة على حياة السكان المدنيين؛

وإذ جزع لاستمرار الظروف التي تعوق إيصال الإمدادات الإنسانية إلى أماكنها المقصودة داخل الصومال ، وخاصة وصول تقارير عن نهب إمدادات الإغاثة المرسلة إلى السكان المتضررين جوعا، وتعرض طائرات وسفن تحمل إمدادات الإغاثة الإنسانية للهجمات وتعرض الوحدة الباكستانية التابعة لعملية الأمم المتحدة في الصومال للاعتداءات في مقديشو؛

وإذ يحيط علما مع التقدير برسالتي الأمين العام المؤرختين في24 نوفمبر1992 (S/24859) و29 نوفمبر 1992 (S/24868)؛

وإذ يشاطر الأمين العام تقييمه للحالة في الصومال بأنها لا تحتمل،وبأنه قد أصبح من الضروري إعادة النظر في الفرضيات والمبادئ الأساسية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في الصومال،وبأن سبل العمل التي تتبعها في الوقت الحالي عملية الأمم المتحدة في الصومال لن تمثل في الظروف الراهنة استجابة كافية للمأساة القائمة في الصومال؛

وتصميما منه على أن يهيئ في أقرب وقت ممكن الظروف اللازمة لتسليم المساعدة الإنسانية أينما كانت لازمة في الصومال،وفقا للقرارين 751(1992) و 767(1992)؛

وإذ يحيط علما بالعرض الذي قدمته دول أعضاء والذي يهدف على تهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن ؛

وتصميما منه كذلك على إعادة السلم والاستقرار والقانون والنظام إلى نصابها بغية تيسير عملية إيجاد تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهـــــدف تحقيق المصالحة الوطنيـــة في الصومال؛

وإذ يشجع الأمين العام وممثله الخاص على مواصلة وتكثيف الأعمال التي يقومان بها على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق هذين الهدفين ؛

وإذ يعترف بأن شعب الصومال يتحمل المسؤولية عن تحقيق المصالحة الوطنية وتعمير بلده ؛

1- يعيد تأكيد مطالبته لجميع الأطراف والحركات والجماعات في الصومال بأن تتوقف على الفـــور عن القيام بأعمال عدائية ، وتلتزم بوقف لإطلاق النار في جميع البلد ، وتتعاون مع الممثل الخاص للامين العام،و القوات العسكرية التي ستنشأ عملا بالإذن الصادر في الفقرة 10 أدناه من أجل تعزيز عملية توزيع مواد الإغاثة والتوصل إلى مصالحة وتسوية سياسية في الصومال؛

2- يطالب جميع الأطراف والحركات والجماعات في الصومال بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجميع الأفراد الآخرين العاملين في تسليم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين في الصومال؛

3- يطالب جميع الأطراف والحركات والجماعات في الصومال بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة سلامة أفراد الأمم المتحدة وجميع الأفراد الآخرين العاملين في تسليم المساعدة الإنسانية ومن بينهم أفراد القوات العسكرية التي ستنشأ عملا بالإذن الصادر في الفقرة 10أدناه ؛

4- يطالب جميع الأطراف والحركات والجماعات في الصومال بأن تتوقف وتمتنع على الفور عن أي خرق للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأعمال التي ورد وصفها أعلاه؛

5- يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تحدث في الصومال، بما في ذلك على وجه الخصوص تعمد إعاقة تسليم الأغذية والإمدادات الطبية الضرورية للمحافظة على حياة السكان المدنيين،ويؤكد أن كل من يقترف هذه الأفعال أو يأمر بها مسؤولا شخصيا عن تلك الأفعال ؛

6- يقرر المضي قدما ،حسب تقدير الأمين العام على ضوء تقييمه للأحوال القائمة على الصعيد الميداني،في العمليات واستكمال توزيع أفراد عملية الأمم المتحدة في الصومال البالغ عددهم 3500 فرد على النحو المأذون به بموجب الفقرة 3 من القرار 775(1992)؛ويطلب إليه أن يبقي المجلس على علم في هذا الصدد وأن يقدم التوصيات ما يكون ملائما لانجاز ولاية عملية الأمم المتحدة في الصومال حيثما تسمح الظروف ؛

7- يؤيد توصية الأمين العام الواردة في رسالته المؤرخة في 29 نوفمبر 1992(S/24868) باتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل تهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن؛

8- يرحب بالعرض المقدم من دولة عضو،كما ورد وصفه في رسالة الأمين العام إلى المجلس المؤرخة في29 نوفمبر 1992(S/24868)بشأن إنشاء عملية لإيجاد هذه البيئة الآمنة؛

9- يرحب أيضا بالعروض المقدمة من دول أعضاء أخرى للاشتراك في تلك العملية ؛

10- وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،يأذن للأمين العام وللدول الأعضاء المتعاونة في تنفيذ العرض المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه باستخدام كل الوسائل اللازمة

لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن؛

11- يدعو جميع الدول الأعضاء التي يسمح وضعها بتقديم قوات عسكرية والمساهمة بتبرعات إضافية،نقدا أو عينا،وفقا للفقرة 10 أعلاه ، إلى أن تفعل ذلك،و يطلب إلى الأمين العام أن ينشىء صندوقا يمكن من خلاله،حيثما يكون ذلك ملائما،توجيه التبرعات إلى الدول أو العمليات المعنية ؛

12- يأذن للأمين العام والدول الأعضاء المعنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوحيد قيادة القوات المشاركة وإمرتها، بما يعكس العرض المشار إليه في الفقرة 8 أعلاه؛

13- يطلب إلى الأمين العام والدول الأعضاء التي تتصرف الفقرة 10أعلاه إقامة آليات مناسبة للتنسيق بين الأمم المتحدة والقوات العسكرية التابعة لتلك الدول؛

14- يقرر أن يعين لجنة مخصصة تتألف من أعضاء من مجلس الأمن لتقديم تقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار؛

15- يدعو الأمين العام إلى أن يلحق عددا صغيرا من موظفي الاتصال التابعين لعملية الأمم المتحدة في الصومال بالمقر الميداني للقيادة الموحدة؛

16- وإذ يتصرف بموجب الفصلين السابع والثامن من الميثاق ، يدعو الدول ، بصفتها الوطنية أو من خلال الوكالات أو الترتيبات الإقليمية ، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التنفيذ الصارم للفقـــرة 5 من القرار 733(1992) ؛

17- يطلب إلى جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة ، تقديم دعم مناسب للأعمال التي تقوم بها الدول ، بصفتها الوطنية أو من خلال الوكالات أو الترتيبات الإقليمية،عملا بهذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة ؛

18- يطلب إلى الأمين العام ، وحسب الاقتضاء وإلى الدول المعنية ، تقديم تقارير منتظمة ، يقدم أول هذه التقارير في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومـــا بعد اعتماد هذا القرار ، إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار وعن تحقيق الهدف المتمثل في تهيئة بيئة آمنة لتمكين المجلس من اتخاذ القرار اللازم بشأن الانتقال بسرعة إلى مواصلة عمليات حفظ السلم ؛

19- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما بعد اعتماد هذا القرار مبدئيا،خطة لكفالة أن تكون عملية الأمم المتحدة في الصومال قادرة على الوفاء بولايتها عند انسحاب القيادة الموحدة ؛

../..

92-77209

20- يدعو الأمين العام وممثله الخاص إلى مواصلة جهودهما من أجل تحقيق تسوية سياسيـــــــة في الصومال؛

21- يقرر أن يبقى المسألة قيد النظر الفعلي.

92-77209

القرار 814 (1992)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3188 ،المعقودة

في 26 مارس 1993

إن مجلس الأمن،

إذ يعيـــــد تأكيـــــد قراراتـــــه733(1992)المـــــؤرخ في23ينـــــاير1992و746(1992) المؤرخ17مارس1992،و751(1992)المؤرخ24أفريل1992،و767(1992)المؤرخ في27جويلة1992 ،و775(1992)المؤرخ في 27أوت1992،و794(1992)المؤرخ في 3ديسمبر 1992:

وإذ يضع في اعتباره قرار الجمعية العامة 167/47 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992؛

وإذ يشيد بجهود الدول الأعضاء التي تسعى،عملا بالقرار 794 (1992)،إلى تهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال؛

وإذ يسلم بضرورة التحول الفوري والسلس والتدريجي لقوة العمل الموحدة إلى عملية الأمم المتحدة الموسعة في الصومال؛

وإذ يأسف لاستمرار حوادث العنف في الصومال وما تمثله من تهديد لعملية المصالحة؛

وإذ يعرب عن استيائه لأعمال العنف المرتكبة ضد الأشخاص القائمين بالجهود الإنسانية بالنيابـــة عن الأمم المتحدة والدول والمنظمات غير الحكومية؛

وإذ يلاحظ مع بالغ الأسف والقلق الإبلاغ المستمر عن انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والغياب العام لحكم القانون في الصومال؛

وإذ يدرك أن شعب الصومال يتحمل المسؤولية النهائية عن المصالحة الوطنية وتعمير بلده؛

22617-93 .../..

وإذ يسلم بالأهمية الأساسية لوضع برنامج شامل وفعال لتجريد الأطراف الصومالية من أسلحتها، بما في ذلك الحركات والفصائل؛

وإذ يلاحظ الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة الغوثية الإنسانية وإصلاح المؤسسات السياسية للصومال واقتصاده؛

وإذ يساوره القلق لأن المجاعة والجفاف الجائحين،اللذين ضاعفت من آثارهما الحرب الأهلية،قد تسببا في دمار هائل لوسائل الإنتاج والموارد الطبيعية والبشرية في ذلك البلد؛

وإذ يعرب عن تقديره لمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لتعاونها مع جهود الأمم المتحدة في الصومال ولدعمها تلك الجهود؛

وإذ يعرب كذلك عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي ساهمت في الصندوق الذي أشيء وفقا لأحكام الفقرة 11 من القرار 794(1992) ولجميع الذين قدموا مساعدات إنسانية إلى الصومال؛

وإذ يثني على الجهود التي قامت بها،في ظروف صعبة ، عملية الأمم المتحدة في الصومال،التي أنشئت عملا بقرار الأمن 751(1992)؛

وإذ يعرب عن تقديره للمساعدات القيمة للغاية التي تقدمها البلدان المجاورة إلى المجتمع الدولي فيما يبذله من جهود لإقرار السلم في الصومال وفي استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الذين شردهـــم النزاع؛

وإذ يحيط علما بالصعوبات التي تتحملها بسبب وجود اللاجئين على أراضيها ؛

واقتناعا منه بأن استعادة القانون والنظام في جميع أنحاء الصومال سيسهم في عمليات الإغاثة الإنسانية والمصالحة والتسوية السياسية فضلا عن إصلاح المؤسسات السياسية للصومال واقتصاده؛

واقتناعا منه أيضا بالحاجة إلى إجراء مشاورات ومداولات على أساس عريض بهدف تحقيق المصالحة والاتفاق على إقامة مؤسسات حكومية انتقالية والتوصل إلى توافق في الآراء حول المبادئ الأساسية والخطوات المؤدية إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية تمثيلية؛

وإذ يسلم بأن إقامة المؤسسات الإدارية المحلية والإقليمية من جديد أمر أساسي لاستعادة الهدوء داخل البلاد؛

وإذ يشجع الأمين العام وممثله الخاص على مواصلة وتكثيف أعمالها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك تشجيع المساهمة العريضة المقدمة من جميع قطاعات المجتمع الصومالي 93-22617

.../..

لتعزيز عملية التسوية السياسية والمصالحة الوطنية وعلى مساعدة شعب الصومال في إصلاح مؤسساته السياسية واقتصاده ؛

وإذ يعرب عن استعداده لمساعدة شعب الصومال،بالشكل المناسب،على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني في المشاركة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بغية تحقيق تسوية سياسية وتنفيذها؛

وإذ يرحب بالتقدم المحرز في الاجتماع التحضيري غير الرسمي بشأن المصالحة السياسية الصومالية الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في أديس أبابا في الفترة من 04 إلى 15 كانون الثاني/يناير 1993،وبوجه خاص،إبرام الاتفاقات الثلاثة من جانب الأطراف الصومالية، بما في ذلك الحركات والفصائل،في ذلك الاجتماع، وإذ يرحب أيضا بأي تقدم محرز في المؤتمر المعني بالمصالحة الوطنية الذي بدأ في أديس أبابا في 15 آذار / مارس 1993؛

وإذ يؤكد ضرورة أن يبدي الشعب الصومالي، بما في ذلك الحركات والفصائل في الصومال الإرادة السياسية لتحقيق الأمن والمصالحة والسلم؛

وإذ يحيط علما بتقارير الدول المعنية المؤرخة17 في ديسمبر 1992(S/24976)و19 جانفي1993 (S/25126) وتقريري الأمين العام المؤرخين في 19ديسمبر 1992(S/24992)و26 جانفي 1993(S/25168) عن تنفيذ القرار793(1992)؛

وقد درس تقرير الأمين العام المؤرخ 3 مارس 1993 (S/25354) وAdd.1 و2).

وإذ يرحب بعزم الأمين العام على تحقيق أقصى قدر من الاقتصاد والكفاءة وإبقاء حجم وجود الأمم المتحدة العسكري والمدني على السواء ، عند الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بولايته ؛

وإذ يقرر أن الحالة في الصومال ما زالت تهدد السلم والأمن في المنطقة؛

ألف

1 - يوافق على تقرير الأمين العام المؤرخ في 3 مارس 1993 ؛

2 - يعرب عن تقديره للأمين العام لعقد المؤتمر المعني بالمصالحة الوطنية في الصومال وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في خلال الاجتماع التحضيري غير الرسمي بشأن المصالحة السياسية الصومالية في أديس أبابا في شهر جانفي 1993 وللتقدم المحرز نحو المصالحة السياسية في الصومال وأيضا لجهوده الرامية إلى كفالة التمثيل السليم المناسب في هذه المؤتمرات

لجميع الصوماليين ؛ بما في ذلك الحركات والفصائل والزعماء المجتمعيون والنساء وأصحاب المهن الحرة والمثقفون والشيوخ والفئات الأخرى الممثلة؛

3 - يرحب بعقد اجتماع الأمم المتحدة الثالث لتنسيق المساعدة الإنسانية للصومال في أديس أبابا في الفترة من 11 إلى 13 مارس 1993 والرغبة التي أعربت عنها الحكومات من خلال هذه العملية في الإسهام في جهود الإغاثة والإنعاش في الصومال ومتى أمكن ذلك؛

4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم عن طريق ممثله الخاص،وعند الاقتضاء،بمساعدة من جميع الكيانات والمكاتب والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،بتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة إلى شعب الصومال لإصلاح مؤسساته السياسية واقتصاده وتعزيز التسوية السلمية والمصالحة الوطنية ، وفقا للتوصيات الواردة في تقريره (S /25354) بما في ذلك بوجه خاص:

(أ)المساعدة في توفير الإغاثة وفي إصلاح الاقتصاد الصومالي،على أساس تقديره الاحتجاجات الواضحة والمحددة في شكل أولويات ؛ واضعا في الاعتبار،حسب الاقتضاء،برنامج عام 1993 للإغاثة والإنعاش الذي أعدته إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛

(ب) المساعدة في إعادة اللاجئين والأشخاص المشردين ، إلى أماكنهم داخل الصومال؛

(ج) مساعدة شعب الصومال على تشجيع وتعزيز المصالحة السياسية عن طريق المشاركة العريضة من جانب جميع قطاعات المجتمع الصومالي وإعادة إنشاء المؤسسات الوطنية والإقليمية والإدارة المدنية في البلد بأكمله؛

(د) المساعدة في إنشاء قوة شرطة صومالية،بالشكل المناسب،على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني للمساعدة في إعادة وصون السلم ولاستقرار والقانون والنظام، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وتسهيل محاكمة مرتكبيها ؛

(هـ) مساعدة الشعب الصومالي في وضع برنامج مترابط ومتكامل لإزالة الألغام في جميع أنحاء الصومال؛

(و) استحداث أنشطة إعلامية مناسبة لدعم أنشطة الأمم المتحدة في الصومال ؛

(ز) تهيئة الظروف المواتية لأن يكون للمجتمع المدني الصومالي دور،على جميع المستويات، في عملية المصالحة السياسية وفي وضع وتنفيذ برامج الإنعاش وإعادة البناء؛

بـــــاء

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

5- يقرر توسيع حجم عملية الأمم المتحدة في الصومال وولايتها وفقا للتوصيات الواردة في الفقرات 56إلى 88 من تقرير الأمين العام المؤرخ 3 مارس 1993وفي أحكام هذا القرار؛

6- يأذن بتمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الموسعة في الصومال(عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال) لفترة مبدئية حتى 31 أكتوبر ما م يجددها مجلس الأمن قبل ذلك؛

7- يؤكد الأهمية البالغة لنزع السلاح والضرورة الملحة لتكميل جهود قوة العمل الموحدة التابعة للأمم المتحدة وفقا للفقرات 56 إلى 69 من تقرير الأمين العام المؤرخ في 3مارس 1993؛

8-يطالب جميع الأطراف الصومالية ، بما في ذلك الحركات والفصائل، بالتقيد التام بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في الاتفاقات المبرمة فيما بينها في الاجتماع التحضيري غير الرسمي بشأن المصالحة السياسية الصومالية المعقودة في أديس أبابا ولا سيما اتفاقها بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار وطرائق نزع السلاح (S/25168)،المرفق الثالث)؛

9- يطالب أيضا جميع الأحزاب الصومالية،بما في ذلك الحركات والفصائل،بأن تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها فضلا عن موظفي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من أنواع المساعدة إلى شعب الصومال في إصلاح مؤسساته السياسية واقتصاده وتشجيع التسوية السياسية والمصالحة الوطنية؛

10 - يطلب إلى الأمين العام أن يدعم من داخل الصومال تنفيذ الحظر على الأسلحة المقرر بموجب القرار 733(1993) وأن يستخدم في ذلك حسب الاقتضاء والمتاح قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال التي يأذن بها هذا القرار وأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن هذا الموضوع يشفعه بأي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير أكثر فعالية إذا لزم الأمر؛

11 - يطلب إلى جميع الدول ولاسيما الدول المجاورة،أن تتعاون في تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة المقرر بموجب القرار 733(1992)؛

12- يطلب إلى الأمين العام أن يوفر الأمن حسب ما تقتضيه الحالة ، للمساعدة في إعادة اللاجئين وفي توطين المشردين مستخدما في ذلك عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وأن يولي اهتمام خاص للمناطق التي لا يزال انعدام الاستقرار فيها يهدد السلم والأمن في المنطقة؛

13- يكرر مطالبته جميع الأطراف الصومالية،بما في ذلك الحركات والفصائل، بأن تكف وتمتنع على الفور عن أي خرق للقانون الدولي الإنساني و يؤكد من جديد أن المسئولين عن ارتكاب هذه الأفعال يتحملون شخصيا تبعتها؛

14- يطلب إلى الأمين العام عن طريق ممثله الخاص أن يوجه قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال نحو تولي مسؤولية توطيد دعائم بيئة آمنة في جميع أنحاء الصومال وتوسيعها والمحافظة عليها ، آخذا في الاعتبار الظروف الخاصة لكل بلدة على وجه السرعة ، وفقا للتوصيات الواردة في تقريره المؤرخ 3 آذار / مارس 1993(S 25354) وأن ينظم،في هذا الصدد نقل مهام قوة العمل الموحدة التابعة للأمم المتحدة إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال على وجه السرعة وبشكل سلس وتدريجي؛

جيم

15- يطلب إلى ألأمين العام الإبقاء على الصندوق المنشأ عملا بالقرار 794(1992) لاستعماله في الغرض الإضافي المتمثل في تلقي التبرعات لاستمرار قيام قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال بأداء مهمتها على إثر مغادرة قوة العمل الموحدة وإنشاء شرطة صومالية ، ويطلب إلى الدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق بالإضافة إلى أنصبتها المقررة ؛

16 - يعرب عن تقديره لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ولجنة الصليب الأحمر الدولية لما قدمته من مساهمة ومساعدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يسألها مواصلة تقديم دعمها المالي والمادي والتقني إلى الشعب الصومالي في جميع مناطق البلد؛

17-يطلب إلى الأمين العام أن يقوم ، بحسب الاقتضاء ، بالتماس تعهدات وتبرعات مالية من الدول وغيرها للمساعدة في تمويل إصلاح مؤسسات الصومال السياسية واقتصاده ؛

18- يطلب إلى الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم تام بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم، بصفة خاصة ، إلى المجلس في أقرب وقت ممكن تقريرا يتضمن توصيات لإنشاء

قوات شرطة صومالية،وأن يقدم بعد ذلك على فترات لا تتجاوز الواحدة منها تسعين يوما، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف المحددة في هذا القرار؛

19- يقرر إجراء استعراض رسمي للتقدم المحرز صوب بلوغ مقاصد هذا القرار في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر 1993؛

20- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره النشط.

22617-93

القرار 837(1993)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3229،

المعقودة في 6 جوان 1993

إن مجلس الأمن؛

إذ يعيد تأكيد قراراته 733(1992) المؤرخ في 23 جانفي 1992، و746(1992) المؤرخ في17 مارس1992 ، و751(1992) المؤرخ في24 أفريل 1992 و767المؤرخ في 27 جويلية 1992 ، و 775(1992) المؤرخ في 28 أوت 1992 و794(1992) المؤرخ 3 في ديسمبر 1992، و814(1993) 26المؤرخ في مارس 1993؛

وإذ يضع في اعتباره قرار الجمعية العامة 767/47 المؤرخ 18 في كانون الأول/ ديسمبر 1992،

وقد جزع جزعا شديدا إزاء الهجمات المسلحة المبيتة التي شنتها في 5 جوان 1993 قوات تنتمي على ما يبدو إلى المؤتمر الصومالي الموحد(المشترك في التحالف الوطني الصومالي) ضد موظفي عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ؛

وإذ يدين بشدة الأفعال التي تقوض في الصميم الجهود الدولية الرامية إلى استعادة السلم والأوضاع الطبيعية إلى الصومال ؛

وإذ يعرب عن انزعاجه البالغ إزاء الخسارة في الأرواح التي نجمت عن هذه الهجمات الإجرامية ؛

وإذ يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الشعب الصومالي في استعادة أحوال حياته الطبيعية ؛

93-33230 .../..

وإذ يشدد على أن تواجد المجتمع الدولي في الصومال إنما هو من أجل مساعدة الشعب الصومالي الذي عانى مآسي لا توصف جراء سنوات الصراع المدني في هذا البلد؛

وإذ يسلم بالأهمية الجوهرية لاستكمال البرنامج الشامل والفعال لنزع سلاح الأطراف الصومالية كافة بما في ذلك الحركات والفصائل؛

واقتناعا منه بأن استعادة القانون والنظام في أنحاء الصومال يساعد عمليات الإغاثة الإنسانية، والمصالحة والتسوية السياسية وإعادة بناء المؤسسات السياسية للصومال واقتصاده ؛

وإذ يدين بقوة استخدام البث الإذاعي،لا سيما من جانب المؤتمر الصومالي الموحد/التحالف الوطني الصومالي ، في التحريض على شن الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ؛

وإذ يشير إلى البيان الذي أدلى به رئيس المجلس في 31 مارس 1992 (s/25493) بشأن سلامة قوات وموظفي الأمم المتحدة الموزعين في ظروف النزاع،والتزاما منه بالنظر على وجه السرعـــــة في اتخاذ التدابير المناسبة في هذه الظروف الخاصة بما يضمن تحميل الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الهجمات وأعمال العنف الأخرى ضد قوات وموظفي الأمم المتحدة تبعة هذه الأعمال؛

وإذ يحيط علما بالمعلومات التي قدمها الأمين العام إلى المجلس في 6 جوان 1993؛

وإذ يقرر أن الحالة في الصومال تشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة ؛وإذ يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

1- يدين بشدة الهجمات المسلحة الاستفزازية التي ارتكبت ضد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في 5 جوان 1993،والتي تبدو جزءا من سلسلة عمليات مبيتة ومتعمدة لانتهاك وقف إطلاق النار من أجل الحيلولة،بالترهيب، دون تنفيذ ولاية القوات حسبما ترد في القرار 814(1993) ؛

2- يقدم تعازيه لحكومة وشعب باكستان،وأسر أفراد قوات عمليـــــــة الأمم المتحدة الثانيـــة في الصومال الذين فقدوا أرواحهم؛

3- يعيد تأكيد الأهمية الحاسمة للتنفيذ المبكر لنزع سلاح جميع الأطراف الصومالية،بما فيها الحركات والفصائل،وفقا للفقـــرات 56-69 من تقريـــر الأمين العـــام المؤرخ في3 مارس1993 (s/25354)،والأهمية الحاسمة لتحييد شبكات البث الإذاعي التي تسهم في إثارة العنف والهجمات الموجهة إلى قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال؛

4- يطلب مرة أخرى من جميع الأطراف الصومالية ، بما في ذلك الحركات والفصائل ، الامتثال التام للتعهدات التي التزمت بها في إطار الاتفاقات المبرمة بينها في الاجتماع التحضيري غير الرسمي بشأن المصالحة السياسية الصومالية المعقودة في أديس أبابا ، وبصفة خاصة اتفاقها المتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار وطرائق نزع السلاح (s /25168) المرفق الثالث ؛

5 – يؤكد مرة أخرى أن الأمين العام مخول، بموجب القرار 814(1993)،بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة في مواجهة كافة المسؤولين عن ارتكاب الهجمات المسلحة المشارإليها في الفقرة 1 أعلاه ، بمن فيهم الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية التحريض جهارا على شن الهجمات،وبأن يكفل لقوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال السلطة الفعلية في جميع أنحاء هذا البلد،

بما في ذلك التحقيق في الأفعال التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص،والقبض عليهم واعتقالهم من أجل ملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم وفرض العقوبة عليهم؛

6- يطلب إلى الأمين العام إجراء تحقيق عاجل في الحادث مع إيلاء تركيز خاص لدور قادة الفصائل المتورطين؛

7- يشجع على الوزع السريع والمعجل لجميع وحدات قوات عملية الأمم المتحدة الثانيـــــــة في الصومال،بما يفي بعدد أفرادها المطلوب وهو 28000 فرد في جميع الرتب، بالإضافة إلى توفير احتياجاتها من المعـــــدات،على النحو المشار إليه في تقريـــر الأمين العام المؤرخ 3 مارس 1993 (s /25354) ؛

8- يحث الدول الأعضاء ،على أن تسهم،على نحو عاجل، بدعم عسكري ودعم في مجال الانتقال بما في ذلك توفير حاملات الأفراد المدرعة ، والدبابات ، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، من أجل تزويد قوات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال بقدرة مناسبة على مواجهة، وردع الهجمات العسكرية التي تتعرض لها أثناء تنفيذ الولاية المنوطة بها؛

9 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، في غضون7 أيام من تاريخ اعتماده إن أمكن ؛

10- يقرر أن يواصل بنشاط في هذه المسألة .

93 – 33230

(ملحق رقم : 04)

1 – خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) في 04 ديسمبر 1992(يأمر من خلاله القوات الأمريكية بالتوجه إلى الصومال). "Address to the Nation on the Situation in Somalia"

2 – رسالة الرئيس بوش لأعضائه .

" **Letter to Congressional Leaders on the Situation in Somalia**" *December 10, 1992*

1–Address to the Nation on the Situation in Somalia

1992-12-04

I want to talk to you today about the tragedy in Somalia and about a mission that can ease suffering and save lives. Every American has seen the shocking images from Somalia. The scope of suffering there is hard to imagine. Already, over a quarter-million people, as many people as live in Buffalo, New York, have died in the Somali famine. In the months ahead 5 times that number, 1/2\ million people, could starve to death.

For many months now, the United States has been actively engaged in the massive international relief effort to ease Somalia's suffering. All told, America has sent Somalia 200,000 tons of food, more than half the world total. This summer, the distribution system broke down. Truck convoys from Somalia's ports were blocked. Sufficient food failed to reach the starving in the interior of Somalia.

So in August, we took additional action. In concert with the United Nations, we sent in the U.S. Air Force to help fly food to the towns. To date, American pilots have flown over 1,400 flights, delivering over 17,000 tons of food aid. And when the U.N. authorized 3,500 U.N. guards to protect the relief operation, we flew in the first of them, 500 soldiers from Pakistan.

But in the months since then, the security situation has grown worse. The U.N. has been prevented from deploying its initial commitment of troops. In many cases, food from relief flights is being looted upon landing; food convoys have been hijacked; aid workers assaulted; ships with food have been subject to artillery attacks that prevented them from docking. There is no government in Somalia. Law and order have broken down. Anarchy prevails.

One image tells the story. Imagine 7,000 tons of food aid literally bursting out of a warehouse on a dock in Mogadishu, while Somalis starve less than a kilometer away because relief workers cannot run the gauntlet of armed gangs roving the city. Confronted with these conditions, relief groups called for outside troops to provide security so they could feed people. It's now clear that military support is necessary to ensure the safe delivery of the food Somalis need to survive.

It was this situation which led us to tell the United Nations that the United States would be willing to provide more help to enable relief to be delivered. Last night the United Nations Security Council, by unanimous vote and after the tireless efforts of Secretary-General Boutros-Ghali, welcomed the United States offer to lead a coalition to get the food through.

After consulting with my advisers, with world leaders, and the congressional leadership, I have today told Secretary-General Boutros-Ghali that America will answer the call. I have given the order to Secretary Cheney to move a substantial American force into Somalia. As I speak, a Marine amphibious ready group, which we maintain at sea, is offshore Mogadishu. These troops will be joined by elements of the 1st Marine Expeditionary Force, based out of Camp Pendleton, California, and by the Army's 10th Mountain Division out of Fort Drum, New York. These and other American forces will assist in Operation Restore Hope. They are America's finest. They will perform this mission with courage and compassion, and they will succeed.

The people of Somalia, especially the children of Somalia, need our help. We're able to ease their suffering. We must help them live. We must give them hope. America must act.

In taking this action, I want to emphasize that I understand the United States alone cannot right the world's wrongs. But we also know that some crises in the world cannot be resolved without American involvement, that American action is often necessary as a catalyst for broader involvement of the community of nations. Only the United States has the global reach to place a large security force on the ground in such a distant place quickly and efficiently and thus save thousands of innocents from death.

We will not, however, be acting alone. I expect forces from about a dozen countries to join us in this mission. When we see Somalia's children starving, all of America hurts. We've tried to help in many ways. And make no mistake about it, now we and our allies will ensure that aid gets through. Here is what our coalition partners and we will do:

First, we will create a secure environment in the hardest hit parts of Somalia, so that food can move from ships over land to the people in the countryside now devastated by starvation.

Second, once we have created that secure environment, we will withdraw our troops, handing the security mission back to a regular U.N. peacekeeping force. Our mission has a limited objective: To open the supply routes, to get the food moving, and to prepare the way for a U.N. peacekeeping force to keep it moving. This operation is not open-ended. We will not stay one day longer than is absolutely necessary.

Let me be very clear: Our mission is humanitarian, but we will not tolerate armed gangs ripping off their own people, condemning them to death by starvation. General Hoar and his troops have the authority to take whatever military action is necessary to safeguard the lives of our troops

and the lives of Somalia's people. The outlaw elements in Somalia must understand this is serious business. We will accomplish our mission. We have no intent to remain in Somalia with fighting forces, but we are determined to do it right, to secure an environment that will allow food to get to the starving people of Somalia.

To the people of Somalia I promise this: We do not plan to dictate political outcomes. We respect your sovereignty and independence. Based on my conversations with other coalition leaders, I can state with confidence: We come to your country for one reason only, to enable the starving to be fed.

Let me say to the men and women of our Armed Forces: We are asking you to do a difficult and dangerous job. As Commander in Chief I assure you, you will have our full support to get the job done, and we will bring you home as soon as possible.

Finally, let me close with a message to the families of the men and women who take part in this mission: I understand it is difficult to see your loved ones go, to send them off knowing they will not be home for the holidays, but the humanitarian mission they undertake is in the finest traditions of service. So, to every sailor, soldier, airman, and marine who is involved in this mission, let me say, you're doing God's work. We will not fail.

Thank you, and may God bless the United States of America.

Note: The President spoke at 12:32 p.m. from the Oval Office at the White House. In his remarks, he referred to Gen. Joseph P. Hoar, USMC, commander in chief, U.S. Central Command. The address was broadcast live on nationwide radio and television.

2- Letter to Congressional Leaders on the Situation in Somalia

December 10, 1992

Dear Mr. Speaker: (Dear Mr. President):

Beginning in January of this year with the adoption of U.N. Security Council Resolution 733, the United Nations has been actively addressing the humanitarian crisis in Somalia. The United States has been assisting the U.N. effort to deal with a human catastrophe. Over 300,000 Somalis have died of starvation. Five times that number remain at risk, beyond the reach of international relief efforts in large part because of the security situation. As a result, voluntary relief organizations from the United States and other countries have appealed for assistance from outside security forces.

On November 29, 1992, the Secretary General of the United Nations reported to the Security Council that the deteriorating security conditions in Somalia had severely disrupted international relief efforts and that an immediate military operation under U.N. authority was urgently required. On December 3, the Security Council adopted Resolution 794, which determined that the situation in Somalia constituted a threat to international peace and security, and, invoking Chapter VII of the U.N. Charter, authorized Member States to use all necessary means to establish a secure environment for humanitarian relief operations in Somalia. In my judgment, the deployment of U.S. Armed Forces under U.S. command to Somalia as part of this multilateral response to the Resolution is necessary to address a major humanitarian calamity, avert related threats to international peace and security, and protect the safety of Americans and others engaged in relief operations.

In the evening, Eastern Standard Time, on December 8, 1992, U.S. Armed Forces entered Somalia to secure the airfield and port facility of Mogadishu. Other elements of the U.S. Armed Forces and the Armed Forces of other Members of the United Nations are being introduced into Somalia to achieve the objectives of U.N. Security Council Resolution 794. No organized resistance has been encountered to date.

U.S. Armed Forces will remain in Somalia only as long as necessary to establish a secure environment for humanitarian relief operations and will then turn over the responsibility of maintaining this environment to a U.N. peacekeeping force assigned to Somalia. Over 15 nations

have already offered to deploy troops. While it is not possible to estimate precisely how long the transfer of responsibility may take, we believe that prolonged operations will not be necessary.

We do not intend that U.S. Armed Forces deployed to Somalia become involved in hostilities. Nonetheless, these forces are equipped and ready to take such measures as may be needed to accomplish their humanitarian mission and defend themselves, if necessary; they also will have the support of any additional U.S. Armed Forces necessary to ensure their safety and the accomplishment of their mission.

I have taken these actions pursuant to my constitutional authority to conduct our foreign relations and as Commander in Chief and Chief Executive, and in accordance with applicable treaties and laws. In doing so, I have taken into account the views expressed in H. Con. Res. 370, S. Con. Res. 132, and the Horn of Africa Recovery and Food Security Act, Public Law 102 - 274, on the urgent need for action in Somalia.

I am providing this report in accordance with my desire that Congress be fully informed and consistent with the War Powers Resolution. I look forward to cooperating with Congress in the effort to relieve human suffering and to restore peace and stability to the region.

Sincerely,

George Bush

(ملحق رقم :**05**)

قوات الأمم المتحدة العاملة في الصومال(يونيصوم 2)

الـــــــدول	عـــــــدد القوات
باكستان	7.057
الهند	4.925
مصر	1.666
زيمبابوي	993
ماليزيا	955
بنجلاديش	940
نيجيريا	702
بوتسوانا	423
نيبال	311
رومانيا	213
ايرلندا	82
استراليا	67
نيوزيلندا	50
كندا	2
الإجمـــــــــالي = 18.404	

Source : Information Notes, United Nations Peace – Keeping , May 1994 , p :123.

مراجـــــــــع

أولا : مراجع باللغة العربيـــــــــــة

1- الكتـــــب :

1.د.إبراهيم أحمد شلبي،مبادئ القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، القاهرة ، 1985.

2.د.أبو العلا أحمد عبد الله،تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، دار الكتب القانونية ، المحلى الكبرى ، مصر، 2005 .

3.د.الأشعل عبد الله،النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي،الطبعة الأولى،دون دار نشر، القاهرة،1997.

4.د.بطرس بطرس غالي،خمس سنوات في بيت من زجاج،الطبعة الأولى،مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة 1999

5.د.بوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1990.

6.توري محمد علي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الصومال، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالاشتراك مع دار الأمين للنشر والتوزيع ، القاهرة،1995.

7.د.الجندي غسان،أركولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدوليين،دار وائل للنشر،عمان،الأردن،2000 .

8.= = = = ،عملية حفظ السلام الدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، 2000.

9.د.حامد سلطان وآخرون ، القانون الدولي العام ،الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987.

10.الزمالي عامر، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تونس ،1997.

11. د.سعد الله عمر ،تطور تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت،1997.

12.= = = = = ،القانون الدولي الإنساني –وثائق وآراء- ،دار مجدلاوي للنشر،عمان، الأردن، 2002.

13. = = = = = ،حل النزاعات الدولية،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر ،2005.

14.د.سعودي هالة، الأمم المتحدة،ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن ، الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1996.

15.د.صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، الطبعة الثانية ، 1995.

16.د.عبد العال فاتنة أحمد ، العقوبات الدولية الاقتصادية،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.

17.د.عبد الله شيخ محمد عثمان، الصراع الأهلي في الصومال، دراسات معاصرة، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،الرياض ، المملكة العربية السعودية ،1991.

18.د.عبد المالك عودة،السياسة المصرية ومشكلات حوض النيل،كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 135 مؤسسة الأهرام، القاهرة ، 1999.

19.د.عتلم حازم محمد، قانون النزاعات المسلحة الدولية – المحل – النطاق الزمني ، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ، الكويت ، 1994 .

20.علتم شريف ،القانون الدولي الإنساني،تطبيقاته على الصعيد الوطني الأردني،(اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمان ، الأردن، (د.ت).

21.د.فتح الرحمن عبد الله الشيخ، مشروعية العقوبات الدولية والتدخل الدولي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات الدولية، القاهرة مصر، 1998.

22.د.محمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،الجزائر 2002.

23.د.محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام : دراسة لضوابطه الأصولية ولأحكامه العامة ، الطبعة الثانية دار النهضة العربية ، 1961.

24.د.محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2004.

25.مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم،تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع **الدولي**، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، جمهورية مصر العربية ،2003 .

26.د.مفيد شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة العاشرة، ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990.

27.= = = = ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000 .

28.منتصر سعيد حمودة،حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة:دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، مصر.

29.د.هنداوي حسام أحمد محمد،التدخل الدولي الإنساني:دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانـــون الدولي دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر, 1996.

30.= = = = = = ،حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد(بدون دار وبلد النشر) 1994.

2- الرسائل والمذكرات

(أ) **الرسائـــل**

1- د.الأعوج علي ناجي صالح ، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،جامعة القاهرة ،2004.

2- د.عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة،أطروحة منظمة الأمم المتحدة،أطروحة دكتوراه،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،2007.

(ب) المذكـــرات

1- أ.جمال محي الدين،دور مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل المتغيرات الدولية ، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،جامعة الجزائر: معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون ، 1997 .

2- قزران مصطفى،الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي الإنساني،مذكـــرة من أجل الحصول على الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ،2008.

3- أ.ممدوح علي محمد منيع ، مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون الدولي العام،كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1996.

3- المقـــالات والدراســـات

1.آب روجرز ،خوض المعارك بلا خسائر في الأرواح، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2000 المركز الإقليمي الإعلامي،القاهرة ، مصر،2001.

2.أبو سنة طارق حسني ، التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي ، العدد 100 ، أفريل 1990.

3.د.أحمد إبراهيم محمود ، الأمم المتحدة وحفظ السلام في إفريقيا،تجربة التدخل الدولي في الصومال، مجلة المستقبل العربي،العدد 122 ، أكتوبر 1995.

4.= = = = = ،إثيوبيا والمسألة الصومالية:من التحكم عن بعد إلى الغزو العسكري ، مجلة المستقبل العربي: مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 339، ماي 2007.

5.= = = = = ،إفريقيا،الأبعاد الإقليمية لحرب الصومال،مجلة السياسة الدولية، العدد 168/ المجلد 42، أفريل 2007 .

6.أ.د.أمين الفوال نجوى، دولة الصومال ولادة جديدة ،العدد2 ، مجلة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 2000 .

7.بابوش محمد ،الموقف الأمريكي من القانون الدولي ،مجلة المستقبل العربي، العدد341، مركز دراسات الوحدة العربية ، السنة الثلاثون ، جوان2007.

8.بن تشيكو صدري ،عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنساني،إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني(إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين)،الطبعة الأولى،اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2008.

9.د.بطرس بطرس غالي،الأمين العام واحتوائه الصراعات العرقية،مجلة السياسة الدولية،عدد 115، جانفي1994.

10.د.الجندي غسان،نظرية التدخل الإنساني لصالح الإنسانية في القانون الدولي العام ، المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 43، 1987.

11.حمدي عبد الرحمن حسن ،تطورات القضية الصومالية وأزمة النظام العربي/ دراسة، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، العدد 26خريف 2007 .

12.خالد حنفي علي، السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا ..رؤى وأدوات متغيرة،مجلة السياسة الدولية، المجلد 41، العدد 163، جانفي 2006.

13.سامح راشد، الصومال بين صعود المحاكم الإسلامية وحسابات واشنطن،مجلة السياسة الدولية، المجلد 42 ، العدد 167 ، جانفي2007 .

14.السحاب سمير، أخيرا أمريكا ستدفع الحصة إلى الأمم المتحدة، مجلة الأهرام المصرية،عدد 1267، 01 جانفي 1999.

15.سرور أحمد فتحي ، القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة الثانية ، مجلـــــة المستقبل العربي: دار المستقبل العربي للنشر،اللجنة الدولية للصليب الأحمر(بعثة القاهرة)، القاهرة، 2003) .

16.سوسن حسين ، الوحدة الألمانية وتحديات ما بعد يالطا،مجلة السياسة الدولية،مؤسسة الأهرام ، العدد 102 المجلد 41، القاهرة ، أكتوبر 1990 .

17.شاهين علي شاهين ، التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته ، مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ، العدد 04، السنة 28 ،ديسمبر2005 .

18 عاتو ميدهان تاديسي،رؤية تحليل الباحث الأثيوبي المتخصص في الشؤون الصومالية ،في مركز الحوار وبحوث السياسة في أديس أبابا (ورد في حديث صحفي) .

19.عبد المنعم أبو إدريس،بعد قرار مجلس الأمن إرسال قوات افريقية للصومال:القرن الإفريقي يدخل أجواء الحرب، صحيفة الصحافة ، النسخة الإلكترونية ،العدد 4886، المؤرخ في 21 جانفي 2007.
http://www.alsahafa.info/index.

20.عبد الناصر وليد ، مفهوم حق التدخل الإنساني: في انتظار تكييف قانوني ذي قيمة **إلزامية**، صحيفة الحياة، العدد 1214 الصادرة في 22 ماي 1996.

21.علي دربل محمد حسن،الفراغ السياسي في الصومال،مجلة دراسات،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر،العدد الثامن،السنة الثالثة ، الربيع 2002.

22.د.مجيب الرحمن عبيد، المصالحة الصومالية إلى أين / دراسة، قراءة سياسية ، العدد الخامس ، مركز البحوث والمعلومات: http//:www.sabanews.net/ar/news44075.htm

23.مراد إبراهيم السوقي،البعد العسكري في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 122/ أكتوبر 1995 .

24.مرهون عبد الجليل ، الصومال في الجيواستراتيجيا الدولية : من الحروب الأهلية إلى مشروع الوصاية،مجلة شؤون الأوسط ، العدد 15 ، بيروت ، جانفي 1993 .

25.نافع أحمد،" الصومال .. ماذا بعد مؤامرة المصالحة ؟ "، مجلة الأهرام،القاهرة ، 2000/09/9.

26.د.هدى راغب عوض، إعادة لتقسيم حفظ السلام، مجلة السياسة الدولية،العـــــدد 122،أكتوبر1995.

27.هيفاء أحمد محمد يونس، المصالحة الصومالية، مجلة المستقبل العربي، العدد 11،مركز دراسات الوحدة العربية، جوان/2005.

4- المعاجم والموسوعات

1. **د.سعد الله عمر،معجم في القانون الدولي المعاصر**،الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2005.

2. **د.عبد الوهاب الكيالي**، الصومال الجمهورية الديمقراطية ، الجزء الثالث ،الطبعة الأولى ،1983.

5- النصوص والمواثيق الدولية

1. **ميثاق الأمم المتحدة** ، الموقع عليه في 26جوان 1945 في سان فرانسيسكو ، ودخل حيز التنفيذ 1945 في 24 أكتوبر1945(المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على حالة الدفاع عن النفس).

2. **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** ، المؤرخ في 1948/12/10.

3. **المادة الثالثة المشتركة** بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

4. **البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربع** لعام 1949(المادة 1 فقرة 1).

5. **الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية** المؤرخة في 1966/12/16، والتي دخلت حيز التنفيـــــــذ في 1976/03/23 ،(المادة الأولى/ الفقرة الرابعة) .

6. **الإعلان** الصادر عن الجمعية العامة رقم 51/43 بتاريخ 05ديسمبر 1988 **حول منع اتساع النزاعات والحالات التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين ودور الأمم المتحدة** في هذا المجال.

7. **الإعلان** الصادر عن الجمعية العامة رقم 59/45 بتاريخ 09 ديسمبر 1991**حول تقصي الحقائق** من قبل الأمم المتحدة في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

6- قرارات مجلس الأمن الدولي

1.**قرار مجلس الأمن رقم 733 / 1992**المؤرخ في يناير1992.

2. **قرار مجلس الأمن رقم 1992/794**المؤرخ في 3كانون الأول /ديسمبر 1992، (جلسة 3145).

3. **قرار مجلس الأمن رقم814 /1993** المؤرخ في 26 آذار / مارس 1993، (جلسة3188).

4. **قرار مجلس الأمن رقم 837 /1993**المؤرخ في 06 حزيران /يونيه 1993،(جلسة3229).

7- التقارير، المؤتمرات ، المنشورات :

1. تقرير لجنة البحث الجمهورية التابعة لمجلس النواب ، من إعداد العضو "بيل كولوم Bill Collum" ممثلا عن ولاية فلوريدا ، أنظر :الموقع الإلكتروني.

2. د.حسن أبو طالب وآخرون ، **القرن الإفريقي بين التفكك وإعادة الاندماج** ، التقرير الإستراتيجي العربي، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1993 .

3.د.بطرس بطرس غالي، الأمم المتحدة ، **تقرير عن أعمال المنظمة** ، فقرة 505 ،فقرة 481،سبتمبر 1993.

4. التقرير الإستراتيجي العربي ، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، 1995 ص105.

05.التقرير الاستراتيجي العربي 2007/2006 مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،مؤسسة الأهرام، الطبعة الأولى ، القاهرة ، نوفمبر 2007.

06.مجلس الأمن والسلم ، تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال، الاجتماع الخامس بعد المائة (105)، أديس أبابا ، إثيوبيا ،18 يناير 2008.

7. تقرير الأمين العام ألأممي رقم S /26317.

8. فيتزاواتر ،المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض ، واشنطن،USIA ، 7ديسمبر 1992 .

9. بيان اجتماع قمة مجلس الأمن وحقوق الإنسان ، الدورة 28 للجنة حقوق الإنسان،31 جانفي 1992، المؤرخ في 17 أوت1993 .

8.مايكل ماك كوري،" **مؤتمر وزارة الخارجية الصحفي ليوم 01 أوت 1993**"،واشنطن: USIA، 11أوت1993 .

09. دنيس بوكس ، مؤتمر وزراء الدفاع الصحفي ، واشنطن:USIA ، 25 مارس 1994.

10. وثيقة مجلس الأمن الصادرة في 24 سبتمبر 1999،بعنوان: **رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من طرف رئيس جيبوتي**،وتتضمن مرفقا بخطاب الرئيس الجيبوتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 1999.

11. خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) في 04 ديسمبر 1992(يأمر من خلاله القوات الأمريكية بالتوجه إلى الصومال).

12.الرسالة رقم 24868 / المؤرخة في 29 نوفمبر 1992 ، موجهة لرئيس مجلس الأمن من طرف الأمين العام للأمم المتحدة والتي قدمت خمس خيارات للدراسة .

13. رسالة الرئيس بوش لأعضائه .

14.أ.د. نجوى أمين الفوال، " **إشكالية الدولة في الصومال : العامل القبلي** "(ورقة قدمت إلى: ندوة إفريقيا اليوم: قضايا معاصرة، جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القسم الفرنسي، القاهرة، فيفري 2000 .

15. منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، **القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتك** ، الطبعة الرابعة ، جنيف،مارس 2006 .

16. موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1948 -1991)، منشورات الأمم المتحدة ، وثيقـــة رقم1/ st/leg/ser. fr ، 1992.

17.منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك ، رقم المبيع25.I. 99.A، 2001،ص 38 وما يليها.

18.تقرير لجنة التدخل وسيادات الدول تحت عنوان"مسؤولية الحماية" ديسمبر 2001(ICISS).

19. الأمم المتحدة والصومال، مجلة الوقائع،منشورات الأمم المتحدة، جويلية 1995.

20. الأمم المتحدة والصومال،مجلة الوقائع،السنة الرابعة عشر، العدد 4، ديسمبر 1993.

ثانيـــا / مراجع باللغة الأجنبية

1-مراجع باللغـــة الفرنسية

Ouvrages : _

1. **Bedjaoui Mohamed** ," Nouvel ordre mondial et control de la légalité des actes de Conseil de sécurité " ,Bruxelles Bruylant ,1994.

2. Bettati Mario, un Droit d'ingérence ? in RGDIP ,Paris , A . Pedone ,N° 03 1991 .

3. De Brichambaut Marc Perrin et autres," Leçons de droit international public", Paris presse de Science Po et DALLOZ , 2002.

4. Dupuy Pierre Marie, **« Droit international public »**, Dalloz ; paris, 1994.
5. Gilbert Guillaume , Article 2§7 de la Charte des Nations –Unies , in la Charte des Nations – Unies , Commentaire article , sous direction de Alain Pellet et Jean Piérre Cot , Economica , Paris ,1991.
6. Kerbrat yaun, « la référence au chapitre VII de la charte des nations unies dans les résolutions à caractère humanitaire du conseil de sécurité »,L.G.D.J, paris, 1995.
7. Lagrange Elvelyne , Les Opération de maintien de la paix et le Chapitre VIII de la Charte des Nations- Unies , Montchrestien ;Paris , 1994.

8. Monique chemillier Gendreau, **Humanité et Souverainetés**, Edition la découverte, Paris, France, 1995.

9. Olivier Fleurence," La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies – L'état du débat depuis la fin de la guerre froide", Bruxelles, bruylant , 2000.
10. ONU : les Nation Unies et la Somalie 1992/1996 , Série bleu des Nations Unie , Volume VIII , New York 1998.
11. Russbach olivier, ONU contre ONU, le droit international confisqué, la découverte, paris, 1994.

12. Stern Brigitte, « l'évolution du rôle du conseil des nations unis dans le maintien de la paix et la sécurité internationales « , in « le droit international comme langage des relations internale , NU,NEW YORK ,1996.

13. Tavernier Paul, les casques bleus, presses universitaire de France, paris ,1996.
14. = = = =, Nouvel Ordre Mondial et Droit de l'homme : la guerre du golfe, château Gonthier paris, 1993.
15. Zorgbibe Charles, **le droit d'ingérence**, que sais- je, Paris : Presse Universitaire de France, Novembre 1994.

ARTICLES ET COURS

1. Bedjaoui Mohamed ," Un Control de la légalité des actes de du Conseil de sécurité est –il possible ?",in le Chapitre VII de la Charte des nations Unies , Colloques de Rennes,50éme anniversaire des Nations Unies,Parie, Pédone ,1995.

2. Cohen Gérard Jonathan, "commentaire de l'article 39" , in Jean pierre Cot et Allain Pellet (sous dir)," la charte des Nations Unies: commentaire par article "Paris ,Economica ,1991.

3.Corey Charles, Somalie un Parlementaire propose un Calendrier pour le retrait des Forces américaines USA, USIA ,MARS 1993.

4.Corten Olivier," la participation du conseil de sécurité à la cristallisation ou à consolidation de règles coutumières", R.B.D.I, 2004, N°2.

5.De Montbriel Thierry, Interventions Internationales, Souveraineté des Etats et démocratie, in P.E, IFRI, Nancy N°3 , 1998.

6.Déferges Philipe Morceau, un monde d'ingérence, presses des sciences politiques, France 1997.

7.Dupuy Pierre Marie, après la guerre du golf …, in RGDIP, A. Pedone , Paris , N3 1991.

8.= = = = = , « Sécurité collective et organisation de la paix ». In RGDIP. A pedone , paris , N° 3 , 1993.

9.Lagrange Evelyne, « les opérations de maintien de la paix et le chapitre VIII de la charte des nations unies », dans perspectives Internationale N° 16, Edition Montchrestien – Paris 1999.

10.Mehdi Ali,dénonce l'aide militaire de la Libye au Général Aïdid , Paris , AFP ,25 Octobre 1995.

11.Pellet Allain (sous dir.)," la charte des Nations Unies: commentaire article par article "Paris ,Economica , (2ém édition),1991.

12.= = = = = ," Rapport Introductif: peut-on et doit-on contrôler les actions de Conseil de sécurité?, in le Chapitre VII de La Charte des Nations Unies , Colloques de Rennes,50éme anniversaire des Nations Unies ,Parie, Pédone ..

13.Prunier Gerard , Somalie ; le pays qui n'existe pas , le monde diplomatique, Octobre 1997, 1997, p18

14.R.I.C.R,juillet /août 1978.

15. Sorel Jean - Marc, la Somalie et les Nations –Unies, AFDI, 1992.

16.Spiry Emmanuel, « interventions humanitaires et interventions d'humanité : la pratique française face au droit international », in R.G.D.I.P, Edition A.pedone, N° 2, 1998.

17.Valérie Born Eveno, " le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité " R.G.D.I.P,2004,N°,p827.

18.Yves Petit, Droit International du maintien de la paix" , Paris,"L.G.D.J,2000.

-Documents ET COLLOQUES

1.Bilan du Monde , edition 1999.

2.Brodeur Jean Paul : Maintien et imposition de la paix en Somalie 1992-1995,(Québec : le devoir, Mai 1996).

3.Corey Charles : « Somalie, un Parlementaire Propose un Calendrier pour le Retrait des Forces Américaines USA : USIA MARS 1993 .

4.Pellet Alain , Droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire ? in PPS la documentation , France , N°758-759,1995.

5.S/RES/775 du 28 août 1992.

6.Sicilianos. **Linos Alexandre** , le Contrôle par le Conseil de sécurité des actes de légitime défense , in, Colloque de rennes, paris .

7.Sommaruga Cornelio , L'humanité dans la guerre : la necéssité d'une action urgente , in allocution douverture ? in , les nations unies et le droit international humanitaire , colloque international à l'occasion du 50 éme anniversaire de L'ONU (Geneve 19,20 et 21 Octobre 1995) ,Ss dir de luigi 8.Condorelli n, Anne Marie la Roza , Sylvie Sherre , A Pedone , Paris ,1996.

Dictionnaire :

1.Bouchet Saulnier Françoise , « Dictionnaire Pratique du Droit Humanitaire », Paris, Edition la Découverte ; Syros, XIII, 1998.

2– مراجع باللغة الإنجليزية

-Books :

1.Bedjaoui Mohamed : the New Word Order and the Security Council : Testing the legality of its acts , Martinus Nijhotff Publichers , Dordrecht , Boston , London ,1994.

- Articles Of reviews:

1.David.H.shim,"Ethiopia :coping with Islamic fundamentation before and after September11,"Africa Notes(center strategic and international studies no.7(Februry2002.

2.Dietrich Schindler , the protection of Human Rights and Humanitarian law in case of disintegration states , R. E.D. I. ,vol ,52,1966.

3.Don dserdofer :the Road to Somalia how the US, decided to send troops ,USA ,the Washington Post National weekly edition ,December 14-20,1992.

4.Hull Bryson, Analysis: Somali Islamists fought wrong king of war, Reuters, 02/01/2007.

5.ICG, « Somalia's Islamists, Africa Report N° 100(December 2005).

6.IRIN, « Focus on the Djibouti peace **conference**," CNN. Somalia COM, on the web 23 August 2000.

7.Kohut Andrew and Robert toth , « Arms and People's »,USA,Foreign affairs , November , December 1994.

8.Matteazzi,Jérôme : «**the international humanitarian law and dispute resolution** » ,International Committee of the Red cross, seminar international humanitarian law and dispute resolution , Cairo: 26-27 October 1998.

9.Meron, Theodor ." Classification of armed conflict in the former Yugoslavia**:** Nicaragua's Fallout ", J. i.L, Vol .92 No.2, April 1998.

10.Peter J.Schraeder ,The Horn of Africa : US Foreign Policy in altered cold war **environment , USA** : M.E. J , Volume 46-n4 Autumn,1992.

11.Prunier Gerard, Somali, **UP date to end of Auguest1996:** United KINGDOM: Country Writenet , September 1996,p6. -Jim Fischer Thomson: Us Official Says Famine in Africa Horn Worst Over Natsios of OFDA Friefs Reporter's, Washington, USIA, 06 June 1991.

12.Russel Watson : « Troops for a Tragedy » USA : News Week 14 December 1992.

13.Samatar Abdi : the predatory and the peasantry reflections on Rural Development Policy in Somalia ,in Africa today 3 rd Quarter,1985.

14.shewareged Bruck," Medhane on Al-Ithihad and Somalia , it was obvious from the start that Al-Ithihad was in position to explait the Chaos in Somalia," Reporter (Addis Ababa), 15 july2006) .

15.Somali Militia Plans New attacks , Africa research bulletin, July 1999.

16.Somalia : Bottom Up, Africa research bulletin , June 1999.

17.Somalia : Building Blocks , Africa Confidential , 22 September 1999.

18.Somalia : Cross Clam Peace Party, Africa research bulletin, august 1999.

19.Surya Subedi : the Notion of Save Areas and protected Zones in international law , a paper submitted in a Seminar in the institute of social studies , the Hague 1994.

20.War Sabotages Hopes Somali Stability, A. R.B, June 1999.

-Documents and COLLOQUES

1.Bhardiway Raman,"the Dilemma of the Horn of Africa" ,New Delhi Publishers 1979.

2.Boutros Boutros- Ghali," the 50th Anniversary Annual report on the work of the **organization**", op.cit, 1996, para 542.

3.Congressional rapports intelligence and Security " the new islamist task force on terrorism and conventional war face ,USA : house Republican Research committee, 1999.

4.Green Fielor's Somalia,Barra's Unholy alliance in Africa, Repport March- April 1989.

5. H / Res / 227-103 d Congress 15 Session, BN, US Congressional Bill, 27.07.1993.

6.US Congress (Congressional Report) , Washington , USIA, 6 October 1993.

7.US White House (Report), Washington :USIA , 6 October 1993.

8.US White House (Report), Washington: USIA, 6 October 1993.

المـــواقع الإلكترونيـــــة

SITES D'INTERNET

1. http//:www.sabanews.net/ar/news44075.htm

(**مجيب الرحمن عبيد**،المصالحة الصومالية إلى أين/دراسة،قراءة سياسية،العدد الخامس، مركز البحوث والمعلومات)

http://www.alsahafa.info/index.2.

(**عبد المنعم أبو إدريس**،بعد قرار مجلس الأمن إرسال قوات افريقية للصومال:القرن الإفريقي يدخل أجواء الحرب، صحيفة الصحافة ، النسخة الإلكترونية ،العدد 4886، المؤرخ في 21 جانفي 2007).

http://www.muqatel.com/openshare/behoth/siasia2/carn-Afric/sec/09/doc-cvt.htm3.

(الصراع في القرن الإفريقي)

4. **http: //www.sis.gov.eg/Ar /pub/African perspective/Africa26/1102110000000000006.htm**

(حمدي عبد الرحمن حسن، **تطورات القضية الصومالية وأزمة النظام العربي،دراسة** ،الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، العدد 26 خريف 2007)

5. http://www. addounia tv.2006

(تلفزيون الدنيا : **تاريخ الأزمة الصومالية**)

6. http://www.ahram.org.eg/ acpss

(التقرير الاستراتيجي العربي، **القرن الإفريقي : التداعيات والتفاعلات الإقليمية والتطورات الداخلية** ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية)

7. **http:// US info.state.gov**

(مراسلة "يو إس إنفو" الأمريكية (جوداتيا) ،بعنوان" **مجلس الأمن الدولي يسمح بإرسال قوة إقليمية لحفظ السلام إلى الصومال**" ديسمبر2006)

8. **http:// www.alalam.ir/site/mokhtarat_ 2_imaalhadas2003.htm**

(الحوار الذي أجراه فؤاد الخرسا مع ضيف الحلقة عبد الله حسن محمود،سفير الصومال في مصر القاهرة)،تحت عنوان: **أحداث الصومال ...حرب داخلية أم إشعال للقرن الإفريقي**.برامج العالم).

9. www.iciss.ciisehttp: //.ge.ca

(موقع لجنة التدخل لسيادات الدول) (International commission on intervention and state sovereignty)

10. **http: // www.devoir.com**

Jean Paul Brodeur : **Maintien et imposition de la paix en Somalie 1992-1995**,(Québec : le devoir, Mai 1996)

11. Website :www.africa-union.org

(مجلس الأمن والسلم، **تقرير رئيس المفوضية عن الوضع في الصومال** ،(الاجتماع الخامس بعد المائة، (105)، أديس أبابا ، إثيوبيا، 18يناير 2008)

فهـــــــــرس

الموضـــــــوع :.....الصفحـــــة

مقدمـــــــة: 1

الفصل الأول:التكييف القانوني للنزاع في الصومال وأساس التدخل الدولي..... 6

– المبحث الأول: تحوّل النزاع في الصومال إلى النزاع المسلح الدولي..... 8

– المطلب الأول: النزاع المسلح غير الدولي في الصومال 10

الفرع الأول: تطبيق المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف لعام 1949 على النزاع في الصومال..... 10

الفقرة الفرعية الأولى: الإقليم..... 11

الفقرة الفرعية الثانية: أطراف النزاع 12

الفقرة الفرعية الثالثة : مستوى كثافة النزاع وامتداد زمنه..... 12

الفرع الثاني: تطبيق البروتوكول الثاني لعام 1977 (الملحق)، على النزاع في الصومال 13

الفقرة الفرعية الأولى: الإقليم 14

الفقرة الفرعية الثانية: أطراف النزاع 14

الفقرة الفرعية الثالثة: توفر درجة من التنظيم والانضباط 15

الفرع الثالث :استثناءات قانون النزاعات المسلحة..... 16

الفقرة الفرعية الأولى : الاضطرابات الداخلية 17

الفقرة الفرعية الثانية: التوترات الداخلية 17

– المطلب الثاني: النزاع المسلح الدولي في الصومال 19

الفرع الأوّل: تحوّل النزاع في الصومال داخلي إلى دولي 20

الفقرة الفرعية الأولى: النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي شأن داخلي..... 20

الفقرة الفرعية الثانية : إمكانية تحوّل النزاعات المسلحة الداخلية إلى نزاعات مسلحة دولية..... 21

الفقرة الفرعية الثالثة:الاستناد إلى اتفاقات جنيف لعام 1949..... 22

الفقرة الفرعية الرابعة: النزاعات المسلحة ثلاث أنواع 23

الفرع الثاني : تدخل أطراف أجنبية في النزاع الصومالي 24

– المبحث الثاني : الأساس القانوني للتدخل الدولي والإثيوبي في الصومال ومبرراته..... 26

– المطلب الأول :الأساس القانوني للتدخل الدولي في الصومال 27

الفرع الأول :الأساس القانوني للتدخل الأمريكي 28

الفقرة الفرعية الأولى:تدخل مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق..... 28

أولا : سلطة مجلس الأمن في تكييف الوضعية " بتهديد السلم والأمن الدولي" 28

ثانيا : السلطة التقديرية لمجلس الأمن في تكييف الوضع 29

ثالثا : الرقابة القضائية على تصرفات مجلس الأمن 32

الفقرة الفرعية الثانية: تكييف مجلس الأمن للوضع في الصومال وتدخله بموجب القرار رقم 794/92.....36

أولا : مناقشة قرار مجلس الأمن رقم794 المؤرخ في 03 ديسمبر 1992..... 37

1– من الناحية الشكلية : 37

أ) استعمال مجلس الأمن في قراره 794/92مصطلحات إجراءات إلزامية 38

ب) استعمال القرار 794/92 مصطلحات مرنة..... 38

2– من ناحية المضمون: 39

أ) الالتزامات والدعوات المتضمنة في القرار 794/92 39

ب)– مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة بموجب القرار 794/92..... 40

1– تصرف الأمين العام على وجه الاستعجال 40

2– استعمال الأمين العام كافة الوسائل المتاحة له..... 41

الفرع الثاني :التدخل لأسباب إنسانية..... 43

الفقرة الفرعية الأولى : فكرة التدخل لأسباب إنسانية 43

الفقرة الفرعية الثانية :التدخل بترخيص من مجلس الأمن الدولي..... 46

أولا :الترخيص بالتدخل 46

ثانيا : ضوابط التدخل لأسباب إنسانية 49

ثالثا : التدخل بإشراف مجلس الأمن الدولي 53

الفقرة الفرعية الثالثة : اللجنة الدولية للتّدخل وسيادات الدول..... 54

– المطلب الثاني : الأساس القانوني للتدخل الأثيوبي في الصومال 56

الفرع الأول : تكييف الوضعية الداخلية في الصومال " بتهديد السلم والأمن الدولي" 56

الفقرة الفرعية الأولى: مخاوف الحكومة الانتقالية..... 57

الفقرة الفرعية الثانية : خشية أثيوبيا من تهديد المحاكم الإسلامية 57

الفقرة الفرعية الثالثة: بروز المحاكم الإسلامية انتكاسة للسياسة الأمريكية.. 58

الفرع الثاني: التدخل الإثيوبي في الصومال بطلب من الحكومة الاتحادية الانتقالية..... 59

الفرع الثالث : قرار مجلس الأمن رقم 1725 لإرسال قوات إفريقية إلى الصومال..... 60

الفقرة الفرعية الأولى: مشروع القرار الأمريكي..... 60

الفقرة الفرعية الثانية: قوة القرار رقم 1725 61

الفقرة الفرعية الثالثة: موقف طرفي النزاع من القرار..... 62

الفرع الرابع : مبررات وأهداف التدخل العسكري الإثيوبي..... 62

الفقرة الفرعية الأولى : مبررات التدخل العسكري الأثيوبي 63

أولا : الذريعة الجديدة بعد الهزيمة الأمريكية في الصومال 63

ثانيا :التخوف الإثيوبي من امتداد المد الإسلامي والدفاع عن مصالحها الحيوية..... 63

الفقرة الفرعية الثانية: دوافع التدخل الأثيوبي..... 64

أولا: الموروث التاريخي 64

ثانيا : التخوف من امتداد تيار الإسلام الصومالي إلى أراضيها..... 66

ثالثا : الرغبة الإثيوبية في الاستفادة من حالة انهيار دولة الصومال 67

الفصل الثاني :آليات التدخل الدولي في الصومال والنتائج المترتبة عنه..... 71

– المبحث الأول: عمليات التدخل الدولي في الصومال.....72

– المطلب الأول: عملية التدخل الأمريكي في الصومال..... 72

الفرع الأول: عملية " استعادة الأمل" في الصومال..... 72

الفقرة الفرعية الأولى:مراحل التدخل الدولي.....76

الفقرة الفرعية الثانية: قيادة عملية "إعادة الأمل " 78

الفقرة الفرعية الثالثة:رسالة الأمين العام والخيارات الخمسة 79

الفقرة الفرعية الرابعة:صعوبات نقل القيادة العسكرية من الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة 80

الفرع الثاني : الأمم المتحدة وعملية (الأنيصوم 2) لفرض السلام في الصومال..... 81

الفقرة الفرعية الأولى:إجراءات التدخل 81

أولا : تشكيل قوة (الأنيصوم 2)..... 81

ثانيا : مهام قوة (الأنيصوم 2) 82

ثالثا : قيادة عملية (الأنيصوم 2) 84

الفقرة الفرعية الثانية:انسحاب القوات الأمريكية لصالح القوات الأممية 85

أولا : قرار سحب القوات الأمريكية..... 85

ثانيا : انحراف الأمم المتحدة عن الهدف وسوء استعمال المبادئ 88

ثالثا : الصعوبات التي واجهتها عملية تدخل الأمم المتحدة 89

– **المطلب الثاني: آليات التدخل الإثيوبي في الصومال** 92

الفرع الأول: الآلية السياسية 92

الفقرة الفرعية الأولى: التحكم في نتيجة عملية المصالحة الوطنية الصومالية..... 93

الفقرة الفرعية الثانية : تشجيع الحركات الانفصالية داخل الصومال..... 94

الفقرة الفرعية الثالثة: ضبط موازين القوى بين الفصائل الصومالية المتنازعة..... 95

الفرع الثاني: الآلية العسكرية..... 96

الفقرة الفرعية الأولى : مراحل عملية التدخل الإثيوبي 96

الفقرة الفرعية الثانية : تصاعد المقاومة المسلحة 97

أولا : تحديات الواقع الصومالي المعقد 98

ثانيا : وضعية اتحاد المحاكم الإسلامية في فترة ما بعد الحرب 99

الفقرة الفرعية الثالثة : خطة أمن مقديشو 101

أولا : اتفاق وقف إطلاق النار مع عشيرة الهوية قبل تنفيذ أهداف "خطة أمن مقديشو" 101

ثانيا : مخلفات خطة أمن مقديشو 101

– **المبحث الثاني : نتائج التدخل الدولي في الصومال** 102

– **المطلب الأول : إعادة السلم في الصومال** 103

الفرع الأول : مبادرات المصالحة الوطنية في الصومال..... 104

الفقرة الفرعية الأولى: المبادرات الإفريقية..... 104

أولا: مبادرة جيبوتي..... 104

ثانيا: مبادرة إثيوبيا 105

ثالثا : مبادرة مصر 105

رابعا : مبادرة بيداوة 107

خامسا: اجتماع روما..... 109

الفقرة الفرعية الثانية : مبادرة جيبوتي للمصالحة الوطنية 1999 ..... 110..

أولا: اقتراحات وتدابير مبادرة جيبوتي 110

ثانيا: عقد مؤتمر المصالحة (مؤتمر عرقة) 112

الفرع الثاني: تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الوضع في الصومال.....115

الفقرة الفرعية الأولى : تطورات الوضع في الصومال 115

أولا : الوضع السياسي 115

ثانيا : الوضع الأمني 117

ثالثا : الوضع الإنساني..... 119

الفقرة الفرعية الثانية :التحديات التي تواجه الانتشار الكامل لبعثة الاتحاد الإفريقية..... 120

– المطلب الثاني : تطبيق القانون الدولي في الصومال 121

الفرع الأول: توسيع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين 122

الفرع الثاني : زوال الحدود الفاصلة بين المسائل الدولية والداخلية 123

الفرع الثالث : تفعيل القانون الدولي الإنساني..... 124

الخاتمـــــــة..... 129

ملاحـــق:.....132

مراجـــع:.....154

فهـــرس:.....165

شكـــــــر وتقديـــــــر

أتقدم بأسمى عبارات الاحترام، وأخلص معاني التقدير والثناء والامتنان:

ــ إلى كل من ساهم إلى جانبي في إثراء هذا العمل المتواضع ولو بتوجيـــه صائب،وأخص بالذكر أستاذي المشرف الدكتور بوكرا إدريس الذي لم يبخل علي بتقديم كل الدعم العلمي والمعنوي اللازم لإتمام هذه المذكرة وإخراجها في شكلها النهائي .

– إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة عن صبرهم وتفرغهم لقراءة المذكرة الأستاذ الدكتور أورحمون محمد الطاهر والأستاذ كتاب ناصر .

– إلى كافة أساتذتي الأفاضل بكلية الحقوق،الذين ساهموا في تكويني وبنائي المعرفـــــــي.

ــ إلى أفراد عائلتي...وكل الأصدقاء والزملاء...

– إلى الأستاذين الكريمين:زياد عبد الوهاب النعيمي (العراق) وأيمن شبانة (مصر)على تعاونهما.

– إلى المشرفين على مكتبة كلية الحقوق – بن عكنون – والمكتبة الجامعية، والمكتبة الوطنية.

– إلى الساهرين على خدمة الإنسانية، المشرفين على مكتبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر.

إلى هؤلاء جميعـــا أدلي بعرفانـــي وجزيل شكـــري

ومن الله أستلهم قوتـــي وتوفيقـــي ...

الممتنة للجميع: رقية بن عطاءالله

أ

إهـــــــــداء

- إلى من ربّياني صغيرة وسهرا على رعايتي وغمراني بحبهما الكبير، منبع الحنـــان وهبـــة الرحمان أمّـــــي،وسنـــــدي في الحيـــاة وقـــــــرّة عينـــي أبـــــي، أطـــــــال الله في عمرهمـــــا ،

و إلى الروح الطاهرة الزكيّة لأخي الأصغـــر" سعيـــــــد" تغمّده الله برحمته الواسعة وأسكنـــه فسيح جنانـــــــــــــــــه،

و إلـــيهـــــــم،

ضحايـــا النـــزاعـــات المسلحـــــة والحـــــــــــروب الأهليـــــــة...

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع

مختصـــــــــرات

Abréviations

أولا - باللغـــــة العربيـــــــة:

- **الو.م أ** : الولايات المتحدة الأمريكية
- **الإيغاد** :الهيئة الحكومية الدولية للتنمية
- **م.ت.ب.إ** : مركز التوثيق والبحوث الإدارية.
- **الناتو** : حلف شمال الأطلسي.
- **م.د.ص.أ** : المجلة الدولية للصليب الأحمر .
- **م.م.ق.د**: المجلة المصرية للقانون الدولي .

ثانيا - باللغـــــة الأجنبيـــــة:

- **A.D.I :** Académie de droit international.
- **A.F.D.I.** Annuaire français de droit international.
- **A.M.I :** Aide médicale international et de recherche administrative.
- **C.D.R.A :** Centre de documentation et de recherche.
- **C.I.C.R :** Comité international de la croix rouge.
- **C.I.J :** Cour internationale de justice.
- **C.N.R.S :** Centre national de recherches stratégiques
- **H.C.R :** Haut commissariat des Nation Unies pour les réfugies
- **I.F.R.I :** Institut français des relations internationales.
- **I.R.I.S :** Institut des relations international et stratégique.
- **J.D.I :** Journal du droit international.
- **L.G.D.J :** librairie général de droit et jurisprudence.
- **M.D.M :** Médecins du monde.
- **M.S.F :** Médecins sans frontières.
- **N.U :** Nations Unies.
- **O.M.S :** Organisation mondial de la santé.
- **O.N.U :** Organisations des nations Unies.
- **P.E :** politique étrangère.
- **P.P.S :** problèmes politique et sociaux.
- **P.U.F :** presse universitaires françaises.
- **R.A.D.I.C :** Revue africaine de droit international et comparé.
- **R.B.D.I :** Revue belge de droit international.
- **R.G.D.I.P :** revue générale de droit international public.
- **S.F.D.I :** Société française de droit international.
- **R.I.S. :** Relations internationales et stratégiques.
- **H.R.W:** Human rights watch.
- **F.I.P.A :** Foreign investment promotion agency.
- **R.I.I.A :** Royal institute of international law
- **U.S.A :** United State of America.
- **coll :** collection.
- **ED:** Edition.
- **Rés :**Résolution.
- **S^{s}dir :** Sous direction.
- **UNOSOM I :** UN Operation in Somalia I (1992-1993).
- **UNOSOM II** : UN Operation in Somalia II (1993-1995).
- **UNITAF** : Unified Task Force.
- **ONUMOZ** : UN Operation in Mozambique .